المصنف

عبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١هـ)

الجزء ٨

نص المؤلف كما في طبعة: حبيب الرحمن الأعظمي ، المجلس العلمي- الهند
المصدر: مجموعة (OpenITI (KITAB، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

عبد الرزاق،

14049 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «أعطي قوة أربعين أو خمسة وأربعين في الجماع» - أنا أشك -

عبد الرزاق،

14050 - عن ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: «أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة بضع خمسة وأربعين رجلا»

عبد الرزاق،

14051 - عن ابن جريج قال: أخبرت، عن ابن المسيب قال: «أعطي النبي صلى الله عليه وسلم بضع خمسة وأربعين رجلا، وإنه لم يكن يقيم عند امرأة منهن يوما تاما كان يأتي هذه الساعة وهذه الساعة يتنقل بينهن كذلك اليوم حتى إذا كان الليل قسم لكل امرأة منهن ليلتها»

أخبرنا

14052 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت، عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطيت الكفيت» قيل وما الكفيت؟ قال: «قوة ثلاثين رجلا في البضاع» وكان له تسع نسوة وكان يطوف عليهن جميعا في ليلة ". قال ابن جريج: قال سليمان بن موسى:

سألت هل كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لهن أن يصلين على ظهور البيوت؟ فقيل لي: لم يكن يصلين إلا بالأرض

عبد الرزاق،

14053 - عن معمر، وغيره يقول: «ويحك معنى ويلك، والويل وويلك مثل ويحك مثل ويحك»

كتاب البيوع

[ج ٨ - ص ٣]

14054 - حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الأصبهاني بمكة قال: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم الطوسي قال: قرأت على محمد بن علي النجار كتاب البيوع إلى آخره، قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال: أخبرنا معمر، عن الحسن، وقتادة في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل قالا: «إذا أفلس أو مات حل دينه»

أخبرنا

14055 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح، وعن ابن طاوس، عن أبيه قالا: «إذا جعلوا الدين في ثقة فهو إلى أجله»

أخبرنا

14056 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في الرجل يموت ويترك الدين، ثم يقتسم ورثته ماله، ثم يفلس بعضهم قال: «يبدأ بالذي وجد عنده المال منهم، ويتحول الورثة بعضهم على بعض»، أخبرنا

14057 - عبد الرزاق قال: قال ابن جريج: عن عطاء، وعمرو بن دينار، مثل ذلك

باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم

[ج ٨ - ص ٤]

أخبرنا

14058 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار فقال: «من سلف في ثمره فهو ربا، إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم»

أخبرنا

14059 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين، والثلاث سنين، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: «من سلف بثمره فبكيل معلوم إلى أجل معلوم»

14060 - أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس مثله إلا أنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «في كيل معلوم ووزن معلوم»

14061 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، وعبد الكريم الجزري، عن نافع، عن ابن عمر أنه «كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل الورق في الشيء إلى أجل معلوم، وكيل معلوم»

أخبرنا

14062 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري قال: أخبرني من، سمع ابن عمر يقول: «وددت أن رجلا قد أخذ مني دينارا بطعام، ويأتيني به من الشام»

أخبرنا

14063 - عبد الرزاق قال: وأخبرنا معمر قال: سأل رجل قتادة فقال: رجل لي عليه طعام، لم يكن عنده فاشتراه من السوق قال: «لا أدري يأتيني به من حيث شاء»

أخبرنا

14064 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس قال: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله، وأذن فيه فلم قال الله: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [البقرة: 282] "

أخبرنا

14065 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عمن سمع إبراهيم يقول: " في رجل سلف في بر حديث العام فمطله في العام الآخر قال: يعطيه من حديث العام الذي مطله إليه "

أخبرنا

14066 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره إلى الأندر، والعصير، والعطاء أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهرا "

أخبرنا

14067 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، «كره أن يسلف إلا إلى شهر معلوم»

أخبرنا

14068 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن رزين، عن ابن المسيب سئل عن سلف الحنطة، والكرابيس، والثياب، فقال: «ذرع معلوم إلى أجل معلوم، والحنطة بكيل معلوم إلى أجل معلوم»

أخبرنا

14069 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «إنما رخص في التسليف، لأن الأسعار تختلف لا تدري أيكون عليك أم لا؟»

أخبرنا

14070 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أنه كان يكره أن يشتري من الرجل، ويشترط عليه بأكثر، أو بأقل من

السعر يقول: «هو لي كيف ما قام من السعر»

أخبرنا

14071 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: «إذا سلفت سلفا فبينه إلى أجل معلوم، وفي مكان معلوم، فإن سميت الأجل، ولم تسم المكان فهو مردود حتى تسمي حيث يوفيك الطعام»

أخبرنا

14072 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن الأسود بن قيس، عن نبيح، عن أبي سعيد قال: «السلم كما يقوم من السعر ربا، ولكن تسمي بدراهمك كيلا معلوما، واستكثر بها ما استطعت»

أخبرنا

14073 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية، عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يسلف في الطعام حتى ينزل "

14074 - قال عبد الكريم: وقال الحسن: «لا بأس بالتسليف، إذا كان كيلا معلوما إلى أجل معلوم»

14075 - قال: وكان ابن طاوس يقول: «لا يسلف إلا من له حرث، أو نخل»

14076 - قلت للثوري وأنا بمكة: إني أقيم في هذه الأرض، وأحتاج إلى الفاكهة، وأستلف الدرهم في الرمان، والقثاء والموز، وأشباهه، فكرهه وقال: «لا تفعل فإنه متفاوت»

أخبرنا

14077 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد قال: أرسلني ابن أبي بردة، وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي وإلى عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي فسألتهما عن التسليف، فقالا: «كنا نصيب المغانم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل معلوم» قال: قلت: لهم زرع؟ قالا: «ما كنا نسألهم عن ذلك» قال عبد الرزاق: «وبه نأخذ»

14078 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، أنه «كره الدياس، والعطاء، والرزق، والجزاز، والحصاد، ولكن ليسم شهرا»، قال عبد الرزاق: " الجزاز: يعني جداد النخل "

14079 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة مثله، وبه يأخذ عبد الرزاق

باب الرهن والكفيل في السلف

[ج ٨ - ص ٩]

أخبرنا

14080 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني علي ابن بذيمة أنه سمع سعيد بن جبير، وسئل عن الرهن، والكفيل في السلف فكرهه وقال: «ذلك الربح المضمون»

أخبرنا

14081 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن أنه كره الرهن، والكفيل في السلف "

14082 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي يزيد، عن أبي عياض، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كره الرهن والكفيل في السلف "

عبد الرزاق،

14083 - عن الثوري، عن محمد بن قيس قال: سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف، جربانا معلوما إلى أجل معلوم فلم ير به بأسا، فقيل له: أخذ رهنا، فقال: «ذلك السك المضمون»

أخبرنا

14084 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن هشام بن هجير قال: سمعت الحسن البصري يقول: " كان المسلمون يقولون: من سلف سلفا،

فلا يأخذ رهنا، ولا صبيرا "

أخبرنا

14085 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن، أيوب، عن ابن سيرين قال: «إن كان التسليف ليس به في الأصل، بأس فلا بأس بالرهن، والحميل فيه»

أخبرنا

14086 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن منصور، وغيره، عن إبراهيم، والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا أن يسلف ويأخذ رهنا أو حميلا "

أخبرنا

14087 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «لا بأس بالرهن، والكفيل في السلف»،

14088 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم مثله

أخبرنا

14089 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول: «لا بأس بالرهن، والكفيل في السلف»

14090 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بالرهن، والكفيل في السلف بأسا "

أخبرنا

14091 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، أن رجلا كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم بحق فأغلظ له، فقال: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهودي للتسليف منه، فأبى أن يسلفه إلا برهن فبعث إليه بدرعه، وقال: «والله إني لأمين في الأرض، أمين في السماء»

أخبرنا

14092 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت شيخا، من بجيلة يقول: سمعت الشعبي يقول: وسئل عن الرهن، والكفيل في السلف فقال: «هو أحل من ماء الفرات»

أخبرنا

14093 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن عون قال: «سألت عنه الشعبي» فقال: ومن يكرهه؟ فقلت: «ألا أحدثك؟» قال: أعن الأحياء، أو عن الأموات؟ قلت: «بل عن الأحياء» قال: لا حاجة لنا في حديثك عن الأحياء

أخبرنا

14094 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع من يهودي أصوعا من دقيق، ورهنه درعه "

باب السلف في شيء فيأخذ بعضه

[ج ٨ - ص ١٢]

أخبرنا

14095 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، وعن منصور، عن إبراهيم، «كرها أن يسلف الرجل في السلعة، ويأخذ بعض سلعته، وبعض رأس ماله»

14096 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن مطرف، وجابر، عن الشعبي أنه كان يكره بعض سلفه دراهم وبعضه طعاما "

عبد الرزاق،

14097 - عن الثوري، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم أنه كان يكره إذا أسلف لرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما، وبعضه دراهم قال: «فإن أراد الإحسان إليه فليبتع بالدراهم، وليدع له ما بقي»، أخبرنا

14098 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، ومنصور، عن إبراهيم مثله،

14099 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن يونس، عن الحسن مثله سواء، أخبرنا

14100 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، والزهري، مثل قول الحسن وإبراهيم

14101 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا سلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما، وبعضه دراهم، ويقول: «هو المعروف»

أخبرنا

14102 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن سلمة بن موسى قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس ماله، وبعض سلفه، فقال: قال ابن عباس: «ذلك المعروف»

أخبرنا

14103 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن محمد بن الحنفية أنه قال: «لا بأس به هو المعروف» قال: «وكان الحكم لا يرى به بأسا»

أخبرنا

14104 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن أبي السوداء قال: تقدمت أنا وأخ، لي إلى شريح فسألته عن رجل أسلمنا إليه سلما فلما حل الأجل قال: ليس عندي كل الطعام، فإن شئتم أن تأخذوا من بعض الطعام، وبعض رأس مالكم، وتحسنوا؟ قال: قلنا: نسأل عن ذلك قال:

فسألنا شريحا فقال: «إما أن تأخذوا الطعام، وإما أن تأخذوا رأس مالكم»

أخبرنا

14105 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن نافع، عن ابن عمر أنه لم ير به بأسا "

باب: الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره؟

[ج ٨ - ص ١٤]

أخبرنا

14106 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال: «إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه»

أخبرنا

14107 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: «إذا سلفت سلفا، فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه»، أخبرنا

14108 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الكريم، عن الحسن، وابن سيرين مثله

14109 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه، عن ابن عمر قال: «إذا سلفت سلفا، فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه»

أخبرنا

14110 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد، والحسن أنهما كرها إذا سلفت في وزن أن تأخذ كيلا، أو في كيل أن تأخذ وزنا " وذكره الثوري، عن هشام، عن الحسن، ومحمد مثله

14111 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أسلم، عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يسلف الرجل في أصناف، ويقول: «إن كان برا

أعطيتني عشرة أذهاب، وإن كان شعيرا أعطيتني عشرين، وإن كان تمرا أعطيتني ثلاثين»

أخبرنا

14112 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن، عمرو بن سليم قال: سألنا طاوسا فقلت: سلفت في شيء أصرفه في غيره؟ فقال: «لا بأس أن تصرفه في غيره بالقيمة، إلا أن تقبله فتأخذ بالدنانير ما شئت» وبه يأخذ أبو بكر

أخبرنا

14113 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دقا فلم يجدها عند صاحبه، أيأخذ حللا بقيمتها؟ فكرهه قال: «لا يأخذ منه غير ذلك»

أخبرنا

14114 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: «إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا الذي سلفت فيه أو رأس مالك»

أخبرنا

14115 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل، عن ابن عون، عن ابن سيرين، " أن ابن عمر كره ذلك الكلمة أن يقول: أسلمت في كذا وكذا يقول: إنما الإسلام لله رب العالمين "

باب: السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟

[ج ٨ - ص ١٦]

أخبرنا

14116 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «إذا بعت شيئا بدينار، فحل الأجل، فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع وغيره»

14117 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن حماد، وابن سيرين في رجل باع طعاما بدينار إلى أجل، قالا: «يأخذ طعامه، أو غيره إذا حل»

أخبرنا

14118 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني تميم بن حويص، عن أبي الشعثاء قال: «إذا بعت بدينار إلى أجل، فحل الأجل فخذ بالدينار ما شئت، من ذلك النوع الذي أسلفت فيه، أو غيره» وبه يأخذ عبد الرزاق

14119 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن جابر، عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعته يحدث، عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل باع بزا أيأخذ مكانه برا؟ قال: «لا بأس به»

أخبرنا

14120 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: «إذا أسلفت في طعام فحل الأجل، فلم تجد طعاما، فخذ منه عرضا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين»

أخبرنا

14121 - عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال: أخبرني ابن خالة لي، أنه سأل مجاهدا قال: قلت: بعت من رجل حريرا بدينار إلى أجل فلما حل الأجل، وجدت معه حريرا آخذه منه؟ فقال: لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه، قال ابن طاوس: «إلا أن يكون قد خرج من يده إلى غيره فلا بأس أن تبتاعه بما شئت»

أخبرنا

14122 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وغيره، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إذا حلت لك ذهب في سلعة، فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السلعة التي كانت فيها الذهب، فافعل ما لم تربح ربحا آخر، فإن فعلت فلا تنظره، وإن أقلته فيها فلا بأس»

أخبرنا

14123 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة قال: قلت لعمرو بن دينار: أرأيت لو أني بعت طعاما بذهب فحلت الذهب، فجئت أطلبه، فقال:

ليس عندي، خذ مني طعاما؟ فقال: «كرهه طاوس أن يأخذ طعاما» وقال ابو الشعثاء: «إذا حل دينك فخذ ما شئت»

أخبرنا

14124 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، «إذا بعت شيئا مما يكال، أو يوزن بدينار، فلا تأخذ شيئا مما يكال، أو يوزن إلا أن يصرفك إلى غير ذلك، وإن بعت شيئا مما يكال فصرفك إلى شيء مما يوزن فخذه إلا أن يكون طعاما»

أخبرنا

14125 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن ابن المسيب، وسليمان بن يسار أنهما كرها إذا بعت طعاما بدينار إلى أجل فحل الأجل أن تأخذ به طعاما قبل أن تقبض الذهب "

باب الرجل يشتري السلعة فيقول: أقلني ولك كذا

[ج ٨ - ص ١٨]

أخبرنا

14126 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا وجاءه رجلان باع أحدهما صاحبه بعيرا، فقال: أقلني، ولك ثلاثون درهما قال: حتى أسأل شريحا فسأله فلا أدري ما رد عليه، غير أني سمعت الرجل يقول: «قد قبلت بعيري، وقبلت الثلاثين»

أخبرنا

14127 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، وعن علي بن بذيمة قال: سمعت سعيد بن جبير، وسأله رجل عن رجل اشترى سلعة من رجل، فندم فيها، فقال: أقلني ولك كذا، وكذا، فقال: «لا بأس به»

أخبرنا

14128 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، وعن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار قال: «اشترى طاوس غلاما، فلم يمكث عنده إلا يسيرا حتى رده إلى أهله، وأعطاهم عشرة دنانير فلم يقبلوه حتى أعطاهم الدنانير»

أخبرنا

14129 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت حمادا عن رجل، اشترى من رجل سلعة فندم فيها، فقال: أقلني ولك كذا وكذا «فكرهه»

أخبرنا

14130 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير، عن شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة فكرهه، قال الحكم: وأخبرني مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود أنه باع ناقة، فقال له الذي اشتراها منه: خذها، ولك أربعون درهما، فلم يأخذ الأسود الدراهم وكرهه "

أخبرنا

14131 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، أنه كره أن يردها، ويرد معها شيئا، هذا في الذي يشتري السلعة، فيقول: «أقلني ولك كذا وكذا»

أخبرنا

14132 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عمر أنه كان لا يرى به بأسا " قال ابن مجاهد: «وكان عطاء يكرهه»

باب: بيع الحيوان بالحيوان

[ج ٨ - ص ٢٠]

أخبرنا

14133 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»

أخبرنا

14134 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، وإسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت محمد بن الحنفية، «يكره الحيوان بالحيوان نسيئة»

أخبرنا

14135 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عمن سمع عكرمة وسئل عن رجل باع بعيرا بغنم إلى أجل، فقال: «تلك الرؤوس لا يصلح شيء منها بشيء نسيئة»

أخبرنا

14136 - عبد الرزاق قال: قال معمر: وقال الحسن: " إذا اختلفا فلا بأس به إلى أجل يقول: الغنم بالبقر، والبقر بالإبل، وأشباه هذا "

أخبرنا

14137 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة؟ فقال: سئل ابن المسيب عنه فقال: «لا ربا في

الحيوان، وقد نهي عن المضامين، والملاقيح وحبل الحبلة» والمضامين: ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة: ولد ولد هذه الناقة، أخبرنا

14138 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن عيينة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

أخبرنا

14139 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن ابن المسيب، أنه قال: «لا ربا إلا في الذهب، والفضة، أو فيما يكال، أو يوزن مما يؤكل ويشرب»

أخبرنا

14140 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: أخبرني أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: «لا وكرهه» فسأل أبي ابن عباس، فقال: «قد يكون البعير خيرا من البعيرين»

أخبرنا

14141 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن بديل العقيلي، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: «آتيك غدا بالآخر رهوا»

أخبرنا

14142 - عبد الرزاق قال: أخبرني الأسلمي، ومالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي قال: " باع علي جملا له يقال: له عصيفير بعشرين جملا نسيئة "

14143 - قال الأسلمي: وأخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن ابن أبي قسيط، عن ابن المسيب، عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة "

أخبرنا

14144 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا، فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق» فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق

أخبرنا

14145 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فجاءه بإبل مسان، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هلكت وأهلكت» قال: يا رسول الله، إني كنت أبيع البكر بالبكرين، والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد،

وعلمت حاجتك إلى الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فذاك إذا أو فلا عليك إذا»

أخبرنا

14146 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، وعن أيوب، عن ابن سيرين، قالا: «لا بأس ببعير ببعيرين، ودرهم الدرهم نسيئة»، قالا: «فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه»

باب: السلف في الحيوان

[ج ٨ - ص ٢٣]

أخبرنا

14147 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حماد، وغيره، عن إبراهيم قال: «أتي عبد الله بن مسعود برجل سلف في قلاص لأجل فنهاه»

14148 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، «أن عبد الله كره السلف في الحيوان»

أخبرنا

14149 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير، عن شعبة قال: أخبرني قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلاص، كل قلوص بخمسين، فلما حل الأجل جاء يتقاضاه، فأتى ابن مسعود يستنظره له، فنهاه عبد الله عن ذلك، وأمره أن يأخذ رأس ماله "،

14150 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن قيس، عن طارق مثله

أخبرنا

14151 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، وقتادة، عن الشعبي قال: «إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبي فلان، ومن فحل أبي فلان»

14152 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، «أن عمر كرهه» قال: «وكان شريح يكرهه»

14153 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي إسحاق قال: سمعت مسروقا يقول: «سلف شريح في عبدين صحيحين فصيحين من لغتهما بألف درهم، فجاء الرجل بالعبدين فباعهما شريح بألف وأربع مائة، فأخذ الألف ورد الأربع مائة على صاحب العبدين»

أخبرنا

14154 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم "

14155 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: «لا بأس أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم»، أخبرنا

14156 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الحسن، والزهري مثله

14157 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «التمسوا له سنا مثل سن بعيره» فالتمسوا، فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره، فقال الأعرابي:

أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خيركم خيركم قضاء»

أخبرنا

14158 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، فقال أبو رافع: فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضيه بكرا، فقلت: لم أجد إلا جملا خيارا رباعيا فقال: «اقضه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء»،

أخبرنا

14159 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، بإسناده مثله، إلا أنه قال: أمر بلالا أن يقضيه

أخبرنا

14160 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمار الدهني قال: سألت سعيد بن جبير عن السلم في الحيوان، فقال: كرهه ابن مسعود، فقلت: أفلا تنهى هؤلاء عنه؟ فقال: «إنك إذا ذهبت تنشر سلعتك على من لا يريدها كسرها»

أخبرنا

14161 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب: " إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، ومن الأمور أمور لا يكن يخفين على أحد: هو أن يبتاع الذهب بالورق نسيئا، وأن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطب، وأن يسلم في سن "

باب بيع الحي بالميت

[ج ٨ - ص ٢٧]

14162 - أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية - قال زيد: يقول: - نظرة أو يدا بيد "

14163 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أنه «كره أن يباع، حي بميت» يعني الشاة القائمة بالمذبوح، قال سفيان: «ولا نرى به بأسا»

أخبرنا

14164 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يباع، اللحم بالشاة»

أخبرنا

14165 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن صالح، مولى التوأمة، عن ابن عباس، أن جزورا، على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: أعطوني جزءا بشاة، فقال أبو بكر: «لا يصلح هذا»

14166 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن عبيد بن نضلة الخزاعي قال: نحر رجل جزورا فأخذ منها رجل عشرين بحقة من نتاج نتاج فأمره النبي صلى الله عليه وسلم برده "

أخبرنا

14167 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد الله بن عصمة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوا من جزور برجل عناق، واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم، فقال ابن عباس: «لا يصلح»

باب: الأرزاق قبل أن تقبض

[ج ٨ - ص ٢٨]

أخبرنا

14168 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، أن زيد بن ثابت، وابن عمر كانا لا يريان ببيع القطوط إذا خرجت بأسا قالا: «ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها»

أخبرنا

14169 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة كان لا يرى بأسا ببيعها إذا أمر بها، وكره لمن اشتراها أن يبيعها حتى يقبضها "

أخبرنا

14170 - عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، «أن حكيم بن حزام كان يشتري الأرزاق في عهد عمر من الجار فنهاه عمر أن يبيعها حتى يقبضها»

أخبرنا

14171 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين كان يكره أن يقول: أبيعك إلى سنة، فإن قال: خرج لك العطاء قبل سنة، حل حقي "

أخبرنا

14172 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بأسا أن يقول العامل لصاحب الرزق: أعطيك جريبين من شعير بجريب من بر "

أخبرنا

14173 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: عن يحيى بن قيس الكندي، عن جدته قال: «سألت شريحا عن بيع الزيادة في العطاء بالعروص، فكرهه، ولم ير به بأسا في الحيوان»

باب: الطعام مثلا بمثل

[ج ٨ - ص ٣٠]

أخبرنا

14174 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان يكره الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظرة "

أخبرنا

14175 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: «ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد، البر بالتمر، والزبيب بالشعير، وكرهه نسيئة»

14176 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن موسى بن أبي عايشة، عن إبراهيم قال: «ما كان من شيء واحد يكال، فمثل بمثل، فإذا اختلف فزد، وازدد يدا بيد»

أخبرنا

14177 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حماد، عن إبراهيم، وعن رجل، عن الحسن، وقال الثوري: عن إبراهيم قالا: «أسلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن، ولا يكال فيما يكال، ولا يوزن»

14178 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد كان لا يرى بأسا بالحنطة بالدقيق، والدقيق بالخبز "

أخبرنا

14179 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «لا يصلح مد دقيق بمد بر إلا وزنا»، أخبرنا

14180 - عبد الرزاق قال: سمعت الثوري يفتي بقول قتادة وبه يأخذ أخبرنا

14181 - عبد الرزاق قال: وسألنا معمرا عن الدقيق، مدا بمدين، فقال: «كان الحسن، وقتادة لا يريان به بأسا إذا اختلف»

أخبرنا

14182 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة قال: «سألت الحكم، وحمادا عن مد بر بمد دقيق، فكرهاه»

أخبرنا

14183 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: " لا بأس بالدقيق بالخبز، والبر بالخبز يدا بيد قال: إنه قد خرج من الكيل "

أخبرنا

14184 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، أنه كره السويق بالحنطة مثلا بمثل،، لأن فيه فضلا، قال سفيان: «يكره نسيئة الحنطة بالدقيق، ولا يرى بأسا بنسيئة الخبز بالدقيق»

أخبرنا

14185 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش، مولى أبي زهرة أخبره، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ فقال: البيضاء قال: فنهاني عنه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» فقالوا: نعم، فنهى عنه

عبد الرزاق،

14186 - عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن يزيد، مولى بني زهرة، عن زيد، مولى عياش، عن سعد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر، فقال لمن حوله: «أينقص إذا يبس؟» قيل: نعم، فنهى عنه قال: وسئل سعد عن السلت بالبيضاء، فحدث هذا

أخبرنا

14187 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن طارق، عن ابن المسيب، «كره قفيز من رطب بقفيز من جاف»

أخبرنا

14188 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن سليمان بن يسار قال: «أعطى آل عبد الرحمن بن الأسود صاعا من حنطة بصاعين من شعير علفا لفرسه، فأمرهم أن يردوه»

14189 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن إبراهيم، ورجل، عن ابن المسيب، أن تمرا كان عند بلال فتغير، فخرج به بلال إلى السوق فباعه صاعين بصاع، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكره، وقال: «ما هذا يا بلال؟» فأخبره، فقال: «أربيت، اردد علينا تمرنا»

عبد الرزاق

14190 - قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث في علف دابته، فقال لغلامه: «خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله»

أخبرنا

14191 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أهله فوجد عندهم تمرا أجود من تمرهم، فقال: «من أين هذا؟» فقالوا: أبدلنا صاعين بصاع، فقال: «لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم»

أخبرنا

14192 - عبد الرزاق قال: قال الثوري في تمرة بتمرتين: «هو مكروه، لأن أصله كيل»

أخبرنا

14193 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: عن أبي، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت قال: كان معاوية يبيع الآنية من الفضة بأكثر من وزنها، فقال عبادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالذهب وزن بوزن، والفضة بالفضة، وزن بوزن، والبر بالبر مثل بمثل، والشعير بالشعير مثل بمثل، والتمر بالتمر مثل بمثل، والملح بالملح مثل بمثل، وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم، والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم»، أخبرنا

14194 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين نحو هذا، فبلغ ذلك معاوية فقال: ما بال أقوام يحدثون بأحاديث قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نسمعها، فقال عبادة: «نحدث بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنف معاوية»

أخبرنا

14195 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، «أنه كان يكره اللحم بالبر نسيئة»

أخبرنا

14196 - عبد الرزاق قال: سألنا الثوري، فقال: «هذا أحسن البيوع عندنا»

باب: البز بالبز

[ج ٨ - ص ٣٥]

أخبرنا

14197 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حماد، عن إبراهيم، وأخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم كان لا يرى بأسا بالثوب، بالثوبين نسيئة إذا اختلفا، ويكرهه من شيء واحد " قال الثوري: عن مغيرة: «لا بأس بالنسمة بالنسمتين إذا اختلفتا»

أخبرنا

14198 -

عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي: «كان لا يرى به بأسا»

أخبرنا

14199 - عبد الرزاق قال: قال معمر والثوري: عن إسماعيل بن أمية، عن ابن المسيب في قبطية بقبطيتين نسيئة، كان لا يرى به بأسا، وقال: «إنما الربا فيما يكال أو يوزن»

أخبرنا

14200 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة قال: «لا يمنع ثوبين بثوب نظرة»، وذلك أنه سئل عن طاق بكرباستين وقاله ابن جريج، عن عطاء

أخبرنا

14201 - عبد الرزاق قال: قال عمرو: عمن سمع الحسن يقول: «إذا اختلف النوعان من العروض مما لا يكال، ولا يوزن، فلا بأس أن يبيع طاقا بكرباستين، يعجل إحدى البيعتين»

أخبرنا

14202 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «أعياني أن أدري، ما العروض إذا بيع بعضها ببعض نظرة»

أخبرنا

14203 - عبد الرزاق قال: قال: سألت معمرا عن الثوب بالغزل نسيئة، كلاهما من عطب، فقال: «كان الحسن يكرهه ولا يرى بأسا بغزل من عطب بثوب من كرابيس نسيئة»

أخبرنا

14204 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن أبيه قال: سألت طاوسا عن السلف في العروض، فقال: «لا بأس به» وسألته عن السلف في الحرير فقال: «لا أدري ما الحرير؟»

باب: الحديد بالنحاس

أخبرنا

14205 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، وجابر بن زيد، قالا: «لا بأس بالحديد بالنحاس نسيئة» قال: «وكان الحسن يكرهه»

14206 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في الحديد بالنحاس قال: «لا بأس به يدا بيد وهو نسيئة مكروه»

أخبرنا

14207 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «كل شيء يوزن فهو مجري، مجرى الذهب، والفضة، وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر، والشعير»

أخبرنا

14208 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير، عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الحديد بالنحاس نسيئة، فقال: «لا بأس به» وكرهه حماد "

14209 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن حماد قال: «لا بأس بالفلس بالفلسين»

باب: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى

[ج ٨ - ص ٣٨]

أخبرنا

14210 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه» قال ابن عباس: «فأحسب كل شيء بمنزلة الطعام»

14211 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال: «حتى يستوفيه»

أخبرنا

14212 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن رجل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»، قال عبد الرزاق: وكان ابن سيرين يحدث به، عن أيوب

أخبرنا

14213 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير «أن عثمان بن عفان، وحكيم بن حزام، كانا يبتاعان التمر ويجعلانه في غرائر ثم يبيعانه بذلك الكيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما»

أخبرنا

14214 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن راشد، أو غيره، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: «يا ابن أخي، إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه»

أخبرنا

14215 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم تضمن»

أخبرنا

14216 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، وعن معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار قال: سمعت نافعا بن جبير يقول: بعت من عمرو بن عثمان طعاما، الطعام معجل والنقد مؤخر، منه ما هو عندي، ومنه ما ليس عندي، فأرسلت إلى ابن عباس، وابن عمر فأتاني رسول من عندهما: «أما ما كان عندك فأخره، وما لم يكن عندك فارددده»

أخبرنا

14217 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: قلت لقتادة: اشتريت طعاما ورجل ينظر إلي، وأنا أكتاله، أأبيعه إياه بكيله؟ قال: «لا حتى يكتاله منك»

أخبرنا

14218 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مطرف، عن الشعبي قال: «عند كل بيعة كيله» وبه يأخذ عبد الرزاق قال الثوري في رجلين يتبايعان الطعام يكتالانه، ثم يربح أحدهما صاحبه قال: «لا، حتى يكتاله كيلا آخر، يكيل كل واحد منهما نصيبه ثم يكيل نصيبه للذي ربحه»

أخبرنا

14219 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الرجل يبتاع التمر في رءوس النخل قال: «لا يبيعه حتى يصرمه»، قال: وقال سليمان بن يسار: «لا بأس به»

أخبرنا

14220 - عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان، عن هشام بن حسان، عن الزبير بن خريت، عن عكرمة، عن ابن عباس، «كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه»

أخبرنا

14221 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن رجل، سمع قتادة يحدث، عن سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، والزبير بن العوام، قالا: «إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها»

أخبرنا

14222 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء الخراساني، أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها؟ قال: نعم قال: فكان أول ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة كتابا: «لا يجوز شرطان في بيع واحد، وبيع وسلف جميعا، وبيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا درهما فهو عبد، أو على مائة أوقية فقضاها 0000 كلها إلا أوقية فهو عبد»

باب: المواصفة في البيع

[ج ٨ - ص ٤٢]

أخبرنا

14223 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: المواصفة هو المواطأة، وبه قال: " كان يكره المواصفة، والمواصفة أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده، وكره أيضا أن تأتي الرجل بالثوب ليس لك فتقول: من حاجتك هذا؟ فإذا قال: نعم، اشتريته لتبيعه منه نظرة "

14224 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، أنه سأله عن رجل قال: ابتع بز كذا، وكذا وأشتريه منك فكرهه "

أخبرنا

14225 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، أو غيره، عن الحسن كان يكره أن يأتيك الرجل يساومك بشيء ليس عندك، فتقول: ارجع إلي غدا، وأنت تنوي أن تبتاعه له "

أخبرنا

14226 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: " لا تؤامره، ولا تواعده، قل: ليس عندي "

أخبرنا

14227 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت جعفر بن برقان، يسأل الزهري قال: يأتيني الرجل يطلب عندي المتاع، فلا يكون عندي، فأبعث إلى رجل وهو عنده، فيرسل إلي به فأريه الرجل، فأقول: هذا من حاجتك؟ فيقول: نعم، فأشتريه من صاحبه، فأبيعه منه فكرهه " فقال جعفر: ما كنا نراه إلا من أحسن البيوع، فقال الزهري: «هو مكروه»

أخبرنا

14228 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، «أن الحسن، وقتادة، كانا يكرهان المواصفة كلها عنده في الطعام وغيره»

أخبرنا

14229 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم قال: كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه، ثم أبتاعه بنقد، فقال ابن عمر: «لا» فقال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه، ويقول: «لا تبع بيعا حتى تقبضه»

باب: الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن، هل يبيعه قبل أن يقبضه؟

[ج ٨ - ص ٤٣]

أخبرنا

14230 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «لا بأس أن يشتري، شيئا لا يكال، ولا يوزن بنقد، ثم يبيعه قبل أن يقبضه»، أخبرنا

14231 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب مثله

14232 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن «كرهه»

أخبرنا

14233 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شبرمة قال: «لا بأس به»

أخبرنا

14234 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، وابن عيينة عن يحي بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب، أيبيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: «لا إنما تلك ورق بورق، وذهب بذهب»

أخبرنا

14235 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «لا تبع بيعا حتى تقبضه»

أخبرنا

14236 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت ابن المسيب يقول: «إذا اشتريت شيئا مما يكال، أو يوزن فلا تبعه حتى تقبضه»

باب: البيع على الصفة وهي غائبة

[ج ٨ - ص ٤٤]

أخبرنا

14237 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «إذا ابتاع رجل منك شيئا على صفة فلم تخالف ما وصفت له فقد وجب عليه البيع» قال أيوب: وقال الحسن: «هو بالخيار إذا رآه»

أخبرنا

14238 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا وجاءه رجلان فقال أحدهما: إن هذا باعني مثل هذا الثوب بكذا، وكذا فجاءني به وإنما اشتريت منه مثله، ولم أشتره منه، فقال شريح: «وهل تجد شيئا أشبه به منه؟» فأجازه عليه

أخبرنا

14239 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: مرت غنم على رجل فقال: لمن هذه؟ قالوا: لفلان اشتراها من فلان، فأتاه فقال: بعني غنمك التي اشتريت من فلان قال: نعم، فباعها منه فخاصمه إلى شريح بعد ذلك فقال: إني رأيت غنما سمانا عظاما، قال الآخر: لا أدري ما يقول هذا، ولكنه اشترى مني غنمي التي اشتريت من فلان، فقال شريح: «لك غنم فلان التي اشتريت من فلان»

أخبرنا

14240 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا لو أن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة قال: فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعين ألف درهم - أو أربعة آلاف أو نحو ذلك - إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا، فرجع فقال: «أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة؟» قال: نعم، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، وخرج منها بالشرط الآخر، قال رجل للزهري: فإن لم يشرط؟ قال: «هي من مال البائع»

أخبرنا

14241 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «لا بأس أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان عرفها، إن كانت اليوم صحيحة فهي مني»

أخبرنا

14242 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: «كل صفقة وصفت فإلم يكن مثلها، فصاحبه بالخيار إذا رآه»

باب: المصيبة في البيع قبل أن يقبض

[ج ٨ - ص ٤٦]

أخبرنا

14243 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: " من ابتاع شيئا وبت به فأراد المبتاع أن يقبضه فقال البايع: لا أعطيكه حتى تقضيني، فهلك فهو من مال البائع؛ لأنه ارتهنه، فإن قال: خذ متاعك فقال: دعه حتى أرسل إليك من يقبضه فهلك، فهو من مال المبتاع " قال معمر: «فإن سكتا جميعا فإن حمادا، وابن شبرمة، وغيره لا برونه شيئا حتى يقبض» أخبرنا

14244 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، مثل قول طاوس، عن الثوري

14245 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن ابن عون، عن إبراهيم في رجل يبيع الرجل السلعة فيقول: خذها، فيقول المبتاع: دعها عندك فيموت قال: «إذا عرضها عليه ولم يقبلها فهي من مال المشتري»، قال سفيان: " وأما أصحابنا فيقولون: لا، حتى يقبضها "

أخبرنا

14246 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن أشعث، عن الحسن، وابن سيرين قالا: «الضمان على البائع حتى يقبضه المبتاع»

أخبرنا

14247 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن شبرمة قال: «من اشترى جارية فوضعها على يدي رجل يستبرئها فماتت قبل أن تحيض فهي من مال البائع»

أخبرنا

14248 - عبد الرزاق قال: قال الثوري في الجارية يضعها البيعان تستبرئ فهلكت قال: «إذا لم يقبضها المبتاع فهي من مال البائع»، عن أصحابنا

أخبرنا

14249 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «هي من مال المبتاع، ما لم يتبين حملها»

أخبرنا

14250 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «هي من اشترط عليه الضمان، البائع والمبتاع»

أخبرنا

14251 - عبد الرزاق قال: قال الثوري في رجل باع ثوبا، فلم يقبضه المبتاع حتى خلفه آخر، فقوم الثوب عشرة دراهم، وقوم الثوب بخمسة

قال: «ثمنه للبائع»؛ لأن المبتاع لم يكن ضمنه، فلا يكون له ربح ما لم يضمن»

باب: التولية في البيع والإقالة

[ج ٨ - ص ٤٨]

أخبرنا

14252 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «التولية بيع في الطعام، وغيره»

أخبرنا

14253 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن الحسن قال: «لا بأس بالتولية، إنما هو معروف»

أخبرنا

14254 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، وزكريا، عن الشعبي، وعن سليمان التيمي، عن الحسن، وابن سيرين، وعن فطر، عن الحكم قالوا: «التولية بيع»، قال الثوري: ونحن نقول: «والشركة بيع، ولا بشرك حتى يقبض»

أخبرنا

14255 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «لا بأس بالتولية إنما هو معروف» قال: وقال ابن سيرين: «لا، حتى يقبض ويكال»

أخبرنا

14256 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن أبيه، عن الحسن، ومحمد، «كرها التولية إلا أن يكتال»

أخبرنا

14257 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ربيعة، عن ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التولية، والإقالة، والشركة سواء لا بأس به»

وأما ابن جريج فقال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله» [ج ٨ - ص ٤٩]

أخبرنا

14258 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في شريكين ابتاعا سلعة، ثم أخرج أحدهما الأخر بشف قال: «لا بأس بذلك فيما لا يكال، ولا يوزن»

أخبرنا

14259 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «لا بأس في شريكين بينهما متاع، أو عرض لا يكال، ولا يوزن، لا بأس بأن يستبرئه منه قبل أن يقتسما»

أخبرنا

14260 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: سألت ابن المسيب عن رجل له سهم في غنم، أيبيعه قبل أن يقسم؟ قال: نعم، فقلت: قد «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم» قال: «إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة»، قال معمر: «ولا يدري كم سهمه من المغانم»

باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا

أخبرنا

14261 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من أعرابي بعيرا - أو غير ذلك - فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع: «اختر»، فنظر إليه الأعرابي، فقال: عمرك الله من أنت؟ فلما كان الإسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بعد البيع

أخبرنا

14262 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار، ما لم يفترقا، أو يكن بيع خيار»

14263 - أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

أخبرنا

14264 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن محرر قال: أخبرني ثابت بن الحجاج، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «البيع عن تراض، والتخيير عن صفقة»

14265 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»

أخبرنا

14266 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع قال: «كان ابن عمر إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليقطع البيع ثم برجع»

أخبرنا

14267 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي عتاب، عن أبي زرعة، أن رجلا ساومه بفرس له، فلما باعه خيره ثلاثا، ثم قال: اختر ، فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثا، ثم قال أبو زرعة: سمعت أبا هريرة يقول: «هكذا البيع عن تراض»

أخبرنا

14268 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع فنادى بصوته: «يا أهل البقيع، لا يتفرق بيعان إلا عن رضى»

أخبرنا

14269 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: شهدته يختصم إليه في رجل اشترى من رجل بيعا، فقال: إني لم أرضه، فقال الآخر: بل قد رضيته قال: «بينتك أنكما صادرتما عن رضى بعد البيع أو خيار، أو يمينه بالله ما تصادرتما عن تراض بعد البيع ولا خيار»

أخبرنا

14270 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول قال: سمعت طاوسا، «يحلف بالله ما التخيير إلا بعد البيع»

14271 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن شريح قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»

14272 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن مغيرة قال: «كان إبراهيم يرى البيع جائزا بالكلام إذا تبايعا، وإن لم يتفرقا»

14273 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الحجاج، يرفعه إلى عمر، أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز: " إن الناس قائلون غدا: ماذا قال عمر؟ ألا وإنما البيع عن صفقة، أو خيار، والمسلم عند شرطه " قال سفيان: «والصفقة باللسان»

أخبرنا

14274 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم، عن الحجاج، عن محمد بن خالد بن الزبير، عن رجل، من كنانة قال: قال عمر حين وضع رجله في الغرز وهم بمنى: «اسمعوا ما أقول لكم، ولا تقولوا قال عمر، وقال عمر، البيع عن صفقة، أو خيار، ولكل مسلم شرطه»

باب: الاشتراء على الرضى، وهل يكون خيار أكثر من ثلاث؟

[ج ٨ - ص ٥٣]

أخبرنا

14275 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في الرجل يشتري السلعة على الرضى قال: «الخيار لكليهما حتى يتفرقا عن رضى»

14276 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: " كنت أبتاع إن رضيت حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها قال: إن الرجل يرضى، ثم يدع، فكأنما أيقظني، فكان يبتاع ثم يقول: ها إن أخذت "

أخبرنا

14277 - عبد الرزاق قال: قال الثوري في رجل باع ثوبا، فقال: قد أخذته بكذا وكذا، أيشترط إن رضيته؟ قال: «إذا لم يوقت للرضى أجلا فالبيع مردود، أيهما شاء رده»

أخبرنا

14278 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «إذا بعت شيئا على الرضى، ونقدك الورق، فلا تخلطها بغيرها حتى تنظر، أيأخذ أم يرد؟»

أخبرنا

14279 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اشترى رجل من رجل بيعا فقال: إن جئتني بالنقد إلى يوم كذا وكذا، وإلا فلا بيع بيني، وبينك، فجاءه من الغد فاختصما إلى شريح فقال شريح: «أنت أخلفته» أخبرنا

14280 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، وقال عطاء: «ليس هذا بيع»

باب: السلعة تؤخذ على الرضى فتهلك

[ج ٨ - ص ٥٤]

14281 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي في رجل اشترى سلعة على الرضى، وسمى الثمن فهلكت قال: «يضمن»

أخبرنا

14282 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «يحلف بالله ما رضي، فإن حلف فلا ضمان عليه»

14283 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: «إذا ذهب على سوم ولم يسم الثمن، فهلكت، فلا ضمان عليه»

أخبرنا

14284 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن عامر، عن سلمان بن ربيعة، سئل عن رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها، وقطع الثمن، فماتت قال: «يضمن»

أخبرنا

14285 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، وعن عمرو بن مسلم، عن طاوس في رجل أخذ ثوبا من رجل فقال: اذهب به فإن رضيته أخذته، فباعه قبل أن يرجع إلى الرجل، فقال: «هو جائز عليه حين باعه» قال عمرو: فسألت عكرمة فقال: «لا يحل له الربح»، قال معمر: «وقول طاوس أحب إلي»

أخبرنا

14286 - عبد الرزاق قال: أخبرنا بكار قال: سمعت وهب بن منبه يسأل عنها، فقال: «هو جائز عليه حين باعه»

أخبرنا

14287 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل باع شيئا برضى فسمى المشتري أجلا يرده فيه، فإن حبسه فوق الشرط الذي ضربه له فقد لزمه البيع، وإن هلك المشتري في الشرط قبل أن يعلم رضي، أو لم برض لزم ورثته، فإن مات البائع، والمشتري في أجله فهو على شرطه يرده على ورثة البائع إن شاء "

أخبرنا

14288 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يرضى أحدهما فهلكا جميعا وقد سميا الثمن قال: «يغرم أنصاف أثمانهما، فإن هلك أحدهما ضمنه»

باب: الشرط في البيع

[ج ٨ - ص ٥٦]

أخبرنا

14289 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «كل بيع فيه شرط، فالشرط باطل إلا العتاقة، وكل نكاح فيه شرط، فالشرط باطل إلا الطلاق»

أخبرنا

14290 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح قال: «من اشترط شرطا، ونقص منه من الثمن، فالشرط باطل، ويرد إليه ما نقص»

أخبرنا

14291 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها، فقالت: لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك إن تبيعها بعتني، فأنا أولى بها بالثمن قال: حتى أسأل عمر، فسأله، فقال: «لا تقربها وفيها شرط لأحد»

أخبرنا

14292 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن القاسم، «أن عائشة، كرهت أن تباع الأمة بشرط»

أخبرنا

14293 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس قال: بعت جارية لأبي وشرطت أن لا تباع ولا توهب، فقلت لابن طاوس: فإن عمر قال: «لا تقربها ولأحد فيها شرط» قال: ليس فيها شرط إنما هو لنفسها

أخبرنا

14294 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة في الرجل يشتري البيع فيقول البايع للمشتري: ليس عليك غرم إن وضعت قال: «ليس هذا بيع»

14295 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع قال: خاصمت إلى شريح في جارية بعتها من رجل فبلغني عنه الإفلاس، فقلت: خذ لي منه كفيلا قال: «مالك حيث وضعته»، قلت: إني اشترطت أني إن أدركتني فها نفسي قال: «قد أقررت بالبيع، فبينتك على الشرط»

أخبرنا

14296 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني عبيد الله بن العيزار قال: خاصمت إلى شريح في 000 0 لي على رجل، فقلت: خذ لي منه كفيلا حتى آتي بشهود، فقال: «أتيت شهودك فلم يثبت عليه شيء بعد ذلك»

أخبرنا

14297 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: جاءت امرأة إلى الشعبي فقالت: إن ابنتي بيعت على أن لا تباع قال: «ابنتك على شرطها»

أخبرنا عبد الرزاق

14298 - قال: قال: وأخبرني الثوري، عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت شريحا يقول: «لكل مسلم شرطه»

أخبرنا

14299 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء في الرجل يبيع الرجل الجارية على أنك تتسراها، ولا تبيعها، ولا تعزلها، وعلى أنك إن جئت بالنقد إلى يوم كذا وكذا وإلا فلا بيع بيني وبينك قال: «ليس هذا بيع هي من البائع، وكل بيع فيه شرط فليس بيعا» قال: وقال عمرو بن دينار: «لا بأس بذلك»

باب: الشرط في الكراء

[ج ٨ - ص ٥٩]

أخبرنا

14300 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، وحماد في رجل قال لرجل: أكتري منك إلى مكة بكذا وكذا فإن سرت شهرا، أو كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا فلم يريا به بأسا، وكره أن يقول: أكتري منك بكذا وكذا على أن تسير شهرا، فإن سرت أقل من شهر نقصت من كذلك كذا وكذا "

أخبرنا عبد الرزاق

14301 - قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن رجل اكترى من رجل طعاما له إلى بعض هذه المعادن، فقال: أكتري منك بكذا، وكذا على أن تسير شهرا فإن سرت أكثر من شهر فطعامي عليك بيع، كل صاع بدرهم قال: «لا يجوز هذا الشرط»

أخبرنا

14302 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل يتكارى الطعام إلى معدن، كل بعير بدينارين، على أن توافيني يوم كذا وكذا، فإن لم توافيني في يوم كذا، وكذا فعليك طعامي بيع، بكذا وكذا قال: «هذا لا يصلح»

أخبرنا

14303 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل اكترى من رجل ظهره، فقال: إن لم أخرج يوم كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا، فلم يخرج يؤمئذ وحبسه، فقال شريح: «من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه»

أخبرنا

14304 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: الرجل يكتري إلى مكة مقبلا، ومدبرا بكذا، وكذا، فإن جلست فلي من الكراء كذا قال: «لا»

أخبرنا

14305 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا وأفقره ظهره إلى المدينة»

باب: هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع؟

[ج ٨ - ص ٦٠]

أخبرنا

14306 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي، «أن عمر، كان يكره أن يستوضع بعدما يجب البيع»

أخبرنا

14307 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن هارون بن رئاب قال: اشترى ابن عمر بعيرا فمر به على قوم فأخبرهم بكم أخذه فقالوا له: ارجع فاستوضع صاحبه، فإنه سيضع لك، فقال: «لا، قد رضيته»

14308 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن ثور، عن جابر قال: من رأى ابن عمر يقول لخادمه: «إذا ابتعت لحما بدرهم فلا تستزد شيئا»

أخبرنا

14309 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن طاوس، عن يونس بن أبي إسحاق، عن رجل قال: مر علي بجارية تشتري لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال علي: «زدها فإنه أبرك للبيع»

14310 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهذيل، قال الثوري: وحدثنيه أجلح، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: «رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء بدراهم، فرأيته ينازع

صاحبه على حبل بعد ما وجب البيع، فلا أدري أيهما غلب عليه، ثم أخذه فاحتمله على ظهره حتى أبلغه القصر»

باب: الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه، وبيع المكره

[ج ٨ - ص ٦١]

أخبرنا

14311 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: سمعته يقول في رجل يضع من حقه طائفة ثم يرجع فيه، سمعته يقول للذي ترك له الحق: «بينتك أنه تركه وهو يقدر على أن يأخذه، ولا يجيز الاضطهاد ولا الضغطة»

أخبرنا

14312 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس قال: كتب عروة بن محمد إلى رجل بالجند أن يقضي بين رجلين، وكتب إليه: أن لا يقضي بينهما حتى يسأل طاوسا، فسأله فلا أدري ما كان بينهما غير أني سمعت أبي يقول: «أعلم أنه لا يجوز بيع مكره»

14313 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن إسرائيل، عن أبي الهيثم قال: قلت لإبراهيم: الرجل يعذب، اشتري منه؟ قال: «لا»

باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

[ج ٨ - ص ٦٢]

أخبرنا

14314 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»

أخبرنا

14315 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، البائع والمبتاع»

أخبرنا

14316 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن عيينة، عن الزهري، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، قال وهو بالمدينة: «لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا» قال الزهري: فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال: «إن العاهة لتكون بعد ذلك»

أخبرنا

14317 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: " نهي عن بيع الثمرة، حتى يبدو صلاحها، وعن السنبل حتى يبيض، وعن البسر حتى يزهو قال: ويقول بعضهم: حتى يفرك الطعام "

أخبرنا

14318 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم» قال: وقال ابن عمر: «حتى يبدو صلاحها»

أخبرنا

14319 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن الحسن قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البر حتى يشتد في أكمامه»

14320 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر قال: ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بم تستحل دراهمه، اردد إليه دراهمه، ولا تسلفن في نخل حتى يبدو صلاحه» قال: فسألت مسروقا ما صلاحه؟ فقال: «يحمار، ويصفار»

14321 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن شيخ لهم، عن أنس قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع الحب حتى يفرك، وعن بيع الثمار حتى تطعم»

14322 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن العوفي، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» قال: ومتى يبدو صلاحها؟ قال: «حتى تذهب عاهتها، ويخلص طيبها»

أخبرنا

14323 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن أنس بن سيرين، عن ابن عباس: قال: «إذا احمر بعض النخل، أجزأه أن يبيعه»

14324 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، وهشام، وغيره، عن أنس بن سيرين، عن ابن عباس مثله

أخبرنا

14325 - عبد الرزاق قال: قال سفيان في الذي يشتري الثمرة، ثم تثمر أخرى، قال له: «ما خرج أول مرة»

أخبرنا

14326 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن جابر، عن عامر، أن عمر، وابن مسعود قالا: «لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار»

أخبرنا

14327 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن يزيد بن يعفر، أنه سمع الحسن يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع البسر حتى يصفر، والعنب حتى يسود، والحب حتى يشتد في أكمامه»

أخبرنا

14328 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «إذا أطعم الثمر حل بيعه» قال: «وإذا كان مطعمه أكثر من الآخر حل بيعه»

أخبرنا

14329 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: في الفرسك، والتفاح، والكمثري، وأشباهه: " يباع إذا عقد يقول: إذا صار حبا "

أخبرنا

14330 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: " قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة

أخبرنا

14331 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر قال: «كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي»، فأتيت

محمود بن لبيد فسألته، فقال: «كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين» يعني ثمره

أخبرنا

14332 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، «أن عمر، كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين»، يعني ثمره

باب: السرار وإلقاء الحجر

[ج ٨ - ص ٦٦]

أخبرنا

14333 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عمن سمع عكرمة يقول: «إياكم وبيع السرار، فإن بيع السرار لا يصلح، وهو يرجع إلى غرم وندامة»

أخبرنا

14334 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «كان ينهى عن إلقاء الحجر»

باب: المكيال والميزان

[ج ٨ - ص ٦٧]

أخبرنا

14335 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المكيال على مكيال مكة، والميزان على ميزان المدينة»

أخبرنا

14336 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عطاء بن أبي رباح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة»

14337 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن رجل، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

أخبرنا

14338 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب قال: مر ابن عمر برجل يكيل كيلا كأنه يعتدي فيه، فقال له: «ويحك، ما هذا؟» فقال له: أمر الله بالوفاء، قال ابن عمر: «ونهى عن العدوان»

14339 - قال: أخبرنا معمر قال: رأيت مد النبي صلى الله عليه وسلم عند إسماعيل بن أمية، أحسبه رطلا ونصفا قال: «ولا أعلمني إلا قد عيرته، فوجدته ثلاثة أرباع من الربع»

14340 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن إسماعيل، عن ماهان، عن ابن مسعود قال: مر برجل يزن000 قد أرجح، فكفأ عبد الله الميزان، وقال: «نعم اللسان، ثم زد بعد ما شئت»

14341 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، فساومنا بسراويل فابتاعها منا قال: وثم وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «زن وارجح»

أخبرنا

14342 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «لا بأس بالإرجاح في الوزن»

أخبرنا

14343 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح قال: تسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل ورقا، فلما قضاه وضع الورق في كفة الميزان فرجح، فقيل: قد أرجحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا كذلك نزن»

باب: السيف المحلى والخاتم والمنطقة

[ج ٨ - ص ٦٩]

أخبرنا

14344 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعن قتادة، عن الحسن - قال الثوري: وقاله الحسن - في السيف فيه الحلية، والمنطقة، والخاتم، ثم تبتاعه بأكثر أو أقل أو نسيئة فلم ير به بأسا "

أخبرنا عبد الرزاق

14345 - قال: قال الثوري: «وقولنا إذا باعه بأكثر مما فيه فلا بأس به»

14346 - قال عبد الرزاق: وكذلك أخبرنا ابن التيمي، عن نضرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «إذا كانت الحلية أقل من الثمن فلا بأس به»

14347 - قال: وأخبرني عبد الكريم أبو أمية، عن الشعبي، مثل حديث مغيرة، عن إبراهيم

أخبرنا

14348 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن الحجاج، عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، «أن عليا، باع عمرو بن حريث درعا موشحة بأربعة آلاف درهم إلى العطاء، أو إلى غيره»، وكان العطاء إذ ذاك له أجل معلوم

أخبرنا

14349 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وقتادة، عن ابن سيرين، «أنهما كرها أن يباع الخاتم فيه فص، أن يباع بالورق»

أخبرنا

14350 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن ابن سيرين أنه كرهه "

14351 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي قال: جاء رجل فسألنا، فقلنا: عليك بهذا الرجل،، وأشاروا إلى شريح، فجاءه فقال: ممن أنت؟ فقال: «ممن أنعم الله عليهم، وعدادي في كندة» قال: فرجع الأعرابي إليهم فقال: إنكم تسخرون قال: فسأله عن طوق من ذهب فيه فصوص، وجوهر، فقال: «انزع الطوق فبعه وزنا بوزن، وبع الجوهر كيف شئت»

أخبرنا

14352 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم، عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الخاتم، أبيعه نسيئة؟ فقال: أفيه فصوص؟ قلت: نعم قال: «فكأنه 000 فيه»

أخبرنا

14353 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان، عن محمد بن عبد الله، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس قال: «لا

تبيعوا شيئا فيه خلعة فضة»، يعني بورق

باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل

[ج ٨ - ص ٧١]

أخبرنا

14354 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، وابن عمر قالا: «من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه، وترك له بعضه فهو ربا» قال معمر: «ولا أعلم أحدا قبلنا إلا وهو يكرهه»

14355 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن ابن ذكوان، عن بسر بن سعيد، عن أبي صالح، مولى السفاح قال: بعت بزا إلى أجل، فعرض علي أصحابي أن يعجلوا لي، وأضع عنهم، فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال: «لا تأكله، ولا تؤكله»

أخبرنا

14356 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام، عن الحسن، ومحمد، إن شاء الله أنهما كانا يكرهانه، وقالا: «لا بأس بأن تأخذ العروض إذا أردت أن تتعجل»

14357 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن داود بن أبي هند قال: سألت ابن المسيب عن ذلك، فقال: «تلك الدراهم عاجله بآجله»

أخبرنا

14358 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن داود، عن ابن المسيب مثله

أخبرنا

14359 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: «نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين»

أخبرنا

14360 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول: عجل لي وأضع عنك، فقال: «لا بأس بذلك»

14361 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عمرو بن دينار قال: سئل عن ذلك ابن عباس، «فلم ير به بأسا»

14362 - أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن عباس مثله، قال ابن عيينة: وأخبرني غير عمرو قال: قال ابن عباس: «إنما الربا أخر لي، وأنا أزيدك وليس، عجل لي وأضع عنك»

أخبرنا

14363 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن حماد، ومنصور، عن إبراهيم في الرجل يكون له الحق إلى أجل فيقول: عجل لي وأضع عنك كان لا يرى به بأسا "

أخبرنا

14364 - عبد الرزاق قال: قال سفيان: «ولا نرى بأسا أن يأخذ العروض» وما علمنا أحدا كرهه إلا ابن عمر "

أخبرنا

14365 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن شيخ، من أهل المدينة «أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم» قاطعت مكاتبا لها بذهب، أو ورق "

14366 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عاصم، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر أنه لم ير بالعروض بأسا يؤخذ من المكاتب " وعن عمر بن عبد العزيز مثله

14367 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس أنه سئل عن المكاتب، يوضع ويتعجل منه، فلم ير به بأسا «وكرهه ابن عمر إلا بالعروض»

أخبرنا

14368 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن قيس، مولى ابن يامين قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا نخرج بالتجارة إلى أرض البصرة وإلى الشام، فنبيع بنسيئة، ثم نريد الخروج، فيقولون: ضعوا لنا وننقدكم، فقال: " إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه، وأخذ بعضدي ثلاث مرات، فقلت: إنما أستفتيك " قال: فلا

أخبرنا

14369 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشعبي: إن إبراهيم قال: في الرجل يكون له الدين على الرجل فيضع له بعضا، ويعجل بعضا: «إنه ليس به بأس»، «وكره الحكم بن عتيبة»، فقال الشعبي: «أصاب الحكم، وأخطأ إبراهيم»

أخبرنا

14370 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: جاءه رجل فقال: إن هذا يسلني حقا إلى أجل فجاء أهلي فاقتضاهم، فأخذه قبل محله، فقال شريح: «اردده عليه حتى ينتفع به بقدر ما انتفعت به»

باب: بيع الغرر المجهول

[ج ٨ - ص ٧٥]

أخبرنا

14371 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل باع من رجل ألف ثوب، فوجد تسع مائة وتسعة وتسعين، ونقص ثوب قال: «البيع مردود؛ لأنه لا يدري كم قيمة ذلك الثوب؟»

أخبرنا

14372 - عبد الرزاق قال: قال الثوري في رجل باع ثوبا فقال: أبيعك هذا الثوب، وعلي قصارته، أو علي خياطته؟ قال: «مكروه مردود لأنه ابتاع بيعا وعيلا، فإن سرق الثوب عند المبتاع فهو من مال البائع»

أخبرنا

14373 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، «أنه كره أن يشترى اللبن في ضرع الغنم»

أخبرنا

14374 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم، ولا الصوف على ظهورها»

أخبرنا

14375 - عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عن حفصة بن عبد الله، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن بيع العبد وهو آبق، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن ضربة الغائص»

باب: ليس بين عبد وسيده، والمكاتب وسيده ربا

[ج ٨ - ص ٧٦]

أخبرنا

14376 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، وجابر بن زيد، قالا: «ليس بين العبد وسيده ربا»

14377 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الشيباني، والشعبي، قالا: «ليس بين العبد وسيده ربا»

أخبرنا

14378 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يبيع عبدا له الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وكان يقول: «ليس بين العبد وسيده ربا»

أخبرنا

14379 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: «يكره أن تبيع من مكاتبك درهمين بدرهم» قال: «وإن سرق المكاتب من سيده شيئا لم يقطع، وإن سرق السيد من المكاتب شيئا لم يقطع»

باب: الشفعة بالجوار، والخليط أحق

[ج ٨ - ص ٧٧]

أخبرنا

14380 - عبد الرزاق قال: أخبرنا شيخ، من أهل الطائف يقال له عبد الله بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرو بن الشريد يحدث، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بسقبه»

14381 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، أن أبا رافع ساومه سعد ببيت له، فقال له سعد: ما أنا بزائدك على أربع مائة مثقال، قال أبو رافع: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتك

أخبرنا

14382 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد الثقفي قال: وضع المسور بن مخرمة أحد يديه على منكبي، ثم انطلقنا حتى أتينا سعدا، فجاء أبو رافع فقال للمسور: ألا تأمر هذا يشتري مني؟ فقال سعد: والله لا أزيدك على هذا، على أربع مائة دينار، إما قطعة، وإما منجمة، فقال أبو رافع: سبحان الله إن كنت لأعطى بها خمس مائة نقدا، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكها

أخبرنا

14383 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن الحسن، عمن، سمع عليا، وابن مسعود يقول: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار»

14384 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن راشد قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار»

أخبرنا

14385 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، والحسن، قالا: «إذا كان لصيقه فله الشفعة»

أخبرنا

14386 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن الشعبي، وابن سيرين، عن شريح قال: «الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق ممن سواه»

14387 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن شريح مثله، أخبرنا

14388 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام، عن محمد، عن شريح مثله

أخبرنا

14389 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن الحسن بن عبيد الله، عن فضيل، عن إبراهيم قال: «الخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره»

أخبرنا

14390 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان، عن هشام بن المغيرة قال: سمعت الشعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب»

باب: إذا ضربت الحدود فلا شفعة

[ج ٨ - ص ٧٩]

14391 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة»

أخبرنا

14392 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، وابن جريج، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب قال: «إذا قسمت الأرض، وحددت الحدود، فلا شفعة فيها»

أخبرنا

14393 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عثمان بن عفان قال: «إذا وقعت الحدود، فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل»

أخبرنا

14394 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، أن عمر بن عبد العزيز قال: «إذا ضربت الحدود، فلا شفعة»

أخبرنا

14395 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة قال: قلت لطاوس: إن عمر بن عبد العزيز كتبه: " إذا ضربت الحدود فلا شفعة، فقال طاوس: «لا، الجار أحق»

باب: الشفعة للغائب

[ج ٨ - ص ٨١]

أخبرنا

14396 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعته، ينتظر بها إذا كان غائبا، إذا كانت طريقهما واحدة»

أخبرنا

14397 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن سليمان الشيباني، عن حميد الأزرق قال: «قضى بها عمر بن عبد العزيز بعد أربع عشرة سنة»

أخبرنا

14398 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي، والحكم، قالا: «للغائب الشفعة»

باب: الشفعة بالأبواب أو الحدود

[ج ٨ - ص ٨١]

أخبرنا

14399 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، ونعمان، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «الشفعة بالجوار، وهي بالأبواب»

أخبرنا

14400 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي قال: «الشفعة بالأبواب»

أخبرنا

14401 - عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن أبي سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارتين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابا»

أخبرنا

14402 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: «كان يقضي في الجار الأول فالأول»، يعني الجدر

باب: الشفيع يأذن قبل البيع، وكم وقتها؟

[ج ٨ - ص ٨٢]

14403 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، وابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له شركة في أرض أو رباع فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذه، وإن شاء تركه»

أخبرنا

14404 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أشعث، عن الحكم في رجلين يكون بينهما دار أو أرض، فيقول أحدهما لصاحبه: إني أريد أن أبيع لك الشفعة فاشتر مني، فيقول: قد قام الثمن، فأنا أحق قال: «لا شيء له إذا أذن»، قال الثوري: «وبه نأخذ» قال: وقال ابن أبي ليلى: «لا يقع له شفعة حتى يقع البيع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك»

أخبرنا

14405 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: «من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكرها فقد ذهبت شفعته»

14406 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الحسن بن عمارة، عن رجل، عن شريح قال: «إنما الشفعة لمن واثبها» قال عبد الرزاق: وهو قول معمر

باب: هل يوهب، وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها؟

أخبرنا

14407 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: «سمعنا أن الشفعة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ولا تعار، وهي لصاحبها الذي وقعت له»، أخبرنا

14408 - عبد الرزاق قال: أخبرنا فضيل، عن محمد بن سالم، عن الشعبي مثله

أخبرنا

14409 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن الشيباني، عن الشعبي قال: «إذا بناها ثم جاء الشفيع بعد فالقيمة» وقال حماد: «يقلع هذا بناءه، ويأخذ هذا الشفعة من الأرض»، «وقول حماد أحب إلى الثوري»

أخبرنا

14410 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل ابتاع دارا بألف درهم، ثم جاء الشفيع فقومت الدار بعد ما باع بابها بألف درهم قال: «يأخذ الشفيع الباب بخمس مائة درهم»

باب: هل للكافر شفعة وللأعرابي؟

[ج ٨ - ص ٨٤]

أخبرنا

14411 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن حميد الطويل، عن الحسن، أو أنس - أنا أشك - قال: «ليس للكافر شفعة»، وقال غيره من أصحابنا: «له شفعة»

أخبرنا

14412 - عبد الرزاق قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن خالد الحذاء قال: كتب عمر بن عبد العزيز: «أن لليهودي الشفعة»

أخبرنا

14413 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: " الشفعة للكبير والصغير، والأعرابي، واليهودي والنصراني، والمجوسي، فإذا علم لثلاثة أيام فلم يطلبها، فلا شفعة له، وإذا مكث أياما، ثم طلبها وقال: لم أعلم أن لي شفعة، فهو متهم "

أخبرنا

14414 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «ليس للأعرابي شفعة» وقال الحكم: «له الشفعة»

باب: الشفعة بالحصص أو على الرؤوس

14415 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي قال: «الشفعة على رؤوس الرجال»

أخبرنا

14416 - عبد الرزاق قال: قال الحسن بن عمارة: عن الحكم، عن إبراهيم «الشفعة على رؤوس الرجال»

أخبرنا

14417 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: عن صاحب له، عن إبراهيم، عن شريح قال: «هي على الحصص»

14418 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن ابن جريج، عن عطاء قال: «الشفعة بالحصص»

أخبرنا

14419 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «الشفعة بالحصص»

باب: الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل

[ج ٨ - ص ٨٥]

أخبرنا

14420 - عبد الرزاق قال: سألت معمرا عن رجلين بينهما خربة لم تقسم، فباع أحدهما نصيبه من تلك الخربة، وباع معها خربة له أخرى بثمن واحد، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذ نصيبه من الخربة قال: قال عثمان البتي: «يأخذ البيع جميعا أو يتركه جميعا»، وقال ابن شبرمة وغيره من أهل الكوفة: «يأخذ نصف الخربة التي بينه، وبين صاحبه بالقيمة ويترك الأخرى إن شاء» أخبرنا

14421 - عبد الرزاق قال: سمعت الثوري، وسفيان، يقولان مثل قول ابن شبرمة

أخبرنا

14422 - عبد الرزاق قال: سمعت الثوري، وسئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها إلى أجلها قال: «لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضمان الأول» قال: ومنا من يقول: «يقر في يد الذي ابتاعها، فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع»

باب: هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة؟

[ج ٨ - ص ٨٦]

أخبرنا

- 14423

عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: قلت لأيوب: أتعلم أحدا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: «لا»، قال معمر: «ولا أعلم أحدا يجعل في الحيوان شفعة»

14424 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: «لا شفعة إلا في عقار، أو أرض»

14425 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح: «لا شفعة إلا في أرض»

وقال ابن أبي مليكة: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء» [ج ٨ - ص ٨٧]

أخبرنا

14426 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عثمان بن عفان قال: «إذا وقعت الحدود في الأرض، فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا فحل»

أخبرنا

14427 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن أبي سبرة، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا شفعة في ماء، ولا طريق، ولا فحل» يعني النخل

أخبرنا

14428 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن أبي طوالة، عن أبان بن عثمان بن عفان قال: «لا شفعة في بئر، ولا فحل»

أخبرنا

14429 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن شبرمة، أنه قال: «في الماء الشفعة»، قال معمر: «فلم يعجبني ما قال»

أخبرنا

14430 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشريك

شفيع في كل شيء»

أخبرنا

14431 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: " لم أر القضاة إلا يقضون: من اشترى على رجل دينا فصاحب الدين أولى به "

أخبرنا

14432 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن رجل من قريش، أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض، فجعل المكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه»

أخبرنا

14433 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين، وهو الرجل يبيع دينا له، على رجل فيكون صاحب الدين أحق به»

أخبرنا

14434 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن سمعان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب قال: «ليس في الحيوان شفعة»

أخبرنا

14435 - عبد الرزاق قال: قال الثوري في رجل اشترى أرضا، فجاء رجل فقال: لي نصفها، وقال الشريك: لا، ثم خاصمه بعد، فأدرك قال: «له الشفعة؛ لأن حقه ثبت بعد»، فقال له رجل: إن مالكا قال: «ليس له إلا أن يشهد حين خاصمه على دفعته»، فأبى

أخبرنا

14436 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله، عن عبيد الله بن الحسن، قاض كان لأهل البصرة أنه قضى أن الرجل إذا اشترى الشيء لآخر فيه شفعة، فقبضه المشتري، ثم جاء الشفيع، فأخذه بشفعته من يديه، أن العهدة له على المشتري، فإن لم يقبضه المشتري وأخذه الشفيع من البائع الأول، فإن العهدة له على البائع الأول "

باب: أجل بأجل

[ج ٨ - ص ٨٩]

14437 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أسلم، عن عطاء قال: «لا يباع أجل بأجل»

14438 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عاصم، عن الحكم قال: «لا يباع أجل بأجل»، قال الثوري: " وتفسيره عندنا أن يقول: أعطني الليلة كذا، وأعطيك بعد غد الدرهم "

14439 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن كليب بن وائل قال: سألت ابن عمر عن رجل عليه دراهم أنها عليه طعاما؟ قال: «لا»

أخبرنا

14440 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ - وهو بيع الدين بالدين - وعن بيع المجر، - وهو بيع ما في البطون الإبل - وعن الشغار»

باب السلف وبعضه نسيئة

[ج ٨ - ص ٩٠]

أخبرنا عبد الرزاق

14441 - قال: قال الثوري: «إذا كان سلف بعضه نسيئة وبعضه نقدا فهو فاسد كله»

أخبرنا

14442 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: " وإذا سلفت مائة درهم في مائة فرق إلى أجل يقول: أنقدك الآن خمسين، وخمسين إلى شهر، فالبيع كله فاسد، لأن العقدة واحدة "

أخبرنا

14443 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: «لا يكون سلف إلا بالقبض، وليست الكفالة فيه بشيء»

باب: كراء الأرض بالذهب، والفضة

[ج ٨ - ص ٩١]

أخبرنا

14444 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وإبراهيم النخعي كانوا لا يرون بكراء الأرض بأسا يكرون أرضهم "

أخبرنا

14445 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، «لم يكن يرى بكراء الأرض بأسا»

أخبرنا

14446 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري أنه لم يكن يرى بكراء الأرض بأسا بالذهب، والورق، وكان يكرهه بالطعام ويقول: هي المحاقلة "

أخبرنا

14447 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري قال: قلت لسعيد بن جبير: أن عكرمة يزعم أن كراء الأرض لا يصلح، فقال: كذب عكرمة، سمعت ابن عباس يقول: «إن خير ما أنتم صانعون في الأرض البيضاء أن تكروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة»

14448 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد، أن ابن عباس قال: «إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء»

14449 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن كليب بن وائل قال: سألت ابن عمر قلت: كيف ترى في شراء الأرض؟ قال: حين قلت: يأخذون من كل حرث قفيزا ودرهما قال: «لا تجعل في عنقك صغارا»

14450 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير، أنهما قالا: «لا بأس بكراء الأرض البيضاء»

14451 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن عبد الله قال: سألت سعد بن مالك عن كراء الأرض البيضاء، فقال: «لا بأس به، ذلك قرض الأرض»

14452 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء، فقال: «حلال لا بأس به، إنما نهي عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض، ويستثني بعضها، ونحو ذلك»

أخبرنا

14453 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج يقول: «كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت يرة ولم تخرج مرة، فنهينا عن ذلك، وأما بالورق فلم ننه عنه»

أخبرنا

14454 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: كان ابن عمر يكري أرضه، فأخبر بحديث، رافع بن خديج فأخبره، فقال: «قد علمت أن أهل الأرض، يعطون أرضيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشترط صاحب الأرض أن لي الماذيانات، وما سقى الربيع، ويشترط من الجرين شيئا معلوما» قال: فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون

أخبرنا

14455 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: أكثر رافع بن خديج على نفسه والله لنكرينها كري الإبل " يعني أنه أكثر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، فلا نقبل منه

أخبرنا

14456 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم، وإبراهيم بن ميسرة، أن عمر بن عبد العزيز، كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سويد: «أن يبيع بياض الأرض بالذهب، وأن يخابر على أصل الأرض»

أخبرنا

14457 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن إبراهيم النخعي أنه استأجر أرضا بيضاء إلى أجل معلوم بذهب، أو فضة "

أخبرنا

14458 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: سئل ابن عمر عن كراء الأرض، فقال: «أرضي، وبعيري سواء»

قال الثوري: وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أنس بن مالك قال: «أرضي ومالي سواء» [ج ٨ - ص ٩٤]

أخبرنا

14459 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، «أنه كان يكره الأرض البيضاء»

أخبرنا

14460 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عمن سمع الحسن، وعطاء، «كرهاه أيضا»

أخبرنا

14461 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة» والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة

أخبرنا

14462 - عبد الرزاق قال: قال مالك: قال الزهري: فسألت ابن المسيب عن كرائها، بالذهب، والورق، فقال: «لا بأس به»

باب المزارعة على الثلث والربع

[ج ٨ - ص ٩٥]

14463 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه، أعطاها بالثلث، والربع، والنصف ويشترط ثلث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكنا نعمل فيها بالحديد وبما شاء الله، ونصيب منها منفعة، فأتى رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول: «من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع ، وينهى عن المزابنة» والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر "

أخبرنا

14464 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن الزرقي، عن رافع بن خديج قال: دخل علي خالي يوما فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن أمر كان لكم نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع لكم، ومر على زرع فقال: «لمن هذا؟» فقالوا: لفلان، فقال: «لمن الأرض؟» قالوا: لفلان قال: «فما شأن هذا؟» قالوا: أعطاه إياه على كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما»، ونهى عن الثلث والربع وكراء الأرض

قال أيوب: فقيل لطاوس: إن هاهنا ابنا لرافع بن خديج يحدث بهذا الحديث، فدخل ثم خرج فقال: قد حدثني من هو أعلم من هذا، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على زرع فأعجبه، فقال: «لمن هذا؟» قالوا: لفلان قال: «فلمن الأرض؟» قالوا: لفلان قال: «وكيف؟» قالوا: أعطاها إياه على كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأن يمنح أحدكم أخاه خير له»، ولم ينه عنه [ج ٨ - ص ٩٦]

أخبرنا

14465 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: عن نصر أبي جزي، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الوليد، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت، أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج والله ما كان هذا الحديث هكذا، إنما كان ذلك الرجل أكرى لرجل أرضا فاقتتلا واستبا بأمر تداريا فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا الأرض»، فسمع رافع آخر الحديث، ولم يسمع أوله

أخبرنا

14466 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم، يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها "

أخبرنا

14467 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم» قال: وقال ابن عباس: «هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة»

أخبرنا

14468 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: «دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر إلى يهود يعملونها ولهم شطرها، فمضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وسنتين من خلافة عمر حتى أجلاهم عمر منها»

أخبرنا

14469 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع: «أن خيبرا شركها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها زرع، ونخل، فكان يقسم لنسائه كل سنة منها مائة وسق، - ثمانين وسقا - تمرا، وعشرين وسقا شعيرا لامرأة»

14470 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن موسى بن طلحة قال: «أقطع عثمان خمسة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الله، ولسعد، وللزبير، ولخباب، ولأسامة بن زيد، فكان جاراي، عبد الله وسعد يعطيان أرضهما بالثلث»

14471 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الحارث بن حصيرة قال: حدثني صخر بن الوليد00، عن عمرو بن صليع المحاربي قال: جاء رجل إلى علي فوشى برجل، فقال: إنه أخذ أرضا يصنع بها كذا وكذا،

فقال الرجل: أخذتها بالنصف أكري أنهارها، وأصلحها، وأعمرها، فقال علي: «لا بأس» وكري الأنهار: حفرها

14472 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن محمد بن زيد، عن معاذ بن جبل قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرى عربة فأمرني أن آخذ حظ الأرض» قال سفيان: " وحظها: الثلث والربع فلم ير به بأسا "

أخبرنا

14473 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري، عن الرجل يعطي أرضه بالثلث والربع قال: «لا بأس به» قال معمر: وأخبرني من سأل القاسم بن محمد عنه فلم ير به بأسا "

أخبرنا

14474 - عبد الرزاق قال: سمعت هشاما يحدث قال: أرسلني محمد بن سيرين إلى القاسم بن محمد أسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع، فقال: «لا بأس به» قال: فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته فقال: «هذا أحسن ما يصنع في الأرض» قال هشام: «وكان الحسن يكرهه»

أخبرنا

14475 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن حماد قال: سألت إبراهيم، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، ومجاهدا عن الثلث، والربع فكرهوه "

14476 - قال الثوري: وأخبرني قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يعطون أرضهم بالثلث، والربع»

أخبرنا

14477 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: «آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث والربع»

أخبرنا

14478 - عبد الرزاق قال: سألت معمرا عن رجل عمل في أرضه عملا ثم بدا له أن يشركها رجلا، ويرد إليه ذلك العمل فكرهه "

أخبرنا

14479 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد قال: «كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث»

أخبرنا

14480 - عبد الرزاق قال: قال معمر: «وكان الزهري لا يرى بالشرك بأسا»

باب: ضمن البذر إذا جاءت المشاركة

[ج ٨ - ص ١٠١]

أخبرنا

14481 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، «أنه كان يشرك أرضه على الثلث، والنصف، ويعطيهم حصتهم من البذر»

أخبرنا

14482 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبيد الله بن عمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز: «أن أشركوا الأرض، على النصف، ولا تضمنوا الشركاء البذر»

أخبرنا

14483 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرنا غير واحد، «أن ابن سيرين كان يشرك أرضه، ويسلف الشركاء البذر، حتى يأخذه بعد من زرع الأرض، إذا حصد»

أخبرنا

14484 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أهل نجران: «أني قد استوصيت يعلى بمن أسلم منكم خيرا، وأمرته أن يعطي نصف ما عمل من الأرض، ولست أريد إخراجكم منها ما أصلحتم، ورضيتم عملكم»

أخبرنا

14485 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن نسطاس، عن خيبر قال: " فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت جمعا له حرثها، ونخلها قال: فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رقيق، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودا على أنكم تكفونا العمل، ولكم شطر التمر على أني أقركم ما بدا لله ورسوله، فذلك

حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة يخرص بينهم، فلما خيرهم، أخذت اليهود التمر " فلم تزل خيبر بأيدي اليهود على صلح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان عمر فأخرجهم، فقالت اليهود: أليس قد صالحنا النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا؟ فقال: «بل على أنه يقركم فيها ما بدا لله ورسوله، فهذا حين بدا لي أن أخرجكم فأخرجهم، ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعط منها أحدا لم يحضر افتتاحها، فأهلها الأن المسلمون ليس فيها اليهود»، قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن «مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم يهود أهل خيبر على أن لنا نصف التمر ولكم نصفه، وتكفونا العمل»

قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن «مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على أن لنا نصف التمر ولكم نصفه، وتكفونا العمل» [ج ٨ - ص ١٠٣]

باب اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل

[ج ٨ - ص ١٠٣]

14486 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها، والعرايا التي تؤكل " قال الثوري: «إذا اشترى ثمرة، ثم أثمرت أخرى فله ما خرج أول مرة»

أخبرنا

14487 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة» والمحاقلة أن يشتري الزرع بالقمح، والمزابنة أن يشتري التمر من رؤوس النخل بالتمر، واستكراء الأرض بالحنطة

14488 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة» والمزابنة: التمر بالتمر، والمحاقلة: البر بالبر

أخبرنا

14489 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة» والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الثمر بالزبيب كيلا

باب: بيع الماء، وأجر ضراب الفحل

[ج ٨ - ص ١٠٤]

أخبرنا

14490 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: «لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإ»

أخبرنا

14491 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم القيامة»

أخبرنا

14492 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإ منعه الله تعالى فضله يوم القيامة»

14493 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي الرجال، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع بئر»

14494 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ»

أخبرنا

14495 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد يقول: لا تمنعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «ينهى عن بيع الماء»

عبد الرزاق

14496 - قال: قال: أخبرنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه قال: كان يعجب مسروقا أن يشترى له روايا من الفرات فيبيعها، ويتصدق بثمنها قال: وسأل ابن جريج عطاء عن الرجل يحمل الماء، أيبيعه؟ قال: «لا بأس، قد حمله وتعنى فيه»

أخبرنا

14497 - عبد الرزاق قال: أخبرنا سعيد بن السائب بن يسار قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، أنه بلغه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، وعن شبر الجمل» يعني بذلك أجر ضرابه

14498 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي معاذ قال: نهاني البراء بن عازب ولست تياسا، فقال: «لا يحل عسب الفحل»

أخبرنا

14499 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة «كره عسب الفحل لمن أخذه، ولا يرى على من أعطاه بأسا»

باب: بيع الشجر

[ج ٨ - ص ١٠٧]

أخبرنا

14500 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سأله رجل فقال: إن في أرضي شجرا، أفأبيعه؟ قال: «لا، ولكن احمه لدوابك»

أخبرنا

14501 - عبد الرزاق قال: أخبرني معمر قال: أخبرني من، سمع عكرمة يقول: «لا تأكل ثمن الشجرة فإنه سحت»، يعني الكلأ

أخبرنا

14502 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية، عن الحسن أنه كان يكره بيع الكلإ كله، مرجا كان أو سهلا، أو جبلا "

باب: هل يباع بالصك له على الرجل بيعا

[ج ٨ - ص ١٠٨]

14503 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يسأل عن الرجل يشتري الصك بالبر قال: «هو غرر له قيمة متاعه بالنقد» قال الثوري: وكان ابن أبي ليلى يقول: «إذا جمع بينه وبين صاحبه فأقر بما في الصك فهو جائز»

14504 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم وسئل عن بيع البر بالصك فكان يراه جائزا إن نوى، وإن لم ينو لم يرجع على صاحبه "

أخبرنا

14505 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يكون له الدين أيبتاع به عبدا؟ قال: «لا بأس به»

باب: بيع المجهول والغرر

[ج ٨ - ص ١٠٨]

أخبرنا

14506 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قالا: «ينهى عن بيع الغرر»، وربما رفع معمر حديث ابن أبي نجيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم

أخبرنا

14507 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن مجاهد، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر»

أخبرنا عبد الرزاق

14508 - قال: أخبرنا الأسلمي، عن أبي الزناد، عن ابن المسيب قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر»

14509 - قال: وأخبرني حسين بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر "

أخبرنا

14510 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عمر بن قدامة، أن رجلا جلب نارجيلا من البصرة إلى الكوفة، فباعه فوجدوا بعضه فاسدا، فاختصموا إلى شريح فقال: «لا يجوز الغش»

أخبرنا

14511 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت يحيى بن أبي كثير عن بيع المعادن، فقلت: لم أسمع فيه بشيء، فقال: «إنه لمكروه أو إنهم ليكرهونه»

أخبرنا

14512 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت يحيى بن أبي كثير، «يكره أن يشتري الرجل، جلد الثور وهو قائم»

14513 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري قال: «يكره أن يبيع، جلد البقرة وهي قائمة، أو لحمها وهي قائمة»

أخبرنا

14514 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: " إذا ابتاع منك ما في هذا البيت بالغا ما بلغ، كل كر بكذا وكذا، فهو مكروه حتى يقول: ابتاع مئة كر بكذا وكذا "

أخبرنا

14515 - عبد الرزاق قال: سمعت الثوري وسئل عن رجل، قال لرجل: - يعني - نصف دارك مما يلي داري قال: " هذا بيع مردود لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه، ولو قال: أبيعك نصف الدار أو ربع الدار، جاز "، فذكرته لمعمر فقال: «هذا سواء كله، لا بأس به»

باب: بيع المصاحف

[ج ٨ - ص ١١٠]

أخبرنا

14516 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن بيع المصاحف، فكرهه ثم قال: «أجز الناس عليه»، وكانوا لا يفعلونه

أخبرنا

14517 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: في بيع المصاحف: «ابتعه، ولا تبعه، واكتتبه ولا تكتبه بأجر»

أخبرنا

14518 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي الرباب القشيري قال: " كنت في الخيل الذين افتتحوا تستر، وكنت على القبض في نفر معي، فجاءنا رجل بجونة، فقال: تبيعوني ما في هذه؟ فقلنا: نعم، إلا أن يكون ذهبا، أو فضة، أو كتاب الله قال: فإنه بعض ما تقولون، فيها كتاب من كتب الله قال: ففتحوا الجونة فإذا فيها كتاب دانيال فوهبوه للرجل، وباعوا الجونة بدرهمين قال: فذكروا أن ذلك الرجل أسلم حين قرأ الكتاب "

14519 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن أبي الضحى قال: جاء رجل بمصاحف يبيعها فسألت شريحا،

ومسروقا، وعبد الله بن يزيد الخطمي فقالوا: «لا نرى أن تأخذ لكتاب الله تعالى ثمنا»

أخبرنا

14520 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، قال أبو حصين: عن أبي الضحى قال: قدم رجل بمصاحف يبيعها فسألت ثلاثة لا آلو: مسروقا، وشريحا، وعبد الله بن يزيد الخطمي، فكلهم كرهه، وقالوا: «لا نرى أن تأخذ لكتاب الله تعالى ثمنا»

أخبرنا

14521 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، قال في بيع المصاحف: «اشترها ولا تبعها» قال: وقال ذلك ابن جريج، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقوله، أخبرنا

14522 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد القدوس بن حبيب، عن نافع، عن ابن عمر مثله

14523 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: سئل أشتري مصحفا؟ قال: «لا»

أخبرنا

14524 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ليث، عن سعيد بن جبير قال: «لوددت في الذين رأيت يبيعون المصاحف أيديا تحى تقطع»

أخبرنا

14525 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر «وددت، أني قد رأيت في الذين يبتاعون المصاحف أيدي تقطع»

أخبرنا

14526 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن مطر الوراق قال: " رخص في بيع المصاحف حبران: الحسن، والشعبي "

14527 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن داود، عن الشعبي قال: «إنما يشترى ورقه وعمله»، وقاله خالد، عن الحسن

أخبرنا

14528 - عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب، مصحفا فقال: «نعم العمل عملك، هذا الكسب الطيب تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة»، قال مالك: وسألت عنه الحسن، والشعبي «فلم يريا به بأسا»

أخبرنا

14529 - عبد الرزاق قال: أنا إسرائيل، عن جابر قال: سمعت سالم بن عبد الله، ومر بالذين يبيعون المصاحف، فقال: «بئس التجارة هذه»، فقال رجل: ما تقول أصلحك الله؟ قال: «سمعت ابن عمر يقوله»

أخبرنا

14530 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، «أن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كتب له نصراني من أهل الحيرة مصحفا بسبعين درهما»

14531 - قال الثوري: وأخبرني الأعمش، عن إبراهيم أنه كره كتابها بالأجر "

باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال

[ج ٨ - ص ١١٤]

14532 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه سئل عن معلم، يأخذ الأجر فقال: «إذا لم يأخذ بشرط فلا بأس به» قال معمر: وقال قتادة مثل ذلك

14533 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون أن يأخذوا، الأجر على تعليم الغلمان»

14534 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن سعيد الجريري، عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: «كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف ويكرهون الأرش على الغلمان في التعليم»

أخبرنا

14535 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: " أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل، وقسمة الأموال، وتعليم الغلمان "

أخبرنا

14536 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عثمان بن مطر، عن قتادة، عن ابن المسيب، والحسن، وابن سيرين «كرهوا حساب المقاسم بالأجر»

14537 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن الأعمش، عن موسى بن طريف، عن أبيه قال: مر علي برجل يحسب بين قوم بأجر،

فقال له علي: «إنما تأكل سحتا»

أخبرنا

14538 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: وأخبرني أبو حصين، عن القاسم بن عبد الرحمن، «أن عمر بن الخطاب، كرهه»

أخبرنا

14539 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف، عن أبيه قال: مر علي برجل يقسم بين الناس قسما فقالوا: يا أمير المؤمنين أعطه عمالته قال: «إن شاء وهي سحت»

14540 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي قاسم، عن إبراهيم أنه كره أجر النواحة، والمغنية "

باب الصرف

[ج ٨ - ص ١١٦]

أخبرنا

- 14541

عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، ومالك، عن الزهري قال: أخبرنا مالك بن أوس بن الحدثان قال: صرفت من طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب، فقال: أنظرنا حتى يأتينا خازننا من الغابة، فسمعهما عمر فقال: لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء»

أخبرنا

14542 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال عمر: «إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها، وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا ينظره فإني أخاف عليكم الربا»

أخبرنا

14543 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: " إذا صرفت دينارا بورق، والصرف ثلاثة عشر ونصف، فأعطي أربعة عشر، وقال: آتيك بنصف درهم، لا بأس بهذا يقول: يأخذ منه النصف درهم إذا

شاء قال: ولكن لو كان الصرف ثلاثة عشر ونصفا فأعطاه ثلاثة عشر، وقال: سوف آتيك بالنصف، فإن هذا لا يصلح "

أخبرنا

14544 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: «إذا صرفت بدينار عشرة دراهم ونصفا فلا تأخذ بالنصف طعاما، ولا شيئا إلا فضة فإن شرطت عشرة دراهم ومدين، فلا بأس به»

أخبرنا

14545 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن هشام بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الورق بالذهب ربا إلا يدا بيد»

أخبرنا

14546 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح قال: لقي أبو سعيد الخدري، ابن عباس فقال: رأيت ما تفتي في الصرف، أشيء وجدته في كتاب الله؟ أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا في كليهما، وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الربا في

النسيئة»، قال أبو سعيد: فأنا سمعته يقول: «الذهب بالذهب مثل بمثل، والفضة بالفضة مثل بمثل»

أخبرنا

14547 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال قال: باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم، فقيل له: هذا بيع لا يحل، فقال: بعته في سوق المسلمين، فذكر له زيد بن أرقم، والبراء بن عازب فسألهما فقالا: لا، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، وكنا تاجرين فقال: «إن كان يدا بيد فلا بأس ولا نسيئة»

أخبرنا

14548 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي هاشم الواسطي، عن زياد قال: «كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف، قبل أن يموت، بسبعين يوما»

أخبرنا

14549 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن فرات القزاز قال: دخلنا على سعيد بن جبير نعوده، فقال له عبد الملك الزراد: «كان ابن عباس نزل عن الصرف»، فقال سعيد: «عهدي به قبل أن يموت بست وثلاثين ليلة وهو يقوله» قال: وعقد بيده ستة وثلاثين

أخبرنا

14550 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: «إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك حتى لا يكن بينك وبينه لبس»

أخبرنا

14551 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: «إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره»

14552 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «لا تبع الفضة بشرط»

أخبرنا

14553 - عبد الرزاق قال الثوري: " إذا قال ما زاف علي من شيء لم يكن جيدا رددته عليك فلا بأس به، هذا له وإن لم يشترط، إنما الشرط يقول: إن رضيتها وإلا رددتها "

أخبرنا

14554 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة كان يكره أن يقول في الصرف عليك وزنهما " قال: وقال عكرمة مثل ذلك وقال: «تلك نسيئة

دخلت في الصرف»

أخبرنا

14555 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «فإن كان فيها زائف فلا بأس أن يستبدلها» وقاله الحسن

أخبرنا

14556 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين في رجل كانت لي عليه مائة دينار وازنة فأسلفني مائة دينار ناقصة قال: «لا بأس أن يسلف الدنانير النقص، إذا كانت التي تسلف وازنة، ولكن لو كنت تسلفه ناقصة، فسلفك وازنة كان ذلك مكروها»

أخبرنا

14557 - عبد الرزاق قال: قال الثوري في رجل له على رجل مائة دينار وازنة، فقال: أسلفني مائة دينار ناقصة فقال: خذها من المائة الوازنة، وأحاسبك بالفضل فأقبضه منك قال: «لا بأس به»

أخبرنا

14558 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل ابن سيرين عن مائة مثقال ذهب في مائة مثقال ذهب في أحدهما مثقال فضة هو تمام المائة المثقال يومئذ فكرهه "

14559 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم أنه كره الدينار الشامي بالدينار الكوفي، وبينهما فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة "

14560 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل؟ قال: «يأخذ بفضله ذهبا»

14561 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عبد الواحد، عن الحكم أنه لم يكن يرى به بأسا أن يأخذ الفضل ورقا "

أخبرنا

14562 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع قال: قال عمر: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، لا تفضلوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز، فإن استنظرك يدخل بيته فلا تنظره، فإني أخاف عليكما الربا»

أخبرنا

14563 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع قال: بلغ ابن عمر أن أبا سعيد الخدري، قال في الصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نافع: فذهب ابن عمر وأنا معه، فقال أبو سعيد: سمعت رسول

الله صلى الله عليه وسلم أذناي هاتان، وأبصرت عيناي هاتان يقول: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، لا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائبا منه بناجز، فمن زاد وازداد فقد أربى»

أخبرنا

14564 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إن أبا سعيد أفتاني، أن الذهب بالذهب، والورق بالورق لا زيادة بينهما، قال نافع: فأخذ عبد الله بن عمر بيد الرجل وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد فقال ابن عمر: زعم هذا حدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأذني هاتين، وأبصرت بعيني هاتين أنه قال: «الذهب بالذهب، والورق بالورق، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز، فمن زاد واستزاد فقد أربى»

أخبرنا

14565 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار فوجد فيها أربعة زيوفا قال: «إذا وجدها بعد ما فارق صاحبه ردها عليه، ولم يكن فيما بينهما رد بيع، ويكن له نصف دينار إلا أن يستقبلا بيعا جديدا بالنصف دينار، وجازت الأربعة الأولى بنصف الدينار»

أخبرنا

14566 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: «إنما الربا على من أراد أن يربي، أو ينسئ»

باب: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب

[ج ٨ - ص ١٢٣]

أخبرنا

14567 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: نهى عمر بن الخطاب عن الورق بالورق إلا مثلا بمثل، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير: إنها تزيف علينا الأوراق، فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب، فقال: «لا تفعلوا، ولكن انطلق إلى البقيع فبع ثوبك بورق، أو عرض فإذا قبضته وكان لك بيعه، فاهضم ما شئت، وخذ ورقا إن شئت»

أخبرنا

14568 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن كنانة، أن ابن مسعود، صرف فضة بورق في بيت المال، فلما أتى المدينة سأل، فقيل: «إنه لا يصلح إلا مثل بمثل»

قال أبو إسحاق: فأخبرني أبو عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يطوف بها بردها، ويمر على الصيارفة ويقول: «لا يصلح الورق بالورق إلا مثل بمثل»

14569 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن السائب، عن سلمة، عن أبي رافع قال: خرجت فلقيني أبو بكر الصديق بخلخالين، فابتعتهما منه فوضعتهما في كفة الميزان، ووضعت ورقي في كفة الميزان فرجح، قلت: أنا أحله لك قال: وإن أحللته لي فإن الله لم يحلله لي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الفضة بالفضة، وزنا بوزن، والذهب بالذهب، وزنا بوزن، الزائد والمستزيد في النار»

أخبرنا

14570 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عباس العامري، عن مسلم بن نذير السعدي قال: سمعت عليا، وسأله، رجل عن الدرهم بالدرهمين، فقال: «ذلك الربا العجلان»

أخبرنا

14571 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه سئل عن درهم بدرهمين فقال: «ذلك الربا العجلان»

أخبرنا

14572 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن حماد، عن رجل، عن شريح، قال عمر: «الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا»

أخبرنا

14573 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم قال: بعث معي رجل بورق إلى مكة لأبتاع له بضاعة، فجازت عني في بضاعته دون ورقه التي بعث معي، فسألت سعيد بن جبير: آخذ الدراهم التي بعث معي لنفسه وقد جازت عني بحسابها دونها؟ فقال: «لا، اقض التي أرسل معك»

أخبرنا

14574 - عبد الرزاق قال: قال مالك: أخبرني حميد بن قيس، عن مجاهد، أن صائغا سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ، ثم أبيع الشيء بأكثر من وزنه، وأستفضل من ذلك قدر عملي، أو قال عمالتي، فنهاه عن ذلك، فجعل الصائغ يرد عليه المسألة، ويأبى ابن عمر حتى انتهى إلى بابه، أو قال: باب المسجد، فقال ابن عمر: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم»

أخبرنا

14575 - عبد الرزاق قال: أخبرنا التيمي، عمن سمع يحيى البكاء يحدث، عن أبي رافع قال: قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إني أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه، وآخذ لعمله أجرا، فقال: «لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة، إلا وزنا بوزن، ولا تأخذ فضلا»

أخبرنا

14576 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن القاسم بن أبي بزة، عن يعقوب، وكان ابن عمر ابتاع منه إلى الميسرة، فأتاه ينقد ورقا أفضل من ورقه، فقال يعقوب: هذه أفضل من ورقي، فقال ابن عمر: «هو نيل من قبلي، أتقبله؟» قلت: نعم

باب: الرجل عليه فضة، أيأخذ مكانه ذهبا؟

[ج ٨ - ص ١٢٦]

14577 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن داود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم " قال داود: وكان سعيد بن جبير يفتي به

أخبرنا

14578 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: «في رجل أقرضه رجل دينارا فأخذ منه دراهم بصرف يومئذ»

أخبرنا

14579 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر قال: «لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير»

أخبرنا

14580 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «لا بأس بأن يأخذ الذهب من الورق والورق من الذهب»

أخبرنا

14581 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كره الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير "

قال أبو سلمة: فحدثني ابن عمر، أن عمر قال: «إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه، وإن ذهب وراء الجدار» [ج ٨ - ص ١٢٧]

أخبرنا

14582 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «أمر ابن مسعود رجلا أن يسلف بني أخيه ذهبا، ثم اقتضى منهم ورقا، فأمره ابن مسعود برده ويأخذ منهم ذهبا»

أخبرنا

14583 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بذهب فأخذت ورقا، أو باعت بورق فأخذت ذهبا، فسألت عمر بن الخطاب، فقال: «لا تأخذي إلا الذي بعت به»

أخبرنا

14584 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن السدي، عن عبد الله البهي، عن يسار بن نمير، أن عمر بن الخطاب، قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير، أيأخذ الدراهم؟ قال: «إذا قامت على الثمن، فأعطها إياه بالقيمة»

14585 - قال الثوري: وأخبر الشيباني، عن مسيب بن رافع، أن امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بدراهم فأمرها عبد الله أن تأخذ دنانير بالقيمة "

أخبرنا

14586 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كره أن يبيع الذهب، بالفضة، ثم يأخذ دراهم، ويقول: إن وجدت فيها عيبا "

قال الثوري: وأما منصور فأخبرني، عن الحكم قال: «أمرني إبراهيم أن أعطي امرأته من صداقها دنانير من دراهم» قال عبد الرزاق: «عجبا في أهل البصرة والكوفة، أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد الله الرخصة، وأهل البصرة يروون عنهما التشديد» [ج ٨ - ص ١٢٨]

14587 - قال الثوري: وأخبرني يونس، عن الحسن قال: «لا بأس به بسعر السوق»، قال سفيان: «لا بأس به إذا تراضيا»

14588 - قال سفيان: وأخبرني ليث، عن طاوس أنه كرهه في البيع، ولا برى به في القرض بأسا "

أخبرنا

14589 - عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن رجل كنت أسلفته دينارا، فأخذت منه نصف دينار، قال جابر: «إنما بقي لك عليه نصف دينار ذهب»، وقال في رجل يبيع طعاما بنصف دينار إلى أجل، قال جابر: «إنما هو نصف دينار ذهب»

باب: البيع بدينار إلا درهم

[ج ٨ - ص ١٢٩]

أخبرنا

14590 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أنه كره أن يشتري بدينار إلا درهم نسيئة، ولم ير به بأسا بالنقد "

أخبرنا

14591 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن خالد بن دينار، عن الحارث بن يزيد، عن إبراهيم أنه كان يكره البيع بدينار إلا درهم "

أخبرنا

14592 - عبد الرزاق قال: سألت معمرا عن رجل باع ثوبا بدينار إلا درهم إلى أجل، فقال: «هو مكروه»، قلت: فباعه بدينار إلا درهم قال: «مكروه» قال: كان ابن سيرين يكره هذا كله

أخبرنا

14593 -

عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن حبيب، أنه أخبره من، سمع مجاهدا، وسئل عن الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهم إلى أجل فكرهه، وكره إن كان الدرهم وحده نسيئة "

باب: قطع الدرهم

[ج ٨ - ص ١٢٩]

أخبرنا

14594 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، أو ليث، أو كليهما قال: مر على ابن المسيب رجل مجلود، فقال: ما شأنه؟ فقالوا: كان يقطع الدراهم، فقال ابن المسيب: «هو الفساد في الأرض»

أخبرنا

14595 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: «قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض»

أخبرنا

14596 - عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن ربيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، وسئل عن قوله تعالى: {وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون} [النمل: 48] قال: «كانوا يقرضون الدراهم»

14597 - أخبرنا عبد الرزاق، عن داود بن قيس، عن خالد بن ربيعة بن هلال، عن أبيه قال: «قدم ابن الزبير مكة، فقطع رجلا كان يقرض الدراهم»

باب: المجازفة

أخبرنا

14598 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: «رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه جزافا، حتى يبلغه إلى رحله»

أخبرنا

14599 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن المسيب، قال في السنة التي مضت: إن ابتاع الرجل طعاما، أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه، فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا قال: «ولا يصلح إذا اكتال منه شيئا أن يشتري فضله جزافا، ولا أن يبيعه جزافا بعد أن يبتاعه كيلا»

أخبرنا

14600 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، أن عثمان، وأصحابه كانوا يقتضون التمرة وسقا من بني قينقاع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «كيف تبيعونه؟» قالوا: بربح الصاع والصاعين قال: «لا حتى يكال عليكم»

أخبرنا

14601 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إذا علمت بكيله الطعاما، فلا تبعه جزافا ممن لا يعلم ما هو، حتى يعلمه»

أخبرنا

14602 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا، قد علم كيله حتى يعلم صاحبه»

أخبرنا

14603 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في رجل يشتري كيلا، فاكتال بعضه ثم قال: بعني بقيته مجازفة قال: «لا، إلا أن يناقضه في البيع فإن ناقضه، فليشتره جزافا»

14604 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن إبراهيم، وسليمان التيمي في رجل يكيل في أوعيته كيلا معلوما، ثم يقول للمشتري: قد كلت فيه كذا وكذا، ولكن لا أبيعك إلا جزافا كانا لا يريان به بأسا " قال سفيان: «هذا من أحسن البيوع عندنا»، قال الثوري: وأخبرنا سليمان التيمي، أن ابن سيرين «كرهه»

أخبرنا

14605 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: " في رجل اشترى طعاما، ورجل ينظر إليه، أيبيعه منه جزافا ولا يكتاله؟ قال: «لا بأس به»

أخبرنا

14606 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: سمعته يقول: «إذا سميت كيلا فكل»

أخبرنا

14607 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: سمعته يقول: " رأيت رجالا لا يرون بأسا أن يبيع الرجل التمر جزافا، إذا قال: قد كلت فيه كذا وكذا "، قال معمر: وقال لي ذلك داود بن أبي هند

أخبرنا

14608 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سئل عن رجل اشترى سمنا، أو غيره في ظرف، فوزن وقال: الظرف كذا وكذا رطلا، فكرهه، وقال: «يحط عنه من الدراهم كم شاء مكان الظرف»

أخبرنا

14609 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان عثمان يشتري الإبل بأحمالها، ثم يقول: «من يضع في يدي دينارا؟

من يربحني عقلها؟»

باب: اشتريت طعاما فوجدته زائدا

[ج ٨ - ص ١٣٣]

أخبرنا

14610 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عمن سمع عكرمة يقول: «إن ابتعت طعاما فوجدته زائدا، فالزيادة لصاحب الطعام والنقصان عليك»

14611 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، والحكم في طعام اشتريته فوجدته زائدا، قالا: «اردد على صاحبه الزيادة، والنقصان على المشتري»

أخبرنا

14612 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «إذا اختلف الصاعان، فما زاد فلك، وما نقص فعليك»

باب: بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون؟

[ج ٨ - ص ١٣٤]

أخبرنا

14613 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الحسن، والزهري، قالا: «إذا أعتق الرجل عبده فالمال للعبد»

أخبرنا

14614 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، وإبراهيم، والشيباني، وإسماعيل، عن الشعبي، قالا: «إذا باع الرجل العبد وله مال، فالمال تبع للعبد»

أخبرنا

14615 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن ليث، عن طاوس قال: «إذا أعتق العبد، أو كاتب، فالمال للعبد»

أخبرنا

14616 - عبد الرزاق قال: أخبرنا وكيع، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا أعتقه، فالمال للعبد، وإذا باعه فالمال للمشتري»

أخبرنا

14617 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «إذا أعتقه أو باعه فالمال للسيد»

14618 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي خالد، عن عمران بن عمير، عن أبيه وكان غلاما لعبد الله بن مسعود فأعتقه، ثم قال: «إنما مالك مالي»، ثم قال: «هو لك»

14619 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن بن سيرين، أن أنس بن مالك، سأل عبدا له عن ماله، فأخبره بمال كثير، فأعتقه، وقال: «مالك لك»

أخبرنا

14620 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»، أخبرنا

14621 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن مطر الوراق، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أخبرنا

14622 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب قال: قال نافع: ما هو إلا عن عمر في شأن العبد

أخبرنا

14623 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: «من باع عبدا له مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

أخبرنا

14624 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، وعطاء بن أبي رباح، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

أخبرنا

14625 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: " إذا باع الرجل أرضا، واشترط ثمرها، فقال المبتاع خذ زرعك من الأرض، وقال البائع: لم يحصد طعامها قال: يحصده إن لم يحصد لأنه يقول: فرغ أرضي، وإن اشترط البائع عليه أن الطعام في أرضه شهرين ضمن الأرض إن أصابتها جائحة "

باب: البيع بالثمن إلى أجلين

[ج ٨ - ص ١٣٦]

أخبرنا

14626 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وعن ابن طاوس، عن أبيه، وعن قتادة، عن ابن المسيب قالوا: " لا بأس بأن يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين، فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به "،

14627 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن طاوس مثله

أخبرنا

14628 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين كان يكره أن يقول: أبيعك هذا بكذا، وكذا إلى شهر أو إلى شهرين "

أخبرنا

14629 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا»

أخبرنا

14630 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر إلى أجل " قال معمر: «وكان الزهري، وقتادة لا يريان بذلك بأسا إذا فارقه على أحدهما»

أخبرنا

14631 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: " إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا، إلى كذا وكذا، فوقع البيع على هذا، فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين " قال معمر: «وهذا إذا كان المبتاع قد استهلكه»

أخبرنا

14632 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: " إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة بكذا وكذا، فذهب به المشتري، فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا، فهذا مكروه، وهو بيعتان في بيعة، وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين "

أخبرنا

14633 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: " لا تصلح الصفقتان في الصفقة، أن يقول: هو بالنسيئة بكذا وكذا، وبالنقد بكذا وكذا "

أخبرنا

14634 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: بلغني «أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة، ولا يسمي أجلا»

أخبرنا

14635 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن القاسم بن أبي بزة، عن يعقوب، «أن ابن عمر، كان يبتاع منه إلى ميسرة، ولا يسمي أجلا»

باب: بيعتان في بيعة

[ج ٨ - ص ١٣٨]

أخبرنا

14636 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، وإسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: «الصفقتان في الصفقة ربا» قال سفيان: " يقول: أن باعه بيعا، فقال: أبيعك هذا بعشرة دنانير، تعطيني بها صرف دراهمك "

14637 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، في رجل قال: أبيعك هذا البز بكذا، وكذا دينارا، تعطيني الدينار من عشرة دراهم، قال مسروق: قال عبد الله: «لا تحل الصفقتان في الصفقة»

أخبرنا

14638 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل اشترى من رجل سلعة بكذا وكذا، ونحله الثمن قال: «لا، حتى يسمي النحلة»

14639 - قال الثوري في رجل سلف رجلا مائة دينار في شيء فلما ذهب ليزن له الدنانير قال: أعطني بها دراهم أو عرضا قال: «هو مكروه لأنه بيعتان في بيعة»

أخبرنا

14640 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: في رجل باع سلعة من رجل بدينار، ثم جاءه بعد، فقال: أعطني بالدينار دراهم فأعطاه دراهم، ثم علم أن السلعة مسروقة، فردت قال: «يرد إليه الدراهم لأن البيع كان فاسدا، لأنه صرف، فإن كان أخذ عرضا رد إليه دينارا، لأنه ليس بمنزلة الصرف، وإن اشترى جارية فوجد بها عيبا، وكان قد أخذ بالدنانير دراهم، فإنه يرد الدنانير»

باب: السفتجة

[ج ٨ - ص ١٤٠]

عبد الرزاق

14641 - قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وأيوب، عن ابن سيرين، قالا: «إذا ما سلفت رجلا هاهنا طعاما فأعطاكه بأرض أخرى، فإن كان يشترط فهو مكروه، وإن كان على وجه المعروف فلا بأس»

أخبرنا

14642 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء قال: أن ابن الزبير يستلف من التجار أموالا، ثم يكتب لهم إلى العمال قال: فذكرت ذلك إلى ابن عباس، فقال: «لا بأس به»، قال الثوري: «وكان إبراهيم يكرهه»

أخبرنا

14643 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن أبي عميس، عن ابن عباس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زينب امرأة ابن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر»، فقال لها عاصم بن عدي: هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة، وآخذه لرقيقي هنالك؟ فقالت: حتى أسأل عمر، فسألته فقال: كيف بالضمان؟ كأنه كرهه

أخبرنا

14644 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس قال: كان أبي سلف قوما طعاما من أرضه، وهي أقرب من الجند من أرضهم، فقال: «احملوه إلى الجند»، وأعطاهم كراء ما بين أرضه، والجند

أخبرنا

14645 - عبد الرزاق قال: قال الثوري في رجل سلف رجلا خمسمائة فرق يعطيه إياها بأرض معلومة، ثم وجده بأرض أخرى فقال: اكتل مني طعامك هاهنا، وأنا أحمله لك على دوابي إلى الأرض التي شرطت لك قال: «هو مكروه أن يحمله، لأنه أخذ طعاما وأخذ الكراء فضلا»

أخبرنا

14646 - عبد الرزاق قال: قال الثوري في رجل كان له على رجل طعاما بجدة فحمله إلى مكة، ثم قال: أعطني كراءه الذي حملته به من جدة قال: «ليس له كراء إن طابت نفسه إلى أن يوفيه إياه بمكة»

باب: الرجل يهدي لمن أسلفه

[ج ٨ - ص ١٤٢]

أخبرنا

14647 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: تسلف أبي بن كعب من عمر بن الخطاب مالا - قال: أحسبه عشرة آلاف - ثم إن أبيا أهدى له بعد ذلك من تمرته، وكانت تبكر، وكان من أطيب أهل المدينة تمرة، فردها عليه عمر فقال أبي: أبعث بمالك، فلا حاجة لي في شيء منعك طيب تمرتي، فقبلها، وقال: «إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ»

14648 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس بن عبيد، وخالد الحذاء، عن ابن سيرين، أن أبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف، فبعث إليه أبي من تمرته، وكان من أطيب أهل المدينة تمرة، وكانت تمرته تبكر، فردها عليه عمر، فقال أبي: لا حاجة لي في شيء منعك تمرتي، فقبلها عمر، وقال: «إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ»

14649 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: «إذا نزلت على رجل لك عليه دين، فأكلت عليه، فأحسبه له ما أكلت عنده» إلا أن إبراهيم كان يقول: «إلا أن يكون معروفا كانا يتعاطيانه قبل ذلك»

أخبرنا

14650 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «إذا أسلفت رجلا سلفا، فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة»

14651 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان جار سماك فأقرضته خمسين درهما، وكان يبعث إلي من سمكه، فقال ابن عباس: «حاسبه، فإن كان فضلا فرد عليه، وإن كان كفافا، فقاصصه»

14652 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش قال: أتيت أبي بن كعب، فقلت: إني أريد العراق أجاهد، فاخفض لي جناحك، فقال لي أبي بن كعب: «إنك تأتي أرضا فاشيا بها الربا، فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية، فخذ قرضك واردد إليه هديته»

أخبرنا

14653 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة قال: أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلم منه، فجئته فسألني: «من أنت؟» فأخبرته، فرحب بي، فقلت: إن أبي أرسلني إليك لأسألك، وأتعلم منك قال: «يا ابن أخي، إنكم بأرض تجار فإذا كان لك على رجل مال، فأهدى لك حبلة من تبن، فلا تقبلها، فإنها ربا»

14654 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي إسحاق قال: جاء رجل ابن عمر فقال: إني أقرضت رجلا قرضا، فأهدى لي هدية قال: «اردد إليه هديته أو أثبه»

أخبرنا

14655 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن ابن عمر، أن رجلا قال له: إني أقرضت رجلا قرضا، فأهدى لي هدية، فقال: «أثبه مكان هديته، أو احسبها له مما عليه، أو اردها عليه»

أخبرنا

14656 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن شروس، عن الحسن بن مسلم بن يناق قال: تسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل شعيرا، فقضاه وزاده، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هو نيل لك»

باب: قرض جر منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه؟

[ج ٨ - ص ١٤٥]

أخبرنا

14657 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «كل قرض جر منفعة فهو مكروه» قال معمر: وقاله قتادة

أخبرنا

14658 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: استقرض رجل من رجل خمسمائة دينار على أن يفقره ظهر فرسه فقال ابن مسعود: «ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا»

أخبرنا

14659 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «كل قرض جر منفعة فلا خير فيه»

أخبرنا

14660 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، والحسن، قالا: «لا بأس أن يقرض الرجل دراهم بيضاء، ويأخذ سوداء، أو يقرض سوداء، ويأخذ بيضاء، ما لم يكن بينهما شرط»

أخبرنا

14661 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرني عيسى بن أبي عزة قال: استقرضت من رجل دينارا ناقصا، فلم يكن عندي إلا دينارا

بزيد على دينار، فقلت له: هو لك، فقال الشعبي: ما ذاك؟ فأخبرته، فقال: «لا يحل له»، فقلت: أنا أحله له، فقال: «وإن أحللته له فقد حل»

14662 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن مالك، أنه بلغه أن رجلا أتى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أيضا أفضل مما أسلفته، فقال ابن عمر: «ذلك الربا» قال: فكيف تأمرني؟ قال: «السلف على ثلاثة وجوه، سلف تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبه، فليس لك إلا وجهه، وسلف أسلفته لتأخذ به خبيثا بطيب» قال: فكيف تأمرني؟ قال: «أرى أن تشق صكك، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته، فأخذته، أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة بها نفسه، فذلك شكر شكره لك، وهو أجر ما أنظرته»

أخبرنا

14663 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير، عن شعبة قال: سألت الحكم، وحمادا عن الرجل يقبض الرجل الدراهم، فيرد عليه خيرا منها، قالا: «إذا كان ليس من نيته فلا بأس»

باب: الهدية للأمراء والذي يشفع عنده

[ج ٨ - ص ١٤٧]

14664 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن عاصم، عن زر بن حبيش قال: قال ابن مسعود: " السحت: الرشوة في الدين "، قال سفيان: «يعني في الحكم»

14665 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبان، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الهدايا للأمراء غلول»

أخبرنا

14666 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق قال: جاء رجل من أهل ديارنا فاستعان مسروقا على مظلمة له عند ابن زياد، فأعانه، فأتاه بجارية له بعد ذلك، فردها عليه، وقال: إني سمعت عبد الله يقول: «هذا السحت»

14667 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن كليب بن وائل قال: سألت ابن عمر قال: قلت: جاءني دهقان عظيم الخراج، فتقبلت عنه بخراجه، فأتاني فكسر صكه، وأدى ما عليه، ثم حملني على برذون، وكساني حلة قال: «أرأيت لو لم تتقبل منه، أكان يعطيك هذا؟» قال: قلت: لا قال: «فلا إذا»

14668 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي حصين، عن شريح قال: «لعن الله الراشي والمرتشي»

أخبرنا

14669 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، - أو قال: عن خاله الحارث - عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعنة الله على الراشي والمرتشي»

أخبرنا

14670 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني إبراهيم بن عثمان، رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف - قال: كنت مع عمر بن أبي سلمة عند عبد العزيز بن مروان قال: فكأنه أبطأ في الدخول عليه فذكرت ذلك له، فقال: ما أنكرت من صاحبي شيئا، ولكن البواب سألني شيئا قال: قلت: فأعطه قال: ما بي ما أعطيه، ولكنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الراشي والمرتشي» فأنا أكره أن أعطيه شيئا لذلك

أخبرنا

14671 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عمن سمع الحسن قال: «ما أعطيت من مالك مصانعة على مالك، ودمك، فأنت فيه مأجور»، وقاله الثوري، عن إبراهيم

أخبرنا

14672 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: سمعته يقول: " ما كان شيء أنفع للناس من الرشوة في زمان زياد، أو قال: ابن زياد "

أخبرنا

14673 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان، عن معاذ بن العلاء، عن أبيه قال: خطبنا علي بالكوفة، وبيده قارورة، وعليه سراويل ونعلان، فقال: «ما أصبت منذ دخلتها غير هذه القارورة، أهداها لي دهقان»

باب: طعام الأمراء وأكل الربا

[ج ٨ - ص ١٥٠]

أخبرنا

14674 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: قالت عائشة: «لما أنزل الله عز وجل الآيات، آيات الربا من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علينا، فحرم التجارة في الخمر»

14675 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن ذر بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: إن لي جارا يأكل الربا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: «مهنؤه لك وإثمه عليه»، قال سفيان: «فإن عرفته بعينه فلا تصبه»، أخبرنا

14676 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن منصور، عن سلمة بن كهيل، عن ذر، عن ابن مسعود مثله

أخبرنا

14677 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن الزبير بن عدي، عن سلمان الفارسي قال: «إذا كان لك صديق عامل، أو جار عامل، أو ذو قرابة عامل، فأهدى لك هدية أو دعاك إلى طعام، فاقبله، فإن مهنأه لك وإثمه عليه»

أخبرنا

14678 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، «أن عدي بن أرطاة كان يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان من ثريد، فيأكل منها ويطعم أصحابه»

أخبرنا

14679 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن منصور قال: قلت لإبراهيم: عريف لنا يهبط ويصيب من الظلم فيدعوني، فلا أجيبه قال: «الشيطان عرض بهذا ليوقع عداوة، وقد كان العمال يهبطون ويصيبون، ثم يدعون فيجابون»

أخبرنا

14680 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن منصور قال: قلت لإبراهيم: نزلت بعامل، فنزلني وأجازني قال: «اقبل»، قلت: فصاحب ربا قال: «اقبل ما لم تأمره أو تعنه»

أخبرنا

14681 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل الحسن أيؤكل طعام الصيارفة؟ فقال: «قد أخركم الله عن اليهود والنصارى، إنهم يأكلون الربا، وأحل لكم طعامهم»

أخبرنا

14682 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: «بعث عدي بن أرطاة بمال إلى الحسن، والشعبي، ومحمد بن سيرين، فقبل الحسن، والشعبي، ورد ابن سيرين»

14683 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عيسى بن المغيرة، عن الشعبي قال: قال عمر: «تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا»

باب: الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق

[ج ٨ - ص ١٥٢]

أخبرنا

14684 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أنه كان يقول في الجارية يشتريها الرجل فيقع عليها، ثم يجد بها عيبا قال: «هي من مال المشتري، ويرد البائع ما بين الصحة والداء»

أخبرنا عبد الرزاق،

14685 - عن الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن علي رضي الله عنهما، كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري، ثم يجد بها عيبا قال: «هي من مال المشتري، ويرد البائع ما بين الصحة والداء»

أخبرنا

14686 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «يطرح عنه بقدر العيب، ويلزمه العيب»

14687 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا وجد بها عيبا وقد وقع عليها، فإن كانت بكرا ردها ورد معها العشر، وإن كانت ثيبا، فنصف العشر»

أخبرنا

14688 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، مثل قول إبراهيم قال: وقال عمر بن عبد العزيز: «إذا وقع عليها وبها عيب، فإنه لا يردها إن وجد العيب بعدما وطئها»

أخبرنا

14689 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سمعت شريحا يسأل، وهو بالبصرة عن رجل اشترى جارية فوطئها، ثم وجد بها عيبا، فقال للمشتري: «أتحب أن أقول إنك زنيت؟» قال: ثم قضى بعد ذلك، وهو بالكوفة بالعقر

14690 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن ابن أبي مليكة قال: «يردها ويرد العقر»

14691 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن شريح قال: «إن كانت بكرا فالعشر، وإن كانت ثيبا، فنصف العشر»

أخبرنا

14692 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: «إن شاء ردها ورد معها عشر الدينار»

أخبرنا

14693 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حماد في رجل ابتاع ثوبا به خرق، فقطعه قال: «أجيز عليه، ويطرح عنه قدر العيب» قال معمر: وقال قتادة: «هو جائز»

أخبرنا

14694 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: خاصم إلى شريح رجل في ثوب باعه، فوجد به صاحبه خرقا قال: وقد كان لبسه، فقال الذي اشترى: قضى عثمان أمير المؤمنين: «من وجد في ثوب عوارا، فليرده» فأجازه عليه شريح فقال الرجل حين خرج من عنده: إن قاضيكم هذا يزعم أن قضاء أمير المؤمنين فسل رذل، وقضاءه عدل، فلقيه شريح فقال: «إذا لقيتني لقيت بي إماما جائرا، وإذا لقيتك لقيت بك رجلا فاجرا، أظهرت الشكاة، وكتمت القضاء»

أخبرنا

14695 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير قال: سمعته يحدث، عن جبلة بن سحيم قال: «رأيت ابن عمر اشترى قميصا فلبسه، فأراد أن برده فأصابه من لحيته صفرة، فكره أن يرده»

أخبرنا

14696 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: اختصم إليه في رجل اشترى دابة، ثم سافر عليها ثم رجع، فوجد بها عيبا، فقال البائع: إنه قد سافر عليها، فقال شريح: «أنت أذنت له في ظهرها»

أخبرنا

14697 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن مجزأة بن زاهر، " أن امرأة خاصمته إلى شريح في دابة اشترتها فكان بها شرطان، فقال صاحبها: إنما هذا من أجل المغبر، فقبضها صاحبها، فمكثت ستة أشهر، وخرجت عليها إلى سفر، ثم رجعت فأرتها فإذا هو مشش، فوجدت شاهدين أن هذا المشش من أجل الشرطان، فردها عليه شريح "

14698 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن غيلان، عن الحكم قال: «ابتاع رجل بغلة فوجد بها عيبا، وقد عجفت، يردها ويرد العجف»

باب: الرجل يشتري البيع جملة فيجد في بعضه عيبا

[ج ٨ - ص ١٥٦]

14699 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان الشيباني، وجابر، عن الشعبي في رجل اشترى رقيقا جملة فوجد ببعضهم عيبا قال: «يردهم جميعا، أو يأخذهم جميعا»، قال سفيان: " ونحن لا نقول ذلك، نقول: المشتري بالخيار، يقوم ما وجد به عيب، ويرده بعينه، وإن شاء ردهم كلهم "

أخبرنا

- 14700

عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، «يرد العيب، ويلزمه ما بقي بالقيمة»

أخبرنا

14701 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حماد في رجل اشترى رقيقا جملة، فإذا في أحدهم عيب قال: «يردهم جميعا، أو يأخذهم جميعا» قال معمر: وسألت عنه ابن شبرمة فقال: «يقوم العيب ثم يرد إلى البائع، لأن العين قد يكون في الرقيق»

أخبرنا

14702 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: " في رجل باع ثوبين بعشرين، فباع المشتري أحدهما بثلاثين، ووجد بالآخر عيبا: فقومنا الذي باع بثلاثين

عشرين، وقومنا الآخر خمسة عشر، فهي على سبعة أسهم "

باب: العيب يحدث عند المشتري، وكيف إن كان يعرف أنه قديم؟

[ج ٨ - ص ١٥٧]

أخبرنا

14703 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يشتري عبدا به عيب، فيحدث عند المشتري عيبا قال: «يرد الداء بدائه، وإذا حدث به حدث فهو من مال المشتري، ويرد البائع فضل ما بين الصحة والداء»، قال: وقال الحكم: «ردها ورد الحدث»

أخبرنا

14704 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «إذا بعت عبدا به عيب، ثم حدث عند المشتري. . . عيب آخر، جاز على المبتاع» قال معمر: وقال ابن شبرمة: «يرد على البائع ويعطيه ما حدث عنده من العيب»

أخبرنا

14705 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أشعث، عن علي بن مدرك قال: اختصم إلى الضحاك بن قيس في سلعة وجد بها الدبيلة، وهو داء قديم يعرف أنه ليس مما يحدث فقضى به على البائع "

14706 - قال سفيان: وأخبرني سليمان الشيباني، عن الشعبي، عن شريح، أنه كان يقول له: إن الناس يعلمون ذلك يقول: إنه لا يحدث، فقال: «ائتني برجلين من الناس أنه باعك وبه ذلك الداء» وقول الضحاك

أحب إلى سفيان إذا كان يعرف أنه ليس مما يحدث، أنه يرده بغير بينة، ويؤخذ يمين المشتري أنه لم يره قبل أن يشتريه، ولم يرضه بعد ما رآه، ولم يعرضه على البيع بعدما رأى الداء، إذا كان يعلم أنه لا يحدث "

باب: الرجل يعرض السلعة على البيع بعدما يرى العيب

[ج ٨ - ص ١٥٨]

أخبرنا

14707 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن شريح قال: «إذا عرض السلعة على البيع، وهو يعلم أن بها عيبا جازت عليه»، أخبرنا

14708 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح مثله

أخبرنا

14709 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح، أنه اختصم إليه ثلاثة نفر في جارية، فقال أحدهم: باعني هذا جارية بها داء، وقال الآخر: اشتريت من هذا وبعت من هذا، فقال شريح: «لك مثل الذي عليك»، ثم أخذ يمينه بالله لقد بعتها وما أعلم بها عيب هذا الداء، وما دلست داء علمت، فحلف الرجل على ذلك، ثم قال: وما كنت لأدلس لمسلم داء، فقال شريح: «ذلك خير لك»، ثم ردها على الأول لأن الأول كان باعها وبها ذلك الداء، وإنما أحلف الأوسط لأنه كان يقضي: من رأى داء، ثم عرض على البيع، فقد وجب عليه

أخبرنا

14710 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: " في رجلين اختصما، باع أحدهما سلعة فأقرا جميعا بالبيع والسلعة، ولو لم تكن بينة، قال القاضي للمشتري: احلف بالله ما عرضتها على بيع، ولا رضيتها منذ رأيته، وإن كانت بينة أحلف أيضا، ويستحلف البائع ما باعها وهو بها "

باب: البيع بالبراءة ولا يسمي الداء، وكيف إن سماه بعد البيع

[ج ٨ - ص ١٦٠]

أخبرنا

14711 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: سمعته يقول: «من شرط أنه ليس له عيب فإنه يرد إذا شاء بأدنى عيب»

أخبرنا

14712 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: «عهدة المسلم على أخيه وإن لم يشترط ألا داء، ولا غائلة، ولا شين، ولا خبثة» والخبثة: السرق

أخبرنا

14713 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح رجلان، فقال أحدهما: إن هذا باعني جارية فلما وجب البيع قال: إن بها داء، فقال شريح: «اذهب بها فإن وجدت بها الذي قال فقد شهد على نفسه»

14714 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عوف، عن أنس بن سيرين، عن شريح قال: " لو أن رجلا باع سلعة فلما وجب البيع قال: أبرأ إليك من عيب كذا وكذا قال: لا يبرئه، إن رأى بها شيئا ردها وأخذ باعترافه "

أخبرنا

14715 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب قال: اختصم رجلان إلى إياس بن معاوية، فقال أحدهما: إن هذا أبرأني من القرن، فقال الآخر: لم أدر ما القرن، قال الآخر: كنت أظن أنه قرن ناتئ في رأسه، فاتهمه فأجاز البيع "

أخبرنا

14716 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل باع عبدا وبه كية في جبهته في أصل الشعر، فألبسه قلنسوة ولم يعلم بذلك صاحبه، فقال شريح: «كتمت الداء وواريت الشين، فرده عليه»

أخبرنا

14717 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «ما رأيت القضاة يجيزون من الداء إلا ما بينت، ووضعت عليه يدك»

أخبرنا

14718 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «لا يجوز إلا ما سميت، فأما أن تسمي داء تخلط معه غيره فلا»، وقال

مغيرة: «برئت مما سميت»

أخبرنا

14719 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يبيع السلعة، ويبرأ من الداء قال: «هو بريء مما سمى»، قيل لإبراهيم: الرجل يقول: أبيعك لحما على وضم، وبرئت مما أقلت الأرض منه قال: «لا، حتى يسمي فإن سمى فقد برئ مما سمى» قال عبد الرزاق: «والناس عليه»

أخبرنا

14720 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن بعض أصحابه، عن شريح قال: «لا يبرأ حتى يضع يده على الداء»، وقاله ابن جريج، عن عطاء

أخبرنا

14721 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: باع ابن عمر عبدا له بالبراءة، فوجد الذي اشتراه به عيبا فقال لابن عمر: لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل: باعني عبدا به داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر: بعت بالبراءة، فقضى

عثمان: «أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه وما به داء علمه»، فأبى ابن عمر أن يحلف، وقبل العبد قال عبد الرزاق: " وأما أهل المدينة فإنهم يحكمون بالبراءة، يقولون: إذا تبرأ إليه برئ منه، والناس على غيره حتى يسمي ذلك الداء "

أخبرنا

14722 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، والأسلمي، عن يحيى بن سعيد، عن سالم، أن ابن عمر باع غلاما له - أحسبه قال: بسبع مائة درهم - وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاع العبد لابن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان: «أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه وما به داء يعلمه» قال: فأبى ابن عمر أن يحلف، وارتجع العبد

باب: العهدة بعد الموت والعتق

[ج ٨ - ص ١٦٣]

14723 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في العهدة بعد الموت، ترد ورثته بمنزلته "

أخبرنا

14724 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري في العهدة بعد الموت قال: «ينقص عنه بقدر العيب»

أخبرنا

14725 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «لا عهدة بعد الموت، إذا مات جاز عليه»

أخبرنا

14726 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: قال له رجل: إن هذا باعني جارية بها داء قال: اردها بدائها قال: إنها قد ماتت قال: «بينتك أن ذلك الداء هو الذي قتلها»

14727 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن زكريا، عن الشعبي، أن رجلا ابتاع عبدا، فأعتقه ووجد به عيبا، فقال: «يرد على صاحبه فضل ما بينهما، ويجعل ما رد عليه في رقاب، لأنه قد كان وجهه»

باب: عهدة الشريك، والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة؟

[ج ٨ - ص ١٦٤]

أخبرنا

14728 - عبد الرزاق قال: قال سفيان في عبد بين رجلين اشترى أحدهما من صاحبه ثم وجد به عيبا قال: «له العهدة على صاحبه» يقول: «يرده إن شاء»

أخبرنا

14729 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي قال: سئل ابن شبرمة عن رجل باع سلعة لرجل غائب، أعليه العهدة؟ قال: «نعم»، قيل: فإن كان قد أعلمهم أنها لغيره قال: «وإن000 إلا أن يشترط عليهم عند البيع أن عهدتكم على صاحب السلعة»

14730 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في رجل اشترى من رجل عبدا، ثم سافر به أرضا بعيدة، فعرف العبد مسروق في يده قال: «أقص عليه وأقص الذي له على الذي يشتري منه»

باب: الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد أحدهما في أحدهما عيبا

[ج ٨ - ص ١٦٥]

14731 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، في رجلين تبادلا بعبد فوجد أحدهما في أحد العبدين عيبا: «قيمة العبد الذي به العيب» قال هذا ابن أبي ليلى

أخبرنا

14732 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «يترادان العيب بينهما، أيهما أخذ رد على صاحبه ما نقص من ذلك العيب»

باب: يرد من الزنا، والحبل

[ج ٨ - ص ١٦٦]

أخبرنا

14733 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي سهل، عن الشعبي، في رجل اشترى عبدا يزني، ويشرب الخمر قال: «رد شريح من الزنا»

أخبرنا

14734 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: اختصم إليه في أمة زنت فقال: «الزنا يرد منه» فقال الرجل: فإنها أعجمية، فقال شريح: «من شاء رد من الزنا»

أخبرنا

14735 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «يرد في البيع من الريب كلها، الزنا، والسرق، وشرب الخمر، وأشباهه»

أخبرنا

14736 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وعن الثوري، عن مطرف، عن الشعبي، قالا: «الحبل غرر يرد به في الأمة تباع»، وقاله معمر، عن قتادة

باب: هل يرد من العسر والشين والحمق والأبق

[ج ٨ - ص ١٦٦]

14737 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن شريح أنه كان يرد العبد يباع من العسر "

أخبرنا

14738 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي حصين، عن عامر أنه كان يرد من عوار الظفر، ومن الشامة الشائنة "

أخبرنا

14739 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الأعلى، عن شريح، أنه كان يرد من الحمق، واختصم إليه في جارية حمقاء، فقال: «ضعوا لها جفنة من ماء، فإن شربت فأشرعت فيها فهي حمقاء، وإن رفعتها إليها فليست حمقاء»

أخبرنا

14740 - عبد الرزاق قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن حماد في رجل اشترى عبدا فأخبر أنه، أبق وهو صغير قال: «لا يرد من ذلك إنما يرد من ذلك إذا فعله وهو كبير»

باب: البغلة تعثر أو تتبع الحمر هل ترد؟ والشاة تأكل الذبان

[ج ٨ - ص ١٦٨]

أخبرنا

14741 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي إسحاق قال: كان شريح لا يرد من العثار ويقول: «الدواب كلها تعثر»، قال سفيان: «هو عيب يرد منه»

أخبرنا

14742 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: «كان يرد البغلة إذا كانت حمارة تتبع الحمر، وتدع الخيل إذا لم يبين ذلك صاحبها ويعده عيبا»

14743 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح في البغلة الحمارة قال: «تجعل في دار فيها خيل وحمر، فينظر في أيهما تتبع»

14744 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: اختصم إلى شريح رجلان فقال أحدهما: اشتريت من هذا شاة تأكل الذبان قال: «لبن بالمجان»

باب: يشتري الشيء فيجده غير ما سأله عنه

[ج ٨ - ص ١٦٩]

أخبرنا

14745 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: صبغ رجل ثوبا له لون الهروي ثم خرج به يبيعه، فلقيه رجل فقال: بكم تبيع هذا الهروي؟ فقال الرجل: بكذا وكذا، فباعه إياه ثم نظره، فإذا هو ليس بهروي فخاصمه إلى شريح، فقال شريح: «اشترط لك أنه هروي؟» فقال: لا، فأجازه عليه، وقال: «لو استطاع أن يحسن ثوبه بغير ذلك فعل»

باب: اليمين على البتة أو العلم

[ج ٨ - ص ١٦٩]

أخبرنا

14746 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «كان شريح يحلف على العلم ما تعمدت ذا عليه»

أخبرنا

14747 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن سالم، «أن عثمان كان يحلف على العلم»

14748 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن مطرف، عن الشعبي قال: «ما رئي من الداء فإنه يحلف على البتة، وما لم ير فيحلف على العلم»

أخبرنا

14749 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «يحلف على البتة»

أخبرنا

14750 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن مغيرة، عن الشعبي قال: «يحلف على البتة»، فذكر لابن سيرين قول الشعبي، وكان يقول: مثل قول شريح، فلما ذكر له قول الشعبي قال: «فلا أدري إذا»

14751 - قال: وقال الشعبي: «إذا طلب الرجل دينا لأبيه حلف البتة ما اقتضاه أبوه شيئا، إلا حلف الآخر البتة، لقد اقتضى»

14752 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «إذا طلب الرجل دينا لأبيه فإنه يحلف على العلم»

14753 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن عمر بن ذر قال: «وكان القاسم بن عبد الرحمن يستحلف بالله ما يدفعه عن حق يعلمه له»

باب: ليس على المكتري ضمان

[ج ٨ - ص ١٧١]

أخبرنا

14754 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح رجلان فقال أحدهما: إني أكريت هذا دابتي فأكلها الأسد، فقال شريح: «هو أحوج إليها منك، ولم يضمنها إياه»،

14755 - أخبرنا عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن شريح مثله،

14756 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن هشام، عن محمد، عن شريح مثله

أخبرنا

14757 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن الحجاج، عن عثمان، عن شريح قال: «ليس على المكتري ضمان»

أخبرنا

14758 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن أشعث، عن شريح قال: «إذا خالف المكتري ضمن»

باب: الكفلاء

[ج ٨ - ص ١٧١]

أخبرنا

14759 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: كتبت على رجلين في بيع: أن حيكما على ميتكما، ومليكما على معدمكما قال: «يجوز»، وقال عمرو بن دينار، وسليمان بن موسى: «جائز»، وقال سليمان: قال شريح: «جائز»

14760 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي الجهضم قال: خاصمت إلى شريح، وكتبت على قوم: أيهم شئت فقضاني بحقي، فقضاني رجل منهم وقال: إنما علي حصتي، فقال لي شريح: «خذ أيهما شئت»، فأخذت أيسرهم، وكان هو أيسرهم

14761 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «إذا كتبت حيكما على ميتكما، ومليكما على معدمكما فهو جائز»

أخبرنا

14762 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، وغيره، عن ابن سيرين قال: " إذا قال: أيهما شئت أخذت بحقي جميعا، أو شتى قال: أحب أن يشترط كذلك "

14763 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: " إذا قال: بعضهم على بعض كفلاء، وأيهم شئت أخذت بحقي إن شئت جميعا، وإن شئت

شتى، أخذهم إن شاء جميعا وإن شاء شتى "

أخبرنا

14764 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن ابن شبرمة قال: " إذا قال: أيهم شئت أخذت بجميع حقي، فلا يأخذ إلا بالحصص "، قال معمر: وقال ابن شبرمة: «فإن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فهو جائز»

أخبرنا

14765 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: «ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما، لأنه لا ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه»

14766 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، أن ابن شريح كفل بنفس رجل، فحبسه شريح في السجن وقال: «ابعثوا له طعاما، وشرابا»

أخبرنا

14767 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الزعيم غارم»

أخبرنا

14768 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل قال لرجل: ادفع إلى فلان خمسين درهما، وأنا له ضامن، فزعم الرجل أنه قد دفعها، فقال شريح: «بينتك بما قد دفعت، وإلا فيمينه، والله ما علم دفع إليه شيئا»، فكأن الرجل هاب اليمين، فقال شريح: " فأنا أحلف بالله: ما أعلمه دفع إليه شيئا "، فقال خصمه: لقد غريته من يمين ما كان يقدم عليها

أخبرنا

14769 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سمعت شريحا يقول: «بينتك أنك تقاضيه فأقر»

أخبرنا

14770 - عبد الرزاق قال: صاحب لنا: قال: سئل ابن أبي ليلى عن رجل قال: ما بايعتم به هذا فأنا به كفيل، وما كان عليه فأنا له ضامن، فقال: «ليس بشيء حتى يوقت»، قال: وقال أبو حنيفة: «يلزمه ذلك» قال: وقاله يعقوب أيضا

باب: كفالة العبد

[ج ٨ - ص ١٧٤]

أخبرنا

14771 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: بعت برذونة لي، وكفل لي غلام لابن زياد، فخاصمته إلى شريح فقلت: حيل بيني وبين كفيلي، واقتضى مالي مسمى، واقتسم مال غريمي دوني، فأجابني شريح فقال: «إن كان مخيرا وكفل لك غرم، وإن كان اقتضى مالك مسمى فأنت أحق به، وإن كان ماله اقتسم دونك فهو بالحصص»

14772 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن هشام بن حسان يحدث، أن

محمد بن سيرين أخبره قال: بعت برذونة لي، وكفل لي غلام لعبد الله بن زياد، فجئت أتقاضاه، فخاصمنا إلى سيده فجلسنا بين يديه فجعل يرفع صوته وبدل، فقلت: اردني وإياه إلى القاضي، فأرسل معنا رسولا إلى شريح وقال: أخبرني بالذي يقضي بينهما قال: فانطلقنا إلى شريح، فقعدنا بين يديه، فقلت: بعت برذونة لي وكفل لي غلام لابن زياد، فحيل بيني وبين غريمي، واقتضى مالي مسمى، واقتسم مال غريمي دوني، فأجابني شريح فقال: «إن كان مخيرا وكفل لك غرم، وإن كان اقتضى مالك مسمى فأنت أحق به، وإن كان الغرماء أخذوا ماله دونك فهو بينكم بالحصص»، فرجع إليه الرسول فأخبره، فلم يقل شيئا

14773 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن ابن أبي ليلى في كفالة العبد: «ليست بشيء، ليست من التجارة»

أخبرنا

14774 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: «ومن قام بهذا الكتاب فهو لي ما فيه، فقام رجل، ليس بشيء حتى نثبت ولايته»

باب: الضمان مع النماء

[ج ٨ - ص ١٧٦]

أخبرنا

14775 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: اختصم إليه رجلان في دار باعها أحدهما صاحبه، فرد البيع، فقال الرجل: فأين غلة داري؟ قال شريح: «فأين ربح ماله؟»

14776 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن شريح قال: «إن ابتاع رجل غلاما، فاستغله، ثم وجد به عيبا، كان ما استعمل له بضمانه»

14777 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، قال ابتعت عبدا بيني وبين شركاء، فأقيل منه، فجعل بعض الشركاء لم يكن يشهد، فأنكر، فاختصمنا إلى قاض بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل، فأمر برد الغلام، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فقام معي إليه فقال عروة: حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخراج بالضمان» قال: فرجع عن قضائه

أخبرنا

14778 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وسئل عن ذلك، اشترى غنما فنمت، ثم جاء أمر برد البيع فيه قال: «يرد مثل غنمه والنماء له، فإن الضمان كان عليه»

14779 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: «إذا اشتريت غنما فنمت، ثم جاء أمر برد البيع فيه» قال: «يردها ونماءها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك»

أخبرنا

14780 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، قال في الصوف، واللبن، والأولاد: «يرد في البيع الفاسد إذا كان هذا نماء رد في السلعة، والدراهم، والزرع ليس مثله، وإن هلك الأصل منه فقيمته وقيمة النماء، هذا في الصوف، واللبن، والولد»

أخبرنا

14781 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني رجل، من أهل الجزيرة أنه كلم عمر بن عبد العزيز في جارية غصب عليها قال: «فردها علي، ونماءها»

باب: العارية

[ج ٨ - ص ١٧٨]

14782 - حدثنا علي بن الأصبهاني بمكة قال: حدثنا محمد بن الحسين الطوسي قال: قرأت على محمد بن علي النجار، قلت: أخبركم عبد الرزاق بن همام قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: سمعته يقول: «ليس على المستعير، ولا على المستودع غير المغل ضمان»، أخبرنا

14783 - عبد الرزاق قال: سمعت هشاما يذكر، عن محمد، عن شريح مثله، وزاد: " المغل: المتهم "

14784 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «ليس على صاحب العارية ضمان، ولا على صاحب الوديعة ضمان، إلا أن يخالفا»

أخبرنا

14785 - عبد الرزاق قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن الحجاج، عن هلال، عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: قال عمر بن الخطاب: «العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى»

أخبرنا

14786 - عبد الرزاق قال: أخبرنا حميد، عن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، أن علي بن أبي طالب قال: «ليس على صاحب العارية ضمان»

أخبرنا

14787 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «كان لا يضمن العارية»

أخبرنا

14788 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد ابن الحنفية، عن علي قال: «ليست العارية مضمونة، إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن»، قال: وأخبرني أبي عامر الشعبي قال: «لا يضمن صاحب العارية ولا الوديعة»

أخبرنا

14789 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن بعض بني صفوان بن أمية قال: «استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان عاريتين، إحداهما بضمان، والأخرى بغير ضمان»

أخبرنا

14790 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: كان قتادة يقول: «لا تضمن العارية، إلا أن يضمنها صاحبها»

أخبرنا

14791 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، وكان قاضيا قال: سألت ابن عباس: أضمن العارية؟

فقال: «نعم إن شاء أهلها»

أخبرنا

14792 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن أبي هريرة قال: «العارية تغرم» قال عمرو: وأخبرني ابن أبي مليكة، عن ابن عباس مثله

أخبرنا

14793 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر قال: سألت الحكم، والشعبي عن رجل استعار دابة فأكراها بدرهم، فقال الحكم: «الدرهم له»، وقال الشعبي: «الدرهم لصاحب الدابة»

أخبرنا

14794 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: «كل إنسان استعار شيئا فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى صاحب المتاع ما كان رهنه به»

أخبرنا

14795 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: «يا مستعير القدر أدها»، وقال لي زياد: «يا مستعير القدر لا تؤدها»

أخبرنا

14796 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين يقضى، والزعيم غارم»

أخبرنا

14797 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال في قضية معاذ: «كل عارية مردودة، والزعيم غارم»

باب: الوديعة

[ج ٨ - ص ١٨١]

أخبرنا

14798 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن رجلا استودع امرأته ثمانين درهما، فحولت الدراهم من بيتها، فذهبت، فخاصمها إلى شريح، فقال شريح: «أتتهمها؟» قال: لا قال: «فإن شئت أخذت منها خمسين» قال: فما رأيته أمر بصلح غير يومئذ

أخبرنا

14799 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: كان عند أنس بن مالك وديعة، فهلكت من بين ماله فضمنه إياها عمر بن الخطاب، فقال معمر: لأن عمر اتهمه يقول: «كيف ذهبت من بين مالك»

14800 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عوف، عن أنس بن سيرين، عن شريح قال: «من استودع وديعة، فاستودعها بغير إذن أهلها فقد ضمن»

أخبرنا

14801 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن علي، وابن مسعود قالا: «ليس على المؤتمن ضمان»، قال معمر: " ولم أسمع أحدا يضمنه، يقولون: هو أمين إلا أن يعثر عليه بخيانة "

أخبرنا

14802 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن الشيباني، وعثمان البتي، عن الشعبي قال: «الوديعة، والعارية بمنزلة الدين»

14803 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن الوديعة، فقال: «هي بمنزلة الدين إذا لم تعرف»

أخبرنا

14804 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حماد قال: سألته عن رجل مات وعنده وديعة، وعليه دين فلم تعرف الوديعة من الدين قال: «هم بالحصص» يقول: «يحاص فيها من يطالبه بشيء»

أخبرنا

14805 - عبد الرزاق قال: قال الثوري في رجل قال لرجل: استودعتك هذا الثوب قال: صدقت، ثم قال بعد: إنما استودعنيه رجل آخر قال: «الثوب هو للأول، ويغرم للآخر ثوبا»

أخبرنا

14806 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام، عن الحسن قال: «إذا خالف المستودع غير ما أمر به ضمن، وإن كان فيه فضل فهو له بضمانه» قال هشام: وقال النخعي: «لا تحل له»

أخبرنا

14807 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم، عن سيار، عن الشعبي قال: «الدين، والمضاربة، والوديعة، هم فيها شرعا سواء»

أخبرنا

14808 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «من أقر بشيء في يديه فالقول قوله» قال معمر: وقاله الحسن، وعثمان البتي

قال: وقال ابن طاوس: " وهو الرجل يقول للرجل: قد كانت لي عندك وديعة، ثم دفعتها إليك، يصدق إذا كان دفعها بغير بينة "، وهو قول الحسن، وعثمان البتي [ج ٨ - ص ١٨٣]

أخبرنا

14809 - عبد الرزاق قال: أخبرنا وكيع، عن ابن أبي ليلى في الوديعة تدفع إلى الرجل قال: «إن دفعت إليه مختومة فكسر خاتمها، فأخذ منها شيئا، فهو ضامن لها، وإلا فلا ضمان عليه»، قال: وقال أصحابنا: «لا يضمن إلا ما استنفق»

باب: الوصي يتهم

[ج ٨ - ص ١٨٤]

أخبرنا

14810 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال في الوصي: «لا يحول إلا أن يكون متهما»

أخبرنا

14811 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، أو غيره، عن مجالد، عن الشعبي قال: «إذا اتهم الوصي فإنه يحول، أو يدخل معه غيره»

باب: الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد

[ج ٨ - ص ١٨٤]

أخبرنا

14812 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية، فبعتها من زيد بن أرقم

بثمان مائة إلى أجل، ثم اشتريتها منه بست مائة، فنقدته الستمائة، وكتبت عليه ثمان مائة، فقالت عائشة: " بئس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشتري، أخبري زيد بن أرقم: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب "، فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت: " {من جاءه موعظة من ربه فانتهى} الآية، أو قالت: {إن تبتم فلكم رءوس أموالكم} الآية "

14813 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن امرأته قالت: سمعت امرأة أبي السفر، تقول: سألت عائشة فقلت: بعت زيد بن أرقم جارية إلى العطاء بثمان مائة درهم، وابتعتها منه بست مائة، فقالت لها عائشة: " بئس ما اشتريت، أو بئس ما اشترى، أبلغي زيد بن أرقم: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب " قالت: أفرأيت إن أخذت رأس مالي؟ قالت: «لا بأس، {من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف}»

أخبرنا

14814 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم قال: سألت طاوسا عن رجل باع من رجل متاعا، أيشتريه منه قبل أن ينقده؟ قال: «رخص فيه ناس، وكرهه ناس، وأنا أكرهه»

أخبرنا

14815 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس قال: «من اشترى سلعة بنظرة من رجل، فلا يبيعها إياه، ومن اشترى بنقد فلا يبيعها إياه بنظرة»

أخبرنا

14816 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت حمادا عن رجل اشترى من رجل سلعة، هل يبيعها منه قبل أن ينقده بوضيعة؟ قال: «لا» وكرهه حتى ينقده،

14817 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، مثل قول حماد

أخبرنا

14818 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «لا بأس بأن تشتري الشيء إلى أجل، ثم تبيعه من الذي اشتريته منه بأقل الثمن إذا قاصصت،» وكان معمر يفتي بذلك "

أخبرنا

14819 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وعن رجل، عن سعيد بن جبير، قالا: «إذا بعت ثوبا أو عبدا، فحل الأجل، فوجدته بعينه، فقال اشتره مني فاشتره بما بعته منه أو بأقل أو أكثر، ما لم تكن فيه نظرة»

14820 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، وإسماعيل، عن الشعبي، «لم يكونا يريان بالعينة بأسا»

أخبرنا

14821 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام، عن ابن سيرين قال: «إياك أن يكون ورق بورق بينهما جائزة»

14822 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عن رجل باع سرجا بنقد، ثم أراد أن يبتاعه، بدون ما باعه قبل أن ينتقد قال: «لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك، فلم ير به بأسا»

أخبرنا

14823 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن أبيه قال: حدثنا حيان بن عمير قال: سمعت ابن عباس يقول: «إذا بعتم السرق - من سرق الحرير بنسيئة - فلا تشتروه»

أخبرنا

14824 - عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال: أخبرني ابن خالة لي، أنه سأل مجاهدا قال: قلت: بعت من رجل حريرة بدينار إلى أجل، فلما حضره الأجل، وجدت معه حريرة، آخذه منه؟ قال: «لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه إذا كان إلى أجل، فإن خرج من يده إلى غيره، فلا بأس أن تبتاعه بما شئت»

أخبرنا

14825 - عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن الرجل يبيع الدابة بالنقد، ثم يريد أن يبتاعها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد، فقال: أخبرني الشيباني عن الشعبي، والأعمش، عن إبراهيم «أنهما كرهاه» قال: وأخبرني منصور، عن إبراهيم قال: «إذا كان قد أعجفها، وتغيرت عن حالها، فلا بأس به» وبه كان الثوري يفتي "

باب: البضاعة يخالف صاحبها

[ج ٨ - ص ١٨٨]

أخبرنا

14826 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: أبضع شريح مع رجل في غلام إلى خراسان، فلم يشتره بخراسان، وقال: قد تركت بالكوفة مثل هذا، فصرف البضاعة في شيء آخر، فلما قدم الكوفة اشترى له، فسأل شريح العبد حين قدم: «كيف وجدت صحبة الرجل؟» قال: إنه اشتراني من الكوفة قال: فرده شريح على صاحبه، وقال: «كيف بالضمان من نهر بلخ»

أخبرنا

14827 - عبد الرزاق، قال معمر: عن قتادة في رجل أمرته أن يشتري لي بمائة وعشرة، ثم هلك قال: «ذهبت زيادة هذا ورأس مال هذا»، قال معمر: وسألت ابن شبرمة فقال: «يضمنه المشتري كله»

14828 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: «إذا أبضع رجل مع رجل لثوب، فجاء به على صفته دون ثمنه فهلك، لم يضمن»

14829 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: " إذا قال الرجل للرجل: اشتر لي عبدا صحيحا كذا وكذا بمائة دينار، فوجد ذلك العبد بخمسين فاشتراه قال: لا يضمن المشتري، وإذا قال: اشتر لي عبدا كذا وكذا بمائة، فوجد له عبدين بمائة على تلك الصفة، فإنه لا يجوز للأول، ويضمن الآخر "

أخبرنا

14830 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن ابن سيرين، أن حذيفة بن اليمان بعث رجلا يشتري له غلامين نعتهما له، فلم يجد على نحو ما نعت له، فاشترى غلامين، فربح فيهما ثمان مائة درهم، فقال حذيفة: «رد إلينا رأس مالنا»

أخبرنا

14831 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الحسن بن عمارة قال: أخبرنا شبيب بن غرقدة، وابن عرفة، عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: «أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار أشتري له أضحية، ثم لقيني إنسان، فبعتها إياه بدينارين، ثم اشتريت له أخرى بدينار، فأتيته بها، وبالدينار، وأخبرته بالذي صنعت، فدعا لي وبارك في صفق يميني» قال: فما اشتريت شيئا إلا ربحت فيه، قال عبد الرزاق: وأما الثوري فحدث، عن أبي حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية، ثم يذكر مثل حديث عروة بن أبي الجعد، إلا أن حكيما قال: «تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار»

أخبرنا

14832 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل قال لرجل: اشتر لي غلام فلان، فقال: نعم، ثم قام فاشتراه لنفسه " فهو للذي أرسله، إلا أن

يكون قال عند الشراء: إنما اشتريته لنفسي "

أخبرنا

14833 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن رجل، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في رجل أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف، فاشتراها بألف وخمس مائة قال: «إن ماتت في الطريق قبل أن يجيء بها فهي من مال المشتري، وإن وصلت إلى الرجل فهو بالخيار إن شاء أخذها، وإن شاء ترك»

قال: وقال الثوري: «إذا أمرت رجلا أن يشتري لي عبدا بالكوفة فاشتراه بصنعاء، فإنه يضمن» [ج ٨ - ص ١٩٠]

باب: البيع يقطع الإجارة

[ج ٨ - ص ١٩٠]

أخبرنا

14834 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن الحسن قال: «البيع يقطع الإجارة» قال: وقال أيوب: «لا يقطعها»

أخبرنا

14835 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن شبرمة قال: سألته عن البيع، أيقطع الإجارة؟ قال: «نعم»

أخبرنا

14836 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: جاءت امرأة إلى الشعبي، فقالت: إن أختها أسلمت غلاما لها في النقاضين ستة أشهر، وأنها ماتت قبل السنة، فرأى الشعبي: «أن الشرط ينتقض إن شاء الذين ورثوا العبد» قال عبد الرزاق: «الذين ينقضون الصرف»

14837 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: «البيع والموت يقطع الإجارة» أما في الموت فقضى به الشعبي «وأما نحن فنقول في البيع»

باب: استعانة العبد

[ج ٨ - ص ١٩١]

أخبرنا

14838 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حماد قال: «من استعان مملوكا بغير إذن مواليه ضمن»، أخبرنا

14839 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أشعث، عن الحكم، عن إبراهيم مثله

باب: الخلاص في البيع

[ج ٨ - ص ١٩٢]

أخبرنا

14840 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، «في بيع الخلاص إذا باعه وهو يرى أنه له، ثم استحق بعد، فإنه يرد البيع إلى أهله، ويرد إلى المشتري رأس ماله، ومن باع وهو يعلم أنه ليس له أخذ بالشروى»، أخبرنا

14841 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، أن إياس بن معاوية قضى في الخلاص بمثل قول طاوس

أخبرنا

14842 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن طاوس، عن منصور، عن الحكم بن عتيبة، أن امرأة باعت وابن، لها جارية لزوجها، فولدت الجارية للذي ابتاعها، ثم جاء زوجها، فخاصم إلى علي، وقال: لم أبع ولم أهب قال: «قد باع ابنك، وباعت امرأتك» قال: إن كنت ترى لي حقا فأعطني قال: «فخذ جاريتك وابنها»، ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصتا له، فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع

أخبرنا

14843 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، أن إياس بن معاوية، قضى في زمن عمر بن عبد العزيز، وباعت امرأة دارا لزوجها

وهو غائب، فجاء فقال: داري لم أبع، ولم أهب، ولم آذن، فرد إياس الدار إلى زوجها، ثم سجنها وقال: «لا تخرجي من السجن حتى تأتي بمثل هذه الدار في مثل هذا الموضع» قال: لا أعلمه إلا قال: فلما رأى الزوج ذلك سلم البيع

أخبرنا

14844 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن الخلاص في البيع، فقال: «هذا يكون على وجوه»، قلت: أرأيت إن باع رجل شيئا ليس له، ثم قال له: علي خلاصه؟ قال: «ليس هذا بشيء»، قال معمر: فذكرت لأيوب قول الزهري قال: «نعم ما قال»

14845 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن مطرف، عن الشعبي، عن شريح قال: «من شرط الخلاص، سلم ما بعت، أو اردد ما أخذت»، قال الثوري: «ولا يأخذ بالشروى في الخلاص»

أخبرنا

14846 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل ابتاع من رجل دارا فقال للمشتري: أبيعها منك ثمان أذن كل واحد من الشركاء فلك مثل ذرعها من داري الأخرى قال: «البيع جائز، وشرطه مثل ذرعها باطل»

14847 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «كل شرط في بيع، فالبيع جائز، والشرط باطل»

باب: إذا باع المجيزان

[ج ٨ - ص ١٩٤]

أخبرنا

14848 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح، والثوري، عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح قال: «إذا باع المجيزان، فالبيع للأول»، زاد معمر في حديثه قال: " وقال في رجل باع سلعة من رجلين قال: فالبيع للأول منهما، فإن كان لا يدري من أيهما باع أول، فهو للذي هو في يده "

أخبرنا

14849 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين في رجل باع من رجلين قال: «البيع للأول، وللآخر الشروى»، قال الثوري: «إذا لم يعلم أيهما أول، فهو مردود»

باب: الدابة تباع ويشترط بعضها

[ج ٨ - ص ١٩٤]

14850 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن نسير بن زعلوق، عن عمر بن راشد الأشجعي قال: باع رجل من الحي ناقة كانت له مرضت، واشترط000 فصحت، فرغب فيها، فأتوا عمر بن الخطاب فقصوا عليه القصة، فقال: ايتوا عليا وقصوا عليه القصة، فأتوه، فقال: «اذهبا بها فأقيماها في السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطه ثمن 000 من ثمنها»

14851 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، أن رجلا باع بقرة، واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بن ثابت: «بشروى رأسها»، قال الثوري: ونحن نقول: «البيع فاسد»

باب: بيع الخمر

[ج ٨ - ص ١٩٥]

14852 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: قالت عائشة: «لما أنزل الله عز وجل آيات الربا من آخر سورة البقرة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علينا، ثم حرم التجارة في الخمر»

أخبرنا

14853 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية، فنشدهم ثلاثا، فقيل: إنهم ليفعلون ذلك قال: «فلا تفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها»

أخبرنا

14854 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، فباعوها»

أخبرنا

14855 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن رجل، عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلب كفه ويقول: «قاتل الله

سمرة، عويمل لنا بالعراق، خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فهي حرام وثمنها حرام»

أخبرنا

14856 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: في نصراني سلف نصرانيا في خمر، ثم أسلم أحدهما فقال: «له رأس ماله، وإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا، فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا، وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن الخمر»

باب: بيع السلعة على من يدلسها

[ج ٨ - ص ١٩٦]

أخبرنا

14857 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: قلت لأيوب: أبيع السلعة بها العيب ممن أعلم أنه يدلس، وبها ذلك العيب؟ قال: «فما تريد أن تبيع إلا من الأبرار»

باب: الشاة المصراة

[ج ٨ - ص ١٩٧]

أخبرنا

14858 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى شاة مصراة، فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر»

أخبرنا

14859 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: «من ابتاع شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر»

أخبرنا

14860 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عمن سمع الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى شاة مصراة، فإنه يحلبها ثلاثة أيام، فإن رضيها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر»

14861 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي هريرة قال: «من اشترى شاة مصراة، فردها ورد معها صاعا من تمر»

أخبرنا عبد الرزاق

14862 - قال: أخبرنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: «من اشترى شاة مصراة، فإن حلبها فلم يرض ردها، ورد معها صاعا من تمر»

أخبرنا

14863 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، يرفعه قال: «من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر»

أخبرنا

14864 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو كثير، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع أحدكم الشاة واللقحة فلا يحفلها»

14865 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله قال: «إياكم والمحفلات فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم»

أخبرنا

14866 - عبد الرزاق قال: أخبرنا التيمي، عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود قال: «من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعا من تمر»

باب: لا يبع حاضر لباد

[ج ٨ - ص ١٩٨]

أخبرنا

14867 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها»

أخبرنا

14868 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته إلا أن يستأذنه»

أخبرنا

14869 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته»

أخبرنا

14870 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان،

وأن يبيع حاضر لباد»، فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»

14871 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه»

أخبرنا

14872 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن صالح بن نبهان، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد»

14873 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم قال: قال عمر: «أخبروهم بالسعر، ودلوهم على السوق»

أخبرنا

14874 - عبد الرزاق قال: الثوري: وأخبرني مغيرة، عن إبراهيم كان يعجبهم أن يصيبوا من الأعراب في قوله: لا يبع حاضر لباد "

14875 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن رجل، عن خالد، ونسب له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ومن استشار أخاه فليشر عليه»

14876 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي موسى، عن الشعبي قال: «كان المهاجرون يكرهون ذلك - يعني - يبيع حاضر لباد، وإنا لنفعله»

14877 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عبد الله بن عثمان، عن عطاء بن أبي رباح قال: سألته عن أعرابي أبيع له؟ «فرخص لي»

14878 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «كان لا يرى به بأسا أن يبيع حاضر لباد»

أخبرنا

14879 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: «نهي عن تلقي الجلب، فمن تلقى جلبا فاشترى منه، فالبائع بالخيار إذا وضع السوق»

أخبرنا

14880 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع»، أو كما قال

أخبرنا

14881 - عبد الرزاق قال: سئل الثوري: كم قال التلقي؟ قال: «إذا خرج إلى ما يقصر فيه الصلاة، فليس بتلقي »

أخبرنا

14882 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: أخبرني عمرو بن مهاجر الأنصاري قال: بعث من عمر بن عبد العزيز عبدا مسلما يبيع السبي، فلما فرغ قال له عمر: «كيف كان البيع اليوم؟» قال: كان كاسدا، لولا أني كنت أزيد عليهم فأنفقه، فقال عمر: «كنت تزيد عليهم ولا تريد أن تشتري؟» قال: نعم، قال عمر: «هذا نجش، والنجش لا يحل، ابعث مناديا ينادي أن البيع مردود وأن النجش لا يحل»

باب: الحكرة

[ج ٨ - ص ٢٠٢]

أخبرنا

14883 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، أنه سمع ابن الخطاب يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي من تمره مجعل مال الله»

أخبرنا

14884 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، من أهل الشام، عن أبي ذر قال: «إذا خرج عطائي حبست منه نفقة أهلي» قال: يعني إلى أن يخرج العطاء الآخر

أخبرنا

14885 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «كان يكون عنده الطعام من أرضه السنتين والثلاث، يريد بيعه ينتظر به الغلاء»

14886 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، ومعمر، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه كان يحتكر الزيت "

أخبرنا

14887 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحكرة»

أخبرنا

14888 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «كان لا يرى باحتكار البز بأسا»

14889 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر قال: بلغني عن ابن المسيب، عن معمر العدوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ»

أخبرنا

14890 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، والأسلمي، عن أبي سعيد بن نباتة، عن نعيم المجمر، عن ابن المسيب، أنه قال: لو رأيت معمر بن عبد الله العدوي وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحتكر إلا خاطئ» قال ابن المسيب: فقلت له: فإنك تحتكر الزيت قال: «استغفر الله منه»

أخبرنا

14891 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا الخوانون، أي الخاطئون

الآثمون»

14892 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الله بن بابيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «ما من رجل يبيع الطعام ليس له تجارة غيره، إلا كان خاطئا، أو باغيا»

أخبرنا

14893 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: سمعنا في بعض الحديث: «أن المحتكر ملعون، والجالب مرزوق»

أخبرنا

14894 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن علي بن سالم، عن علي بن زيد، عن ابن المسيب قال: «إن المحتكر ملعون، والجالب مرزوق»

أخبرنا

14895 - عبد الرزاق قال: قال سفيان: «المحتكر الذي يشتري من السوق الذي يبتاع في البلد، والذي يجلب لا بأس به ليس بمحتكر، وإذا ابتاع في السوق فلم يغر السعر فلا بأس عليه»

أخبرنا

14896 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: أخبرني حريز الرحبي، عن يونس بن سيف العبسي، عن كعب، أنه كان يقول: «من

احتبس طعاما أربعين ليلة ليغليه، ثم باعه فتصدق بثمنه لم يقبل منه»

باب: هل يسعر؟

[ج ٨ - ص ٢٠٥]

أخبرنا

14897 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: غلا السعر مرة بالمدينة فقال الناس: يا رسول الله، سعر لنا، فقال: «إن الله هو الخالق، الرازق، القابض، الباسط، المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله، لا يطلبني لأحد بمظلمة ظلمتها إياه في أهل، ولا مال»

14898 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: سعر لنا، فقال: «إن الله هو المسعر، المقوم، القابض، الباسط»

14899 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: سعر لنا الطعام، فقال: «إن غلاء السعر ورخصه بيد الله، وإني أريد أن ألقى الله لا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في مال ولا دم»

14900 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، وابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن مسلم بن جندب قال: قدم طعام المدينة، فخرج إليه أهل السوق، وابتاعوه، فقال عمر: «في 000 أشركوا الناس، واخرجوا، وسيروا، فاشتروا، ثم ايتوا، فبيعوا»

أخبرنا

14901 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر قال: قال عمر: «من جاء أرضنا بسلعة فليبعها كما أراد، وهو ضيفي حتى يخرج، وهو أسوتنا، ولا يبع في سوقنا محتكر»، أخبرنا

14902 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عمر مثله

أخبرنا

14903 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، ومحمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار قال: قال عمر بن الخطاب: «من باع في سوقنا فنحن له ضامنون، ولا يبع في سوقنا محتكر»

أخبرنا

14904 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، أنه بلغه، أن عمر مر برجل يبيع طعاما قد نقص سعره، فقال: «اخرج من سوقنا، وبع كيف شئت»

أخبرنا

14905 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن يونس بن يوسف، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب، مر على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له في السوق، فقال له عمر: «إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع عن سوقنا»

أخبرنا

14906 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: وجد عمر بن الخطاب ابن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة، فقال: «كيف تبيع يا حاطب؟» فقال: مدين، فقال: «تبتاعون بأبوابنا، وأفنيتنا وأسواقنا، تقطعون في رقابنا، ثم تبيعون كيف شئتم، بع صاعا، وإلا فلا تبع في سوقنا، وإلا فسيروا في الأرض واجلبوا، ثم بيعوا كيف شئتم»

باب: الجعل في الآبق

[ج ٨ - ص ٢٠٧]

أخبرنا

14907 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عمرو بن دينار، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم»

أخبرنا

14908 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام، عن محمد، أن شريحا، كان يقول: «إذا وجد في المصر فعشرة، وإذا وجد خارجا فأربعون درهما»،

14909 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن هشام، عن محمد، عن شريح مثله،

14910 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح مثله، قال الثوري: وقال الحكم: «المسلم يرد على أخيه»

14911 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت ابن مسعود بأباق أصبتهم بالعين، فقال: «الأجر والغنيمة»، قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: «أربعون درهما»

أخبرنا

14912 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، «أن عمر بن عبد العزيز، قضى في يوم بدينار، وفي يومين دينارين، وفي ثلاثة أيام ثلاثة دنانير، فما زاد على

الأربعة، فليس له إلا أربعة»

أخبرنا

14913 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: «المسلمون يرد بعضهم على بعض»

باب: العبد الآبق يأبق ممن أخذه

[ج ٨ - ص ٢٠٩]

14914 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: سمعته يسأل عن رجل أخذ عبدا آبقا، فأبق منه قال: «ليس عليه ضمان»

14915 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن يسير بن حزم، أو حزم بن يسير، عن جابر بن الحارث قال: بعث إلي مولاي بعبد أخذه بالسواد احتفل فيه، فأبق العبد فاختصمنا إلى شريح، فضمنه به، فأتينا عليا فقصصنا عليه القصة، فقال: «كذب شريح وأساء القضاء، يحلف العبد الأسود، للعبد الأحمر، لأبق أبقا، وليس عليه شيء»

أخبرنا

14916 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي قال: سئل ابن أبي ليلى عن رجل أخذ آبقا، فهرب منه قال: «إن كان أخذ أجرا ضمن، وإلا فلا ضمان عليه»

باب: النفقة على الآبق والضالة

[ج ٨ - ص ٢١٠]

14917 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي في الرجل يجد اللقيط، ثم ينفق عليه قال: «ليس له من نفقته شيء إنما هو شيء احتسب به عليه»

أخبرنا

14918 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: " من أحيى دابة فهي له يقول: إذا ألقاها أهلها "

عبد الرزاق

14919 - قال: أخبرنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الشعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحيى دابة فهي له»

14920 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن داود، عن الشعبي، في رجل وجد دابة، فعلفها قال: «جعل عمر بن عبد العزيز له العلف»، قال داود: وقال الشعبي: «ليس له خلف»

أخبرنا

14921 - عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عن مطرف، عن الشعبي، سئل عن رجل سيب دابة فأخذها رجل، فأصلح لها قال: «قضي في هذا قبل اليوم، إن كان سيبها في كلإ وماء، فلا شيء، وإن كان سيبها في مفازة، ومخافة، فالذي أصلح إليها أحق بها»

باب: الذي يشتري العبد وهو آبق

[ج ٨ - ص ٢١٠]

أخبرنا

14922 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: أبق غلام لرجل فعلم مكانه آخر، فقال: بعني غلامك، فاشتراه منه فخاصمه إلى شريح بعد ذلك، فسمعت شريحا يقول: «أكنت أعلمته مكانه ثم اشتريته؟ فرد البيع لأنه لم يكن أعلمه»

أخبرنا

14923 - عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن يزيد، عن شهر بن حوشب الأشعري، عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العبد وهو آبق»

أخبرنا

14924 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان وكيع، عن زكريا، عن عامر في رجل اشترى عبدا آبقا غرورا: إن وجده، وإن لم يجده، فكرهه، وقال: «هذا غرر»، قال: وأخبرني وهب بن عقبة قال: «هو بالخيار إذا وجده»

باب: الكري يتعدى به

[ج ٨ - ص ٢١١]

أخبرنا

14925 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حماد قال: «من اكترى فتعدى، فهلك، فله الكرى الأول، والضمان عليه، وإن سلم، فلا شيء إلا الكراء الأول»، قال معمر: وقال ابن شبرمة: «له الكراء الأول، والضمان، وكراء ما تعدى»

أخبرنا

14926 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام، عن ابن سيرين، في رجل استأجر أجيرا ليحمل على ظهره شيئا إلى مكان معلوم، فزاد عليه فغرمه شريح بقدر ما زاد عليه بحساب ذلك "

أخبرنا

14927 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «جعل شريح على رجل تعدى بقدر ما تعدى»

أخبرنا

14928 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أشعث، عن الحكم في المكتري يخالف قال: «إذا سلمت اجتمع عليه الكراءان، كراء ما وقت، وكراء ما زاد»

أخبرنا

14929 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: «إذا اكترى رجل من ولم يسم ما يحمل، ولم يوقت» قال: «يحمل على الدابة ما شاء، ولا يتعدى ما يرى الناس أنه يحمل، ويردف إن شاء، ويركض كما يركض الناس، فإن سمى شيئا لم يعده، وإذا اكترى دابة فأكراها غيره ضمن، وإن كان مثل شرطه»

أخبرنا

14930 - عبد الرزاق قال: قال معمر: «إذا دفعها إلى رجل، فحمل عليها مثل شرطه» قال: «لا شيء عليه، ولا ضمان»

أخبرنا

14931 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: عن الشيباني، عن الشعبي قال: «هو ضامن فيما خالف وليس عليه كراء»

باب: الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق أو يقعد فلا يخرج

[ج ٨ - ص ٢١٣]

14932 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في رجل استأجر من رجل ثوبا كل يوم بدرهم فلبسه شهرا، إلا يومين قال: «يأخذ منه أجر اليومين لأنه منعه منفعته، والأجر، والدابة بمنزلة ذلك»

أخبرنا

14933 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس قال: «كان أبي يوجب الكراء إذا خرج الرجل إلى مكة، وإن مات قبل أن يبلغ»، قال ابن طاوس: " ورأيت لأهل المدينة كراءين، كراء بالضمان، وكراء بغير ضمان يشترطونه يقول: إن مات فكرائي "

أخبرنا

14934 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن رجل اكترى بعيرا، فمات الرجل في الطريق قال: «إن كان البعير يرجع خاليا ليس عليه شيء، فأرى له قدر ما ركب بعيره»

14935 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري في رجل اكترى فمات المكتري في بعض الطريق قال: «هو بالحساب»

أخبرنا

14936 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: سئل الشعبي عن رجل استأجر دابة إلى مكان، فقضى حاجته دون ذلك المكان قال: «له من

الأجر بقدر ذلك المكان الذي انتهى إليه»

أخبرنا

14937 - عبد الرزاق قال: قال سفيان: " إذا قلت: أكتري إلى مكان كذا لطعام لي فذهب الكراء معه فلم يحمله على إبله " قال: «له أجر مثله» فذكرته لمعمر فقال: «يرضيه بقدر ما عناه»

باب: الرجل يكتري على الشيء المجهول، وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه؟

[ج ٨ - ص ٢١٤]

14938 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري في رجل يكتري من رجل إلى مكة ويضمن له الكري نفقته إلى أن يبلغ قال: «لا، إلا أن يوقت أياما معلومة، وكيلا معلوما من الطعام يعطيه إياه كل يوم»

أخبرنا

14939 - عبد الرزاق قال: سمعت معمرا سئل عن الرجل يكتري الدابة كل يوم بكذا وكذا، فقال: «لا بأس به»، قال لي: سل عنه بمكة إن لقيت من أولئك أحدا، فحججت فلم ألق إلا حماد بن أبي حنيفة، فسألته عنه، فقال: «كان أبي يجيزه، وكان ينكسر عليه في القياس» قال: فقلت: فلم يجيزه؟ قال: لأنه عمل الناس قال: وقال: إن من لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه

14940 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري في رجل اكترى دابة إلى غد قال: «هي إلى أن يطلع الفجر»

أخبرنا

14941 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة قال: كنا عنده وعليه ثوبان ممشقان، فتمخط ثم مسح أنفه بثوبه قال: «الحمد لله يمتخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي من الجوع، فيجيء الرجل فيقعد على صدري، فأقول ليس بي ذلك إنما هو من الجوع» قال:

وقال: " إني كنت أجيرا لابن عفان، وابنة غزوان على عقبة رجلي وشبع بطني - أو قال: بطعام بطني - أخدمهم إذا نزلوا، وأسوق بهم إذا ارتحلوا " قال: " فقالت يوما: لتركبنه قائما، ولتردنه حافيا قال: فزوجنيها الله تعالى، فقلت

: لتردنه حافية، ولتركبنه وهو قائم " قال: وكانت فيه مزاحة، يعني أبا هريرة

أخبرنا

14942 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في رجل اكترى من رجل دابة إلى أرض معلومة، فأبى أن يخرج قال: «إذا جاءت منزله فغدر فيها لم يلزمه الكراء»

أخبرنا

14943 - عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر، عن هشام، عن الحسن في الرجل يكتري بالكفالة قال: «لا أرى به بأسا، إذا نقده كراءه كله، وكان إنما يجهزه كريه من ماله، وكره أن يكون كراؤه نسيئة»

أخبرنا

14944 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن رجل اكترى من رجل إلى مكة فاشترط عليه نفقته قال: «إن لم يعطه ورقا،

فلا بأس به إذا أعطاه طعاما»

باب: ضمان الأجير الذي يعمل بيده

[ج ٨ - ص ٢١٦]

أخبرنا

14945 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «يضمن كل عامل أخذ أجرا إذا ضيع»، قال معمر: وقال لي ابن شبرمة: «لا يضمن إلا ما أعنت بيده»

14946 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم قال: «يضمن كل أجير مشترك إلا خادمك»، قال: «وكان حماد لا يضمن شيئا من هذا»، قال الثوري: وقال مطرف، عن الشعبي: «يضمن ما أعنت بيده»

14947 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن محمد بن مسلم، عن الشعبي، عن شريح في رجل استأجر رجلا يعمل على بعيره، فضرب البعير ففقأ عينه قال: «يضمنه»

أخبرنا عبد الرزاق

14948 - قال: أنا يحيى بن العلاء، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: «كان علي يضمن الخياط، والصباغ، وأشباه ذلك احتياطا للناس»

أخبرنا

14949 - عبد الرزاق قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ليث بن سعد، عن طلحة بن أبي سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، «أن عمر بن

الخطاب ضمن الصباغ الذي يعمل بيده»

أخبرنا

14950 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي، «أن عليا، وشريحا، كانا يضمنان الأجير»

أخبرنا

14951 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن شبرمة قال: سألت ابن هبيرة، وابن أبي ليلى عن رجل استأجر سفينة، فانكسرت، فقلت: ليس عليه ضمان، وقال ابن أبي ليلى: «يضمن الأجير»، قلت: فإن أصابتها صاعقة من السماء فاحترقت قال: فأبصرها ابن هبيرة فقال: «لا ضمان عليه»

أخبرنا

14952 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن خالد الحذاء قال: حدثني شيخ، منا أنه اشترى مركا من نجار، فاشترى له من يحمله فحمله رجل، فبينا هو يمشي لقيه كسف، فاختصما إلى هشام بن هبيرة فقضى عليه بالمركن "

أخبرنا

14953 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: اختصم إليه رجل - قال: حسبته قال: - في قصار شق ثوبا، فقال شريح: «من شق ثوبا، فهو له وعليه مثله»، فقال رجل: أو ثمنه؟ قال: «إنه كان أحب إليه من ثمنه يوم اشتراه» قال: وإنه لا يحد؟ قال: «ولا حد» قال: أفرأيت إن اصطلحوا؟ قال: «إذا لا نشاجر بينكم»

أخبرنا

14954 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في رجل شق ثوبا قال: «إن كان خلقا رفاه، وإن كان جديدا فشرواه»

14955 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق في قصار شق ثوبا قال: «يغرم ما نقص منه، فيرده إلى صاحب الثوب»

أخبرنا

14956 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: اختصم إليه حائك، ورجل دفع إليه غزلا، فأفسد حياكته، فقال الحائك: إني قد أحسنت قال: «فلك ما أحسنت وله مثل غزله»

أخبرنا

14957 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وابن شبرمة «كانا لا يضمنان الراعي»

14958 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن محمد بن قيس، عن أبي عوف، عن شريح قال: بينا رجلان ينشران ثوبا إذ دفع رجلا رجل على الثوب، فخرقه، فقال شريح: «إنما أنت بمنزلة الحجر، فجعله على الدافع»

أخبرنا

14959 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرني سيار أبو الحكم، عن الشعبي قال: اختصم إلى شريح رجلان خرق أحدهما ثوب الآخر، فقال شريح: «رقعة مكان رقعة»

أخبرنا

14960 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن مكحول أنه كان يضمن الأجير حتى صاحب الفندق، وهو الذي يمسك للناس دوابهم بالأجر"

أخبرنا

14961 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن حذاء دفعت إليه نعلا يحذوها بغير أجر، فأسرعت فيه الشفرة

فلم ير عليه ضمانا، لأنه لم يأخذ عليها أجرا، فإن كنت أعطيته أجرا فقد ضمن "

أخبرنا

14962 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في شاة دفعها رجل إلى رجل يمسكها له حتى يأتيه، فقال الرجل: إنها فلتت مني، فقال شريح: «بينتك أنها سبقتك، وأنت تطلبها، فاتهمه»

أخبرنا

14963 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، عن شريح قال: «إذا 0000 البعير بحمله ضمن صاحبه»

14964 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: " كانوا يضمنون الأجير، حتى أن كان الرجل ليبتاع الشيء فيقول: أسرح معك غلامي، فيقول: لا، فيعطيه الأجر لكي يضمن "

14965 - قال الثوري: وأخبرني علي بن الأقمر قال: خاصمت إلى شريح في ثوب دفعتها إلى صباغ، فاحترق بيته، فضمنه، فقال: إنه احترق بيتي، فقال شريح: «أرأيت لو أن بيته احترق أكنت تدع له أجرك؟» قال: لا قال: «فاغرم له ثيابه»

14966 - قال الثوري: وأخبرني الأعمش، عن إبراهيم قال: «كان بعضهم يستبضع البضاعة، فيعطى عليه الأجر لكي يضمنها»

أخبرنا

14967 - عبد الرزاق قال: قال: أخبرنا إسرائيل، عن جابر قال: وسئل عامر عن صاحب بعير حمل قوما، فغرقوا قال: «ليس عليه شيء»

باب: الرجل يستأجر الشيء، هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟

[ج ٨ - ص ٢٢٢]

أخبرنا

14968 - عبد الرزاق قال: قال: سمعت الثوري، يقول لمعمر: ما كان ابن سيرين يقول: في رجل اكترى من رجل، ثم ولاه آخر وربح عليه، قال معمر: وأخبرني أيوب أنه سمع ابن سيرين وسئل عن ذلك، فقال: «كل إخواننا من الكوفيين يكرهونه»

أخبرنا

14969 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن المسيب، وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير قال: «كرهه منهم اثنان، ورخص فيه اثنان»، قلت: من؟ قال: «لا أدري»

أخبرنا

14970 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه سئل عن ذلك، فقال: «لا بأس به»

أخبرنا

14971 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، وسأله عن الرجل يستأجر ذلك، ثم يؤاجره بأكثر من ذلك، فقال: أخبرني عبيدة، عن إبراهيم، وحصين، عن الشعبي، ورجل، عن مجاهد «أنهم كانوا يكرهونه، إلا أن يحدث فيه عملا»

14972 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن الحسن قال: «لا بأس به»

أخبرنا

14973 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية، عن إبراهيم، وابن سيرين، وشريح، والشعبي، وحماد أنهم كرهوا أن يستأجر الرجل الغلام، ثم يؤاجره بأكثر مما استأجره "

أخبرنا

14974 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «هو ربا»

أخبرنا

14975 - عبد الرزاق قال: أخبرنا وكيع، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، أنه كرهه، وقال: «هو لصاحبه»

أخبرنا

14976 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر في الخياط يأخذ الثوب بالنصف والثلث، ثم يعطيه بأقل قال: «إذا 0000 بشيء فلا بأس به»

أخبرنا

14977 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، وأيوب، عن ابن سيرين، قالا: «إذا أكرى رجلا قوما، فاكترى لهم بغيره بأدنى مما اكترى، وخرج معهم فحل بهم ورحل، فلا بأس به إذا عمل لهم عملا، فإن لم يفعل فلا»

باب: الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك

[ج ٨ - ص ٢٢٣]

أخبرنا

14978 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل ساوم بقوس على أن ينزع، فنزع بها فانكسرت، فقال شريح: «من كسر عودا فهو له، وعليه مثله» قال: إن صاحبها قد أذن، فقال شريح: «إلا أن يأذن»

أخبرنا

14979 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي قال: ساوم عمر رجلا بفرس، فحمل عليه عمر فارسا من قبله لينظر إليه، فعطب الفرس، فقال عمر: هو مالك، وقال الآخر: بل هو مالك قال: فاجعل بيني وبينك من شئت قال: اجعل بيني وبينك شريحا العراقي، فأتياه فقال عمر: إن هذا قد رضي بك، فقص عليه القصة، فقال شريح لعمر: «خذ بما اشتريت، أو رد كما أخذت»، فقال عمر: وهل القضاء إلا ذلك؟ فبعثه عمر قاضيا، وكان أول من بعثه

باب: فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا، وهل يشتري بنقد غير جيد؟

[ج ٨ - ص ٢٢٤]

14980 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في رجل سلف رجلا دينارا أو دراهم في طعام فوجد الدراهم زيوفا قال: " البيع فاسد، وإن سلفت رجلا عشرة دراهم في فرقين: حنطة وشعير، فوجد خمسة زيوفا، فالبيع فاسد لأنك لا تدري، الشعير هي أم الحنطة، فإن فرقهما خمسة في بر وخمسة في شعير، فوجد فيها زيوفا رد الذي وجد له الزيوف "

14981 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في رجل أسلف رجلا دينارين في حلة بذرع معلوم، فجاء بأحد الدينارين زائفا قال: «يرد البيع، ولو كان طعاما حسن أن يأخذ بعضه ويدع بعضه، وإذا سلفت دراهم في شيء إلى أجل فكان في دراهمك زائف، ردت عليك وسقط من البيع بقدر ما رد عليك بحساب ذلك، وكان ما بقي من الدراهم الطيبة على حساب ما سلفت فيه»

14982 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: " إذا قال: بعني ثوبك هذا بهذه المائة درهم، فلما دفع الدراهم إذا هي زيوف قال: يلزمه البيع ويغرم له دراهم جيادا "، قال الثوري: " إذا قال رجل لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيبة عيونا، وهي ناقصة، فلا بأس إذا أريتها إياه "

14983 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن مسلم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر بن الخطاب: " الفضة بالفضة وزنا بوزن،

والذهب بالذهب، وزنا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يحالف الناس عليها أنها طيوب، ولكن ليقل: من يبيعني بهذه الزيوف سحق ثوب "

أخبرنا

14984 - عبد الرزاق قال: قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: نهى عمر عن الورق، إلا مثلا بمثل، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير: إنها تزيف علينا الأوراق فنعطي الخبيث، ونأخذ الطيب قال: «فلا تفعلوا، ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض، فإذا قبضت وكان ذلك، فبعه واهضم ما شئت، وخذ ما شئت»

14985 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان ميمون بن أبي شبيب إذا وقع في يده درهم زائف كسره، وقال: «لا يغر بك مسلم»

أخبرنا

14986 - عبد الرزاق قال: قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي، عن ربيع بن أنس قال: رأيت صفوان بن محرز أتى السوق ومعه درهم زائف، فقال: «من يبيعني عينا طيبا بدرهم خبيث، فاشترى ولم يشهد» وذكر الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين قال: «لا بأس به إذا بينه»

باب: بيع المنابذة، والملامسة

[ج ٨ - ص ٢٢٦]

أخبرنا

14987 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن بزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، وعن لبستين، أما اللبستان: فاشتمال الصماء، يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن، والآخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، يفضي بفرجه إلى

السماء، وأما البيعتان: فالمنابذة والملامسة " والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسك بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه فقد وجب البيع "، قلت لأبي بكر: يعني يبرز شقه الأيمن مثل الاضطباع؟ قال: «نعم، إلا أن الاضطباع بجمع الثوب تحت إبطه»

أخبرنا

14988 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، أما اللبستان: فاشتمال الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد، مفضيا بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالمنابذة والملامسة "

14989 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن ذكوان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه

وسلم عن بيعتين: اللماس والنباذ «،» واللماس أن يلمس الثوب، والنباذ أن يلقي الثوب "

أخبرنا

14990 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص، كذا قال، والصواب، عمر بن سعد - أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة» والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، والمنابذة هو أن يطرح الثوب الرجل إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه "

أخبرنا

14991 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع عطاء بن ميناء يحدث عن أبي هريرة، أنه قال: " نهي عن صيام يومين، وعن لبستين، فأما اليومان: فيوم الفطر ويوم النحر، وأما البيعتان: فالملامسة، والمنابذة " أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهم ثوب صاحبه بغير نشر، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان: فأن يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيا "، قال عمرو: «إنهم يرون أنه إذا خمر فرجه فلا بأس،

وأما اللبسة الأخرى، فأن يلقي داخلة إزاره، وخارجه على إحدى عاتقيه يبرز صفحة شقه»

أخبرنا

14992 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعمرو: وإن جمع بين طرفي ثوبه على شقه الأيمن قال: «ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك»

باب: بيع المرابحة

[ج ٨ - ص ٢٢٩]

14993 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فرد منها ثوبا قال: «لا يبيعها مرابحة»

14994 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في سلعة بين رجلين قام نصفها على أحدهما بمائة، وقام نصفها على الآخر بخمسين، فباعاها مرابحة فلصاحب المائة الثلثان من الربح، ولصاحب الخمسين ثلث الربح، وكذلك إن باعا بربح ده دوازده، وإن باعاه مساومة فرأس المال، والربح بينهما نصفان "

14995 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: سئل الحكم والشعبي عن سلعة بين رجلين قامت على أحدهما بما قامت على الآخر، فباعاها مرابحة، قال الحكم: «الربح نصفان»، وقال الشعبي: «الربح على رأس المال»، قال الشعبي: «وإن كانا باعا مساومة، فرأس المال والربح بينهما نصفان»، «وقول الشعبي أحب إلى الثوري»

14996 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: " فإذا ابتعت ثوبا بمائة، ثم غلطت، فقلت: ابتعت بخمسين ومائة، وربحك خمسين، ثم اطلع على ذلك فألقى الخمسين وربحها، ويكون له المائة وربحها يقول: ثلثي الربح "

أخبرنا

14997 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: في رجل قيل له: بكم ابتعت هذا العبد؟ قال: بمائة، فقال رجل: لك ربح عشرة، ثم جاءه البينة أنه أخذه

بخمسين قال: «فإن لم ينكر أخذ الخمسين ونصف الربح، وإن أنكر رد عليه البيع»

باب: الرجل يشتري بنظرة، فيبيعه مرابحة

[ج ٨ - ص ٢٣٠]

14998 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، في رجل اشترى متاعا نظرة، ثم باعه مرابحة، ثم اطلع على ذلك قال: سمعت عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: «له مثل نقده، ومثل أجله» قال: وقال أصحابنا: «هو بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن استهلك المتاع فهو بالنقد»

14999 - أخبرنا عبد الرزاق، عن هشام، عن محمد، عن شريح قال: «له مثل نقده، ومثل أجله»

أخبرنا

15000 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «إذا أخذت متاعا نظرة، أو أنظرك صاحبك، فبعته مرابحة، فأعلم بيعك مثل الذي تعلم»، قال معمر: وقال قتادة: «لو كتمته ثم اطلع عليه، كان له مثل الذي أبيعه من النظرة»

باب: الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان، ثم يبيعه مرابحة، وهل يأخذ لحمله؟

[ج ٨ - ص ٢٣١]

أخبرنا

15001 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين كان يكره أن يقول: أبيعك بربح كذا وكذا والبدل، وذلك أن الدراهم السود والبيض بينهما فضل كبير، فيقول: بدل البيض "

15002 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في الذي يبتاع السلعة بدنانير كوفية، ثم جاء الشام فقيل: بكم أخذتها؟ فقال: بكذا وكذا، فقيل: لك ربح خمسة قال: «فله رأس المال الذي ابتاع به كوفية، وله الربح شامية»

15003 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: «كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة، وإذا اشتريا متاعا ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما نصيبه، فليس له أن يبيعه مرابحة لأنه كان قد اشترى معه غيره»

أخبرنا

15004 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أنبئت «أن ابن مسعود، كره أن يأخذ للنفقة ربحا»

أخبرنا

15005 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: سألت ابن المسيب عن بيع عشرة اثنتي عشرة، قال: «لا بأس به ما لم يأخذ للنفقة»

أخبرنا

15006 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن نوح بن أبي بلال قال: سمعت ابن المسيب يقول: «لا بأس ببيع ده دوازده ما لم يحسب الكراء»

15007 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن القعقاع، عن إبراهيم قال: «كنا نكرهه، ثم لم نر به بأسا»

أخبرنا

15008 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني عبد الرحمن بن عجلان، عن إبراهيم النخعي، أنه قال: «لا بأس أن يأخذ للنفقة ربحا»

أخبرنا

15009 - عبد الرزاق قال: قال سفيان: «ربح النفقة أجر الغسال وأشباهه»

باب: بيع ده دوازده

[ج ٨ - ص ٢٣٢]

أخبرنا

15010 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عمار الدهني، عن ابن أبي نعم، عن ابن عمر قال: «بيع ده دوازده ربا»

أخبرنا

15011 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس، «يكره بيع ده يا زده»، قال: «وذاك بيع الأعاجم»

أخبرنا

15012 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، ح قال: وعن الثوري، عن خالد، عن ابن سيرين قال: «لا بأس ببيع ده دوازده وتحسب النفقة على الثياب»

15013 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، وعن جعدة بن ذكوان، عن شريح، قالا: «لا بأس بده دوازده» قال سفيان: «وقول شريح، وإبراهيم أحب إلي مع القيمة»

باب: بيع الرقم

[ج ٨ - ص ٢٣٣]

أخبرنا

15014 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول: أربحني على الرقم، ولا بأس أن يقول: زدني على الرقم كذا وكذا "

15015 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن سالم الضبي، عن إبراهيم قال: «لا بأس أن يرقم على الثوب أكثر مما قام به، ويبيعه مرابحة، لا بأس بالبيع على الرقم»

أخبرنا

15016 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني عبد الرحمن بن عجلان قال: سألت إبراهيم النخعي قلت: الرجل يشتري البز برقمه، فيزيد في رقمه كراءه، وغيره، ثم يبيعه مرابحة على الرقم قال: «أليس ينظر المتاع وينشره؟» قلت: بلى قال: «لا بأس به»

أخبرنا

15017 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: أخبرني واصل بن سليم، عن طاوس، أنه كرهه وقال: «لا أبيعن سلعتي بالكذب»

باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟

أخبرنا

15018 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وقتادة، وأيوب، وابن سيرين كانوا لا يرون ببيع القيمة بأسا، أن يقول: بع هذا بكذا وكذا فما زاد فلك "

أخبرنا

15019 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي في الرجل يقول: بع هذا الثوب بكذا وكذا، فما زاد فلك قال: «لا بأس به»

أخبرنا

15020 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث، عن عطاء، عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا " قال: وذكره يونس، عن الحسن، " وبيع القيمة أن يقول: بع هذا بكذا وكذا فما زاد فلك "

أخبرنا عبد الرزاق قال:

15021 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كره أن يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك "

أخبرنا

15022 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن حماد، كرهه قال: «يستأجره يوما، أو يجعل له شيئا»

أخبرنا

15023 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استأجر أجيرا فليس له إجارته»

أخبرنا

15024 - عبد الرزاق قال: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث، عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استأجر أجيرا فليسم له إجارته»؟ قال: نعم، وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

أخبرنا

15025 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن أبيه، عن ابن سيرين قال: " لا بأس أن يقول الرجل: اقض لي فما قضيت من شيء فلك ثلثه، أو ربعه "

أخبرنا

15026 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «إذا ذهب المستم بالثوب، فلا يأخذه لنفسه حتى يرجع إلى صاحبه فيخبره ذلك»

أخبرنا

15027 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي في رجل قال لرجل: بع هذا الثوب بكذا، فباعه بأنقص قال: «البيع جائز ويضمن ما نقص»

أخبرنا

15028 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «إذا استقمت بنقد، وبعت بنقد، فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة، فلا، إنما ذلك ورق بورق» قال ابن عيينة: فحدثت به ابن شبرمة، فقال: «ما أرى به بأسا»، قال عمرو: إنما يقول ابن عباس: «لا يستقيم بنقد ثم يبيع لنفسه بدين»

باب: بيع من يزيد

[ج ٨ - ص ٢٣٦]

أخبرنا

15029 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب، عن ابن سيرين، «كره أن يباع الميراث، فيمن يزيد لغير الورثة، ولا يرى به للورثة بأسا»

أخبرنا

15030 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن يونس، عن ابن سيرين، وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في بيع من يزيد لا بأس به في الميراث وغيره "

أخبرنا

15031 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «لا بأس ببيع من يزيد، كذلك كانت الأخماس تباع»

أخبرنا

15032 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: قال أخبرنا جعفر بن برقان قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: «لا بأس ببيع من يزيد، إنما خيرته»

باب: الرهن لا يغلق

[ج ٨ - ص ٢٣٧]

أخبرنا

15033 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغلق الرهن ممن رهنه»، قلت للزهري: أرأيت قوله: «لا يغلق الرهن»، أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك؟ قال: نعم، قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: «إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه»

15034 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه»

أخبرنا

15035 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: رهن رجل داره بخمس مائة درهم، فقال صاحب الدراهم: إن لم تأتني بمالي إلى كذا وكذا فدارك لي بما أطلبك به، فلم يجئ يومئذ وجاء بعد ذلك، فاختصما إلى شريح، فقال شريح: «إن أخطأت يده رجله ذهبت داره، اردد إليه داره، وخذ مالك»

أخبرنا

15036 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس قال: سئل عن الرهن، يرهن الرجل الشيء، فقال: إن لم آتك به إلى يوم كذا وكذا فالرهن كذلك قال: «ليس الرهن يباع الرهن، ويعطي حقه ويرد الفضل»

باب: الرهن يهلك

[ج ٨ - ص ٢٣٨]

أخبرنا

15037 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جابر، عن الشعبي قال: رهن رجل خاتما من حديد بقدر من صفر، فهلكت فاختصما إلى شريح، فقال: «الرهن بما فيه»، قال الشعبي: «ذاك ألف بدرهم، ودرهم بألف»، قال معمر: وكان الحسن يقول: «ذهب الرهن بما فيه»

15038 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين، وشريح، قالا: «ذهبت الرهن بما فيها»، قال الشعبي: وذاك درهم بألف، وألف بدرهم "

15039 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن علي قال: «يتراجعان الفضل بينهما»، أخبرنا

15040 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن علي مثله، قوله: يتراجعان الفضل يقول: «إذا أسلفه دينا في رهن، ثمن عشرة بدينار فذهب كان ثمنه بينهما بنصفين»

15041 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن القعقاع، عن إبراهيم قال: «إن كان الرهن أكثر، ذهب بما فيه، وإن كان أقل، رد عليه الفضل»، قال الثوري: «ونحن على ذلك»، أخبرنا

15042 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، وإبراهيم مثله

باب: رهن الحيوان، وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به؟

[ج ٨ - ص ٢٤٠]

أخبرنا

15043 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الحسن، والزهري، وقتادة، وابن طاوس، عن أبيه قالوا: «من ارتهن حيوانا فهلك فهو بما فيه»

15044 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في رجل ارتهن عبدا، فأبق قال: «يضمن» وقال ليث، عن طاوس: «وإن مات ضمن»

أخبرنا

15045 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «إذا رهن الحيوان فهو بمنزلة غيره»

أخبرنا

15046 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة، عن الشعبي في الحيوان يرهن فيموت قال: «لا يذهب من حقه شيء يرجع على صاحبه»

15047 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: «إذا رهنك دابة بعشرة دنانير فأعطاك الدنانير، ثم قمت تأتي بها» قال: «هي في ضمان المرتهن حتى بردها ويسترجع منه الدنانير»

باب: الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا، وكيف إن هلك؟

[ج ٨ - ص ٢٤٠]

أخبرنا

15048 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن جابر، عن الشعبي، وعن رجل، عن الحسن، قالا: «إذا وضعه على يد غيره فهلك، فهو بما فيه» قال: وسئلا أهو أحق به، أو الغرماء؟ فقالا: «هو أحق به»

15049 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أشعث قال: كان الحكم والشعبي يختلفان في الرهن يوضع على يدي عدل، قال الحكم: «ليس برهن»، وقال الشعبي: «هو رهن»، «وابن أبي ليلى يأخذ بقول الحكم» أخبرنا

15050 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة مثله

أخبرنا

15051 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «إن هلك على يد غيره فليس بمقبوض» قال: «هو فيه والغرماء سواء»

أخبرنا عبد الرزاق

15052 - قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «من ارتهن شيئا فقبضه، فهو أحق به دون الغرماء»

أخبرنا

15053 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «إذا قبض المرتهن، ثم مات الراهن وعليه دين، فهو أحق به من الغرماء»

باب الرهن يهلك بعضه أو كله

[ج ٨ - ص ٢٤١]

أخبرنا

15054 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل قتادة عن رجل رهن خلخالين فهلك أحدهما قال: «حقه في الباقي منهما»

أخبرنا

15055 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن القعقاع، عن إبراهيم قال في الرهن: «إذا كان أكثر ثم ذهب منه شيء، ذهب من الحق بقدر ما ذهب من الرهن، وإذا كان الحق أكثر، ذهب من الحق الذي ذهب من الرهن»

أخبرنا

15056 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل رهن رجلا رهنا، فأعطى الراهن بعض الحق، ثم هلك الرهن قال: «يرد ما أخذ من الحق» قال: وبه نأخذ

باب: من رهن جارية ثم وطئها

[ج ٨ - ص ٢٤٢]

أخبرنا

15057 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: وسئل قتادة عن رجل ارتهن وليدة قال: «لا يصيبها»، قلت له: فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها فحملت قال: «تباع إن لم يكن لسيدها مال» قال: «ويفتك ولده»، قال معمر: وسألت عنها ابن شبرمة فقال: «تستسعى، ولا تباع»

15058 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن مطرف، عن الشعبي في رجل رهن جارية، ثم خالف إليها قال: «كان يكره ذلك»، قال سفيان: ونحن نقول: «فإن حملت من سيدها فقد استهلكها»

15059 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «إذا ولدت فالولد من الرهن، إنما هو زيادة فيها»

باب: اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما

[ج ٨ - ص ٢٤٢]

أخبرنا

15060 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الحسن قال: «إذا اختلف الراهن والمرتهن، فالقول قول الراهن»

أخبرنا

15061 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي هاشم، عن رجل، عن إبراهيم قال: " إذا اختلف المرتهن والراهن، فقال الراهن: رهنتكه بدرهم، وقال المرتهن: ارتهنته بألف، فالقول قول الراهن، لأن المرتهن يدعي الفضل، فإن هلك الرهن، فالقول قول المرتهن إلا أن يأتي الراهن بالبينة على قيمة رهنه "، قال سفيان: وأصحابنا يقولونه

أخبرنا عبد الرزاق

15062 - قال: أخبرنا معمر، عن ابن شبرمة قال: «القول قول الراهن»

أخبرنا

15063 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وعن ابن طاوس، عن أبيه، وعن الزهري، وعن قتادة قالوا: «إذا اختلف الراهن والمرتهن الذي هو في يديه، إلا أن يبلغ قيمة الرهن، إلا أن يأتي الآخر بالبينة»

أخبرنا

15064 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وابن شبرمة في الرجل يرهن الشيء ثم يقول: هي وديعة، ويقول الآخر: بل هو رهن قال: «هو وديعة، إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه رهن»

أخبرنا

15065 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل ارتهن ثوبا وأخذ منه الدراهم، ثم قال لصاحب الثوب: أعرني ألبسه، فهلك قال: «إذا رده فذهب الرهن، هو من مال الراهن»

باب: ما يحل للمرتهن من الرهن

[ج ٨ - ص ٢٤٤]

أخبرنا

15066 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: «الرهن مركوب، ومحلوب، ومعلوف» قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم «فكره أن ينتفع من الرهن بشيء»

15067 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن أبي سفر، عن الشعبي، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الرهن: «الدر، والظهر مركوب، ومحلوب بنفقته»

15068 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، وإسماعيل، عن الشعبي أنهما كرها أن ينتفع من الرهن بشيء "

15069 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن جابر، عن إبراهيم، عن شريح، سئل ما شرب الربا؟ فقال: «الرجل يرتهن البقرة، ثم يشرب لبنها»

أخبرنا

15070 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم قال: لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا كذا وكذا، «والرهن مركوب، ومحلوب»

أخبرنا

15071 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن خالد، عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا رهنني فرسا فركبتها قال: «ما أصبت من ظهرها فهو ربا»

أخبرنا

15072 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل: «من ارتهن أرضا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبي صلى الله عليه وسلم»

أخبرنا

15073 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن زكريا قال: سئل الشعبي عن رجل ارتهن جارية، فأرضعت له قال: «يغرم لصاحب الجارية قيمة رضاع اللبن»

أخبرنا

15074 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، «كره أن يرهن المصحف، فإن فعل، فلا بأس أن يقرأ فيه»

باب: هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان؟ وهل يفتك بعضه؟

[ج ٨ - ص ٢٤٦]

أخبرنا

15075 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «لا يباع الرهن إلا عند السلطان»

15076 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء قال: قال لي محمد بن سيرين: «إن عندي غزلا مرهونا، فأت إياس بن معاوية - وكان قاضيا يومئذ - فاستأذنه لي في بيعه فإني أخاف عليه الفساد، فأذن له»

15077 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: «القاضي ينظر للغائب في الرهن الذي يخشى فساده»

قال سفيان: «إن أذن في الرهن صاحبه باعه، وإلا بيع عند السلطان، وإذا باع العدل الرهن جاز» [ج ٨ - ص ٢٤٦]

أخبرنا

15078 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن جابر، عن عامر في رجل رهن رهنا فوضعه على يدي عدل قال: «فذاك إليه فإن شاء باعه بالعدل، وإن شاء لم يبعه»

أخبرنا

15079 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن جابر، عن عامر، عن شريح، أنه كان يقول لصاحب الرهن: «أنت أعلم إن رأيت أن تبيع، فبع»

15080 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: " إذا رهنك ثوبين بعشرة، فجاء بخمسة فقال: أعطني نصف الرهن " قال: «لا تدفع إليه حتى تستوفي حقك، لأن الأصل كان لجميع الحق»

باب: نفقة المضارب ووضيعته

[ج ٨ - ص ٢٤٧]

أخبرنا

15081 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في رجل قارض رجلا مالا، وثبت السفر بينه وبينه، نخرج، على من النفقة؟ قال: «النفقة في المال، والربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال»

أخبرنا

15082 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن هشام، عن ابن سيرين قال: «ما أكل الضارب فهو دين عليه»

15083 - قال الثوري: وأخبرني أشعث، عن إبراهيم قال: " يأكل، ويلبس بالمعروف، وقال الربيع، عن الحسن: «يأكل بالمعروف»

أخبرنا

15084 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «ما صانع به المقارض فهو على المال»

أخبرنا

15085 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن سيرين، وأبي قلابة، قالا في المضاربة: «الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه»، أخبرنا

15086 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، وجابر، عن الشعبي مثله

أخبرنا

15087 - عبد الرزاق قال: قال القيس بن الربيع، عن أبي الحصين، عن الشعبي، عن علي في المضاربة: «الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه» وأما الثوري فذكره، عن أبي حصين، عن علي في المضاربة، أو الشركين

أخبرنا

15088 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «لا ربح للمقارض حتى يحاسب صاحب المال، فما كان من وضيعة فهو على المال»

أخبرنا

15089 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي حصين، وعن هاشم أبي كليب، وعن إبراهيم، وإسماعيل الأسدي، عن الشعبي، وعاصم الأحول، عن جابر بن زيد قالوا: «الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، هذا في الشريكين فإن هذا بمائة، وهذا بمائتين»

أخبرنا

15090 - عبد الرزاق قال: قال الثوري عن جابر، عن الشعبي، في رجلين أخرج كل واحد منهما عشرة آلاف، واشتركا ولم يخالطا أموالهما، فعمل أحدهما بما عنده، فتوي، فلم يره شركا قال: «النقصان والتوى عليه وليس على الآخر شيء»، قال سفيان: «حين لم يخلطا أموالهما»

أخبرنا

15091 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن رجل قال: سمعت الشعبي يقول: «إذا أشرك الرجل في البيع، فإن كان ربحا فله، وإن كانت وضيعة فليس عليه، إنما هي طعمة أطعمها إياه»

أخبرنا

15092 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في رجلين أخرج كل واحد منهما مائة دينار، فاشتركا ثم عمل فيها أحدهما قال: «للذي عمل ربح مائة، وله نصف ربح المائة الأخرى»، قال معمر: وقال غيره: «الربح بينهما وهو أحب إلينا»

أخبرنا

15093 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حماد قال: «إن لم يشترط الزكاة عليه، فالزكاة على صاحب المال»

15094 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن معمر، عن قتادة قال: «نفقة المقارض على المال»

باب: المضاربة بالعروض

[ج ٨ - ص ٢٥٠]

15095 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كره البز مضاربة يقول: «لا، إلا الذهب والفضة» قال سفيان: ونحن نقول: «له أجر مثله إذا أعطاه العروض مضاربة»

أخبرنا

15096 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حماد في الرجل يعطي البز مضاربة قال: «أصل قراضهما على الذي باع به العرض»

أخبرنا

15097 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين كان يكره أن يدفع العروض قرضا، ويوقت له وقتا، مخافة أن يبيعه بدون ذلك، فيقول: قد بعت بالذي أمرتني " قال: وقال الحسن: «وليت شيئا ودخلت فيه»

15098 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن هشام، وابن عون، «أن ابن سيرين رخص أن يعمل بالبز مضاربة مرة واحدة، فإذا عمل به، كان الربح بينهما، ويرد رأس ماله، ثم إن شاء دفعه إليه بعد»

باب: اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى

[ج ٨ - ص ٢٥١]

أخبرنا

15099 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وأبي قلابة قالا: في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فضاع بعضه، أو وضع، قالا: «إن كان صاحب المال لم يحاسبه حتى ضرب به أخرى، فربح، فلا ربح للمقارض حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، وإن كان قد حاسبه أو آجره ثم ضرب به مرة أخرى، اقتسما الربح بينهما وكان الوضيع الأول على المال»، أخبرنا

15100 - عبد الرزاق قال: قال: قال ابن التيمي، عن عوف، عن ابن سيرين مثله

15101 - قال عوف: وقال الحسن: «إذا هلك منه شيء، فأعلم صاحب المال أو لم يعلم، ثم ضرب به الثانية، فإنهما يقتسمان الربح الذي كان في الضربة الثانية، ويكون النقصان على رأس المال الأول خاصة»

15102 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري في رجل دفع إلى رجل ألف درهم فجاء بألف درهم، فقال: هذه ربح، وقد دفعت إليك ألفا رأس مالك، وليس له بينة، وقال صاحب المال: لم تدفع إلي رأس مالي بعد قال: «لا ربح له حتى يستوفي هذا رأس المال إلا أن يأتي ببينة أنه قد دفع إليه رأس ماله»

أخبرنا

15103 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجاءه بالمال وبنصيبه من الربح، فدفعه إليه ثم ادعى أنه غلط قال: «إذا خرج المال منه لم يصدق»

15104 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى الآخر مالا مضاربة، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف قال: «القول قول صاحب المال إلا أن يأتي الآخر ببينة»

أخبرنا

15105 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح، كان إذا أتاه الرجل يقول: إنه هذا خانني يقول: «بينتك أن أمينك خانك، هذا في المضاربة»، وإذا قال له: أصابني كذا وكذا قال: «بينتك بمصيبة بعد ربها»

15106 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، ولم يشترط شيئا، فعمل بالمال قال: «له أجر مثله»

باب: ضمان المقارض إذا تعدى، ولمن الربح؟

[ج ٨ - ص ٢٥٢]

أخبرنا

15107 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «إذا خالف المضارب ضمن»

أخبرنا

15108 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال في المضارب: «إذا تعدى فالضمان على من تعدى، والربح كما اشترطوا» وهو قول معمر

15109 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن إبراهيم النخعي قال: «هو له بضمانه وسره منه، فيصدق به»

قال الثوري: وقال عاصم، عن الشعبي: «هو له بضمانه» [ج ٨ - ص ٢٥٣]

أخبرنا

15110 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: «الضمان على من تعدى، والربح لصاحب المال»

أخبرنا

15111 - عبد الرزاق قال معمر: وسمعت حمادا يقول: «لا يحل الربح لواحد منهما، والضمان على من تعدى» قال معمر: وقاله ابن شبرمة

15112 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن الحسن، وابن سيرين، قالا في المضارب: «إذا خالف ضمن»

15113 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عمن سمع قتادة يحدث، عن عبد الله بن الحارث، عن علي قال: «من قاسم الربح فلا ضمان عليه»

أخبرنا

15114 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الحسن، وقتادة في المضارب: «ينهاه رب المال أن يبتاع حيوانا وينزل في بطن واد» قال: هو رجل أراد الخير قال: «لا يضمن»

أخبرنا

15115 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان وكيع، عن حماد بن سلمة، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: «إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل

بطن واد فنزله فهلك، فهو ضامن»

أخبرنا

15116 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري في المضارب إذا تعدى قال: «ما رأيتهم يضمنونه إذا كان ينظر لصاحب المال»

أخبرنا

15117 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب في رجل قارض على الشطر، فانطلق الآخر فقارض على الربع قال: «ما قارض فهو نصيبه، إلا أن يكون قد سفله بعض المال في يده فأعطى ذلك نظرا له ولصاحبه»

أخبرنا

15118 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في رجل أخذ من رجل مالا مضاربة، فعمل به، وخلط فيه مالا، ولم يعلم الآخر قال: «إن هلك المال فلا ضمان عليه، وإن كان فيه ربح فهو بالحصص»،

15119 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن حميد، عن الحسن مثله

15120 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في رجل قارض رجلا على الشطر، ثم ذهب ذلك فقارض آخر على الربع قال: " لا يدفعه إلا بإذنه،

وإلا ضمن إلا أن يقول له: اعمل فيه بما أراك الله فقد أذن له حينئذ "

أخبرنا

15121 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن ليث، عن طاوس، وحميد، عن الحسن قال: «المضارب مؤتمن، وإن تعدى أمرك»

أخبرنا

15122 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، وأبي الشعثاء، قالا في المضارب: «إذا تعدى ما أمر به فهو ضامن» قال: وقال إبراهيم: «لا يحل الربح لواحد منهما»، قال عبد الكريم: وقال الحسن: «إذا أراد به صلاحا فلا ضمان»

أخبرنا

15123 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن يحيى المأربي، عن الثوري قال: «إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى بها جارية فأعجبته، فوقع عليها، فولدت له، قومت، فإن كان فيها فضل على ألف درهم ضمناه قيمة الجارية ورفعنا عنه حصته من الجارية، لأن له فيها نصيبا، وكان الولد له، وإن لم يكن فيها فضل فعليه العقر، ودرئ عنه الحد بالشبهة، والولد مملوك لصاحب المال، لأنه وقع عليها وليس له فيها نصيب»

باب: المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين، وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد؟

[ج ٨ - ص ٢٥٥]

أخبرنا

15124 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني من سمع ميمون بن مهران، يقول للمقارضين: «لا تشتروا بالدين، فإن اشتريتم ضمنتم ما اشتريتم بالدين»

15125 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في رجل دفع إلى رجل مالا مقارضة وقال: ادن علي قال: «يكره ذلك من أجل أنه كفل عنه، وهو يجر إليه منفعة»

أخبرنا

15126 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وأذن له أن يشتري بدين بينه وبينه، فاشترى بمائة دينار فهلكت المقارضة، وهلك الذي اشترى بالدين قال: «أما الذي اشترى بالدين فهلك فهو بينهما، والمال الذي دفع إليه مقارضة فهلك فهو من صاحب المال»

أخبرنا

15127 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن رجل قارض رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب المال: ائتني

غدا، فجاء سارق فسرق المتاع، والمال، فقال: «ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر من مالهم، الغرم على المشتري»

15128 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري في رجل قارض رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب المال: ائتني غدا، فجاء السارق فسرق المتاع قال: «يأخذ صاحب المال المقارض، ويأخذ المقارض صاحب المال»

باب: اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه

[ج ٨ - ص ٢٥٦]

أخبرنا

15129 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «لا بأس أن تدفع إلى الرجل مالا مقارضة، ويحمل لك بضاعة»

أخبرنا

15130 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه «أنه كرهه»

أخبرنا

15131 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم «أنه كره أن يعطي ألفا مضاربة، وألفا قرضا، وألفا بضاعة، فإن لم يكن شرطا فلا بأس به»

15132 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في رجل دفع إليه مالا مضاربة بالثلث أو بالربع أو ما تراضيا قال: «هو ماله يشترط فيه ما شاء»

أخبرنا عبد الرزاق

15133 - قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين «كان يكره أن يشتري الذي دفع إليه المال من الأجر من صاحب المال، ولا يكره أن يشتري صاحب المال من المقارض هذا بالدين»

15134 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: " إذا قام الثمن فصاحب المال أحق به إذا كان فيه ربح، هذا في المقارض يشتري من قريضه، والشرط باطل، أن يقول: ما أعجبني ما تأتي به أخذته بالثمن "

باب: الرجل يدفع إلى المضارب المال ثم المال يهلك ويوصي أنه له، هل يخاصمه فيه أحد؟

[ج ٨ - ص ٢٥٧]

أخبرنا

15135 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على النصف، ثم مكث يوما ثم دفع إليه ألفا أخرى على النصف قال: «كل ألف منها وحدها»

أخبرنا

15136 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني زكريا بن أبي زائدة قال: اختصم إلى الشعبي في رجل دفع إلى رجل أربعة آلاف درهم مضاربة، فخرج بها الذي دفعت إليه وأشهد عليه رب المال أنه ليس معه إلا ماله، فذهب الرجل في سفره، ثم أقبل راجعا فحضره الموت، فأوصى أن الذي معه من المال من الأربعة آلاف كان المضارب، وقال لرجل، وجاء قوم قد كانوا دفعوا إليه قبل ذلك مالا، فقضى الشعبي لصاحب الأربعة آلاف بالمال الذي كان مع المضارب، وقال: «قد أشهد عليه قبل أن يخرج أنه ليس معه إلا ماله، وأقر المضارب أنه ماله»

باب: المفاوضين 000 أحدهما، أو يرث مالا هل يكون بينهما؟

[ج ٨ - ص ٢٥٨]

أخبرنا

15137 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين في شريك رجل في سلعة ليس شريكه إلا في تلك السلعة، فباع السلعة ولم يستأذن صاحبه قال: «لا يجوز نصيب صاحبه إلا بإذنه، فإن أذن له في البيع، ثم أقال فيها فليس له ذلك، وإذا كان قد أعلمه البيع فلا يجوز إقالته في نصيب صاحبه، فإذا كانت شركة مفاوضة، فأمر كل واحد جائز على صاحبه في البيع، والشراء والإقالة»

أخبرنا

15138 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: «المفاوضة في المال أجمع»، وكان ابن سيرين ينكر الميراث يقول: «هو لمن ورثه، إذا ورث أحد المتفاوضين»، قال: وكان ابن أبي ليلى يقول: «المتفاوضين إذا ورث أحدهما مالا يشرك الآخر معه»

أخبرنا

15139 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم، عن سيار أبي الحكم، عن الشعبي قال: «كل شريك بيعه جائز في شركه إلا شريك الميراث»

أخبرنا

15140 - عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان قال: " لا تكون المفاوضة حتى تكون سواء في المال، وحتى يخلطا أموالهما، ولا تكون المفاوضة والشركة بالعروض، أن يجيء هذا بعرض وهذا بعرض، إلا أن يكون بينهما عبد أو دار أو ذهب أو فضة، فيخلطان، فيتفاوضان فيه وفي كل شيء، فهذه المفاوضة، ولو كانت بينهما دنانير أو دراهم، فلا تكون مفاوضة حتى يخلطاها، وما ادان واحد من المتفاوضين فقال: قد ادنت كذا وكذا، فهو مصدق على صاحبه، وإن مات أحدهما أخذ الآخر، وإن شاء الغريم يأخذ أيهما باع سلعته، أخذ المبتاع أيهما شاء، ولا تكون المفاوضة أن يقول الرجل: ما ابتعت أنا وأنت من شيء فهو بيني وبينك من غير أن يخلطا شيئا، فهذا ما

ادعى واحد منهما أنه اشترى، سئل البينة أنه ابتاع على صاحبه إذا 000 على صاحبه، وإن شاء تاركه "

باب: الرجل يبيع، على من الكيل والعدد

[ج ٨ - ص ٢٦٠]

15141 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: " كل بيع ليس فيه كيل، ولا وزن، ولا عدد، فجداده، وحمله، ونقصه على المشتري، وكل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو إلى البائع حتى يوفيه إياه، فإذا قال رجل لرجل: أبيعك ثمرة هذه النخلة، فإن جداده على المشتري "

باب: الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها

[ج ٨ - ص ٢٦٠]

أخبرنا

15142 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا وجاءه رجلان يختصمان في شاة باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما، وهو شريك فيها، فباعها المشتري بأحد وعشرين درهما، فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم، فاختصما إلى شريح، فقال للذي باع: «إنك أردت الربا فلم يرب لك، إنما كان شريك في درهم واحد»

أخبرنا

15143 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «كان يكره أن تبيع سلعتك ما كانت وتشترك فيها بالربع»

15144 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم كان يقول: «لا بأس أن تقول للسلعة أبيعها ولي منها نصفها أو ربعها»

أخبرنا

15145 - عبد الرزاق قال: أخبرنا التيمي، عن أبيه قال: " إذا كره أن يقول: أبيعك هذا ولي نصفه ولكن ليقل: أبيعك نصفه "، أخبرنا

15146 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة مثله

أخبرنا

15147 - عبد الرزاق قال: قال معمر في رجل دفع إليه مالا مضاربة فباعه واستثنى فيه شركا لنفسه، فخاصمه قال: " يكره أن تقول: باعت شمالك من يمينك " وقال الحسن: «وليت شيئا، ودخلت فيه»

باب: يبيع الثمر ويشترط منها كيلا

[ج ٨ - ص ٢٦١]

أخبرنا

15148 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت شيخا يقال له الزبير أبو سلمة قال: سمعت ابن عمر وهو يبيع ثمرة له، فيقول: «أبيعكموها بأربعة آلاف، وطعام الفتيان الذين يعملونها»

أخبرنا

15149 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في رجل قال له: أبيعك ثمر حائطي بمائة دينار إلا خمسين فرقا، فكرهه، وقال: «إلا أن يشترط نخلات معلومات»

15150 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب، عن إبراهيم، عن ابن المسيب قال: «يكره أن يبيع النخل، ويستثني منه كيلا معلوما» قال سفيان: «فلا بأس أن يستثني هذه النخلة، وهذه النخلة»

أخبرنا

15151 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، «أن عمرو بن حزم باع ثمرا بأربعة آلاف واشترط منها ثمرا»

أخبرنا

15152 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان وكيع، عن إسماعيل بن مجمع، أنه سأل سالم بن عبد الله عن ثمر باعه واستثنى منه كيلا، فقال: «لا بأس به»

أخبرنا

15153 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله، عن ابن عون، أنه سأل القاسم بن محمد قال: ما كنا نرى بالثنيا بأسا، لولا ابن عمر «كرهه» وكان عندنا مرضيا، يعني أن يبيع ثمر نخله ويستثني نخلات معلومات "

باب: الجائحة

[ج ٨ - ص ٢٦٢]

أخبرنا

15154 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: " كان أهل المدينة يستقيمون في الجائحة، يقولون: ما كان دون الثلث فهو على المشتري إلى الثلث، فإذا كان فوق الثلث، فهي جائحة، وما رأيتهم يجعلون الجائحة إلا في الثمار، وذلك أني ذكرت لهم البز يحترق، والرقيق يموتون " قال معمر: وأخبرني من سمع الزهري قال: قلت له: ما الجائحة؟ فقال: «النصف»

أخبرنا

15155 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: «الجائحة الثلث فصاعدا، يطرح عن صاحبها، وما كان دون ذلك فهو عليه» والجائحة: المطر، والريح، والجراد، والحريق "

15156 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في «الجائحة فيمن ابتاع ثمرة بعد ما يبدو صلاحها، فقبضها في ضمانه»

باب: الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

[ج ٨ - ص ٢٦٣]

أخبرنا

15157 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «أيما رجل باع من رجل سلعة، فأفلس المشتري، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها، فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو والغرماء فيها سواء، وإن مات المشتري، فالبائع أسوة الغرماء»

أخبرنا

15158 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل باع رجلا متاعا، فأفلس المبتاع، ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئا، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها، وإن مات المشتري فهو فيها أسوة الغرماء»، أخبرنا

15159 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان، عن هشام، صاحب الدستوائي قال: حدثني قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري

أخبرنا

15160 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي

هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره»

15161 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أفلس، وعنده سلعة بعينها، فصاحبها أحق بها دون الغرماء»

أخبرنا

15162 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء»، أخبرنا

15163 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أخبرنا

15164 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو ابن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة، يرويه مثله

أخبرنا

15165 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: " إذا باع الرجل سلعته من رجل، فأفلس المبتاع قال: إن وجد سلعته بعينها وافرة، فهو أحق بها وإن كان المشتري قد استهلك منها شيئا قليلا، أو كثيرا، فالبائع أسوة الغرماء "، وقاله ابن جريج، عن عطاء

أخبرنا

15166 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في الرجل يستهلك شيئا من سلعة اشترى بعضها، وأفلس قال: «هي لصاحبها دون الغرماء، ما أدرك منها إذا لم يكن اقتضى من حقه شيئا»

أخبرنا

15167 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة، أن عمر بن عبد العزيز قال: «إن كان اقتضى من ثمنها شيئا، فهو فيها والغرماء سواء» وقاله الزهري أيضا

أخبرنا

15168 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: «أيما غريم اقتضى منه شيئا بعد إفلاسه، فهو والغرماء سواء، يحاصهم به» وبه كان يفتي ابن سيرين

أخبرنا

15169 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع سلعة برجل لم ينقده، ثم أفلس الرجل، فوجد سلعته بعينها، فليأخذها دون الغرماء»

أخبرنا

15170 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان صاحب الدستوائي، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: «هو فيها أسوة الغرماء، إذا وجدها بعينها»

15171 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «هو والغرماء فيها شرع»، وبه يأخذ الثوري قال: «الإفلاس والموت عندنا سواء» نأخذ بقول إبراهيم

باب: المفلس، والمحجور عليه

[ج ٨ - ص ٢٦٦]

أخبرنا

15172 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: «سمعنا أن المفلس ما لم يصح به فأمره جائز، فإذا صيح به فلا حدث له في ماله»

15173 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عمرو بن ميمون، «أن عمر بن عبد العزيز كان يؤاجر المفلس في أمهن عمل، ليؤبخه بذلك»، قال الثوري: «وكان ابن أبي ليلى يقيمه للناس إذا أخبر أن عنده مال في السر، ولا يظهر له شيء»

أخبرنا

15174 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن رجل، عن إبراهيم النخعي قال: «بيع المحجور، وابتياعه جائز، كما يقام عليه الحدود، ويؤخذ به في الأجرة»

15175 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: " بيع المفلس، وابتياعه جائز، ما لم يفلسه السلطان، فإن ادان المحجور عليه، جاز ما ادان وما صنع يقول: لا يحجر على مسلم "

أخبرنا

15176 - عبد الرزاق قال: أخبرني رجل، سمع هشام بن عروة يحدث، عن أبيه قال: أتى عبد الله بن جعفر الزبير، فقال: إني ابتعت بيعا بكذا

وكذا، وإن عليا يريد أن يأتي عثمان فيسأله أن يحجر علي، فقال له الزبير: فأنا شريكك في البيع، فأتى علي عثمان فقال له: إن ابن جعفر ابتاع كذا وكذا، فاحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في هذا البيع، فقال عثمان: «كيف أحجر على رجل في بيع شريكه الزبير؟»

أخبرنا

15177 - عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل رجلا سمحا شابا جميلا من أفضل شباب قومه، وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغلق ماله كله من الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب إليه أن يسأل غرماءه أن يضعوا له، فأبوا، فلو تركوا لأحد من أجل أحد، تركوا لمعاذ بن جبل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، «فباع النبي صلى الله عليه وسلم كل ماله في دينه، حتى قام معاذ بغير شيء، حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة من اليمن أميرا ليجبره»، فمكث معاذ باليمن وكان أول من اتجر في مال الله هو، ومكث حتى أصاب، وحتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبض قال عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا الرجل، فدع له ما يعيشه، وخذ سائره منه

، فقال أبو بكر: إنما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجبره، ولست بآخذ منه شيئا إلا أن يعطيني، فانطلق عمر إلى معاذ إذ لم يطعه أبو بكر، فذكر ذلك

عمر لمعاذ، فقال معاذ: إنما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجبرني، ولست بفاعل، ثم لقي معاذ عمر فقال: قد أطعتك، وأنا فاعل ما أمرتني به، إني أريت في المنام أني في حومة ماء، قد خشيت الغرق، فخلصتني منه يا عمر، فأتى معاذ أبا بكر فذكر ذلك له، وحلف له أنه لم يكتمه شيئا حتى بين له سوطه، فقال أبو بكر: لا والله لا آخذه منك، قد وهبته لك قال عمر: هذا حين طاب وحل قال: فخرج معاذ عند ذلك إلى الشام قال معمر: فأخبرني رجل من قريش قال: سمعت الزهري يقول: لما باع النبي صلى الله عليه وسلم مال معاذ أوقفه للناس، فقال: «من باع هذا شيئا فهو باطل»

باب الإحالة

[ج ٨ - ص ٢٦٩]

أخبرنا

15178 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، أو غيره عن الحسن قال: «ليس على حق رجل مسلم توى، إن لم يقبضه رجع على صاحبه الذي أحال عليه»

15179 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: " لا توى على مال مسلم يرجع على غريمه الأول، هذا في الإحالة قال: قلنا: وإن أخذ بعض حقه؟ قال: وإن كان يقال: لا توى على حق مسلم "

أخبرنا

15180 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح في رجل أحال رجلا على آخر، فلم يقضه شيئا، فقال شريح للذي أحال: «بينتك أنك أديت وأدى عنك» قال: فإنه قد أبرأني قال: «بينتك أنه لعرر إفلاسا وظلما قد علمه»

15181 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، أنه خاصم إلى شريح أن رجلا أحاله على رجل قال: فتقاضيته، فجعل لا يقضيني، فخاصمته إلى شريح «فردني إلى صاحبي الأول»

أخبرنا

15182 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق قال: نعير دونه لي بثلاث مائة درهم على رجل فمطلني ستة أشهر، ثم أعطاني صرة، فقال: هذه مسك، فأريتها جارا لي، فقال: إنما هي رامك وسك، وقال: إنما يساوي هذا مائة درهم قال: فرددتها إليه ثم أتيت بيعي الأول قال: فانطلقت به إلى شريح فجلسنا بين يديه، فقال: إنه قد أبرأني، فقلت: إني قد أبرأته ولكنه أحالني على رجل فمطلني، ثم أعطاني صرة رامك فرددتها عليه قال: «قم فأعطه حقه»

أخبرنا

15183 - عبد الرزاق قال: سمعت معمرا، أو أخبرني من سمعه يحدث عن قتادة، أن عليا قال: «لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت»

باب: البيعان يختلفان، وعلى من اليمين؟

[ج ٨ - ص ٢٧١]

أخبرنا

15184 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة»

أخبرنا

15185 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن ابن مسعود، باع الأشعث بن قيس بيعا، فاختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعشرين، وقال الأشعث: بعشرة، فقال عبد الله: اجعل بيني وبينك من شئت، اجعل بيني وبينك رجلا، فقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، فقال عبد الله: فإني أقول بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال ويترادان البيع»

أخبرنا

15186 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت حمادا عن رجل اشترى جارية فوطئها ثم جاء الذي باعها، فقال: بعتك بمائة دينار، وقال الآخر: اشتريتها بخمسين قال: «البينة الآن على البائع»

أخبرنا

15187 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت حمادا عن رجل اشترى سلعة فاختلفا وقد هلكت السلعة قال: «بينة البائع، أو يمين المشتري، فإن كانت السلعة بعينها، استحلفا ورد البيع»

أخبرنا

15188 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «إذا اختلف البائعان في البيع حلفا جميعا، فإن حلفا رد البيع، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر فهو للذي حلف، وإن نكلا رد البيع»

15189 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري قال: أخبرني من سمع إبراهيم يقول: «إذا اختلف البيعان، وقد هلكت السلعة، فالقول قول المشتري، إلا أن يجيء البائع ببينة، فإن كانت قائمة، فأقام هذا بينته، وأقام هذا بينته، أخذنا ببينة الذي يدعي الفضل»

أخبرنا

15190 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن داود بن أبي هند قال: بلغني عن شريح، أنه قال: «فصل الخطاب الشاهدان على المدعي، واليمين على من أنكر»

أخبرنا

15191 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مطرف، عن الشعبي قال: «ليس على المطلوب بينة»

أخبرنا

15192 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه»

أخبرنا

15193 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، أن امرأتين، كانتا تخرزان في بيت ليس معهما في البيت غيرهما، فخرجت إحداهما وقد طعن في بطن كفها بأشفى حتى خرجت من ظهر كفها، تقول: طعنتها صاحبتها، وتنكر الأخرى، فأرسلت إلى ابن عباس فأخبرته الخبر، فقال: لا تعط

شيئا إلا بالبينة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال، ولكن اليمين على المدعى عليه» فادعها، فاقرأ عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية، ففعلت فاعترفت قال عبد الرزاق: «ثم لقيت ابن جريج فحدثني به بعد سنة»

أخبرنا

15194 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وسئل عن رجل اشترى ثوبين من رجل، وقال له: اذهب بهما فأيهما رضيت فخذ بالثمن، فهلك أحدهما، فقال: «أقوم هذا - للذي بقي - وأجعل الفضل ثمن الذي هلك»

15195 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: " إذا ابتعت من رجلين ثوبين مختلفين على الرضى فقال كل واحد منهما: لي خير الثوبين، فالقول قول الراد، يرد أيهما شاء خير الثوبين، فإذا لم يعرف لزمه البيع، واستحلف لأيهما خير الثوبين "

15196 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في رجل باع ثوبين فباع المشتري أحد الثوبين، ووجد بالآخر عيبا، فأقام البينة فقال المشتري: قيمة الذي بيع كذا وكذا، وقال الآخر: بل كذا وكذا فالقول قول البائع، إلا أن يأتي المشتري ببينة " أخبرنا

15197 - عبد الرزاق قال: وقال معمر: «إن شاء طرح عنه العيب، وإلا رد الثوب الباقي بقيمة عدل»

أخبرنا

15198 - عبد الرزاق قال: قال: سألت الثوري عن رجل قال لرجل: بعتك داري، وأنا غلام، فقال المبتاع: بل بعتني، وأنت رجل قال: «البينة على البائع أنه باعها وهو غلام، البيع جائز حتى يفسده المبتاع»، فقال له الرجل: فإن مالكا قال: القول قول البائع، فلم يلتفت إليه

أخبرنا

15199 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: " إذا اشتريت ثوبا على الرضى فرددته فقال صاحب الثوب: ليس هذا ثوبي، فالقول قول الراد "

أخبرنا

15200 - عبد الرزاق قال: قال: سألت معمرا، عن رجل قضى رجلا دينارا، فرده عليه وقال: هو ناقص، وقال الآخر: أعطيتك وازنا قال: «إن كان أعطاه إياه بغير بينة، فالقول قول الراد، وإن كان أشهد عليه بالبراءة، فالقول قول الدافع، إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه ناقص»

أخبرنا

15201 - عبد الرزاق قال: قال: قال معمر في رجل قال لرجل: سلفتك دينارا، وقال الآخر: بل وهبته لي قال: «هو سلف إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه وهبه له»، وقال معمر في رجل وجد متاعا عند رجل، فقال: سرق مني، وقال الآخر: رهنته عندي، فقال: " القول للذي قال: سرق مني "

باب: في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة

[ج ٨ - ص ٢٧٦]

15202 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين، «فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما»

أخبرنا

15203 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، أخبرنا سماك بن حرب، أنه سمع تميم بن طرفة الطائي يقول: «جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعيان جملا، فأقام كل واحد منهما شهيدين أنه نتجه، وأنه له فقضى به بينهما»

15204 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت عند أبي الدرداء فاختصم إليه رجلان في فرس، فأقام كل واحد منهما بينة أنه فرسه نتجه، وأنه لم يبعه، ولم يهبه، فقال أبو الدرداء: «إن أحدكما لكاذب» ثم قسمه بينهما نصفين قال أبو الدرداء: «وما أحوجكما إلى السلسلة مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم»

أخبرنا

15205 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في الرجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته قال: " هي للذي

في يده، أو قال: من أقر بشيء في يديه فالقول قوله "

أخبرنا

15206 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: اختصم إليه رجلان في فرس ادعياها جميعا، وهي في يد أحدهما، فأقام كل واحد منهما بينة أنه نتجها، فقال شريح: «الناتج أحق من العارف»، وجعلها للذي هي في يديه، وقال: «إن هؤلاء لم يزالوا يرونها في يديه، وهؤلاء عرفوها بزعمهم»

أخبرنا

15207 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر، عن علي قال: جاءه رجلان يختصمان في بغل، فجاء أحدهما بخمسة يشهدون أنه نتجه، وجاء الآخر بشهيدين يشهدان أنه نتجه، فقال للقوم وهم عنده: «ماذا ترون، أقضي بأكثرهما شهودا، فلعل الشهيدين خير من الخمسة»، ثم قال: " فيها قضاء وصلح، وسأنبئكم بالقضاء والصلح، أما الصلح: فيقسم بينهما، لهذا خمسة أسهم، ولهذا سهمان، وأما القضاء، فيحلف أحدهما مع شهوده، ويأخذ البغل، وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل "

15208 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار قال: اختصم إلى علي رجلان في دابة، وهي في يد أحدهما

فأقام هذا بينة أنها دابته، وأقام هذا بينة أنها دابته، فقضى بها للذي في يده قال: وقال علي: «إن لم يكن في يد واحد منهما، فأقام كل واحد منهما أنها دابته فهي بينهما»

أخبرنا

15209 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: في الدابة يأتي هذا بالشهداء عليها، ويأتي هذا بالشهداء: إنها للذي هي عنده قال: قلنا: «هل ذكر إن استووا في العدة والعدل؟» قال: لا، إلا كذلك، كما أخبرنا قال: " فلا أعلم إلا أن عطاء قال لي: إذا كانوا في العدل سواء، فأكثرهم في العدة إلا إذا شك "

أخبرنا

15210 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، أنه يؤخذ بالأعدل والأكثر قال: وقال ابن شهاب: في بغلة كانت لرجل فادعاها رجل أنها بغلته، وأقام عشرة رهط يشهدون أنها له، وأقام الآخر بينة يشهدون أنها له، وأنتجت عنده، فقال: «إذا استوت الشهود في العدة فاليمين على المدعى عليه»

أخبرنا

15211 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن المسيب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين»

أخبرنا

15212 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام، أنه سمع أبا هريرة يقول: «عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعا في اليمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف»

أخبرنا

15213 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير أخبرهم، «أن ناسا من بني سليم اختصموا في معدن إلى مروان بن الحكم وهو أمير بالمدينة يومئذ، فأمر مروان عبد الله بن الزبير فأسهم بينهم أيهم يحلف فطار السهم على أحد الطائفتين، فأحلفهم ابن الزبير فحلفوا، فقضى لهم بالمعدن، وذلك أن الشهود استووا فلم يدر بأيهم يأخذ»

أخبرنا

15214 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني رجل، أن ناسا اختصموا في ماء يقال له: الغبر، فجاء هؤلاء بشهداء وجاء هؤلاء بشهداء، فقال معاوية: «الاسم ما هو؟» قالوا: الغبر، فقضى به لغبر " وغبر: بطن من بني يشكر "

أخبرنا

15215 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: إن امرأة شهد عليها أربعة عدول بالزنى، وأتى أربعة عدول فشهدوا بالله: لكانت عندنا ليلة شهد هؤلاء رأوها تزني، وإن هؤلاء لكذبة أثمة، وكلا الفريقين عدول مقبولة شهادتهم، سواء عدلهم قال: «يجلد الذين قفوها، إذا سموا ليلة واحدة لا يختلفون فيها»

15216 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر قال: سألت الشعبي عن رجلين يجيء هذا ببينة أن له عليه شيئا، ويجيء الآخر ببينة أنه ليس عليه شيء "، قال سفيان: «يؤخذ ببينة المدعي»

أخبرنا

15217 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جرير قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان، أن بطنين من العرب اختصموا في ماء، فجاء هذا البطن بما شاءوا من شهداء، وجاء هذا البطن بمثل ذلك، فقال عبد الملك: لمن السمع؟ قيل: لبني فلان - لأحد البطنين - «فقضى به لهم»

باب: المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا

[ج ٨ - ص ٢٨١]

أخبرنا

15218 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، وحماد في متاع وجد بين رجلين يدعيانه جميعا، قالا: «يحلفان، فإن نكلا قسم بينهما، وإن حلفا قسم بينهما»

أخبرنا

15219 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في متاع بين رجلين قال أحدهم: لي كله، وقال الآخر: لي نصفه قال: " للذي قال: لي كله نصفه، ويستحلفان ثم، يقسم بينهما النصف الآخر "

15220 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري في درهم بين رجلين قال أحدهما: لي نصفه، وقال الآخر: لي كله قال: أما ابن أبي ليلى فيقول: «ثلث وثلثان»، وأما ابن شبرمة فيقول: «ثلاثة أرباع وربع» قال سفيان: وأما نحن فنقول: «هو بينهما نصفان وهو أحب الأقاويل إلينا»

أخبرنا

15221 - عبد الرزاق قال: أخبرنا رجل، عن حماد، في رجلين ادعيا مالا فقال أحدهما: لي ثلثاه، وقال الآخر: لي نصفه قال: «لصاحب الثلثين النصف، ولصاحب النصف الثلث، ويقتسمان ما بقي بينهما»

أخبرنا

15222 - عبد الرزاق قال: قال سفيان في رجلين سقط من كل واحد منهما درهم، فوجد أحدهما درهما قال: «يتحلل صاحبه أحب إلي، وإلا فهو للذي هو في يده»

باب: متاع البيت

[ج ٨ - ص ٢٨٢]

أخبرنا

15223 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وعن أيوب، عن أبي قلابة، قالا: «البيت بيت المرأة إلا ما عرف للرجل»

أخبرنا

15224 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن أبيه، عن الحسن قال: «للمرأة ما أغلقت عليه بابها إذا مات زوجها»

15225 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: «ليس للرجل إلا سلاحه، وثياب جلده»

أخبرنا عبد الرزاق

15226 - قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «ما أحدث الرجل من متاع البيت، فأقام عليه بينة فهو له»

15227 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي أمية عبد الكريم، عن إبراهيم قال: «متاع الرجال للرجال، ومتاع النساء للنساء، وما كان للرجال والنساء في العرفة، فهو للرجال وهو للباقي منهما للموت»، قال سفيان: «والذي نأخذ به، فهو بينهما نصفين»

باب: العبد المأذون له ما وقت إذنه؟

[ج ٨ - ص ٢٨٣]

15228 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، أن شريحا قال: «إذا جعل عبده في صنف واحد ثم عداه إلى غيره، فلا ضمان عليه»، قال سفيان: " وقولنا الذي نحن عليه: إذا أذن له في صنف واحد فقد غر الناس منه وضمن، يكون في رقبة العبد "

أخبرنا عبد الرزاق قال:

15229 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح رجلان فقال أحدهما: إني حجرت على عبدي ثم انطلق هذا فداينه، فقال الرجل: إن هذا كان يشتري ويبيع لا يغير عليه قال: " بينتك أنه كان يبيع ويشتري، وإلا فيمينه بالله ما أذن له ببيع ولا شراء، إلا أن يرسله بالدراهم فيقول: اشتر كيت وكيت "

15230 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن قيس، عن بكار بن سلام قال: اختصم إلى علي في عبد بعثه سيده يبتاع فقال له: إنه قد بعثه يبتاع لحما بدرهم «فأجاز عليه»، قال سفيان: ونحن نقول: " إذا بعثه بمال كثير يبتاع به قلنا: أذن له في التجارة، وغر الناس منه، وإن كان إنما بعثه بالدرهم والدرهمين، فليس بشيء "

أخبرنا

15231 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «إذا أرسله سيده يأتي بالضريبة فهو بمنزلة المأذون له في التجارة، يضمنه»

15232 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري قال: «نقول إذا فرضت عليه الضريبة فهو في رقبة العبد»

أخبرنا

15233 - عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن قتادة قال: «إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فتزوج فالمهر في رقبة العبد، وإذا تحمل بالمهر فعليه ما تحمل به، وإن كان أكثر من ثمن العبد» قال معمر: وقال الزهري: «هو على السيد إذا أذن له»

باب: هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر؟ وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين؟

[ج ٨ - ص ٢٨٤]

أخبرنا

15234 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: " إذا أذن له سيده في الشراء، فهو ضامن لدينه، وإذا لم يأذن له فهو في ذمة العبد يقول: لا يباع "

15235 - قال الثوري: وقولنا: «يباع»

أخبرنا

15236 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: " دين العبد في رقبته لا يجاوزه أن يقول: قد أذنت لكم أن تبيعوه بدين يقول: يباع "

15237 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن يونس، عن الحسن بن عمرو، عن إبراهيم قال: " يباع العبد في دين، وإن كان أكثر من قيمته، ويقول: كما ذهبوا به فليستسعوه " قال الثوري: وقال ابن أبي ليلى: «لا يباع»

أخبرنا

15238 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مطرف، عن الحكم في العبد المأذون له في التجارة قال: «لا يباع إلا أن يحيط الدين برقبته فيباع حينئذ»

15239 - قال سفيان في عبد خرق ثياب حر قال: نقول: " إذا أفسد مالا، أو خرق ثيابا فهو في رقبة العبد بمنزلة الدين، وإذا جرح جراحة قيل للسيد: إن شئت فأسلمه بجنايته، وإن شئت فاغرم عنه "

أخبرنا

15240 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «قد كانت تكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديون، ما علمنا حرا بيع في دين»

15241 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن منصور، ومغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا أذن الرجل لعبده في التجارة، ثم أعتقه، فلم يزده إلا صلاحا، يبيع الغرماء العبد عتيقا»

أخبرنا

15242 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «إذا أعتق الرجل عبده، وعليه دين، فالدين على السيد»

15243 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، قال: أصحابنا حماد وغيره فقالوا: «إذا أعتقه وعليه دين فقيمة العبد على السيد ويبيعه غرماؤه فيما زاد على القيمة، وهو أحب القولين، فإن فضل شيء عن قيمة العبد أتبع به العبد»

أخبرنا

15244 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل باع عبدا وعلى العبد دين، فقال له: باعني هذا عبدا وعليه دين، فقال الآخر: بعته ولا أشعر بدينه، وإنما أخيره، فقال شريح: «أرى أخاك قد خيرك»

باب: القصب جزتين

[ج ٨ - ص ٢٨٧]

أخبرنا

15245 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: «نهي عن بيع المخاضرة» والمخاضرة: أن يشتري القصب جزتين أو ثلاثا قبل أن يبلغ، وأشباه ذلك "

وسمعت غير معمر يحدث، عن يحيى بن أبي كثير: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المخاضرة والمخاضرة: بيع الثمر قبل أن يبدو ويزهو "

[ج ٨ - ص ٢٨٧]

أخبرنا

15246 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، ومحمد بن مسلم، أو كلاهما عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «لا يباع القصب إلا جزة واحدة، ولا الحناء، والقثاء لا تباع إلا جزة واحدة»

أخبرنا

15247 - عبد الرزاق قال: أنا معمر، ونعمان بن أبي شيبة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: في بيع الكرفس قال: «يبيعه بغلة واحدة»، يعني حوز العطب

أخبرنا

15248 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: «لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه، إذا كان يحصده من مكانه» قال: قلت ليحيى: فغفلت عنه حتى عاد طعاما قال: «لا بأس به»

باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا، فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر

[ج ٨ - ص ٢٨٨]

أخبرنا

15249 - عبد الرزاق قال: سألت معمرا، عن شريكين اقتسما غرماء فأخذ هذا بعضهم، وهذا بعضهم فتوى نصيب أحدهم، وخرج نصيب الآخر، فقال: كان الحسن يقول: «إذا أبرأه منهم فهو جائز»

أخبرنا

15250 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «ليس بشيء ما خرج أو توي، فهو بينهما» قال معمر: «وهو أعجب القولين إلي»

أخبرنا

15251 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «يتخارج الشريكان»، وأما ابن جريج فذكر عن عطاء، أن ابن عباس قال: «لا بأس بأن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم، فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم، يأخذ هذا عشرة نقدا، ويأخذ هذا عشرين دينارا»، قال عطاء: «ولا يتخارجون في عرض ما كان، إلا الذهب والفضة»

أخبرنا

15252 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، والتيمي، عن يونس، عن الحسن، «كرها أن يتخارج الشريكان وأهل الميراث»

أخبرنا

15253 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي الزبير، أن ابن عباس قال: «لا بأس بأن يتخارج أهل الميراث من الدين، يخرج بعضهم من بعض»

أخبرنا

15254 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أنه قال في الشريكين بينهما عرض، أو متاع لا يكال ولا يوزن: «لا بأس أن يشتريه أحدهما من الآخر»

باب: المرأة تصالح على ثمنها

[ج ٨ - ص ٢٨٩]

15255 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح قال: «أيما امرأة صولحت على ثمنها لم يتبين لها ميراث زوجها، فتلك الريبة كلها»

أخبرنا

15256 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم "

باب: من مات وعليه دين

[ج ٨ - ص ٢٨٩]

أخبرنا

15257 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت، فسأل: «هل عليه دين؟» قالوا: نعم، ديناران قال: «فصلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته»

أخبرنا

15258 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر قال: حدثنا أبو النضر، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من قومي يصلي عليها، فقال: «على صاحبكم دين؟» قالوا: نعم، عليه بضعة عشر درهما قال: «فصلوا على صاحبكم»، قلت: هي علي يا رسول الله قال: فصلى عليه، أخبرنا

15259 - عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال: حدثني أسماء بن عبيد، أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي أبا قتادة بعد ذلك، فقال: «أديت عن صاحبك؟» قال: أنا فيه يا رسول الله، ثم الثانية، ثم الثالثة، فقال: قد فرغت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا أوان بردت عن صاحبك مضجعه»

أخبرنا

15260 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: حدثنا محمد بن عباد بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي

بجنازة ليصلي عليها قال: «أعلى صاحبكم دين؟» فإن قالوا: نعم قال: «أترك وفاء؟» فإن قالوا: نعم، صلى عليه، وإن قالوا: لا، لم يصل عليه، فأتي برجل، فسأل هذه المسألة فقالوا: لا، فقال: «صلوا على صاحبكم»، فقال ابن عمه: علي دينه، فصلى عليه، ثم قال: «يا بني سلمة، هل لكم أن تدخلوا صاحبكم الجنة؟» قالوا: فنفعل ماذا يا رسول الله؟ قال: «تقضون عنه دينه» قال: حسبت أنه قال: ففعلوا، وقالوا: ما هو إلا ديناران

أخبرنا

15261 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ترك دينا، أو ضيعة، فادعوني فأنا وليه، وأيكم ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان»

15262 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا، أو ضياعا فإلي وعلي، فأنا أولى بالمؤمنين»

15263 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري قال: حدثنا أبي، عن سمعان بن مشنج، عن سمرة بن جندب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: «أههنا أحد من بني فلان؟» فلم يجبه أحد، ثم قال: «ههنا أحد من بني فلان؟» فلم يجبه أحد، ثم قال: «ههنا أحد من بني فلان؟» فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، فقال: «ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدينه، فلقد رأيته أدى عنه، حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء»

15264 - أخبرنا ابن عيينة، عن موسى بن أبي عيسى، أو غيره قال: نزع عمر بن الخطاب ميزابا كان للعباس في المسجد، فقال العباس: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه بيده»، فقال عمر: فلا يكونن لك سلما إليه إلا ظهري قال فانحنى له عمر فركب العباس على ظهره، فأثبته

باب: الرجل يخرج الخشبة من حقه، هل يضمن إذا أصاب إنسانا؟

[ج ٨ - ص ٢٩٣]

أخبرنا

15265 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخرج من حده شيئا، فأصاب شيئا، ضمن»

أخبرنا

15266 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن مجاهد، عن أبيه، أن عليا قال: «من حفر بئرا، أو أعرض عودا، فأصاب إنسانا، ضمن»

أخبرنا

15267 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عاصم، عن الشعبي قال: «لم يكن لشريح ميزاب إلا في داره»

باب: الرجل يستزيد في الشراء، لمن الزائد؟

[ج ٨ - ص ٢٩٣]

15268 - أخبرنا عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن خيثمة، أنه قال في الرجل يشتري الشيء للرجل بدرهم، ثم يستزيد شيئا قال: «الزيادة لصاحب الدرهم»

أخبرنا

15269 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري: «إذا ابتعت بيعا فاستزدت شيئا، ثم وجدت بالبيع عيبا فرددته، فرد الزيادة والبيع جميعا، إلا أن يشاء أن يسلم إليك الزيادة»

أخبرنا

15270 - عبد الرزاق قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن الرجل يشتري الشيء بدرهمين، رطبا أو غيره، فيأكل منه وهو يكيل قال: «لا بأس به»

باب: الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب

[ج ٨ - ص ٢٩٤]

أخبرنا

15271 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في رجل قاضى رجلا على عمل، فعمل بعضه، ثم جاء السيل فذهب به أو أفسده قال: «يعمل له قدر ما بقي من عمله»، قال معمر: وسألت ابن شبرمة عنه فقال: «يعطى بحساب ما عمل»

أخبرنا

15272 - عبد الرزاق قال: سألت معمرا عن رجل قاضى رجلا يحفر له بئرا حتى ينبط ماؤها، فحفر فيها أياما، ثم لقيه جبل فلم يستطع أن يحفر، فقال قتادة: «ليس له شيء»

باب: الرجل يعين الرجل، هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه؟

[ج ٨ - ص ٢٩٤]

أخبرنا

15273 - عبد الرزاق قال: حدثنا سعيد بن السائب بن يسار قال: أخبرني عبد الملك بن أبي عاصم، أن أخته قالت له: إني أريد أن تشتري متاعا عينه، فاطلبه لي قال: قلت: فإن عندي طعاما، فبعتها طعاما بذهب إلى أجل، واستوفته، فقالت: انظر لي من يبتاعه مني؟ قلت: أنا أبيعه لك قال: فبعته لها، فوقع في نفسي من ذلك شيء، فسألت سعيد بن المسيب فقال: «انظر أن لا تكون أنت صاحبه» قال: قلت: فإني صاحبه قال: «فذلك الربا محضا، فخذ رأس مالك، واردد إليها الفضل»

أخبرنا

15274 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن أبي كعب قال: قلت للحسن: إني أبيع الحرير، فتبتاع مني المرأة والأعرابي يقولون: بعه لنا فأنت أعلم بالسوق، فقال الحسن: «لا تبعه، ولا تشتره، ولا ترشده، إلا أن ترشده إلى السوق»

أخبرنا

15275 - عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر، عن رزيق بن أبي سلمى قال: سألت الحسن عن بيع الحرير، فقال: «بع، واتق الله» قال: يبيعه لنفسه قال: «إذا ابتعته، فلا تدل عليه أحدا، ولا تكن منه في شيء، ادفع إليه متاعه ودعه»

باب: الرجل يقضي ولده وعليه دين، وهل يأخذ مالهم؟

[ج ٨ - ص ٢٩٥]

أخبرنا

15276 - عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن الشيباني في الرجل يكون عليه الدين لامرأته، أو لغيرها ثم يقضي ولدا له مفادا ماله بدين كان لهم عليه، ثم يطلب الآخرون قال: «إذا قضاهم في صحة منه فهو جائز لهم، وإن كان عليه دين لغيرهم»

15277 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر قال: «إذا قضاهم شيئا، وهم صغار، كانوا بالخيار إذا كبروا»

أخبرنا

15278 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي يقول: «يجوز ما قضى الرجل في مال ولده، ولا يجوز ما قضى الولد في مال والده»

باب: الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد

[ج ٨ - ص ٢٩٦]

أخبرنا

15279 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن سليمان، عن الشعبي، أنه قال في الرجل يستهلك الحنطة للرجل: «إن على صاحبه له طعاما مثل طعامه كيلا مثل كيله» قال سفيان: " وكان غيره من فقهائنا يقولون: له القيمة «وقول الشعبي أحب إلى سفيان»

أخبرنا

15280 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن رجل، سأل الحكم بن عتيبة عن رجل أحرق شيئا في أرضه بالنار، فطار الحريق، فتعدى الحريق إلى غيره فأحرق في أرض جاره شيئا، فقال: «لا ضمان عليه، ليس عليه شيء»

باب: هل يؤخذ على القضاء رزق؟

[ج ٨ - ص ٢٩٧]

15281 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين، عن القاسم بن عبد الرحمن، «أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء رزق، وصاحب مغنمهم»

15282 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، «أن عمر بن الخطاب رزق شريحا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء»

أخبرنا

15283 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن المجالد، عن الشعبي قال: «لم يأخذ مسروق على القضاء رزقا» وأخذ شريح "

أخبرنا

15284 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، ابن أخي مسروق، عن أبيه، عن مسروق، أنه «كان لا يأخذ على القضاء رزقا، وكان إذا كان البعث يخرج فيجعل عن نفسه»

أخبرنا

15285 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: " أربع لا يؤخذ عليهن رزق: القضاء، والأذان، والمقاسم قال: وأراه ذكر القرآن "

باب: كيف ينبغي للقاضي أن يكون؟

[ج ٨ - ص ٢٩٨]

أخبرنا

15286 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: قال عمر بن عبد العزيز: «لا ينبغي أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس، أيتهن أخطأته كانت فيه خللا، يكون عالما بما كان قبله، مستشيرا لأهل العلم، ملغيا للرثع - يعني الطمع - حليما عن الخصم، محتملا للائمة»

أخبرنا

15287 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن عامر قال: قال عمر بن عبد العزيز: «لا ينبغي أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال، إن أخطأته خصلة، كانت فيه وصمة، حتى يكون عالما بما كان قبله، مستشيرا لذوي الرأي، ذا نهية عن الطمع، حليما عن الخصم، محتملا للائمة»

أخبرنا

15288 - عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عن عبد الله بن عمران قال: قال عمر بن الخطاب: " لا ينبغي أن يلي هذا الأمر - يعني أمر الناس - إلا رجل فيه أربع خلال: اللين في غير ضعف، والشدة في غير عنف، والإمساك في غير بخل، والسماحة في غير سرف، فإن سقطت واحدة منهن فسدت الثلاث "

أخبرنا

15289 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن مسعر قال: قال عمر بن الخطاب: " لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع، ولا يضارع، ولا يتبع المطامع، ولا يقيم أمر الله إلا رجل يتكلم بلسانه كلمة، لا ينقص غربه، ولا يطمع في الحق على حدته يقول: لا يطمع فيضعف "

أخبرنا عبد الرزاق

15290 - قال: أخبرني محمد بن عبيد الله، عن أبي حريز، كان بسجستان قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: «لا تبيعن، ولا تبتاعن، ولا تشارن، ولا تضارن، ولا ترتش في الحكم، ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان»

باب: عدل القاضي في مجلسه

[ج ٨ - ص ٣٠٠]

أخبرنا

15291 - عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: نزل على علي بن أبي طالب ضيف، فكان عنده أياما، فأتى في خصومة، فقال له علي: «أخصم أنت؟» قال: نعم قال: «فارتحل منا، فإنا نهينا أن ننزل خصما إلا مع خصمه»

أخبرنا

15292 - عبد الرزاق قال: قال سفيان: «القاضي عدل مجلسه كله»

باب: هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول؟ وكيف إن فعل؟

[ج ٨ - ص ٣٠١]

أخبرنا

15293 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن عمر قال لأبي موسى: «أنا بلغني، أنك تقضي ولست بأمير» قال: بلى قال: «فول حارها من تولى قارها»

أخبرنا

15294 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عاصم، في رجلين أتيا إلى عبيدة يختصمان إليه فقال: «أتؤمراني؟» قالا: نعم، فقضى بينهم، قال سفيان: «وإذا حكم رجلان حكما فقضى بينهما فقضاؤه جائز، إلا في الحدود»

باب: هل يرد قضاء القاضي؟ أو يرجع عن قضائه؟

[ج ٨ - ص ٣٠١]

أخبرنا

15295 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن ابن مسعود قال: «إذا حضرك أمر لا تجد منه بدا، فاقض بما في كتاب الله، فإن عييت فاقض بسنة نبي الله، فإن عييت فاقض بما قضى به الصالحون، فإن عييت فأومئ إيماء، ولا تأل، فإن عييت فافرر منه ولا تستح»

أخبرنا

15296 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: «اقضوا ونسل»

أخبرنا

15297 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سمعت شريحا يقول: «إني لا أرد قضاء كان قبلي»

15298 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري قال: «إذا قضى القاضي بخلاف كتاب الله، أو سنة نبي الله، أو شيء مجتمع عليه، فإن القاضي بعده يرده، فإن كان شيئا برأي الناس، لم يرده، ويحمل ذلك ما تحمل»

باب: قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهل يسأل بعضهم بعضا؟

[ج ٨ - ص ٣٠٢]

أخبرنا

15299 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا حتى مات»، ولا أبو بكر ولا عمر، إلا أنه قال لرجل في آخر خلافته: اكفني بعض أمور الناس، يعني عليا

أخبرنا

15300 - عبد الرزاق قال: سمعت غير واحد يذكر «أن عثمان، بعث زيد بن ثابت على القضاء»

باب: الاعتراف عند القاضي

[ج ٨ - ص ٣٠٣]

أخبرنا

15301 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره، «فقضى عليه باعترافه»، فقال: أتقضي علي بغير بينة، فقال: «شهد عليك ابن أخت خالك»

15302 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: قضى شريح على رجل باعترافه، فقال: يا أبا أمية، قضيت علي بغير بينة، فقال: «أخبرني ابن أخت خالتك»

15303 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن حماد قال: سمعنا أن الحكم «يجوز قوله كله في الاعتراف بين الخصمين، إلا في الحدود»

باب: هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟

[ج ٨ - ص ٣٠٣]

15304 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن رجل، عن محارب بن دثار، أن عمر بن الخطاب قال: «ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس» قال سفيان: «ولكنا وضعنا هذا إذا كانت شبهة، وكانت قرابة، فأما إذا تبين له القضاء، فلا ينبغي له أن يردهم»

15305 - عن ابن جريج، عن عطاء: «لا يحل للإمام أن يصلح، بينهم إذا تبين له القضاء» وقاله معمر، عن ابن أبي ليلى

باب: لا يقضى على غائب

[ج ٨ - ص ٣٠٤]

15306 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن المجالد، عن الشعبي قال: سمعت شريحا يقول: «لا يقضى على غائب»

أخبرنا

15307 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار قال: قال عمر بن عبد العزيز: " قال لقمان: إذا جاءك الرجل، وقد سقطت عيناه، فلا تقض له حتى يأتي خصمه " قال: يقول: «لعله أن يأتي وقد نزع أربعة أعين»

أخبرنا

15308 - عبد الرزاق قال: قال الثوري في رجل وكل رجلا يطلب حقا له على رجل غائب، فقال المطلوب: قد دفعت إلى صاحبك، فقال: «لا تدفع إليه شيئا حتى يصل صاحب الأصل، فيحلف ما اقتضى منه شيئا»

باب: الحبس في الدين

[ج ٨ - ص ٣٠٥]

أخبرنا

15309 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا، وخاصم إليه رجل في دين يطلبه أجلا، فقال آخر: يعذر صاحبه إنه معسر، وقد قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] فقال شريح: " هذه كانت في الربا، وإنما كان الربا في الأنصار، وإن الله يقول: {أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} [النساء: 58]، ولا والله لا يأمر الله بأمر تخالفوه، احبسوه إلى جنب هذه السارية حتى يوفيه "

أخبرنا

15310 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «كان شريح إذا قضى على رجل بحق يحبسه في المسجد إلى أن يقوم، فإن أعطاه حقه، وإلا يأمر به إلى السجن»

أخبرنا

15311 -

عبد الرزاق قال: أخبرنا وكيع، عن مالك بن مغول، عن أم جعفر، سرية للشعبي قالت: سمعت الشعبي يقول: «إذا لم أحبس في الدين، فأنا أتويت حقه»

15312 - قال وكيع: وأخبرني الحسن بن صالح، عن جابر، عن الشعبي قال: «الحبس في الدين حياة»

قال: وقال جابر: «كان علي يحبس في الدين» [ج ٨ - ص ٣٠٦]

أخبرنا

15313 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا ساعة في التهمة ثم خلاه»

أخبرنا

15314 - عبد الرزاق قال: أخبرنا النعمان بن أبي حنيفة، ومعمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس»

باب: هل يفرق بين الأقارب في البيع؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه؟

[ج ٨ - ص ٣٠٧]

أخبرنا

15315 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالسبي من الخمس، فيعطي أهل البيت جميعا، ويكره أن يفرق بينهم " قال معمر في حديثه: «وبعث إلى ابن مسعود بأهل بيت»

15316 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن حسن، عن أمه فاطمة بنت حسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة في سرية، فأصاب سبيا، فجاء بهم فاحتاج إلى ظهر فباع غلاما منهم، فجاءت أمه فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، فسأله، فقال: احتجت إلى بعض الظهر، فبعت ابنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ارجع فرده أو اشتره» قال: فوهبه بعد ذلك لعلي قال: فكان خازنا له قال: وولد له

أخبرنا

15317 - عبد الرزاق قال: قال ابن جريج: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن أبا أسيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي من البحرين، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة منهن تبكي قال: «ما شأنك؟» قالت: باع ابني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد: «أبعت ابنها؟»

قال: نعم قال: «فيمن؟» قال: في بني عبس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اركب أنت بنفسك فأت به»

أخبرنا

15318 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن جابر، عن رجل سماه أن ابن عمر اشتريت له جارية من البصرة، فلما دخلت عليه بكت، فقال: «ما شأنك؟» قالت: ذكرت أبي، فأعتقها ابن عمر

15319 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كتب: «أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا»، أخبرنا

15320 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عبد الرحمن، عن أبيه قال: كتب مثله سواء

أخبرنا

15321 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال، أو غيره، أن عثمان بن عفان، أمره أن يشتري له رقيقا، وقال: «لا تفرق بين الوالدة وولدها»

15322 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الرجل وولده، والمرأة وولدها، وبين

الإخوة» قال منصور: فقلت لإبراهيم: فإنك بعت جارية وعندك أمها، فقال: «وضعتها موضعا صالحا، وقد أذنت بذلك»

أخبرنا

15323 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حماد قال: قلت لإبراهيم: هل كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الوالدة وولدها؟ قال: «نعم، فلم يكرهوا التجارة في الرقيق إلا لذلك»

أخبرنا

15324 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، «أنه كان يكره أن يفرق بين السبي الذين يجاء بهم»

أخبرنا

15325 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، «أنه اشترى جارية مولدة من بعض أهل مكة، وأبوها حي، ثم خرج بها إلى الجند»

أخبرنا

15326 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الشعبي قال: «لا بأس أن تباع المولدة، وإن كرهت أمها، إذا كانت الجارية قد بلغت واستغنت عن أمها»

باب: بيع الصبي

[ج ٨ - ص ٣٠٩]

أخبرنا

15327 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «لا يجوز بيع الصبي حتى يحتلم»

أخبرنا

15328 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، وإبراهيم قالا: «لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه حتى يحتلم»

أخبرنا

15329 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: «لا يجوز بيع الصبي حتى يعقل»

15330 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد قال: {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6] قال: «عقلا»

باب: بيع الولي

[ج ٨ - ص ٣١٠]

أخبرنا

15331 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: باع ولي جارية جارية لها وعبدا، فخاصمت فيه إلى شريح، فقال شريح للشهود: «أتشهدون أنها أذنت وسلمت؟» قالوا: لا، حتى مر به أحدهم، فقال: «أتشهد أنها أذنت وسلمت؟» فقال: بل أشهد أنها صاحت وبكت، فظلت يومها ذلك في الشمس، وأشهد أنه باع عليها مجبرة قال: «فأجاز عليها البيع»

باب: الغبن والغلط في البيع

[ج ٨ - ص ٣١١]

أخبرنا

15332 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: جاء إلى شريح رجل يخاصم امرأة فقال: غبنتني قال شريح: «ذلك أرادت» قال: وكان يرد الغلط

أخبرنا

15333 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن جابر، أو غيره، عن عامر في رجل اشترى من رجل ثوبا فقال: غلطت، فقال: «ليس بشيء، البيع خدعة» قال: «وكان القاسم بن عبد الرحمن يرد الغلط»

أخبرنا

15334 - عبد الرزاق قال: سئل معمر عن رجلين يبتاعان البيع، فيدعي أحدهما أنه غلط قال: بلغني عن غير واحد أنه «إن جاء بأمر بين رد، وإن لم يأت بأمر بين أجيز عليه»

باب: بيع السكران

[ج ٨ - ص ٣١١]

أخبرنا

15335 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «لا يجوز بيع السكران، ولا شراؤه، ولا نكاحه»

أخبرنا

15336 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن مسلم بن الديال قال: سألت ابن شبرمة عن بيع السكران وشرائه، فقال: «لا يجوز إذا علم أنه لا يعقل» قال: «وطلاقه جائز، فأما نكاحه، فإني لا أدري لعله لا يجوز» قال: وسألت ابن أبي ليلى فقال: «أما طلاقه ونكاحه فجائز، وأما البيع والشراء فإنه لا يجوز إذا كان لا يعقل»

باب: الخلابة والمواربة

[ج ٨ - ص ٣١٢]

أخبرنا

15337 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني أخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " من بايعت فقل: لا خلابة "، يعني لا غدر

أخبرنا

15338 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن ليث، عن طاوس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أذنيه وقر، فقال: يجيئني الرجل يسارني الشيء، ويعلن غير ذلك، ولا أسمعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " من بايعت فقل: أبيعكم بكذا وكذا، ولا مواربة "

أخبرنا

15339 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن عون قال: كان يقدم علي بز من أرض فارس، وكنت أشتري أيضا من البصرة، فيدخل علي القوم فيقولون: أعندك من بز كذا وكذا، فأخرج إليهم مما قدم علي ومما أشتري من البصرة، ولا يسألوني، ولا أخبرهم، إلا أني أظن أنهم يظنون أنه مما يقدم علي " قال: فسألت ابن سيرين، فقال: «خلابة»، قال معمر: فذكرته لأيوب، فقال: ما يعجبني هذا "

أخبرنا

15340 - عبد الرزاق قال: سئل معمر عن رجل وضع عنده رجل حمل نبطي، فجاءه بعد فأعطاه حمل سابري، أخطأ به فهلك منه قال: «فهو ضامن»

باب: الرجل يحلف الشيء ثم يؤثم

[ج ٨ - ص ٣١٣]

أخبرنا

15341 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جلب أعرابي غنما فمر به معاذ بن جبل، فساومه، فحلف الأعرابي أن لا يبيعه بذلك، ثم مر به الأعرابي بعد ذلك، فقال لمعاذ: هل لك فيها؟ قال: «بكم؟» قال: بالثمن الذي أعطيتني، فقال معاذ: «ما كنت لأوثمك»

أخبرنا

15342 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين في الرجل يسوم الرجل في السلعة، فيحلف أن لا يبيعها بذلك الثمن، ثم يبدو له بعد أن يبيعها بذلك الثمن من الذي حلف أن لا يبيعها منه قال: «لا بأس أن يشتريها منه بذلك، والإثم على الذي حلف»

باب: ما جاء في الربا

[ج ٨ - ص ٣١٤]

أخبرنا

15343 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن المسيب قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، والشاهد عليه، وكاتبه»

أخبرنا

15344 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني، عن رجل، عن عبد الله بن مسعود قال: «الربا ثلاث وسبعون حوبا، أدناها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا كبضع وثلاثين زنية»

أخبرنا

15345 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الربا أحد وسبعون - أو قال: ثلاثة وسبعون - حوبا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم "

15346 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال: «الربا بضعة وسبعون بابا، أهونها كمن أتى أمه في الإسلام»

أخبرنا

15347 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله قال: «الربا بضعة وسبعون بابا، والشرك نحو ذلك»

أخبرنا

15348 - عبد الرزاق قال: أخبرنا بكار قال: سمعت ابن أبي مليكة يحدث، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب، أنه قال: «لأن أزني ثلاثة وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا، يعلم الله أني أكلته حين أكلته وهو ربا»،

15349 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب مثله

أخبرنا

15350 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن ابن مسعود قال: «آكل الربا، وموكله، وشاهداه، إذا علموا به، والواصلة، والمستوصلة، والمحلل، والمحلل له، ولاوي الصدقة، والمتعدي فيها، والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة»

أخبرنا

15351 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن شعيب بن الحبحاب، عن الشعبي قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، والواشمة، والمستوشمة للحسن، ومانع الصدقة، والمحلل، والمحلل له، وكان ينهى عن النوح»، أخبرنا

15352 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي، والحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

أخبرنا

15353 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: «سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق» وقاله الثوري أيضا قال عبد الرزاق: «قد رأيته»

15354 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن موسى بن عبد الله، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، أنه بعث غلاما له بأربعة آلاف إلى أصبهان، ثم بلغه أنه مات فركب إليه - أو أرسل إليه - فوجد المال قد بلغ أربعة وعشرين ألفا، فقيل له: إنه قد كان يقارب المال للربا، فأخذ أربعة آلاف رأس ماله، وترك عشرين ألفا، فقيل له: خذه، فقال: «ليس لي»، فقيل: هبه لنا، فتركه، ولم يأخذه

باب: مطل الغني

أخبرنا

15355 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إن من الظلم مطل الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» قال معمر: وزادني رجل في هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وأكذب الناس الصناع»

15356 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن ابن ذكوان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المطل ظلم الغني ومن أتبع على مليء فليتبع»

15357 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي سنان، عن رجل، سمع أبا هريرة يقول: «من كان عليه دين فأيسر به، فلم يقضه فهو كآكل السحت»

أخبرنا

15358 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي بعيرا بوسق تمر، فاستنظره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل مسمى، فقال الأعرابي: واغدراه، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، اذهبوا به إلى فلانة - امرأة

من الأنصار - فأمروها فلتقضه»، فقالت: ليس عندي إلا تمر أجود من حقه، فقال: «لتقضه، ولتطعمه، ففعلت» فمر الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جزاك الله خيرا فقد قضيت وأطيبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أولئك خيار الناس ، القاضون المطيبون»

أخبرنا

15359 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن مسعر، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال: «قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني»

كتاب الشهادات

[ج ٨ - ص ٣١٩]

باب: لا يقبل متهم، ولا جار إلى نفسه، ولا ظنين

[ج ٨ - ص ٣١٩]

أخبرنا

15360 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: " أمر الله عز وجل بذوي العدول من الشهداء، وتلا: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية، فينظر امرؤ على ما يشهد ويفهم "

15361 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور قال: قلت لإبراهيم: ما العدل من المسلمين؟ قال: «الذين لم تظهر لهم ريبة»

أخبرنا

15362 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن إسحاق بن راشد، عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير المتهم، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا محدث في الإسلام، ولا محدثة»

أخبرنا

15363 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز

شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام، ولا محدثة»

أخبرنا

15364 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم» قال: " والقانع: التابع الذي ينفق عليه أهل البيت "

أخبرنا

15365 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن عبد الله، عن يزيد بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين» قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه

أخبرنا

15366 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجوز شهادة ذي الظنة، ولا الإحنة، ولا الجنة»

أخبرنا

15367 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: «قضى الله ورسوله ألا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا خصم يكون لامرئ غمر في نفس صاحبه»

أخبرنا

15368 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقول: «لا تجوز شهادة متهم، ولا ظنين في طلاق»

أخبرنا

15369 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن إسماعيل، عن رجل، أن رجلا شهد عند شريح فقضى لصاحبه، فقام الذي قضى عليه ليفهم القاضي، فاجتبذه الشاهد فأبطل شريح شهادته "

أخبرنا

15370 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن الأعمش، عن عمارة، أو عن يحيى، أن رجلا شهد عند شريح، وعليه قباء مخروط، فقال شريح: «أتحسن تصلي؟» قال: نعم قال: «أتحسن تتوضأ؟» قال: نعم قال: «فكيف تتوضأ؟» فذهب يخرج يديه من الكمين فلم يستطع، فلم يجز له شهادته

أخبرنا

15371 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن محمد قال: سمعت شريحا يقول: " لا أجيز عليك شهادة الخصم، ولا الشريك، ولا دافع مغرم، ولا جار مغنم، ولا مريب قال: ثم يقول: وأنت فسل عنه، فإن قالوا: الله أعلم به، فالله أعلم به، ولا تجوز شهادته لأنهم يفرقون أن يجرحوه، وإن قالوا: عدل، ما علمنا، مرضي، جازت شهادته "

أخبرنا

- 15372

عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: " إذا طعن الرجل في الشاهد قال: لا أجيز عليك شهادة خصم، ولا دافع مغرم، ولا عبيد، ولا أجير، ولا شريك، وأنت فسل، فإن قيل: الله أعلم به، فالله أعلم به فرقوا أن يقولوا: مريب، فلا تجوز شهادته، وإن قيل: ما علمناه إلا عدلا مسلما، فهو إن شاء الله كما قالوا "

باب: شهادة الأعمى

أخبرنا

15373 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتجوز شهادة الأعمى؟ قال: «نعم»

قال ابن جريج: وأقول أنا: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ابن أم مكتوم على المدينة على الزمنى إذا سافر فيصلي بهم» [ج ٨ - ص ٣٢٣]

أخبرنا

15374 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «تجوز شهادة الأعمى إذا كان مرضيا»

أخبرنا

15375 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «تجوز شهادة الأعمى في الحقوق»

أخبرنا

15376 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن سماك قال: أخبرني عيسى قال: «رأيت الشعبي أجاز شهادة أعمى»

أخبرنا

15377 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «كانوا يجيزون شهادة الأعمى في الشيء الطفيف»

أخبرنا

15378 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان قال: «كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الأعمى»

أخبرنا

15379 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: «كان يكره شهادة الأعمى»

أخبرنا

15380 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن أشياخهم، أن عليا، «لم يجز شهادة أعمى في سرقة»

باب: شهادة ولد الزنا والشريك

[ج ٨ - ص ٣٢٤]

أخبرنا

15381 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء: «ولد الزنا إذا لم يعلم عليه إلا خير جازت شهادته»

أخبرنا

15382 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن زهير بن أبي ثابت قال: سمعت الشعبي يقول: «تجوز شهادة ولد الزنى»

أخبرنا

15383 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن أيوب، عن محمد، عن شريح قال: «لا تجوز شهادة العبد لسيده، ولا الأجير لمن استأجره، ولا الشريك» قال معمر في حديثه: «وكان شريح يجيز شهادة العبد في الشيء القليل»

أخبرنا

15384 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: «لا تجوز شهادة العبد لسيده، ولا الأجير لمن استأجره»

أخبرنا

15385 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن يحيى المازني، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «لا تجوز شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا شريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما، فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة»

أخبرنا

15386 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن رجل سماه، عن عامر قال: شهدت شريحا شهد عنده عبد في دار، فأجاز شهادته، فقيل له: إنه عبد قال: «كلنا عبيد»

أخبرنا

15387 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة قال: سمعت عامرا يقول: «لا تجوز للعبد شهادة»

باب: عقوبة شاهد الزور

[ج ٨ - ص ٣٢٥]

أخبرنا

15388 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان، عن شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر قال: «شهدت عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في إزار ينكت نفسه»

أخبرنا

15389 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، «أن شريحا، أقام شاهد الزور على مكان مرتفع»

أخبرنا

15390 - عبد الرزاق قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن أبي حصين قال: " كان عبد الله بن عتبة إذا أخذ شاهد الزور فإن كان عربيا بعث به إلى مسجد قومه، وإن كان مولى بعث به إلى سوقه فقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور، وإنا لا نجيز شهادته "

أخبرنا

15391 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن الجعد بن ذكوان قال: «أتي شريح بشاهد زور فنزع عمامته، وخفقه خفقات بالدرة، وبعث به إلى المسجد يعرفه الناس»

أخبرنا

15392 - عبد الرزاق قال: قلت لمحمد بن راشد، سمعت مكحولا يحدث، عن الوليد بن أبي مالك، " أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور: أن يجلد أربعين جلدة، وأن يسخم وجهه وأن يحلق رأسه وأن يطال حبسه " فقال: لا، ولكن الحجاج بن أرطاة ذكر عنه،

15393 - قال عبد الرزاق وأخبرنا يحيى بن العلاء، أنه سمع الحجاج يحدث، عن مكحول، عن الوليد، عن عمر مثله

أخبرنا

15394 - عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء قال: أخبرني الأحوص بن حكيم، عن أبيه، " أن عمر بن الخطاب أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه، ويلقى في عنقه عمامته، ويطاف به في القبائل، ويقال: إن هذا شاهد الزور، فلا تقبلوا له شهادة "

15395 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم بن بهدلة، عن رجل سماه أحسبه قال: وائل بن ربيعة قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: «عدلت شهادة الزور بالشرك بالله» ثم قرأ عبد الله هذه الآية: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30]

أخبرنا

15396 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثت، عن مكحول، «أن عمر بن الخطاب ضرب شاهد زور أربعين سوطا»

أخبرنا

15397 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري قال: «شهد قوم عند عمر بن عبد العزيز على رؤية الهلال، فأبطل شهادتهم وضربهم»

باب: شهادة المحدود في غير قذف

[ج ٨ - ص ٣٢٨]

أخبرنا

15398 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت له، يعني عطاء: رجل سرق فقطعت يده، ثم تاب، وقيل له خيرا، تجوز شهادته؟ قال: «نعم»، قلت له: الرجل يجلد في الخمر، ثم يثنى عليه خير قال: «تجوز شهادته»

أخبرنا

15399 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن محمد بن كردوس، عن شريح قال: شهد عنده رجل قد ضرب في الخمر، فقال: «ما تعلمونه؟» فقال كردوس: هو من صالح شبابنا، فأجاز شهادته

أخبرنا

15400 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة قال: شهدت عامرا أجاز شهادة رجل حد في الخمر، وقال: «إذا تاب أجزنا شهادته»

باب: هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

[ج ٨ - ص ٣٢٩]

أخبرنا

15401 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: «تجوز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والطلاق»

أخبرنا

15402 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الحسن، والزهري، قالا: «لا تجوز شهادة النساء في حد ولا طلاق، ولا نكاح، وإن كان معهن رجل»

أخبرنا

15403 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «لا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا نكاح»

15404 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين، عن إبراهيم قال: «لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح»

أخبرنا

15405 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، أن علي بن أبي طالب قال: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود، والدماء»

15406 - قال: وأخبرني الحكم، ومنصور، عن إبراهيم قال: «لو شهد عندي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وامرأتان في طلاق ما أجزته»

15407 - قال معمر: وسمعت الزهري يحدث، عن ابن المسيب، عن عمر، مثل قول علي

أخبرنا

15408 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا يقول: «لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين»

أخبرنا

15409 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الحكم، عن إبراهيم قال: «لا تجوز شهادة النساء مع الرجال، إلا في العتاقة، والدين، والوصية»

15410 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الرحمن قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود»

15411 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن بيان، عن إبراهيم في ثلاثة شهدوا، وامرأتين قال: «لا، إلا أربعة أو يجلدون»

15412 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا رجل على شهادة رجل، ولا يكفل رجل في حد»

أخبرنا

15413 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن حجير، عمن برضى - إنه كان يريد طاوسا - «أنه تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء، إلا في الزنى من أجل أنه كان لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك، والرجل ينبغي له أن يأتيه على ذلك حتى يقيمه»

أخبرنا

15414 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: «تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء، وتجوز على الزنى امرأتان مع ثلاث رجال، رأيا منه»

15415 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب: «أمر الله تعالى في الدين بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ولم ينه عن شهادة النساء مع الرجال في ذلك، فرأى أن شهادة النساء تجوز مع شهادة الرجل الواحد العدل في الوصية»، وقال ابن شهاب: «تجوز شهادة النساء على القتل إذا كان معهن رجل واحد»

15416 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني الأسلمي قال: أخبرني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح، «أن عمر بن الخطاب، أجاز شهادة رجل واحد، مع نساء في نكاح»

أخبرنا

15417 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان، عن ابن عون، عن الشعبي، «أن شريحا أجاز شهادة امرأتين في عتق»

باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

[ج ٨ - ص ٣٣٢]

15418 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، «أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع»، قال: «وكان ابن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع»

أخبرنا

15419 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن ابن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: «لا تجوز شهادة النساء بحتا في درهم حتى يكون معهن رجل»

أخبرنا

15420 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزناد، عن عمر بن عبد العزيز قال: «لا تجوز شهادة النساء إذا لم يكن معهن رجل»

أخبرنا

15421 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «لا تجوز شهادة النساء، إلا أن يكن أربعا»

أخبرنا

15422 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن أبي البختري قال: سمعت الشعبي يقول: «تجوز من شهادة النساء على ما لا يراه الرجال

أربع»، قال شعبة: وسألت عنه الحكم فقال: «اثنتان»، وسألت حمادا، فقال: «واحدة»

15423 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، والحسن، قالا: «تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال»

15424 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن هشام، عن الحسن قال: «تجوز شهادة المرأة وحدها في الاستهلال»

أخبرنا

15425 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة، عن موسى بن عقبة، عن القعقاع بن حكيم، عن ابن عمر قال: «لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن»، أخبرنا

15426 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر، أن عمرو بن سليم، مولاهم حدثهم، مثل حديث ابن عمر هذا، عن ابن المسيب قال: وحدثني عن أبي النضر، عن عروة بن الزبير، مثل هذا، وعن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، مثل ذلك

أخبرنا

15427 - عبد الرزاق قال: قال ابن جريج: قال ابن شهاب: «مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة، واستهلال الجنين، وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن، فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين جازت»

أخبرنا

15428 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام، عن الحسن قال: «تجوز شهادة امرأة واحدة في الاستهلال»

أخبرنا

15429 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي قال: أخبرني إسحاق، عن ابن شهاب، «أن عمر بن الخطاب، أجاز شهادة امرأة في الاستهلال»

أخبرنا

15430 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الأعلى، عن شريح أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال "

أخبرنا

15431 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الله، عن شريح أنه أجاز شهادة القابلة وحدها "، أخبرنا

15432 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن حماد، عن إبراهيم مثله أخبرنا

15433 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الحسن، والزهري، قالا: «تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع»

أخبرنا

15434 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، ومعمر، عن الزهري قال: «فرق عثمان بين أهل أبيات بشهادة امرأة»

أخبرنا

15435 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وقال ابن أبي مليكة: وسمعته من عقبة أيضا قال: تزوجت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت أمة سوداء، فزعمت أنها أرضعتهما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت: إنها كاذبة قال: «فكيف تصنع بقول هذه؟ دعها عنك» قال معمر: وسمعته يقول: «كيف بك وقد قيل»

أخبرنا

15436 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أن عقبة بن الحارث أخبره - أو سمعه منه، إن لم يكن خصه به - أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب، فقالت امرأة سوداء: قد أرضعتكما قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني، فجئت إليه الثانية، فذكرت ذلك له فقال: «وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما» فنهاه عنها

أخبرنا

15437 - عبد الرزاق قال: أخبرنا شيخ، من أهل نجران قال: سمعت ابن البيلماني يحدث، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: «رجل وامرأة»

15438 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع»

أخبرنا

15439 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: «شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها»، وكان يصل بهذا الحديث، فلا أدري، أهو من حديث قتادة أم لا، وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها

أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة، فقال ابن عباس: «انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء»، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها

15440 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة، أن علقمة بن وقاص أخبره، أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم شهدت لمحمد بن عبد الله بن زهير وأخويه أن ربيعة بن أمية. . . نصيبه من ربيعة، لم يشهد غيرها على ذلك، «فأجاز معاوية شهادتها وحدها»، وعلقمة حاضر ذلك كله من قضاء معاوية قال: وأخبرني خالد بن محمد بن عبد الله: أن رسول معاوية في ذلك إلى أم سلمة الحارث، وعبد الله بن الزبير

15441 - قال: وأخبرني ابن أبي مليكة قال: إن ابن صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قال: ابن عمر، فدعاه «فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة»، فقضى مروان بشهادته لهم

أخبرنا

15442 - عبد الرزاق قال: أخبرنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز قال: «شهدت عند زرارة بن أبي أوفى فأجاز شهادتي، وبئس ما صنع»

أخبرنا عبد الرزاق

15443 - قال: «وشهدت عند مطرف بن مازن فأجاز شهادتي وحدي»

أخبرنا

15444 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة، ويحيى بن سعيد، قالا: «تجوز شهادة المرأة الواحدة المرضية في الاستهلال»

أخبرنا

15445 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي، عن يونس، عن الحسن قال: «لا تجوز في الرضاع شهادة امرأة واحدة»

أخبرنا

15446 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبي الزناد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى الله ورسوله، فذكر أبوابا من الشهادة قد وضعها مواضعها في الزنا وغيره»، ثم قال: «وعلى الخمر شهيدان، ثم يجلد صاحبها ويحرم، ويؤذى حتى يتبين منه توبة» قال: «وعلى الحق شهيدان ثم ينفذ له حقه، فإن شهد واحد عدل حلف صاحب الحق مع شاهده إذا كان عدلا»

باب: شهادة الرجل على الرجل

[ج ٨ - ص ٣٣٨]

أخبرنا

15447 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: «تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق»، ويقول شريح للشاهد: " قل: أشهدني ذو عدل "

أخبرنا

15448 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أيوب، عن محمد، عن شريح قال: " كان أصحابه قد عرفوا ما يقول: فكان يقول للشاهد إذا جاء يشهد على شهادة رجل: قل: أشهدني ذوا عدل، وكان إذا جاء الشاهد فقال: أشهد بشهادة الله، فقال: اشهد بشهادتك، فإن الله لا يشهد إلا بالحق "

أخبرنا

15449 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن رجل، عن إبراهيم قال: «تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق»

أخبرنا

15450 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن حسين بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: «لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان»

أخبرنا

15451 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود»

أخبرنا

15452 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: وقال ابن شهاب: «أبطل القضاة شهادة الموتى، إلا أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى»

أخبرنا

15453 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مطرف، عن الشعبي قال: «لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا يكفل في حد»

أخبرنا

15454 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: «كان شريح، ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان صاحب حد»

باب: شهادة الإمام

[ج ٨ - ص ٣٤٠]

أخبرنا

15455 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال لي إسماعيل: «لا يأخذ الإمام بشهادة نفسه»، قال ابن جريج: وأقول أنا قول عطاء في رؤية الهلال: «رجل واحد»، وقول عمر، وعثمان فيه

أخبرنا

15456 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، مولى ابن العباس، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: «أرأيت لو رأيت رجلا زنى أو سرق؟» قال: «أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين» قال: «أصبت»

أخبرنا

15457 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، أن عمر بن الخطاب، رأى رجلا يسرق قدحا، فقال: «ألا يستحيي هذا أن يأتي بإناء يحمله على عنقه يوم القيامة»

أخبرنا

15458 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شبرمة، عن الشعبي قال: قلت له: يا أبا عمرو أرأيت رجلين استشهدا على شهادة، فمات

أحدهما، واستقضى الآخر؟ فقال: أتي شريح فيه وأنا جالس، فقال: «ائت الأمير وأنا أشهد لك»

أخبرنا

15459 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، ومعمر، عن ابن شبرمة، عن الشعبي قال: أشهد رجل شريحا ثم جاء يخاصم إليه، فقال: «ائت الأمير، وأنا أشهد لك»

أخبرنا

15460 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا عبد الله بن عمرو، أن علقمة بن نضلة، ومعاذ بن عثمان اختصما إلى عبد الملك في خلافته، وكان عند عبد الملك شهادة لعلقمة قال علقمة: فقال عبد الملك: «عندي لك شهادة، فإن شئت شهدت»، فقال معاذ: اشهد يا عبد الملك، فلما شهد قلت: اقض بعلمك قال: «لا إنما أنا الآن شهيد، ولست قاضيا بينكما، ولو لم أشهد قضيت» قال: فأراد ذلك معاذ بن عثمان

15461 - قال ابن جريج: «ورأى سليمان بن عبد الملك في خلافته غلاما له، أو بعض أهله يزني بامرأة له من إمائهم، أو غيرها من أهليهم، فهم بإقامة الحد عليه، فنهاه عمر بن عبد العزيز أن يأخذ بشهادته حتى يشهد أربعة»

أخبرنا

15462 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت أن عمر كتب إلى أبي موسى: «أن لا يأخذ الإمام بعلمه، ولا بظنه، ولا بشبهة»

أخبرنا

15463 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت أن عبد الله بن أبي مليكة يقول: تبرز عمر بن الخطاب في أجياد، فوجد رجلا سكرانا، فطرق به ابن أبي مليكة، وكان جعله يقيم الحدود، فقال: «إذا أصبحت فاحدده»

باب: هل يرد الإمام بعلمه؟

[ج ٨ - ص ٣٤٢]

أخبرنا

15464 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن رجلا شهد عند شريح، فقال شريح: «قم فقد عرفناك»

15465 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري قال: «يرد الإمام الشهود بعلمه»، وقال شريح لرجل شهد في شيء: «قم فقد عرفناك»

باب: شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته

[ج ٨ - ص ٣٤٢]

أخبرنا

15466 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت سليمان بن عمران يقول: إن عمر بن عبد العزيز كتب: «أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلا» قال ذلك عطاء: وأنا أسمع

أخبرنا

15467 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني مزاحم، أن عبيد الله بن أبي يزيد، أخبره «أن ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي بزيد أخيه، وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له»

أخبرنا

15468 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «تجوز شهادة الأخوين لأخيهما إذا كانا عدلين»

أخبرنا

15469 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان معه رجل»

أخبرنا

15470 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن عثمان البتي قال: سمعت الشعبي يقول: «إن أقرب ما يجوز من شهادة الأنسباء شهادة

الأخ»

أخبرنا

15471 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن أبي سبرة، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: " تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا "

15472 - وأخبرني عمرو بن سليم، عن ابن المسيب مثله، إلا أنه لم يذكر فيه عمر

أخبرنا

15473 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت شريحا، «أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها»، فقال له الرجل: إنه أبوها وزوجها، فقال له شريح: «فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها»

أخبرنا

15474 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: «لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته»

أخبرنا

15475 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: «أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا»

15476 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: " أربعة لا تجوز شهادتهم: الوالد لولده، والولد لوالده، والمرأة لزوجها، والزوج لامرأته، والعبد لسيده، والسيد لعبده، والشريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما، وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة "، أخبرنا

15477 - عبد الرزاق قال: أخبرني من سمع مطرفا يحدث عن الشعبي، عن شريح مثله، إلا أنه لم يذكر الشريك

باب: شهادة المكاتب والذي يسعى

[ج ٨ - ص ٣٤٥]

أخبرنا

15478 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وحماد، قالا: «لا تجوز شهادة مكاتب»

أخبرنا

15479 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، وحماد، قالا: «إذا أعتق بعضه، وكان يسعى جازت شهادته»، قال: وقال حماد: قال إبراهيم: " إذا كان يسعى فهو بمنزلة العبد يقول: لا تجوز شهادته "

أخبرنا

15480 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «لا تجوز شهادة المكاتب»

أخبرنا

15481 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن رجل، سماه عن عامر قال: «إذا أعتق نصف العبد جازت شهادته»

أخبرنا

15482 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، أن عمر قال: «إذا أدى المكاتب الشطر، فلا رق عليه»

أخبرنا

15483 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «المكاتب طلاقه، وجراحته، وشهادته، وميراثه، وديته بمنزلة العبد»

أخبرنا

15484 - عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن الرجل يبقى عليه بعض سعايته، ثم يشهد قال: «شهادته جائزة»

باب: شهادة العبد يعتق، والنصراني يسلم، والصبي يبلغ

[ج ٨ - ص ٣٤٦]

أخبرنا

15485 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «إذا كانت عند النصراني شهادة، أو عند عبد أو صبي، فقام بها بعد أن أسلم النصراني، أو أعتق العبد، أو بلغ الصبي جازت شهادتهم، وإن كان قام بها قبل ذلك، فردت، لم تجز بعد ذلك»

أخبرنا

15486 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، في مملوك يشهد وهو مملوك، فيرد عند القاضي، ثم يعتق، فيشهد بها قال: قال أبو بسطام، عن الحكم، عن إبراهيم: «لا تجوز شهادته»، وقال الحكم: «تجوز»، «وهو أحب إلى سفيان، وكذلك الصبي والنصراني»

أخبرنا

15487 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «تجوز شهادتهم إلا في حد، إذا أسلم النصراني، أو أعتق المملوك، أو بلغ الصبي»

أخبرنا

15488 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: العبد والنصراني يشهدان، ثم يسلم هذا، ويعتق هذا، فلم يرجع علي شيئا، وقال:

«إن وجدت من قريش من علم علما في الجاهلية، فشهد به في الإسلام، فجازت شهادته، فهذا مثله»

أخبرنا

15489 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار: اختصم إلى سعد بنو أبي عتبة في ربع بينهم، فقضى بينهم معاوية بشهادة المطلب بن أبي وداعة، وشهادته تلك كانت في الجاهلية فما أرى ذلك منها إلا جائزا " قال ابن جريج: وأخبرني ابن أبي مليكة خبر عمرو هذا إياي، غير أنه زاد مع المطلب يعلى بن أمية فأجاز معاوية شهادتهما في الإسلام، وكان علمهما ذلك في الجاهلية "

أخبرنا

15490 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر قال عبد الرزاق: وقد سمعته من أبي بكر، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، أنه قال: «تجوز شهادة الكافر، والصبي، والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعدما يسلم الكافر، ويكبر الصبي، ويعتق العبد، إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا»، أخبرنا

15491 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن أبي سبرة: أخبرني أبو النضر، عن عروة بن الزبير، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، مثل هذا، وزعم عمرو أن أصحابهم عليه، أخبرنا محمد بن

15492 - عبد الرحمن، عن ابن شهاب، أن ذلك سنة، أخبرنا

15493 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة، يقول نحوا من ذلك لا يأثره عن أحد

باب: شهادة الصبيان

[ج ٨ - ص ٣٤٨]

أخبرنا

15494 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة، أنه أرسل إلى ابن عباس وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: «لا أرى أن تجوز شهادتهم، إنما أمرنا الله ممن نرضى، وإن الصبي ليس برضي»، وقال ابن الزبير لي: " بالحري إن أخذوا عند ذلك، إن عقلوا ما رأوا أن يصدقوا، وإن نقل آخر شهادتهم قال: وما رأيت القضاء في ذلك إلا جائزا على ما قال ابن الزبير

أخبرنا

15495 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، أنه كان قاضيا لابن الزبير فأرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فلم يجزهم ولم ير شهادتهم شيئا "، فسأل ابن الزبير فقال: «إذا جيء بهم عند المصيبة، جازت شهادتهم»، قال معمر: وسمعت من يقول: «تكتب شهادتهم ثم يقر حتى يكبر الصبي، ثم يوقف عليها، فإن عرفها جازت»

أخبرنا

15496 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن الزبير بن عدي، عن سليمان الهمداني قال: «شهدت عند شريح وأنا غلام، فقال بإصبعه السبابة في جسدي هكذا، حتى يبلغ فأسأله»

أخبرنا

15497 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي إسحاق، «أن شريحا، أجاز شهادة غلمان في أمة قضى فيها بأربعة آلاف»

أخبرنا

15498 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عيسى ابن أبي عزة، عن عامر أنه كان يجيز شهادة الغلمان، بعضهم على بعض، ويدعوهم كل عام فيسألهم عنها "

أخبرنا

15499 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: «زعم إسماعيل بن محمد، ويعقوب بن عتبة، وصالح، أن ليس لمن لم يبلغ الحلم شهادة»

أخبرنا

15500 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني محمد بن مرة، حديثا رفعه إلى إبراهيم، «أن شريحا أجاز شهادة الصبيان على الصبيان، إذا لم يترددوا وثبتوا على ذلك إذا كبروا أو بلغوا»

أخبرنا

15501 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت «أن شريحا أجاز شهادة الصبيان»، وأن معاوية قال: «إذا أخذوا عند ذلك»

أخبرنا

15502 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة قال: «إن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم، ويؤخذ بأول قولهم»

أخبرنا

15503 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، أنه قال: «يؤخذ بأول شهادة الصبيان»، يعني فيما بينهم

15504 - قال: وأخبرني عمرو، عن الحسن، عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، ولا يجيز شهادتهم على غيرهم من الرجال " قال: «وكان علي لا يقضي بشهادتهم إلا إذا قالوا على تلك الحال قبل أن يعلمهم أهلهم»

أخبرنا

15505 - عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله، عن أبي الزناد، وأبي النضر، وعمرو بن سليم، وعبد الله بن محمد، عن ابن المسيب قال: " تجوز شهادة الصبيان، إذا لم يتفرقوا حتى يقول قائل: علموا فتعلموا "

أخبرنا

15506 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني أيضا، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، أنه قال: «السنة أن تجوز شهادة الصبيان قبل أن يتفرقوا»

15507 - قال ابن جريج: وسئل ابن شهاب عن غلمان يلعبون كسروا يد غلام، فشهد اثنان أن غلاما منهم كسر يده، وشهد آخران منهم على غلام آخر منهم أنه هو كسره، فقال: «لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان تقبل، حتى كان أول من قضى بها من الأئمة مروان، فإذا اجتمعت شهادة الغلمان على أمر واحد فهو على ما شهدوا به، فإذا اختلفوا، فإنا نرى اختلافهم يرد شهادتهم، ونرى ذلك يصير إلى أيمان من بلغ من الخصمين»

باب: الرجل يشهد بشهادة، ثم يشهد بخلافها

[ج ٨ - ص ٣٥٢]

أخبرنا

15508 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شهد الرجل بشهادتين قبلت الأولى، وتركت الآخرة، وأنزل منزلة الغلام»، أخبرنا

15509 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن أبي جابر، عن ابن المسيب مثله

أخبرنا

15510 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن أبي ذئب، أنه سأل أبا جابر البياضي عن الرجل يشهد بشهادة، ثم يشهد بغيرها، فقال: سمعت ابن المسيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا بأول قوله» قال: وقد اختلفوا علي فيه، فمنهم من يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يؤخذ بقوله الأول» ومنهم من يقول: قال: «يؤخذ بقوله الآخر»

15511 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي في الرجل يسأل فيقال: أعندك شهادة؟ فيقول: لا، ثم يشهد بعد ذلك، أنه كان يجيز شهادته، قال سفيان: " وقولنا: الشاهد يوسع عليه، يزيد في

شهادته وينقص، ما لم يمض الحكم، فإذا مضى الحكم، فرجع الشاهد، غرم ما شهد به "

باب: الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد

[ج ٨ - ص ٣٥٣]

15512 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي حصين، «أن شريحا شهد عنده رجل بشهادة فأمضى الحكم فيها، فرجع الرجل بعد، فلم يصدق قوله»

15513 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري في رجل أشهد على شهادته رجلا، فقضى القاضي بشهادته، ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته فقال: لم أشهد بشيء قال: يقول: «إذا قضى القاضي مضى الحكم»

أخبرنا

15514 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرني يزيد بن زادويه، أنه سمع الشعبي يسأل عن الرجل يشهد عليه رجلان أنه طلق امرأته، ففرق بينهما بشهادتهما، ثم تزوجها أحد الشاهدين بعدما انقضت عدتها، ثم يرجع الشاهد الآخر، فقال الشعبي: «لا يلتفت إلى رجوعه إذا مضى الحكم»

15515 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة في رجلين شهدا على رجل فقضي عليه، ثم أنكرا بعد ذلك وقالا: شهاداتنا باطلة قال: «إن كانا عدلين يوم شهدا جازت شهادتهما، ويرد المال إلى الأول»

أخبرنا

15516 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن شبرمة في رجلين شهدا على رجل بحق فأخذا منه، ثم قالا: إنما شهدنا عليه بزور يغرمانه في أموالهما "

باب: الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره

[ج ٨ - ص ٣٥٤]

15517 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن أبي معاوية قال: سألت الشعبي قلت: يشهدني الرجل على الرجل بالشهادة، فأوتى بكتاب يشبه كتابي، وخاتم يشبه خاتمي، ولا أذكر، فقال الشعبي: «لا تشهد حتى تذكر»

أخبرنا

15518 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، «أنه كان يجيز الشهادة على معرفة الكتاب»

أخبرنا

- 15519

عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: «كان يقضى في الزمان الأول بشهادة الموتى، فلما أخذت الناس المظالم، واكتتاب شهادة الموتى، أبطل القضاة في آخر الزمان شهادة الموتى، والدعوى على كل ميت، إلا أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى، أو بكتاب حق حتى يعرف كتاب كاتبه، فمن جاء بشهادة أعطي بشهادته، ومن جاء بكتاب يعرف خط صاحبه، كانت فيه الأيمان على الذي ادعى عليهم، بالله ما لطالب هذا الكتاب على صاحبنا من حق، فإن أبى أن يحلف، استحق طالب الحق بيمينه بالله إن هذا الكتاب لحق، هو الذي بلغنا أنه

كان يقضى به في شهادة الأموات في أول الزمان وآخره، والله أعلم بذلك»

باب: الذي يرى أن عنده شهادة

[ج ٨ - ص ٣٥٥]

أخبرنا

15520 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن هارون بن رئاب، عن ابن المسيب قال في الرجل يأتي مع الخصم فيرى أن عنده شهادة، وليست عنده شهادة قال: «هو شاهد زور»

باب: السمع شهادة، وشهادة المختفي

[ج ٨ - ص ٣٥٥]

أخبرنا

15521 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، ومطرف، عن الشعبي قال: «شهادة السمع جائزة، من كتمها كتم شهادة»

أخبرنا

15522 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرني عيسى بن أبي عزة، «شهد عامرا رد شهادة مختف خبيء لرجل»

أخبرنا

15523 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الأسود بن قيس قال: سمعت شريحا يقول: «لا أجيز شهادة مختف»

أخبرنا

15524 - عبد الرزاق قال: أخبرنا رجل، عن الشيباني، عن الحكم بن عتيبة، عن عمرو بن حريث قال: «تجوز شهادة المختفي، إنما يفعل ذلك بالغادر الفاجر»

باب: شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم

[ج ٨ - ص ٣٥٦]

أخبرنا

15525 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شهادتهم تجوز على من سواهم»

أخبرنا

15526 - عبد الرزاق قال: أخبرنا زمعة بن صالح، عن زياد الخراساني، عن ابن شهاب قال: " لا تجوز شهادة اليهود على النصارى، ولا النصارى على اليهود، للعداوة التي ذكر الله بينهم قال: {وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة} [المائدة: 64] "

أخبرنا

15527 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، فقال: «تجوز»

أخبرنا

15528 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، قالا: «لا تجوز شهادة اليهود على النصارى، ولا تجوز شهادة

النصارى على اليهود» قال عبد الرزاق: «ولا أظن تفسير حديث معمر، عن الزهري إلا على هذا»

أخبرنا

15529 - عبد الرزاق قال: قال الثوري: أخبرنا أبو حصين، عن الشعبي قال: «لا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا المسلمين»

أخبرنا

15530 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة قال: سألت الحكم، وحمادا عن شهادة اليهودي على النصراني، والنصراني على اليهودي، فقال الحكم: «لا تجوز شهادة أهل دين على دين»، وقال حماد: «تجوز شهادتهم بعضهم على بعض إذا كانوا عدولا في دينهم»

أخبرنا

15531 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض "

أخبرنا

15532 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عيسى، عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة اليهودي على النصراني، والنصراني على اليهودي "، وروى خلافه أبو حصين

أخبرنا

15533 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على نصراني، أو نصراني على مجوسي "

أخبرنا

15534 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في نصراني مات فجاء رجل من المسلمين بشاهدين من النصارى: أن له عليه ألف درهم، وجاء رجل من النصارى بشهود من النصارى: أن له عليه ألف درهم قال: «هو للمسلم لأن شهادة النصارى تضر بحق المسلم»

أخبرنا

15535 - عبد الرزاق قال: قال سفيان في نصراني اشترى من مسلم دابة، فجاء نصراني فادعى أنها دابته، وجاء بشهود من النصارى قال: «يقضي على النصراني ولا يأخذ من المسلم، إلا ببينة من المسلمين»

أخبرنا

15536 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجلين مات أبوهما فقال أحدهما: مات نصرانيا، وقال الآخر: بل كان نصرانيا فأسلم، وجاء المسلم بشهود من النصارى أنه كان قد أسلم، وجاء النصراني بشهود من المسلمين

أنه لم يكن أسلم قال: " تجوز شهادة النصارى على إسلامه، ولا تجوز شهادة الذين قالوا: لم يسلم، وكذلك كل شهود كانوا جاءوا فقالوا: لم يكن كذلك، وقال الآخرون: قد كان كذلك، فإنها تجوز شهادة الذين قالوا: قد كان "

أخبرنا

15537 - عبد الرزاق قال: قال سفيان: في رجل مات وترك مالا، فجاء نصراني فقال: هو أبي مات نصرانيا، وجاء مسلم فقال: هو أبي مات مسلما قال: «إنما يدعيان المال فالمال بينهما نصفين، فأما الصلاة عليه والدفن فهو مع المسلمين إذا لم تقم بينة»

باب: شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام

[ج ٨ - ص ٣٥٩]

أخبرنا

15538 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح قال: «لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في السفر، ولا تجوز في السفر إلا في الوصية»

أخبرنا

15539 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي، أن رجلا من خثعم مات بأرض من السواد، فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب، إما يهوديين، وإما نصرانيين، فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري «فأحلفهما بعد صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو إنها لوصيته بعينها، ما بدلا، ولا غيرا، ولا كتما، ثم أجازها»

أخبرنا

15540 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب في قوله: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] قال: «من أهل الكتاب»

أخبرنا

15541 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: {أو آخران} [المائدة: 106] «من أهل الملة»

أخبرنا

15542 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام، عن معمر، عن محمد، عن عبيدة قال: من أهل الملة؟ قال الثوري: «الكفر ملة، والإسلام ملة»

باب: كيف يستحلف أهل الكتاب

[ج ٨ - ص ٣٦١]

أخبرنا

15543 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين قال: «كان كعب بن سور يحلف أهل الكتاب، يضع على رأسه الإنجيل، ثم يأتي به إلى المذبح ويحلف بالله»

أخبرنا

15544 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق قال: " كان يحلفهم بالله، وكان يقول: أنزل الله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] "

أخبرنا

15545 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا سماك، عن الشعبي، «أن أبا موسى الأشعري، أحلف يهوديا بالله»، فقال عامر: «لو أدخله الكنيسة»

باب: شهادة القاذف

[ج ٨ - ص ٣٦١]

15546 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمران بن موسى، «أنه حضر عمر بن عبد العزيز، وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أجازا شهادة القاذف بعدما حد وقد تاب»

أخبرنا

15547 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: «إذا تاب القاذف جازت شهادته»

أخبرنا

15548 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: «إذا تاب القاذف قبلت شهادته» قال الزهري: «وتوبته أن يكذب نفسه»

أخبرنا

15549 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا، منهم زياد، وأبو بكرة، فنكل زياد، فحدهم عمر واستتابهم، فتاب رجلان منهم ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته»، قال: «وأبو بكرة أخو زياد لأمه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة ألا يكلم زيادا، فلم يكلمه حتى مات»

أخبرنا

15550 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن ابن المسيب قال: «شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل زياد، فحد عمر الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان فقبلت شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكانت لا تجوز شهادته وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات»

أخبرنا

15551 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي الهيثم قال: قال الشعبي لإبراهيم: لم لا تقبلون شهادة القاذف؟ قال: «لأنا لا ندري أتاب أم لم يتب»

أخبرنا عبد الرزاق،

15552 - عن الثوري، عن إسماعيل قال: سمعت الشعبي يقول: «يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته» يعني القاذف

أخبرنا

15553 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن شريح قال: «أجيز شهادة كل صاحب حد، إلا القاذف، توبته فيما بينه وبين ربه»

أخبرنا

15554 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، أو غيره، عن الحسن قال: «لا تقبل شهادة القاذف أبدا، توبته فيما بينه وبين الله»، قال سفيان: «ونحن على ذلك»

أخبرنا

15555 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم، عن الحسن في مملوك حد، ثم عتق قال: «لا تجوز شهادته»

أخبرنا

15556 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: «إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف، ثم أسلما جازت شهادتهما، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإذا جلد العبد في قذف، ثم عتق لم تجز شهادته»

باب: هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها؟

[ج ٨ - ص ٣٦٤]

أخبرنا

15557 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عمر، وابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي يؤدي شهادته قبل أن يسأل عنها "

أخبرنا

15558 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسأل عنها»

أخبرنا

15559 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: " إذا كان لأحد عندك شهادة، فسألك عنها فأخبره بها ولا تقل: لا أخبرك بها، لعله يرجع أو يرعوي "

باب: الشهداء إذا ما دعوا

[ج ٨ - ص ٣٦٥]

أخبرنا

15560 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، ومجاهد في قوله: {ولا يأب كاتب ولا شهيد} قالا: «واجب على الكاتب أن يكتب، ولا يأب الشهداء»، قالا: «إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك»

أخبرنا

15561 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم، عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: أدعى إلى شهادة فأخشى أن أنسى قال: «إن شئت فلا تشهد»

أخبرنا

15562 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني أبو حي، أن رجلا سأل الحسن، فقال: يا أبا سعيد، أدعى إلى الشهادة وأنا كاره قال: «إن شئت شهدت، وإن شئت فلا تشهد»

أخبرنا

15563 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 282] قال: " إذا دعي، فقال: لي حاجة "

قال معمر: وقال قتادة: {لا يضار كاتب} [البقرة: 282] فيكتب ما لم يملل عليه "، {ولا شهيد} [البقرة: 282] فيشهد بما لم يستشهد "

[ج ٨ - ص ٣٦٥]

أخبرنا

15564 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 282] «أن يؤديا ما قبلهما»

باب: شهادة خزيمة بن ثابت

[ج ٨ - ص ٣٦٦]

أخبرنا

15565 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي فرسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ابتعته بكذا» فقال الأعرابي: بل بكذا، فوجدهما خزيمة بن ثابت الأنصاري يختلفان في الثمن، فشهد خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أحضرتنا؟» فقال: بل علمت أنك صادق، لا تقول إلا حقا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، شهادته شهادة رجلين

أخبرنا

15566 - عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عمارة، عن خزيمة بن ثابت، أن أعرابيا باع من النبي صلى الله عليه وسلم، فرسا أنثى، ثم ذهب، فزاد على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاحد أن يكون باعها، فمر بهما خزيمة بن ثابت فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «قد ابتعتها منك»، فشهد على ذلك، فلما ذهب الأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أحضرتنا؟» قال: لا، ولكن لما سمعتك، تقول: «قد باعك»، علمت أنه حق لا تقول إلا حقا قال: «فشهادتك شهادة رجلين»

أخبرنا

15567 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، أو قتادة أو كليهما - أن يهوديا جاء يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد قضيتك» قال اليهودي: بينتك قال: فجاء خزيمة الأنصاري، فقال: أنا أشهد أنه قد قضاك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يدريك؟» قال: إني أصدقك بأعظم من ذلك، أصدقك بخبر السماء، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادته بشهادة رجلين

أخبرنا

15568 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد، أن زيد بن ثابت قال: لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدتها عند خزيمة بن ثابت: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه} [الأحزاب: 23] إلى {تبديلا} [الأحزاب: 23] قال: وكان خزيمة يدعى: ذا الشهادتين، «أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادته بشهادتين»، قال الزهري: «وقتل يوم صفين»

أخبرنا

15569 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبي، أنه سأل وهبا قال: أشهدنا رجل كان يرعى الخيل ليوسف بن عمر على فرس فمات، فلما جاء يطلب منا الشهادة، قال صاحبنا: هو ذكر، وقال الذي أشهدنا: بل هو أنثى، فإن

شهدنا أنه ذكر، فهو قاتله بالسياط، فقال وهب: «اشهد بما قال لك، وأنجه من هذه الطاغية»

كتاب المكاتب

[ج ٨ - ص ٣٦٩]

باب: قوله للمكاتب: {إن علمتم فيهم خيرا}

[النور: 33] [ج ٨ - ص ٣٦٩]

15570 - حدثنا أبو القاسم عبد الأعلى بن محمد بن الحسن بن عبد الأعلى البوسي القاضي بصنعاء قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق بن همام

، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قوله: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33]؟ قال: «ما نراه إلا المال»، ثم تلا: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180] قال: " الخير: المال فيما نرى تبرا " قال: قلت له: أرأيت إن لم أعلم عنده مالا وهو رجل صدق قال: «ما أحسب خيرا إلا المال» قال ابن جريج: وقال لي عمرو بن دينار: «أحسبه كل ذلك المال والصلاح»

قال ابن جريج: وبلغني عن ابن عباس قال: {إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] " الخير: المال "، وقاله مجاهد قال: «الخير المال، كائنة أخلاقهم ودينهم ما كانت»، عبد الرزاق،

15571 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد قال: «هو المال»

عبد الرزاق،

15572 - عن معمر، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني في قوله: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] قال: «إن علمتم عندهم أمانة»

عبد الرزاق،

15573 - عن هشام بن حسان، عن محمد، عن عبيدة قال: «إن أقاموا الصلاة»

عبد الرزاق،

15574 - عن الثوري، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال: «دين وأمانة»

عبد الرزاق،

15575 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: {إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] قال: «صدقا ووفاء»

باب: وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس

[ج ٨ - ص ٣٧١]

أخبرنا

15576 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: «ما أراه إلا واجبا»، وقاله عمرو بن دينار، قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: «لا»

أخبرنا عبد الرزاق،

15577 - عن معمر، عن قتادة قال: سأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك الكتابة، فأبى أنس فرفع عليه عمر بن الخطاب الدرة، وتلا: {فكاتبوهم} [النور: 33] "، فكاتبه أنس

أخبرنا عبد الرزاق،

15578 - عن ابن جريج قال: أخبرني مخبر، أن موسى بن أنس بن مالك أخبره، أن سيرين سأل أنس بن مالك الكتاب، وكان كثير المال، فأبى، فانطلق إلى عمر بن الخطاب فاستأداه عليه، فقال عمر لأنس: «كاتبه»، فأبى، فضربه بالدرة، وقال: «كاتبه»، فقال أنس: لا أكاتبه، فضربه بالدرة، وتلا: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33]، فكاتبه أنس

أخبرنا عبد الرزاق،

15579 - عن الثوري، عن الشعبي قال: «إن شاء كاتب عبده، وإن شاء لم يكاتبه»

أخبرنا عبد الرزاق،

15580 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن كنت أرى أن لا يعطيني إلا من مسألة الناس أعلي جناح ألا أكاتبه؟ قال: «ما أحب ذلك، وما أرى عليك من شيء ألا تكاتبه»، قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: «ما أبالي أن يعطيني منها» يقول: «إن تكاتبه وأنت لا تدري أن يعطيك إلا من مسألة الناس»

قال ابن جريج: وأقول أنا: «الشاة التي تصدق بها على بريرة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها» [ج ٨ - ص ٣٧٢]

عبد الرزاق،

15581 - عن الثوري، وإسرائيل بن يونس، أو أحدهما، عن أبي جعفر الفراء قال: حدثني جعفر بن أبي ثروان الحارثي، عن أبي التياح، أنه أتى عليا فقال له: إني أريد أن أكاتب قال: «هل عندك شيء؟» قال: لا قال: فجمعهم علي، فقال: «أعينوا أخاكم»، فجمعوا له، فبقي له بقية من مكاتبته، فأتى به عليا، فسأله عن الفضلة، فقال علي: «اجعلها في المكاتبين»

عبد الرزاق،

15582 - عن معمر قال: أخبرني رجل قال: كان مكاتب يجالس الحسن فسأله أن يستعين له، فكلم الحسن جلساءه، فقال: «أعينوا أخاكم»، فأعانوه، فقضى كتابته، وفضلت له فضلة، فسأل الحسن عنها، فقال: «أتحتاج أنت إليها؟» قال: نعم، فأمر له أن يستنفقها

عبد الرزاق،

15583 - عن إسرائيل بن يونس، عن أبي جعفر الفراء، عن أبي ليلى الكندي قال: أتى سلمان غلام له، فقال: كاتبني، فقال: «هل عندك شيء؟» قال: لا، إلا أسأل الناس قال: «أتريد أن تطعمني غسالة أيدي الناس»، فكره أن يكاتبه

عبد الرزاق،

15584 - عن عبد الله بن المحرر قال: أخبرني نافع، أن مكاتبا لابن عمر جاءه بنجم حل عليه، فقال له: «من أين جئت بهذا؟» قال: سألت الناس، فقال: «أتيتني بأوساخ الناس تطعمنيه؟» قال: فرده ابن عمر عليه، وأعتقه

15585 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة قال: يقول: «تطعمني من أوساخ الناس؟»

عبد الرزاق،

15586 - عن معمر قال: أخبرني رجل من أهل الشام، أنهم وجدوا في خزانة حمص كتابا من عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد الأنصاري وكان عاملا له، فإذا فيه: «أما بعد، فإن من قبلك أن يفادوا أرقائهم على مسأله الناس»

أخبرنا

15587 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: «كان قتادة يكره إذا كان العبد ليست له حرفة ولا وجه في شيء أن يكاتبه الرجل، لا يكاتبه إلا ليسأل الناس»

أخبرنا

15588 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: كان رجل من أهل البصرة يشتري الأمة بعشرة دنانير، أو نحو ذلك، ثم يكاتبها فيتركها فتسأل الناس فكان قتادة ينهى عن ذلك "

باب: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}

[النور: 33] [ج ٨ - ص ٣٧٥]

أخبرنا

15589 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء بن السائب، أن عبد الله بن حبيب أخبره، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] قال: «ربع الكتابة»، قال ابن جريج: وأخبرني غير واحد، عن عطاء بن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم

أخبرنا

15590 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، أن عليا قال: في قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] قال: «يترك للمكاتب ربع كتابته»

عبد الرزاق،

15591 - عن الثوري، عن عبد الأعلى قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي، وشهدته كاتب عبدا له على أربعة آلاف، فحط عنه ألفا في آخر نجومه، ثم قال: وسمعت عليا يقول: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] قال: «الربع مما تكاتبونهم عليه»

عبد الرزاق،

15592 - عن الثوري، عن عبد الملك بن أبي بشير قال: حدثني فضالة بن أبي أمية، عن أبيه، وكان كاتبه عمر بن الخطاب قال: «فاستقرضت من حفصة مائتين في عطائه، فأعانتني بهما» قال: «فذكرت لها» قال: قلت: «ألست إنما تعينني بهما؟ أفلا تجعلهما علي؟» قالت: إني أخاف أن لا أدرك ذلك قال عبد الملك: فذكرت ذلك لعكرمة فقال: " ذلك قول الله عز وجل: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] "

أخبرنا عبد الرزاق قال:

15593 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: " هذا شيء حث الناس عليه في قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] في المولى وغيره "

أخبرنا

15594 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «تترك له طائفة من كتابته» قال معمر: وكان قتادة يقول: «هو العشير يترك له من كتابته»

أخبرنا

15595 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: «كان ابن عمر إذا كاتب عبدا كره أن يضع عنه في

أول نجومه إلا في آخره مخافة أن يعجز»

باب: الشرط على المكاتب

[ج ٨ - ص ٣٧٧]

عبد الرزاق،

15596 - عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: «يقال المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق» قال: وسئل عطاء عن رجل كوتب وشرط عليه أهله أن لنا سهما في ميراثك قال: «لا، شرط الله قبل شرطهم»

عبد الرزاق،

15597 - عن ابن جريج قال: ذكر لي رجل من أهل العراق، أن عمر بن عبد العزيز كتب في هذا إلى عدي: «أن لا تجز شرط أهله، حق الله أحق»

أخبرنا عبد الرزاق،

15598 - عن الثوري قال: «إن شرطوا على المكاتب أن لنا سهما في ميراثك فشرطهم باطل ليس بشيء»

أخبرنا

15599 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين قال: اختصم إلى شريح، فقال الذي كاتب: كاتبت عبدي هذا واشترطت ولاءه وداره وميراثه وعقبه قال: فأبطل شريح ذلك، فقال الرجل: فما ينفعني شرطي منذ ثلاثين سنة فقال شريح: «شرط الله أحق قبل شرطك، شرطه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، منذ خمسين سنة»

عبد الرزاق،

15600 - عن صبيح قال: سألت سعيد بن جبير وكان اشترط علي أن لا أخرج وكنت مكاتبا، فقال سعيد: «جعلوا الأرض عليك حصصا، اخرج»

عبد الرزاق،

15601 - عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: «إن شرط على المكاتب أن لا يخرج خرج إن شاء، وإن شرط عليه أن لا يتزوج لم يتزوج إلا أن يأذن له مولاه»

عبد الرزاق،

15602 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن شرطوا عليه أن دارك دارنا قال: «لا يجوز»، قلت: فشرطوا أنك تخدمنا بعدما تعتق شهرا قال: «يجوز» وقال عمرو بن دينار: «فما أرى كل شيء اشترطوا في كتابته إلا جائزا عليه إذا أعتق»

15603 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «إن اشترطوا عليه أن لا يخرج، خرج إن شاء» وقال سفيان: «لا يتزوج إلا بإذن مولاه»

عبد الرزاق،

15604 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فكل شيء شرط على المكاتب لأهله بعد أن يعتق باطل؟ قال: «نعم»

عبد الرزاق،

15605 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فمكاتبة شرط عليها أهلها أنك ما ولدت من ولد في كتابتك فإنهم عبيد قال: " يجوز إن شرطته عاودته فيها، وفي رجل يكاتب ويشرط عليه سيده أنك ما ولدت فهم عبيد لي قال: فهم لسيده "

عبد الرزاق،

15606 - عن الثوري قال: «إن شرطوا أن ما ولدت من ولد من عبيد، فهم عبيد»

عبد الرزاق،

15607 - عن ابن جريج قال: أقول أنا: «ذلك الشرط جائز، ألا ترى أن المكاتب يشترط أن ولائي إلى من شئت فيجوز»

أخبرنا

15608 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «إذا شرط السيد على مكاتبه هدية كبشا في كل سنة فهو جائز»

عبد الرزاق،

15609 - عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز: «المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق»

أخبرنا

15610 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب قال: أخبرني إياس بن معاوية، أن عدي بن أرطاة سأله والحسن، عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت قال: فقلت: «فهو جائز»، وقال الحسن: «ليس بشيء» قال: فكتب فيها عدي إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب بمثل قول الحسن: «إنه ليس بشيء»، قال: «أقرأني إياس الكتاب حين جاءه»

عبد الرزاق

15611 - قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد، أن امرأة جاءت إلى شريح، فقالت: أعتقت غلامي على أنه يؤدي إلي عشرة دراهم كل شهر ما عشت، فقال شريح: «جازت عتاقتك، وبطل شرطك»، وذكره ابن جريج، عن ابن سيرين

أخبرنا

15612 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن أيوب بن موسى قال: أخبرني نافع، عن عبد الله بن عمر، «أن عمر بن الخطاب أعتق كل مصلى

من سبي العرب، فبت عليهم وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات، وشرط عليهم أنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به» قال: فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي فروة، وخلى عثمان سبيل الخيار، فانطلق وقبض عثمان أبا فروة

عبد الرزاق،

15613 - عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، أنه كان في وصية عمر بن الخطاب: «أن يعتق كل عربي في مال الله وللأمير من بعده عليهم ثلاث سنوات يلونهم نحو ما كان يليهم عمر» قال نافع: كان عبد الله يقول: «بل أعتق كل مسلم من رقيق المال»

15614 - وسمعت أبا حنيفة، وسئل عن رجل قال لغلامه: إذا أديت إلي مائة دينار فأنت حر قال: «فإذا أدى فهو حر، ويأخذ سيده بقية ماله»

أخبرنا

15615 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر أعتق غلاما له، واشترط عليه أنك تخدمني سنتين، فرعى له بعض سنة، ثم قدم له بخيله، إما في حج وإما في عمرة، فقال له عبد الله: «قد تركت لك الذي اشترطت عليك، وأنت حر ليس عليك عمل»

أخبرنا

15616 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، وأخبرني سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، «أن عليا تصدق ببعض أرضه جعلها صدقة بعد موته، وأعتق رقيقا من رقيقه، وشرط عليهم أنكم تقولون في هذا المال خمس سنين»

عبد الرزاق،

15617 - عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: «كان من مضى يشترطون على مكاتبيهم أن لنا خلعك يوم تعتق» قال ابن جريج: وأقول أنا: «كل شرط عند المكاتبة فجائز»

عبد الرزاق،

15618 - عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب: «له شرطه حتى يقضي كتابته، فإذا قضى كتابته فلا شرط عليه»

أخبرنا

15619 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «أعتق عمر بن الخطاب كل مسلم من رقيق المال، وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنين، وأنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به، فابتاع الخيار خدمته منه - أي عثمان - الثلاث سنين بغلامه أبي فروة»

أخبرنا

15620 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، أن ابن المسيب قال: " إذا قال: أنت حر فأنت العتق، فكل شرط بعده فهو باطل "

أخبرنا

15621 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن شبرمة قال: " إذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن تخدمني عشر سنين، فله شرطه "، أخبرنا عبد الرزاق،

15622 - عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني من سمع الحسن، وعكرمة، والحكم بن عتيبة، وأخبرني رجل، عن ابن المسيب قالوا: مثله

عبد الرزاق،

15623 - عن رجل من قيس قال: سألت أبا حنيفة: هل يكتب في كتابة المكاتب أنك لا تخرج إلا بإذني؟ قال: «لا»، قلت: لم؟ قال: «لأنه ليس له أن يمنعه من فضل الله، والخروج من الطلب»، قلت: فهل يكتب أنك لا تتزوج إلا بإذني؟ قال: «إن كتبه فحسن، وإن لم يكتبه فليس له أن يتزوج إلا بإذنه»، قلت: فهل ينول عندكم وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: «نعم»، قلت: أقبلبيه إذا جاءت غيركم؟ قال: «نعم»

باب: كتمان المكاتب ماله وولده

[ج ٨ - ص ٣٨٣]

15624 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل كاتب عبده، أو قاطعه وكتمه مالا رقيقا، أو عينا، أو غير ذلك قال: «هو للعبد»، قاله عمرو بن دينار، وسليمان بن موسى

عبد الرزاق،

15625 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: وإن كان سيده سأله ماله فكتمه قال: «هو لسيده»، وقاله عمرو بن دينار وسليمان بن موسى، قلت لعطاء: فلم تختلفان؟ قال: «إنه من أجل ليس في ولده مثل ماله»

عبد الرزاق،

15626 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد، ولا العبد عند المكاتبة قال: «فليس في كتابته، هو مال سيدهما» وقالها عمرو بن دينار، ولم يعلم به السيد، وأم الولد في كتابته قال: «هم عبيد»، وقاله ابن جريج، عن عطاء، وعمرو بن دينار، وسليمان بن موسى

أخبرنا

15627 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن في الرجل يكاتب عبدا له وله ولد من أمته ولم يعلم السيد، وأم الولد في كتابته قال: «إنما كاتب على أهله وماله، فولده من ماله»

عبد الرزاق،

15628 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن رجل كاتب عبده وله سرية وولد، ولم يعلم بهم مولاه، قال إبراهيم: «سريته فيما كانت عليه، وولده رقيق للسيد الذي كاتبه» قال: «وكان سفيان يأخذ به إذا كاتب الرجل عبده أو باعه، فالمال للسيد»

أخبرنا

15629 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: «ولد المكاتبة بمنزلة أمهم إن عتقت، عتقوا، وإن رقت رقوا»، أخبرنا

15630 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثل قول شريح

باب: المكاتب لا يشترط ولده في كتابته

[ج ٨ - ص ٣٨٥]

أخبرنا عبد الرزاق،

15631 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فالمكاتب لا يشترط أن ما ولدت من ولد فإنه من كتابتي، يسكت هو وسيده، فلا يذكران ما حدث له من ولد، ثم يولد له قال: «هو في كتابته»، وقاله عمرو بن دينار

أخبرنا

15632 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة، أن امرأة كوتبت، ثم ولدت بعدما كوتبت ولدين، ثم ماتت، فسئل عنها ابن الزبير، فقال: «إن قاما بكتابة أمهما عتقا» وقالها عمرو بن دينار، ولم يأثرها عن ابن الزبير

عبد الرزاق،

15633 - عن الثوري في مكاتب توفي وترك مالا وولدا من مكاتبة وعليه بقية من كتابته قال: «يسعى ولده فيما بقي من كتابته، ويعتقون بعتقه، فإن عجزوا صاروا رقيقا»، وكان حماد يقول: " صغرهم عجز لا يستأنى بهم يقول: هم مملوكون إذا مات أبوهم " قال سفيان: «إن لم يؤدوا المواقيت، فصغرهم عجز»

أخبرنا

15634 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سئل عطاء عن المكاتب يستسر فيولد له ويموت، فيذرهم صغارا، ويدع مالا قال: «لا ينتظر كبر ولده بالمال»

أخبرنا

15635 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح أنه سئل عن ولد المكاتبة، فقال: «ولدها مثلها، إن عتقت عتقوا، وإن رقت رقوا»، أخبرنا

15636 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثل قول شريح

أخبرنا

15637 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «لا بأس بأن يباع المكاتب للعتق، وكان لا يرى بأسا أن يباع ولد المكاتبة للعتق، ويستعين به في مكاتبتها»

15638 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: «لو أن للمكاتب اشترى ابن له من غير سيده الذي كاتبه، ثم عجز» قال: «يرق ابنه ولا يسعى» قال: «لأنه لم يدخل في كتابته»

أخبرنا عبد الرزاق،

15639 - عن الثوري في رجل كانت له أمة حبلى، فأعتقها قبل موته، ثم مات، فمكثت أياما فماتت وبقي ولدها قال: «ليس على الولد سعي لأنه إنما كان يعتق بعتق أمه»

15640 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري قال: «المكاتبة إذا عتقت عتق ولدها، إذا ولدوا في كتابتها، وأم الولد إذا عتقت لم يعتق ولدها» قال معمر: بلغني أنه «إذا علم السيد بولد المكاتب فلم يذكرهم السيد في المكاتبة، فهم رقيق»

أخبرنا

15641 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري في المكاتب يستسر فيولد له، ثم يموت ويذرهم صغارا قال: «إن قاموا بكتابة أبيهم، وإلا فهم عبيد» وقاله قتادة، قال الزهري: " إذا مات المكاتب وترك ولدا صغارا قال: إن قاموا بكتابة أبيهم، وإلا فهم عبيد "

باب: كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق

[ج ٨ - ص ٣٨٨]

عبد الرزاق،

15642 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا كاتب عبد لك وله بنون يومئذ فكاتبك عن نفسه وعنهم، فمات أبوهم أو مات منهم ميت، فقيمته يوم يموت ويوضع من المكاتبة، وإن أعتقه أو بعض بنيه»، فكذلك قال: وقال لي عمرو بن دينار مثل ذلك، قلت لعمرو: أرأيت إن كان الذي مات أو أعتق ثمنه الكتابة جميعا أو أكثر؟ قال: «يقام هو وبنوه فكأنهم بلغوا ست مائة دينار، وكانت كتابتهم على مائتي دينار، فأطرح ثمن الذي أعتق أو مات، سدس القيمة مائة دينار، ومائتي دينار ثلثها، فيوضع من المائتين من كتابتهم ثلثها أو سدسها»

قال ابن جريج: وأما عبد الله بن أبي مليكة فقال: «إن كاتب رجل رجلا وبنين له يومئذ جميعا لم يفرد على أحد منهم كتابته، فهم فيها سواء، ذو الفضل وغير ذي الفضل، والمرأة والرجل، فمن مات منهم فحصصهم سواء» [ج ٨ - ص ٣٨٨]

أخبرنا

15643 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في الرجل يكاتب عنه وعن بنيه، ثم يموت الأب أو أحدهم أو يعتق قال: «إن كتب في كتابتهم حيهم عن ميتهم، فهو على الباقي لا يحط عنهم في الميت شيء، فإن كانت كتابتهم مرسلة، حط عنهم قيمة الميت»، وأهل الكوفة يقولون: «ليس بشيء، مالك حمل عن مالك» ذكره معمر، عن حماد وابن شبرمة

عبد الرزاق،

15644 - عن معمر قال: بلغني «في مكاتب كاتبه على نفسه وبنيه، ثم مات أبوهم أو مات منهم ميت، فإنه إن مات أبوهم أو مات منهم أحد، قوم قيمته يوم كاتبه على قدر الكتابة، فيوضع عنهم من قدر الكتابة، وإن كان أعتق فكذلك، وإن أعتقت الأمة أعتق ولدها إذا حدثوا بعد كتابته»

عبد الرزاق،

15645 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: «إذا كاتب أهل بيت مكاتبة واحدة، فمن مات منهم فالمال على الباقي منهم»

عبد الرزاق،

15646 - عن الثوري " في رجل كاتب رقيقا له على ألف درهم فهو عليهم جميعا، من مات منهم سعى به الآخر، إلا أن يعزل كل إنسان منهم

بالذي عليه، وإن أعتق منهم إنسان قوم بقيمته، ثم أسقط عنهم جميعا يوم كوتبوا، وقوله: لو قال في شرطه: منهم حيهم على ميتهم سواء "

عبد الرزاق،

15647 - عن معمر قال: «لا أعلم أحدا يختلف في رجل كاتب هو وامرأته، أو هو وبنوه جميعا، فأعتق واحد منهم، فإنه يعتق بقدر الكتابة، فإن كان له بنون لم يدخلوا في الكتابة يوم كوتب حدثوا بعد الكتابة، فأعتق منهم أحد لم يطرح عنهم به شيء»، وقال معمر: وبلغني أن الحسن كان يقوله

باب: كتابته ولا ولد له، وميراث المكاتب

[ج ٨ - ص ٣٩٠]

عبد الرزاق،

15648 - عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: «وإن كاتبته ولا ولد له، ثم ولد له من سرية له، فمات أبوهم لم يوضع عنهم، فإن أعتق منهم إنسان، لم يعتق عنهم فيه شيء من أجل أنه لم يكن في كتابة أبيه»

عبد الرزاق،

15649 - عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: قلت له: كاتبته يوم كاتبته ولا ولد له فحدث له ولد، فكانوا في كتابته، فمات أبوهم قال: «فهم على كتابة أبيهم، لا يوضع عنهم به شيء»، قلت: فمات من بنيه ميت قال: «لا يوضع عن أبيهم شيء»، قلت: فأعتقت أباهم قال: «عتق بنوه»، قلت: فأعتقت من بنيه قال: «لا يوضع عن أبيهم شيء»

أخبرنا

15650 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «إن ولد للمكاتب ولد بعد كتابته، فأعتق ولده ذلك أو مات، لم يحط عنه به شيء»

عبد الرزاق،

15651 - عن الثوري قال: «المكاتبة إذا أعتقت عتق ولدها، إذا ولدوا في كتابتها، وأم الولد إذا أعتقت لم يعتق ولدها حتى يموت سيدها»

عبد الرزاق،

15652 - عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في المكاتب يموت ولد له: «يأخذ سيده ماله» قال: وقال لي عطاء في مكاتب ماتت ابنة له كان يقضي عنها: «ميراثها لأبيها لأنه كان يقضي عنها»

عبد الرزاق،

15653 - عن معمر في المكاتب تموت ابنته كان يؤدي عنها قال: «ميراثها لأبيها عن غير واحد»

باب: ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار

[ج ٨ - ص ٣٩١]

عبد الرزاق،

15654 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته قال: «يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه»، قلت: أبلغك هذا عن أحد؟ قال: زعموا أن عليا كان يقضي بذلك قال: وأما ابن عمر فكان يقول: «هو لسيده كل ما ترك»

عبد الرزاق،

15655 - عن ابن عيينة، وابن التيمي، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن عامر الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب: " إذا مات وترك مالا: أدي عنه بقية مكاتبته، وما فضل رد على ولده، إن كان له ولد أحرار "، قال عامر: وكان شريح يقضي بذلك أيضا

أخبرنا

15656 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «يقضى بقية كتابته، ثم ما بقي فهو لولده الأحرار» قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: مثل ذلك، أخبرنا

15657 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، أن عبد الملك بن مروان، قضى بمثل ذلك، ولا أعلمه إلا عن رجاء بن حيوة

عبد الرزاق،

15658 - عن إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية، عن إبراهيم، وعامر، والحسن، وابن سيرين قالوا: «يقضى بقية كتابته وما بقي فلولده الأحرار»

عبد الرزاق،

15659 - عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة عبد الله، يذكر أن عبادا مولى المتوكل مات مكاتبا قد قضى النصف من كتابته، وترك مالا كثيرا وابنة له حرة، كانت أمها حرة، فكتب عبد الملك: «أن يقضى ما بقي من كتابته وما بقي من ماله بين ابنته ومواليه»، وقال لي عمرو: «ما أراه إلا لبنته»

عبد الرزاق،

15660 - عن الثوري، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبده، فمات المكاتب ولم يؤد شيئا، وترك مالا قال: «يعطى الموالي كتابتهم، ويدفع ما بقي من ماله إلى ورثته»

أخبرنا

15661 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «إذا مات المكاتب وله ولد أحرار، فالمال لسيده» عبد الرزاق،

15662 - عن ابن جريج، عن الزهري مثله، قال: «وليس لولده الأحرار وامرأته الحرة شيء»

أخبرنا

15663 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن سماك قال: كتب لعمر بن عبد العزيز في مكاتب يموت وله ولد أحرار، فكتب: «إنما كاتب بمال سيده فهو وماله لسيده حتى يعتق»

أخبرنا

15664 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن معبد الجهني قال: سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرار وله مال أكثر مما بقي عليه، فقلت له: قضى فيها عمر بن الخطاب، ومعاوية بقضاءين، وقضاء معاوية فيها أحب إلي من قضاء عمر قال: ولم؟ قلت: لأن داود كان خيرا من سليمان، ففهمها سليمان «فقضى عمر أن ماله كله لسيده» وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته، ثم ما بقي فهو لولده الأحرار "، أخبرنا

15665 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل أبي المقدام، أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية، قضى به

أخبرنا

15666 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن طارق، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: «المال كله للسيد»

عبد الرزاق،

15667 - عن معمر، عن الزهري قال: «إذا كان له أولاد معه في كتابته وأولاد ليسوا في كتابته، فإنه يؤدي ما بقي من كتابته، ثم يقسم بينهم ما بقي من ماله على فرائضهم»

أخبرنا

15668 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: أخبرني سماك، عن قابوس بن مخارق، عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولدا أحرارا، فكتب إليه: " أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله، عبد الرزاق،

15669 - عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن مخارق، عن أبيه، أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي، ثم ذكر مثله في المكاتب

باب: موته وقد أعتق منه شقصا

[ج ٨ - ص ٣٩٥]

أخبرنا

15670 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سألت عطاء عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره، وأمسك الآخر، ثم مات قال: «ميراثه شطران بينهما»، وقاله عمرو بن دينار، أخبرنا

15671 - عبد الرزاق قال: معمر، عن أيوب، إن أيوب بن معاوية قضى بمثل قول عطاء

أخبرنا

15672 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «ميراثه للذي أعتق ويضمن لصاحبه ثمنه»

قال معمر: وقال الزهري: «ميراثه للذي أمسك» [ج ٨ - ص ٣٩٥]

عبد الرزاق،

15673 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبد كان ثلثه حرا وثلثه في كتاب، فمات وترك أكثر من كتابته، فإذا هو كأنه يخص الذي اقتضى كتابته، ثم قال لي بعد: «ميراثه للذي أمسك وليس للذي أعتق منهم شيء، إذا أدى بقية كتابته»، وقال عمرو بن دينار: «أثلاثا»

أخبرنا

15674 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «سألني سليمان بن هشام، والزهري عن عبد أعتق أحدهم وكاتب أحدهم وأمسك أحدهم»، فقال الزهري: «ليس للذي أعتق من ميراثه شيء، هو للذي أمسك، وللذي كاتب بينهما شطرين»، قال قتادة: وقلت أنا: «إن كانت المكاتبة بعد العتق فليست بشيء، وإن كانت قبل العتق فإن للذي أمسك ثلث ثمنه على الذي أعتق، ويكون الثلثان من الولاء للمعتق، والثلث للذي كاتب»، وقول الثوري: «يضمن الذي أعتق إذا لم يكن ضمن يوم الكتابة»

أخبرنا عبد الرزاق،

15675 - عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب: «الرق يغلب النسب فهو للعتق أغلب»

أخبرنا عبد الرزاق،

15676 - عن ابن جريج، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «ميراثه وولاؤه أثلاثا»

أخبرنا

15677 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، قال في المكاتب يعتق من بعض ولا يعتق من بعض، ثم يموت قال: «لا، طلاقه، وجراحته، وشهادته بمنزلة عبد»

أخبرنا

15678 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «المكاتب شهادته، وجراحته، وطلاقه، وديته، بمنزلة العبد»

عبد الرزاق،

15679 - عن الثوري في رجلين بينهما عبد، فأذن أحدهما للآخر في أن يكاتب نصيبه، ثم إن الآخر أعتق قال: «ترجأ العتاقة حتى ينظر ما يصنع العبد، فإن عجز ضمن المعتق، وإن أدى الكتابة ضمن الذي كاتب للذي أعتق»

عبد الرزاق،

15680 - عن معمر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم أعتق الآخر بعد قال: أما الزهري، وعمرو بن دينار، فقالا: «ولاؤه وميراثه بينهما

نصفين»، وأما ابن شبرمة فقال: «ولاؤه وميراثه للأول لأنه كان قد ضمنه حين أعتقه»

عبد الرزاق،

15681 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: أخبرني محمد بن عمرو بن سعيد قال: «كان غلام لآل أبي العاصي ورثوه، فأعتقوه إلا رجلا منهم، فاستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم»، فكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب: جريرة المكاتب وجناية أم الولد

[ج ٨ - ص ٣٩٨]

أخبرنا

15682 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: المكاتب إن جر جريرة من يؤخذ بها؟ قال: «سيده»، قالها عمرو بن دينار، وقال لي عطاء: «هي لسيده عليه»

أخبرنا

15683 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «إذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فإنه تكون كتابته وولاؤه إلى المقتول، إلا أن يفتديه مولاه»

عبد الرزاق،

15684 - عن الثوري، قال أصحابنا: «جناية المكاتب على نفسه، كما إذا أصيب بشيء كان له، وإن جرح جراحة فهي عليه في قيمته، لا تجاوز قيمته» قال عبد الرزاق: وبه نأخذ

أخبرنا

15685 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: «جنايته في رقبته»

أخبرنا

15686 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: «جناية المكاتب، والمدبر، وأم الولد على السيد حتى يفكهم كما أغلقهم»

أخبرنا

15687 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن بعض أصحابه، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: «جناية المكاتب على سيده، فإن شاء سيده أسلمه» قال: «وهو أحب قولهم إلي»

عبد الرزاق،

15688 - عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: «يضمن مولاه قيمته»

قال الحكم: وقال الشعبي: «يضمن مولاه جميعها»، وقال الحكم: «جنايته دين يسعى فيها» [ج ٨ - ص ٣٩٩]

عبد الرزاق،

15689 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فأصيب المكاتب بشيء لمن قوده؟ قال: «للمكاتب، كذلك كان يقول من قبلكم»، قلت: أرأيت إن أراد سيد المكاتب أن يسلم المكاتب بما جنى قال: «ذلك له إن شاء»، وقال معمر مثل ذلك، ولم يذكره عن عطاء

عبد الرزاق،

15690 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن جر المكاتب على سيده جريرة فيها مائة دينار، وهو ثمن مائتين دينار، أو جر جريرة فيها مائة دينار وهو ثمن خمسين، أليس يسلمه في كل ذلك إن شاء؟ قال: «بلى»

أخبرنا

15691 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: «جناية المكاتب في رقبته»

أخبرنا عبد الرزاق قال:

15692 - عن ابن جريج، عن عطاء، قلت له: فأصيب المكاتب بشيء قال: «هو للمكاتب»، وقاله عمرو بن دينار، قلت لعطاء: من أجل أنه كان من ماله يحرزه كما أحرز ماله؟ قال: «نعم»

أخبرنا

15693 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «جناية أم الولد والمدبر على سيدهما»، عبد الرزاق،

15694 - عن معمر، عن بعض أصحابنا، عن أبي معشر، عن إبراهيم مثله، أخبرنا عبد الرزاق قال:

15695 - عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي معشر، عن إبراهيم، مثل حديثه الأول، قال الثوري: " وأما نحن فنقول: هو في عنقه " يعني المكاتب

أخبرنا

15696 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: «عقل أم الولد عقل أمه، ويعقل عنها سيدها»

باب: قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

[ج ٨ - ص ٤٠٠]

أخبرنا

15697 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن شبرمة قال: «من كاتب نصيبا من عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئا، إلا أدى إلى هؤلاء مثله، إلا أعتق ضمنه الذي كاتبه أو أعتقه»

عبد الرزاق،

15698 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: مكاتبي قاطعته مما عليه على مال، ولم أذكر أنا ولا هو عتقا قال: " ما ولد له الآخر بما قدمت قاطعته عليه، قلت: فعجز، قال: «ما أراه إلا غريما قد عتق»، وقال عمرو بن دينار نحوا من ذلك، ثم سألت عطاء بعد، فقال: «هو عبد حتى يؤدي آخر الذي عليه»، قلت: فعجز عنه قال: «هو عبد حتى يؤدي آخر الذي عليه، ما يعتقه قبل أن يؤدي»

عبد الرزاق،

15699 - عن الثوري في رجل كاتب عبده على ألف درهم، فقاطعه على خمسمائة قال: «إن عجز من الخمس مائة صار عبدا، وإذا شهد وهو يسعى فشهادته جائزة»

عبد الرزاق،

15700 - عن الثوري قال: «إذا كان عبد بين رجلين، فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه، فإذا أدى الذي كاتب عليه، كان هذا شريكه فيما أخذ منه، وعتق العبد، وضمن الذي كاتب نصيب الآخر، فإن كان للذي كاتب وفاء، أخذ منه، وإن لم يكن له وفاء، سعى العبد في نصف قيمته وصار شريكه فيما أخذ من كتابته»

أخبرنا

15701 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي قال: «من كاتب نصيبا له في عبد بإذن شركائه، ثم عتق استسعى العبد فيما بقي لشركائه، ولا يضمنه الذي كاتبه» قال معمر: وقال ابن شبرمة: «إن قاطع أو كاتب ضمن»، قال معمر: «وهو أحب إلي»

أخبرنا

15702 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في مكاتب بين شركاء قاطعه بعضهم قال: «لا يضمنهم الذي قاطعه، ويؤدي إلى الآخرين ما بقي لهم»، قال قتادة: «كل مكاتبة كانت قبل العتق، فلا ضمان فيها على الذي قاطع»

عبد الرزاق،،

15703 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: مكاتب بين قوم، فأراد أن يقاطع بعضهم؟ قال: «لا، إلا أن يكون له من مال مثل ما قاطع عليه هؤلاء»

عبد الرزاق،

15704 - عن معمر، عن الزهري في عبد بين رجلين، كاتباه، فأدى إلى أحدهما كتابته وهو يسعى للآخر في كتابته قال: «حده، وطلاقه، وميراثه، وشهادته، بمنزلة العبد حتى يؤدي إلى الآخر، فإن مات قبل أن يؤدي إليه، فله ميراثه»

أخبرنا

15705 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، وابن شبرمة، قالا: «إذا كان يسعى فهو بمنزلة الحر، وميراثه بعد للذي عليه، وولاؤه بينهم بالحصص»

عبد الرزاق،

15706 - عن معمر، سئل عن نفر ثلاثة قاطعوا مكاتبا لهم، وشرطوا عليه إن لم تؤد كذا وكذا، فأنت عبد قال: «فإن عجز عن شيء مما سموا عليه عاد عبدا»

باب: المكاتب يكاتب عبده، وعرض المكاتب

[ج ٨ - ص ٤٠٣]

عبد الرزاق،

15707 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كان لمكاتب عبد فكاتبه، فعتق عبد العبد، ثم مات، لمن ميراثه؟ قال: كان من قبلكم يقولون: «هو للذي كاتبه، يستعين به في كتابته»

عبد الرزاق،

15708 - عن الثوري في مكاتب كاتب على ألف درهم فكاتب المكاتب عبدا له على ألفين، فأدى صاحب الألف خمس مائة، وأدى صاحب الألفين ألفا، ثم مات الأول قال: «يصير ما على الباقي للسيد، وليس لورثة الأول شيء»

عبد الرزاق،

15709 - عن الثوري في رجل كاتب عبدا له على ألفين، وكاتب العبد عبدا له على ألفين، فمات مكاتب المكاتب، وترك أربعة آلاف قال: «يأخذ المكاتب الألفين اللذين كاتب عليها، ويكون ما بقي للسيد»

عبد الرزاق،

15710 - عن الثوري في رجل كاتب عبدا له على أربعة آلاف، فاشترى المكاتب عبدا، فاشترى العبد نفسه من المكاتب، فعتق قال:

«يكون الولاء للسيد سيد المكاتب» قال الثوري: «وما وهب المكاتب، أو تصدق، أو أعتق، ثم عجز فهو مردود»

عبد الرزاق،

15711 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه سئل عن المكاتب يعتق عبدا قال: «أفلا يبدأ بنفسه»

عبد الرزاق،

15712 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم في عبد كان لقوم فأذنوا له أن يشتري عبدا، فأعتقه، ثم باعوه قالوا: «الولاء للأولين الذين أذنوا»

أخبرنا

15713 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس قال: أخبرني عبد العزيز بن رفيع، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كاتب رجل غلاما على أواق سماها، ونجمها عليه نجوما، فأتاه العبد بماله كله، فأبى أن يقبله إلا على نجومه رجاء أن يرثه، فأتى عمر بن الخطاب، فأخبره، فأرسل إلى سيده فأبى أن يأخذها، فقال عمر: «خذه يا يرفا، فاطرحه في بيت المال، وأعط نجومه»، وقال: «اذهب - للعبد - فقد عتقت»، فلما رأى ذلك سيد العبد قبل المال

عبد الرزاق،

15714 - عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كاتب عبد على أربعة آلاف أو خمسة، فقال: خذها جميعا، وخلني، فأبى سيده إلا أن يأخذها كل سنة نجما رجاء أن يرثه، فأتى عثمان بن عفان، فذكر ذلك له، فدعاه عثمان فعرض عليه أن يقبلها من العبد، فأبى، فقال للعبد: «ائتني بما عليك»، فأتاه به، فجعله في بيت المال، وكتب له عتقا، وقال للمولى: «ائتني كل سنة نجما»، فلما رأى ذلك، أخذ ماله كله، وكتب عتقه أخبرنا

15715 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن مكاتبا عرض على سيده بقية كتابته، فأبى سيده، فقال له عمرو بن سعيد وهو أمير مكة: «هلم ما بقي عليك، فضعه في بيت المال، وأنت حر، وخذ أنت نجومك كل عام»، فلما رأى ذلك سيده أخذ ماله، أخبرنا

15716 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن مسافع «أنه قضى بمثل هذه القصة في وردان»

باب: عجز المكاتب وغير ذلك

[ج ٨ - ص ٤٠٥]

عبد الرزاق،

15717 - عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قال زيد بن ثابت: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وقال جابر بن عبد الله: «شروطهم بينهم»

عبد الرزاق،

15718 - عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، أن ابن عباس قال: «إذا بقي على المكاتب خمس أواق، أو خمس ذود، أو خمس أوسق، فهو غريم»

أخبرنا

15719 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول في المكاتب يؤدي صدرا من كتابته ثم يعجز قال: «يرد عبدا» قال: «سيده أحق بشرطه الذي اشترط»

عبد الرزاق،

15720 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «هو عبد ما بقي عليه شيء، إذا اشترط ذلك عليه»

أخبرنا

15721 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن، عن الشعبي، أن عليا قال في المكاتب يعجز قال: «يعتق بالحساب»، وقال زيد: «هو عبد ما بقي عليه درهم»، وقال عبد الله بن مسعود: «إذا أدى الثلث فهو غريم»

أخبرنا

15722 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن مسلم بن جندب، عن ابن عمر قال: «هو عبد ما بقي عليه درهمان» يعني المكاتب

عبد الرزاق،

15723 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كاتب غلاما له فجاءه، فقال: قد عجزت قال: «فامح كتابتك» قال: فمحاها، فأعتقه ابن عمر بعد قال: ثم جاءه غلام له آخر يقال له أبو عاتكة، فقال: إني قد عجزت قال: «فلعلك تريد أن أعتقك كما أعتقت صاحبك» قال: لا، ولكني قد عجزت قال: فحلف ابن عمر لئن محا كتابته لا يعتقنه قال: فمحاها العبد قال: فرأى ابنة له بعد ذلك، فقال: من هذه؟ قالوا: ابنة أبي عاتكة، فقال لصفية: «ما قلت في هؤلاء؟» قالت: حلفت أن لا تعتقهم قال: «فهي حرة كفارة يميني، ثم أعتقهم»

عبد الرزاق،

15724 - عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعا أخبره، أن ابن عمر كاتب هذا الغلام على ثلاثين ألفا، فقضى خمسة عشر ألفا، ثم جاءه، فقال: قد عجزت قال: «فامحها أنت»، قال نافع: فأشرت عليه امحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد وله ابنتان وابن، فقال ابن عمر: «أعتزل جاريتي» قال: فأعتق ابن عمر ابنه بعد، ثم الجاريتين، ثم إياه، ثم قال

: «أحب الآن إن شئت»، قال ابن جريج: قلت لإسماعيل: أرأيت إن مات مكاتبي موتا، وترك بنين حدثوا بعد الكتاب قال: قال نافع: «يكون بنوه عبيدا، ويأخذ سيده ما ترك»، قال: «لم يفسر فيها شيء، ولكن الأمر عندنا أن بنيه على كتابة أبيهم»

عبد الرزاق،

15725 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق، أن زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة كانوا يقولون: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»، فخاصمهم زيد «بأن المكاتب يدخل على أمهات المؤمنين ما بقي عليه شيء»

قال ابن جريج: وحدثت «أن عثمان قضى بأنه عبد ما بقي عليه شيء»

عبد الرزاق،

15726 - عن معمر، عن قتادة، أن عائشة قالت: «هو عبد ما بقي عليه درهم»

عبد الرزاق،

15727 - عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن ميمون بن مهران، أن عائشة قالت لمكاتب من أهل الجزيرة، يقال له حمران: «أن ادخل علي، وإن بقي عليك عشرة دراهم»

عبد الرزاق،

15728 - عن أبي معشر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»

عبد الرزاق،

15729 - عن معمر، عن الزهري قال: حدثني نبهان، مكاتب أم سلمة قال: كنت أقود بها - أحسبه قال: بالبيداء - فقالت: من هذا؟ قلت: أنا نبهان قالت: إني قد تركت بقية كتابك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية، أعنته به في نكاحه قال: قلت: لا أدفعه إليه أبدا قالت: إن كان إنما بك أن تراني وتدخل علي، فوالله لا تراني أبدا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه»

أخبرنا

15730 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «هو عبد ما بقي عليه درهم»، وقاله قتادة

قال الزهري: «المكاتب طلاقه، وجراحته، وشهادته، ودينه، بمنزلة العبد»، وقاله قتادة [ج ٨ - ص ٤٠٩]

أخبرنا عبد الرزاق قال:

15731 - عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، أن ابن عباس حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد»، عبد الرزاق،

15732 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: أخبرت عنه، أنه كان يقول في مكاتب أم سلمة: «اسمه نفيع»، ثم ذكر مثل حديث معمر

عبد الرزاق،

15733 - عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»

عبد الرزاق،

15734 - عن معمر، عن قتادة، أن عليا قال في المكاتب: «يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى»، وقال زيد بن ثابت: «هو عبد ما بقي عليه درهم»

عبد الرزاق،

15735 - عن ابن جريج قال: أخبرت عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كاتب مكاتبا

على مائة درهم، فقضاها كلها إلا عشرة دراهم، فهو رقيق، أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية، فهو عبد»

عبد الرزاق،

15736 - عن معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، أن عمر بن الخطاب قال: «إذا أدى المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه»

عبد الرزاق،

15737 - عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، أن شريحا كان يقول: «إذا أدى المكاتب قيمته، فهو غريم»، قال الشعبي: فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود

وأما الثوري فذكر عن جابر، عن الشعبي، أن ابن مسعود، وشريحا كانا يقولان: «إذا أدى الثلث فهو غريم» [ج ٨ - ص ٤١١]

قال الثوري: وأما مغيرة فأخبرني، عن إبراهيم، أن ابن مسعود قال: «إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم» [ج ٨ - ص ٤١١]

عبد الرزاق،

15738 - عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: كتب عبد الملك بن مروان إلى ابن علقمة: «إذا قضى المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء يتبع بالشرط» قال: فأشير على نافع بن علقمة أن يراجعه أنهم إذا يتحيلون ويعتلون قال: ففعل قال: فكتب عبد الملك: «أنت أبصر بالذي يصلحكم، فعليكم بالذي يصلحكم» عبد الرزاق،

15739 - عن ابن جريج قال: حدثت عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل مكة " ثم ذكر مثل الحديث الأول

أخبرنا

15740 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن سالم مولى دوس قال: قالت عائشة: «أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء»

أخبرنا

15741 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن عليا قال: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى»

عبد الرزاق،

- 15742

عن ابن جريج، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أو غيره قال: «كان العبيد يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم»

عبد الرزاق،

15743 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن أدى المكاتب إلا مائة درهم أيعود عبدا؟ قال: قد زعموا أن نافعا مولى ابن عمر يأثر ذلك عن ابن عمر، ولو علمنا ابن عمر قال ذلك لاتبعناه قال: وأما أنا فرأيي ولم يبلغني ذلك عن أحد: «أنه إن عجز عن الشيء اليسير من كتابته لم يعد عبدا، أو لم يكن يستأنى به سنتين ويستسعى»، قلت: فعجز قال: «فلا أرى أن يعود عبدا»، قلت: فما أرى إن بقيت الثلث قال: «لا»، قلت: فالربع قال

: «نعم، إذا بقي من الربع، فلا يعود عبدا»، قلت: أفرأيت إن عجز عما ترى أنه إذا عجز عنه عاد عبدا، فعجز عنه نفسه، ولم أكن اشترطت أنك إن عجزت عدت عبدا قال: «فكيف لا يكون عبدا إذا بقي عليه شيء، وقد اشترط عليه أنه عبد حتى يقبض، إنه لعبده ما بقي عليه شيء»

باب: إفلاس المكاتب

عبد الرزاق،

15744 - عن معمر، عن قتادة قال: سألت ابن المسيب عن المكاتب يموت وعليه دين قال: ما سمعت فيه قال: يقول: كان شريح يقول: يحاصهم سيده، قال ابن المسيب: أخطأ شريح وكان قاضيا قضى زيد بن ثابت أن الدين أحق " أخبرنا

15745 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، أنه كان يقول فيها مثل قول زيد

عبد الرزاق،

15746 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق قال: نبئت عن زيد بن ثابت أنه قال في المكاتب: «لا يحاص سيده الغرماء يبدأ بالذي بدأ لهم قبل كتابة سيده»

أخبرنا

15747 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أفلس مكاتبي بنجم من نجومه حل عليه، لأنه قد ملك عمله في سنته قال: «لا»، وعمرو بن دينار، قال ابن جريج: قلت لعطاء: قاطعته على مال، وأعتقت، وكتبت عليه مقاطعته دينا قال: «لا تحاصهم»، وقالها عمرو بن دينار، قلت

لعطاء: إنها قد ذهبت مني رقبته، وقد أعتقته قال: «إن شئت أعتقته، وإن شئت لم تفعل»

أخبرنا

15748 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم في المكاتب إذا مات وعليه دين قال: «يضرب مولاه بما حل من نجومه مع الغرماء»، أخبرنا

15749 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: وأخبرني الشيباني، عن الشعبي، عن شريح مثله

عبد الرزاق،

15750 - عن أبي سفيان قال: كان ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، والحسن بن صالح يقولون: «إذا مات المكاتب وعليه دين، حل ما عليه من كتابته، فيضرب المولى مع الغرماء بجميع ما عليه من الكتابة» قال: وقال أبو حنيفة: «لا يكون لمولاه عليه دين، هو للغرماء»

باب: الحمالة عن المكاتب

[ج ٨ - ص ٤١٥]

أخبرنا

15751 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: كتبت على رجلين في بيع: أن حيكما على ميتكما، ومليكما على معدمكما قال: «يجوز»، وقالها عمرو بن دينار

عبد الرزاق،

15752 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال: «لا يجوز في عبديك»، وقالها سليمان بن موسى، قلت لعطاء: لم لا يجوز؟ قال: «من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدك، ولم يهلك منك شيء، فبما يغرم هذا لك منه ولك العبد؟ فإن مات ووجدت مالا أخذته، وإن لم تجد له مالا لم يغرم لك عنه» عبد الرزاق،

15753 - عن ابن جريج من أجل أنه لم تكن سلعة خرجت منك فيها مال " عبد الرزاق،

15754 - عن معمر، عن قتادة قال: «هو جائز عليهما»

عبد الرزاق،

15755 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قال لي رجل: كاتب غلامك هذا وعلي كتابته، ففعلت، ثم مات أو عجز قال: «لا يغرم لك عنه»، قال مثل قوله في العبدين

عبد الرزاق،

15756 - عن ابن جريج، وعطاء، وعمر، قالا: «إن حمل رجل عن عبدك في كتابته واشترطت أنك إن عجزت فإنك عبد لي، وحمل لك إنسان بكتابته»، قالا: «فإن عجز فهو عبدك، رجع، ولا يحمل عنه الرجل شيئا، فإن لم تشترط أنك إن عجزت فإنك عبد»، قالا: «إن عجز أخذت الذي حمل لك عنه بكتابتك، ويؤاجره الآخر حتى يستوفي الذي له»، وقالا: «إن حمل لك عبد فمات عبدك، لم يغرم عنه الآخر من أجل أنه مات»

أخبرنا

15757 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري في رجل قال لرجل: كاتب عبدك هذا، فإن عجز فعلي كتابته قال: «جائز» قال معمر: وأما أهل الكوفة فلا يرونه شيئا، منهم حماد، وابن شبرمة وغيرهما يقولون: «مالك ضمن لك عن مالك»

أخبرنا عبد الرزاق،

15758 - عن الثوري قال: «المكاتب إن كفل سيده بكتابته، فليس بشيء ليست هذه بكفالة، لأنه عبده»

أخبرنا

15759 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: " لو قال رجل لرجل: أعتق غلامك هذا وعلي ثمنه " قال: «هذا جائز، وولاؤه لسيده كما أعتقه، وعلى الحميل ما تحمل»

باب: المكاتب على الرقيق

[ج ٨ - ص ٤١٧]

عبد الرزاق،

15760 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، «أن حفصة، كاتبت غلاما لها على وصفاء»، قال نافع: «قد رأيت بعضهم»

عبد الرزاق،

15761 - عن هشيم بن بشير قال: حدثني شيخ، من بني سليم يقال له عبد الحميد بن سوار قال: حدثتني ختنة لي كانت مولاة لأبي برزة الأسلمي يقال لها سارة، عن أبي برزة الأسلمي «أنه كاتب غلاما على رقيق»

عبد الرزاق،

15762 - عن هشيم، عن الحجاج قال: حدثنا ابن أبي مليكة، أن رجلا كاتب غلاما له على عشرة آلاف درهم، وعلى غلام يصنع مثل صناعته قال: فأدى الغلام المال على نجومه التي كاتب عليها، ولم يجد غلاما يصنع مثل صناعته، فخاصمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: «أعطه غلاما يصنع مثل صناعتك» قال: لا أجده قال: «التمسه» قال: قد التمسته فلم أجده قال: فرده عمر إلى الرق

عبد الرزاق،

15763 - عن هشيم، أو غيره، عن إبراهيم قال: «لا بأس أن يكاتب الرجل عبده على الوصفاء، ويتزوج على الوصفاء» قال: وأخبرنا ابن

التيمي، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عبد الرزاق،

15764 - عن معمر، عن الزهري مثله

عبد الرزاق،

15765 - عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، «أن سلمان الفارسي كاتب على أن يغرس مائة ودية، فإذا أطعمت فهو حر»

عبد الرزاق،

15766 - عن إبراهيم بن أبي يحيى قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، أن سلمان الفارسي كان لناس من بني النضير، فكاتبوه على أن يغرس لهم كذا وكذا ودية حتى يبلغ عشر سعفات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ضع عند كل فقير ودية»، ثم غدا النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعها بيده ودعا له فيها، فكأنها كانت على ثبج البحر، فأعلمت منها ودية، فلما أفاءها الله عليه وهي المثيب، جعلها الله صدقة، فهي صدقة بالمدينة عبد الرزاق،

15767 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت سلمان يذكر «أنه تداوله بضعة عشر، من رب إلى رب»

عبد الرزاق،

15768 - عن معمر، عن رجل، من بعض أصحابه قال: دخل قوم على سلمان وهو أمير بالمدائن وهو يعمل هذا الخوص، فقيل له: أتعمل هذا وأنت أمير؟ وهو يجري عليك رزق قال: إني أحب أن آكل من عمل يدي، وسأخبركم كيف تعلمت هذا، إني كنت في أهلي برام هرمز، وكنت أختلف إلى معلمي الكتاب

، وكان في الطريق راهب فكنت إذا مررت جلست عنده، فكان يخبرني من خبر السماء والأرض ونحوا من ذلك حتى اشتغلت عن كتابتي ولزمته، فأخبر أهلي المعلم، وقال: إن هذا الراهب قد أفسد ابنكم قال: فأخرجوه، فاستخفيت منهم قال: فخرجت معه حتى جئنا الموصل، فوجدنا بها أربعين راهبا فكان بهم من التعظيم للراهب الذي جئت معه شيء عظيم، فكنت معهم أشهرا، فمرضت فقال راهب منهم: إني ذاهب إلى بيت المقدس، فأصلي فيه ففرحت بذلك، فقلت: أنا معك قال: فخرجنا قال: فما رأيت أحدا كان أصبر على مشي منه، كان يمشي فإذا رآني أعييت قال: ارقد، وقام يصلي، فكان كذلك لم يطعم يوما حتى جئنا بيت المقدس، فلما قدمناها رقد، وقال لي: إذا رأيت الظل هاهنا، فأيقظني، فلما بلغ الظل ذلك المكان، أردت أن أوقظه ثم قلت: شهر ولم برقد والله لأدعنه قليلا، فتركته ساعة فاستيقظ فرأى الظل قد جاز ذلك المكان، فقال: ألم أقل لك أن توقظني؟ قلت: قد كنت لم تنم فأحببت أن أدعك أن تنام قليلا قال: إني لا أحب أن يأتي علي ساعة إلا وأنا ذاكر

الله تعالى فيها قال: ثم دخلنا بيت المقدس فإذا سائل مقعد يسأل، فسأله، فلا أدري ما قال له، فقال له المقعد: دخلت ولم تعطني شيئا، وخرجت ولم تعطني شيئا قال: هل تحب أن تقوم؟ قال: فدعا له فقام، فجعلت أتعجب وأتبعه، فسهوت، فذهب الراهب ثم خرجت أتبعه

، أسأل عنه فرأيت ركبا من الأنصار فسألتهم عنه، فقلت: أرأيتم رجل كذا وكذا؟ فقالوا: هذا عبد آبق، فأخذوني فأردفوني خلف رجل منهم، حتى قدموا بي المدينة فجعلوني في حائط لهم، فكنت أعمل هذا الخوص، فمن ثم تعلمتها قال: وكان الراهب قال: إن الله تعالى لم يعط العرب من الأنبياء أحدا، وإنه سيخرج منهم نبي، فإن أدركته، فصدقه، وآمن به، وإن آيته أن يقبل الهدية، ولا يأكل الصدقة، وإن في ظهره خاتم النبوة قال: فمكثت ما مكثت، ثم قالوا: جاء النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة فخرجت معي بتمر، فجئت إليه به فقال: «ما هذا؟» قلت: صدقة قال: «لا نأكل الصدقة»، فأخذته ثم أتيته بتمر فوضعته بين يديه، فقال: «ما هذا؟» فقلت: هدية، فأكل، وأكل من كان عنده، ثم قمت وراءه لأنظر الخاتم، ففطن بي فألقى رداءه عن منكبيه، فآمنت به وصدقته قال: فإما كاتب على مائة نخلة، وإما اشترى نفسه بمائة نخلة قال: فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فلم يحل الحول حتى بلغت، أو قال: أكل منها

باب: لا وراثة

[ج ٨ - ص ٤٢٠]

أخبرنا

15769 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: توفي رجل وترك مكاتبا قد أدى بعض كتابته، فورثه بنوه، ثم مات المكاتب، وترك مالا، فسئل عنه ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فقالا: «ما بقي من كتابته فهو بين بني مولاه، الرجال والنساء على ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته فهو للرجال منهم دون النساء»

أخبرنا

15770 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «ولاؤه لعصبة الذي كاتبه»

عبد الرزاق،

15771 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم في رجل كاتب عبدا له، ثم مات السيد وترك رجالا ونساء قال: «ليس للنساء من ولاء المكاتب شيء، الذي يؤدي على الميراث منهم، والولاء للذكور»

أخبرنا

15772 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: لا ترث المرأة من الولاء شيئا إلا أن تعتقه فيكون ولاؤه لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لمن أعتق»

عبد الرزاق،

15773 - عن الثوري في امرأة ورثت مكاتبا لها من أبيها هي وأخوها فأعتقا المكاتب قال: «الولاء للأخ، إنما ورثت دراهم» قال: ونحن على ذلك قال: «ولو أن المرأة أعتقت نصيبها من المكاتب، فلا ضمان عليها، وإن عجز رد في الرق لأنها إنما تركت دراهم ويصير لها نصيبا من ذلك المكاتب، لا ينفع عتقها»

عبد الرزاق،

15774 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة ورثت أباها مكاتبا، فقضى نجومه حتى عتق، ثم مات المكاتب، والمرأة حية التي صار لها قال: «فلا ترثه، ولكن يرثه عصبته»، وقالها عمرو بن دينار، - يعني عصبة أبيها - وقال لي عمرو: «ولم يزل يقضى به، ويقضى بأن لا ترث المرأة ولاء مكاتبي زوجها وإن صاروا لها»

أخبرنا عبد الرزاق

15775 - قال: قال عطاء: «فمن ورث مكاتبا، فعجز المكاتب فرجع عبدا، فهو عبد للذي ورثه على شرطه الذي كاتبه»

أخبرنا

15776 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن ابن عمر سأل زيد بن ثابت عن مولى لعمر مات، أتورث بنات عمر؟ فقال زيد: «إن لك إلى أن يفعل تورثهم»

عبد الرزاق،

15777 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في رجل وامرأة ورثا مكاتبا، فقضاهما، فقال: «ولاؤه لهما»، عبد الرزاق،

15778 - عن ابن جريج، عن ابن طاوس مثله قال: وكان أبوه يقول: " ما كنت أظن أن يختلف في ذلك أحد من الناس، ونعجب من قولهم: ليس لها ولاء "

أخبرنا

15779 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «ولاؤه للرجل دون المرأة»

عبد الرزاق،

15780 - عن معمر، عن الزهري، وعن ابن طاوس، عن أبيه، في رجل كاتب عبدا، ثم توفي وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما، فقضى حتى عتق فقالا: «ولاؤه لهما على حصص الميراث من أبيهما، لأنه عتق في كتابة أبيهما، إلا أن يعتقه أحدهما، فولاؤه لمن أعتقه»

عبد الرزاق،

15781 - عن معمر قال: قلت لابن طاوس: أرأيت لو كان لواحد عشرة، ولواحد واحد، يكون نصفين؟ قال: كان أبي يقول: «هو بينهم على أحد عشر سهما» يعني الولاء

عبد الرزاق،

15782 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل توفي وترك ابنين له وترك المكاتب، فصار المكاتب لأحدهما، ثم قضى كتابته حتى عتق، ثم مات المكاتب وترك مالا، عتق، وابنا سيده حيان، الذي صار له في الميراث، والآخر، من يرثه؟ قال

: «يرثانه جميعا»، وقاله عمرو بن دينار، قال عطاء: «رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه»، قلت لعطاء: فإن الذي ورثه من أبيه أعتقه إعتاقا، ولم يأخذ منه شيئا قال: «فولاؤه للذي أعتقه»، قلت: أفرأيت إن كان الذي ورثه أخذ منه شيئا وأعتقه؟ قال: «إن كان أخذ منه شيئا، يعاض به منه، ثم أعتقه، فولاؤه لأبيهما الذي كاتبه، فإن كان أخذ منه شيئا يسيرا ليس له عوض ثم أعتقه، فولاؤه للذي أعتقه، قد أثبت لي هذا مرارا كثيرة بين ذلك الحين»، قال ابن جريج: وأقول أنا: «إن أخذ منه عوضا، وبقي عليه منه شيء ثم أعتقه، فولاؤه للذي ورثه، الذي أعتقه، من أجل أنه عبد ما بقي شيء، إن عجز عن قليل من كتابته عاد عبدا»

عبد الرزاق،

15783 - عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أن في خبر عروة إياه عن بريرة، أنها كانت لناس من بني عامر بن صعصعة، «فكاتب مكاتبه على تسع أواق، فباعوها من عائشة، ومكاتبتها كما هي، ولم تقض شيئا من كتابتها»

عبد الرزاق،

15784 - عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب: في امرأة توفيت ولها مكاتب لم يحل شيء من نجومه، فورثها زوجها وابنها، فأدى كتابته وأعتقاه جميعا قال: إن أدى كتابته ولم يعتقاه، فولاؤه لمن كاتبه، وإن كانا أعتقاه فلهما الولاء، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لمن أعتق»

عبد الرزاق،

15785 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: غلام كاتبته فبعت رقبته، وكتابته من رجل، فعجز قال: «فهو عبد للذي ابتاعه»، وعمرو بن دينار قال: فقلت لعطاء: فقضى، فعتق قال: «فهو مولاه، هو للذي ابتاعه» قال: فكيف، وإنما الكتابة عتق؟ فقال: " كلا، ليست بعتق إنما يقال ذلك في المكاتب يورث وراثة، فيقال: إن ورثه إنسان، فلا يبيعه إلا بإذن عصبة الذي كاتبه "، وعمرو بن دينار، قلت: أرأي هذا؟ قال: «نعم»، قال

عطاء: «إلا أن يبيع الذي عليه قط، فإن عجز فهو عبد للذي ورثه، الذي باعه، ويبيعه هذا بدينه الذي ابتاع ما عليه، وإن أعتق فولاؤه للذي ورثه، الذي باع ما عليه، فهو عبد يباع بدين عليه»، قلت لعطاء: أحسبي أن يأذن لي في بيعه يومئذ أخو بني أبي، ولم يأذن لي موالي أبي؟ قال: «نعم، حسبك أن يأذن لك وراثه من عصبته يومئذ»

عبد الرزاق،

15786 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: وأما مكاتب أنت كاتبته، فبعت رقبته والذي عليه، فلا تستأذن فيه أحدا، فإن عجز فهو للذي ابتاعه، وإن أعتقه فهو مولاه قال: وأقول أنا: «لا»

أخبرنا

15787 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري في قوم ورثوا مكاتبا، وهم رجال ونساء، فأعتقوه قالوا: «يعتق ويكون ولاؤه لهم على حصصهم للرجال والنساء»

باب: المكاتب يباع ما عليه، وإعطاء المكاتب، وإن عجز، وتفريق بين المكاتب وامرأته

[ج ٨ - ص ٤٢٦]

أخبرنا

15788 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء: «من بيع عليه دين، فهو أحق به، يأخذه بالثمن إن شاء»

عبد الرزاق،

15789 - عن ابن جريج قال: قال حسن بن مسلم: بلغني: «أن المكاتب يباع، فهو أحق بنفسه، يأخذها بما بيع به» وفي كتاب البيوع بيان من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر بن عبد العزيز "

عبد الرزاق،

15790 - عن معمر، عن عمر بن عبد العزيز أن من بيع عليه دين، فهو أولى به "، قال معمر: «وأما أهل الكوفة فلا يرونه شيئا»

أخبرنا

15791 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن رجل، من قريش، أن عمر بن عبد العزيز، نهى في مكاتب اشترى ما عليه بعروض، فجعل المكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: «من ابتاع دينا على رجل، فصاحب الدين أولى به إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه»

عبد الرزاق،

15792 - عن معمر، عن الزهري قال: " لم أر القضاة إلا يقضون: من اشترى على رجل دينا، فصاحب الدين أولى به "

أخبرنا

15793 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن عجز مكاتبي كيف بما قد علمت أن الناس قد أعطوه؟ قال: " أحب إلي أن يعصيه في تلك السبيل، وإن أمسكه، فلا بأس

عبد الرزاق،

15794 - عن معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم في المكاتب يعجز، فيعود عبدا، وقد أعطاه الناس شيئا قال: «يجعل ما أعطاه الناس في الرقاب»،

عبد الرزاق،

15795 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم مثله

عبد الرزاق،

15796 - عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أنه سئل عن رجل اشترى غلاما مجنونا، فأعتقه، ولم يعلم قال: «يرد عليه ما بين الصحة والجنون، ثم يجعله في رقبة أو يتصدق به»

أخبرنا

15797 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء في المكاتب يأذن له سيده في النكاح «لا يملك حينئذ سيده أن يفرق بينهما»

باب: لا يباع المكاتب إلا بالعروض، والرجل يطأ مكاتبته، والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه

[ج ٨ - ص ٤٢٨]

أخبرنا

15798 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء: «لا يباع المكاتب إلا بالعروض» وقد قال عطاء قبل هذا، وهو أول قوله: «لا يباع المكاتب» وكان ابن مسعود يكره بيع المكاتب "

عبد الرزاق،

15799 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: «كان ابن عمر نهى أن يقاطع المكاتبون، إلا بالعروض»، قال الزهري: وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز

عبد الرزاق،

15800 - عن إبراهيم بن أبي يحيى قال: أخبرني شيخ، من أهل المدينة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، «قاطعت مكاتبا لها يقال له نصاح بذهب أو ورق»

عبد الرزاق،

15801 - عن معمر، عن الزهري قال: «ما علمنا به بأسا، وما علمنا أن أحدا كرهه إلا ابن عمر»

عبد الرزاق،

15802 - عن الثوري، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه سئل عن المكاتب يوضع له ويتعجل منه فلم ير به بأسا «،» وكرهه ابن عمر إلا بالعروض "

عبد الرزاق،

15803 - عن ابن جريج قال: وأقول أنا: «لا بأس ببيع المكاتب بالعروض»

عبد الرزاق،

15804 - عن ابن التيمي، عن أبيه قال: قال لي حسن بن مسلم، ونحن عند ابن طاوس: «إن عمر بن عبد العزيز نهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض» وهذا لا يرى به بأسا " وأشار إلى طاوس قال: فقلت: سبحان الله أبعد قول عمر بن عبد العزيز؟ قال: فسمعني طاوس، فقال: «ممن أنت؟» قلت: من أهل العراق قال: «إنكم ترون أنه ليس أحد أكيس منكم»

عبد الرزاق،

15805 - عن إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية، «أن إبراهيم، والحسن، وابن سيرين كرهوا أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض»

أخبرنا

15806 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري في رجل يطأ مكاتبته قال: «يجلد مائة، فإن حملت، كانت من أمهات الأولاد»، قال معمر: وقال بعض أهل المدينة: «تخير، فإن شاءت كانت من أمهات الأولاد، وإن شاءت قرت على كتابتها، ولحق به الولد»

أخبرنا

15807 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «يجلد مائة إلا سوطا، ويغرم عقرها إن كان استكرهها، وإن لم يستكرهها، فلا شيء، وعقرها مهر مثلها»، قال معمر: وقال قتادة: «وإن طاوعته، جلدت أيضا، وإن كان استكرهها، فلا جلد عليها»

عبد الرزاق

15808 - عن الثوري في الذي يغشى مكاتبته قال: «لها الصداق، ويدرأ عنها الحد استكرهها أو طاوعته، وتخير المكاتبة إذا ولدت، فإن شاءت كانت أم ولد، وخرجت من كتابتها، وإن شاءت أدت كتابتها ولم تكن أم ولد، فإن اختارت أن تكون مكاتبة، ثم مات قبل أن تؤدي كتابتها عتقت»

عبد الرزاق،

15809 - عن ابن أبي سبرة، عن أبي الزناد، ويحيى بن سعيد، قالا في الرجل يطأ مكاتبته: «إن طاوعته جلدا، ولا شيء لها، وإن استكرهها جلد، وغرم لها مثل صداق مثلها، فإن حملت، كانت أم ولد وبطلت كتابتها»

أخبرنا

15810 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «إذا ابتاع المكاتبان أحدهما صاحبه، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول»، قال معمر: وسمعت من يقول من أهل المدينة: " الولاء للسيد المبتاع، يقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب، فالولاء للسيد "

كتاب الأيمان والنذور

[ج ٨ - ص ٤٣٣]

باب: لا نذر في معصية الله

[ج ٨ - ص ٤٣٣]

عبد الرزاق،

15811 - عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم»

أخبرنا

15812 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر فيما لا تملك»

عبد الرزاق،

15813 - عن معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: «إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن الله تعالى يستخرج به من البخيل، ولا وفاء لنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين»

أخبرنا

15814 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم»

عبد الرزاق،

15815 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، من بني حنيفة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر في غضب، ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين» وأما ابن جريج فقال: حدثت، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا

عبد الرزاق،

15816 - عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم، أن رجلا نذر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم وأن يقوم في الشمس يصلي، ولا يكلم الناس، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه، فقال له: «أنذرت أن لا تكلم الناس؟ فكلم الناس، وأن تقوم في الشمس تصلي؟ فاستظل، ونذرت أن تصوم؟ فصم» قال: وكان طاوس يسميه أبا إسرائيل

وأن امرأة أقبلت هي وزوج لها، فأخذ زوجها العدو فأوثقوه وكانت على راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذرت لئن قدمت المدينة لتنحرنها، فلما جاءت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها، فقال: «بئس ما جزيت ناقتك، لا تنحريها، فإنك لا تملكينها» [ج ٨ - ص ٤٣٥]

عبد الرزاق،

15817 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس، فسأل عنه، فقيل: نذر أن يقوم في الشمس، وأن يصوم، ولا يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «امض لصومك، واذكر الله، واجلس في الظل»

عبد الرزاق،

15818 - عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وأبو إسرائيل يصلي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هو ذا يا رسول الله، لا يقعد، ولا يكلم الناس، ولا يستظل، وهو بريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليقعد، وليكلم الناس، وليصم، وليستظل» وقال ابن طاوس: فقلت له: فنذر أبو إسرائيل ليفعلن ذلك؟ قال: هكذا سمعت بما حدثت، قال ابن طاوس: وسمعت أبي يقول منذ عقلت: «لا نذر في معصية الله، ولا نذر فيما لا تملك»

عبد الرزاق،

15819 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن هياج، أن غلاما لأبيه أبق، فجعل عليه نذرا لئن قدر عليه ليقطعن منه طابقا، فلما قدر عليه أرسلني إلى عمران بن حصين فسألته، فقال عمران: مر أباك أن يعتق غلامه، ويكفر عن يمينه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحثنا

على الصدقة، وينهانا عن المثلة " قال: فأتيت سمرة فسألته، فقال مثل قول عمران

أخبرنا

15820 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم، فسلم عليهم، فلم يردوا عليه - أو قال: فلم يتكلموا - فسأل عنهم، فقيل: نذروا أو حلفوا ألا يتكلموا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلك المتعمقون» - يعني المتنطعين - قالها مرتين

عبد الرزاق،

15821 - عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما - حسبت أنه قال: والنبي صلى الله عليه وسلم، يخطب - فقال: «ما شأن هذا؟» قالوا: هذا أبو إسرائيل جعل على نفسه نذرا أن يقوم يوما في الشمس، يصومه، ولا يتكلم قال: «فليجلس وليستظل، وليتكلم، وليتم صيامه»

عبد الرزاق،

15822 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، " أن رجلا نذر أن يتصدق على إنسان من أهل القرية أول من يجد، ثم تصدق على أول

إنسان رآه من أهل القرية بعد ذلك، فقيل له: هذا أخبث رجل في القرية، ثم تصدق على رجل آخر فقيل له: هو غني، فشق ذلك عليه، فأري في النوم أن الله قد قبل صدقتك، وأن فلانة كانت بغيا، وكانت تحملها على ذلك الحاجة، فتركت ذلك منذ أعطيتها صدقتك وعفت، وأن فلانا كان يسرق، وكانت تحمله على ذلك الحاجة، فترك ذلك منذ أعطيته ونزع عن السرقة، وأن فلانا كان غنيا، وكان لا يتصدق، فلما تصدقت عليه قال: أنا أحق بالصدقة من هذا، وأكثر مالا، ففتح الله له بالصدقة "

أخبرنا

15823 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «لا وفاء لنذر في معصية الله»

عبد الرزاق،

15824 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي حسين قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني نذرت لأتعرين يوما حتى الليل على حراء، فقال ابن عباس: " إنما أراد الشيطان أن يفضحك، ثم تلا: {يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان} [الأعراف: 27]- الآية - توضأ، ثم البس ثوبك، وصل على حراء يوما حتى الليل "

قال ابن جريج: وأخبرني بعض أصحابنا، أن ابن الزبير كان مما يرى أن يوفي النذر، فجاء رجل ابن عباس فقال: نذرت لأحملن سارية من سواري

المسجد قال: «فاذهب إلى ابن الزبير فليأمرك أن تحمل سارية من سواري المسجد» [ج ٨ - ص ٤٣٨]

عبد الرزاق،

15825 - عن ابن جريج قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عمر، يذكر أن امرأة جاءت إلى معاوية في بعض ما يحج أو يعتمر، فقالت: إني نذرت لا أضرب على رأسي بخمار، فقال: اذهبي فسلي، ثم تعالي، فأخبريني فجاءت ابن عباس فقال: «اختمري»، فأخبرت معاوية بما قال، فأعجبه

أخبرنا

15826 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب قال

: سأل رجل ابن المسيب عن رجل نذر نذرا لا ينبغي له، ذكر أنه معصية، فأمره أن يوفيه قال: ثم سأل الرجل عكرمة «فأمره أن يكفر يمينه، ولا يوفي نذره» قال: فرجع الرجل إلى ابن المسيب، فأخبره بقول عكرمة، فقال ابن المسيب: لينتهين عكرمة أو ليوجعن ظهره، فرجع الرجل إلى عكرمة فأخبره، فقال له عكرمة: " أما إذا بلغتني فبلغه، أما هو فقد ضربت الأمراء ظهره، أوقفوه في تبان من شعر، وسله عن نذرك أطاعة هو لله أم معصية؟ فإن قال: هو معصية، فقد أمرك بمعصية الله، وإن قال: هو طاعة لله، فقد كذب على الله حين زعم أن معصية الله طاعة "

أخبرنا

15827 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: «ليس للنذر إلا الوفاء به»، أخبرنا

15828 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، مثل قول ابن عمر

أخبرنا

15829 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قائم في الشمس، فسأل عنه فقالوا: هو قانت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اذكر الله»

أخبرنا

15830 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن النذر نذره الإنسان، فقال: «إن كان طاعة لله فعليه وفاؤه، وإن كان معصية لله فليتقرب إلى الله بما شاء»

عبد الرزاق،

15831 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: " إذا نذر الإنسان أن يحج أو يعتمر أو يعتق أو نذر خيرا في شكر يشكره لله، فلينفذه، وإن كان يمينا فيكفر عن يمينه، كقوله: لئن الله أنجاني من هذا الوجع، لئن الله أنجاني من اللصوص "

عبد الرزاق،

15832 - عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن إسماعيل بن أبي عويمر، عن كريب، عن ابن عباس قال: " النذر على أربعة وجوه: فنذر فيما لا يطيق، فيه كفارة يمين، ونذر في معاصي الله، فكفارته كفارة يمين، ونذر لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ونذر في طاعة الله عز وجل، فينبغي لصاحبه أن يوفيه "

عبد الرزاق،

15833 - عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن جابر بن زيد في رجل جعل عليه نذرا قال: «إن كان نوى، فهو ما نوى، وإن كان سمى فهو ما سمى، وإن لم يكن نوى ولا سمى، فإن شاء صام يوما، وإن شاء أطعم مسكينا، وإن شاء صلى ركعتين»

أخبرنا

15834 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في النذر والحرام قال: «إذا لم يسم شيئا» قال: «أغلظ اليمين، فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا»

عبد الرزاق،

15835 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، فيمن قال: «كل حلال عليه حرام، فهي يمين» قال: وكان قتادة يفتي به، قال معمر: وأما عمرو بن عبيد فأخبرني، عن الحسن أنه قال: «ما نوى»، عبد الرزاق،

15836 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «ما نوى»

عبد الرزاق،

15837 - عن ابن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «النذر إذا لم يسمها صاحبها، فهي أغلظ الأيمان، ولها أغلظ الكفارة يعتق رقبة»

عبد الرزاق،

15838 - عن الثوري، عن أبي سلمة، عن أبي معشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه سئل عن النذر، فقال: " إنه أفضل الأيمان، فإن لم يجد فالتي تليها، فإن لم يجد فالتي تليها يقول: الرقبة، والكسوة، والطعام "

عبد الرزاق،

15839 - عن الثوري، عن أبي خالد، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: «النذر كفارته كفارة يمين»

15840 - وذكره الثوري أيضا، عن الحجاج قال: حدثني محمد بن عبد الله السدوسي، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول في النذر: «كفارة يمين»

عبد الرزاق،

15841 - عن الثوري، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال في النذر: «كفارة يمين»

عبد الرزاق،

15842 - عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي يقول: " إني لأعجب ممن يقول: إن النذر يمين مغلظة "

عبد الرزاق،

15843 - عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، وخالد، عن الحسن، قالا: «النذر يمين، إطعام عشرة مساكين»

15844 - قال الثوري: عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «يجزئه من النذر صيام ثلاثة أيام»

عبد الرزاق،

15845 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «النذر يمين»

عبد الرزاق،

15846 - عن الثوري، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: «إنه لا يقدم شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح»

عبد الرزاق،

15847 - عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعيد ابن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: «لا أنذر أبدا، ولا أعتكف أبدا»، وذكر الثالثة فنسيتها

عبد الرزاق،

15848 - عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نذر رجل أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى، فأخبر عمر بن الخطاب فقال: «اذهب فكل معهم»، ففعل

عبد الرزاق،

15849 - عن الثوري قال: " إن قال: نذرا منذورا، أو نذرا واجبا، أو نذرا لا كفارة فيه، فهو نذر، والقول فصل "

عبد الرزاق،

15850 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن الحسن في الرجل يقول: علي نذر أو هدي، ولم يسم شيئا قال: «كفارة يمين»

عبد الرزاق،

15851 - عن معمر، عن الزهري، عن عوف بن الحارث، وهو ابن أخي عائشة لأمها، أن عائشة حدثته، أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت عائشة: أو قال هذا؟ قالوا: نعم، فقالت عائشة: هو علي لله نذر أن لا أكلم ابن الزبير بكلمة أبدا قال: فاستشفع عبد الله بن الزبير إليها حين طالت هجرتها إياه، فقالت: والله لا أشفع فيه أحدا، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة فقال لهما: أنشدكما بالله إلا أدخلتماني على عائشة فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، فأقبل المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن، وابن الزبير مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقالا: السلام على

النبي ورحمة الله، أندخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا، قالا: أكلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم عائشة أن معهم ابن الزبير، فلما دخلوا اقتحم ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها، وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور، وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان لها: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهى عما عملت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتجريح طفقت تذكرهم وتبكي، وتقول: إني

قد نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم أعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة ثم كانت تذكر نذرها ذلك بعدما أعتقت أربعين، ثم تبكي حتى تبل دموعها خمارها

عبد الرزاق،

15852 - عن معمر قال: أخبرني من، سمع الحسن، يقول في الرجل نذر ولم يسم شيئا قال: «يمين يكفرها» قال معمر: وقال قتادة: «يمين مغلظة، عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا»

عبد الرزاق،

15853 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قول الناس علي نذر لله؟ قال: «هو يمين، فإن سمى نذره ذلك فهو ما سمى» قال: وسألته عن قول الرجل يقول: علي نذر لا كفارة له إلا وفاءه؟ قال: «يمين ما لم يسمه»

أخبرنا

15854 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنه سمع أبا الشعثاء يقول: «إن نذر رجل ليفعلن شيئا فهو بمنزلة اليمين ما لم يسم النذر»

عبد الرزاق،

15855 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: " إن قال: علي نذر، أو قال: علي لله نذر فهي يمين "

أخبرنا

15856 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن الرجل يقول: علي نذر قال: لا أدري ما هذا قال: وكان الحسن وقتادة يقولان: «يمين»، قال قتادة: «يمين مغلظة»

عبد الرزاق،

15857 - عن ابن جريج عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إن نذر رجل خيرا، فلينفذه» يقول: «إن جعل عليه صياما، أو خيرا ما كان، فلينفذه»

قلت: إن قال: إن شفاني الله عز وجل فعلي صيام أو مشي قال: كان أبو عبد الرحمن يقول: «فلينفذه، ليست بيمين»، قال ابن طاوس: قال أبي: " إن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فعلي صيام علي مشي، علي صلاة علي هدي، فهي يمين من الأيمان " [ج ٨ - ص ٤٤٦]

عبد الرزاق،

15858 - عن معمر، عن أبان، عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن أبى أسره الديلم، وإني نذرت إن أنجاه الله أن أقوم على جبل عريانا - حسبت أنه قال: على أحد - وأن أصوم يوما قال: أرأيت إن أجلب عليك إبليس بجنوده، فقال: انظروا إلى هذا الآدمي، كيف سخرت به، أو جاءت ريح فألقتك فمت، أتراك شهيدا؟ قال: فكيف ترى؟ قال: «البس ثيابك، وصم يوما، وصل قائما وقاعدا»

أخبرنا

15859 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني من، كان عند الحسن إذ جاءه رجل فقال: يا أبا سعيد، امرأة نذرت أن تصلي خلف كل سارية في المسجد ركعتين، فقد صلت عند كل سارية في المسجد إلا ما كان من ساريتك هذه قال: «أما إنها لو جمعت ذلك خلف سارية واحدة، أجزأ عنها»، ثم تنحى لها عن تلك السارية حتى صلت

باب الخزامة

[ج ٨ - ص ٤٤٨]

عبد الرزاق،

15860 - عن معمر، عن ابن طاوس، وعن ليث، عن طاوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا خزام، ولا زمام، ولا سياحة»، وزاد ابن جريج: «ولا تبتل، ولا ترهب في الإسلام»

أخبرنا

15861 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول، أن طاوسا أخبره، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، بيده ثم أمره أن يقوده بيده "

أخبرنا

15862 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول، أن طاوسا أخبره، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان قد ربط يده إلى إنسان آخر بسير، أو بخيط، أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «قده بيده»

باب: من نذر مشيا ثم عجز

[ج ٨ - ص ٤٤٨]

أخبرنا

15863 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، أن رجلا جاء ابن عمر فقال: نذرت لأمشين إلى مكة فلم أستطع قال: «فامش ما استطعت واركب حتى إذا دخلت الحرم فامش حتى تدخل واذبح أو تصدق»

عبد الرزاق،

15864 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: «مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ناشرة شعرها حافية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تختمر وتنتعل، ثم سأل ما شأنها؟» فقالوا: نذرت أن تمشي حافية ناشرة شعرها فنهاها "

عبد الرزاق،

15865 - عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن ابن عباس، أن رجلا نذر أن يمشي إلى مكة قال: «يمشي فإذا أعيى ركب، فإن كان عاما قابلا مشى ما ركب وركب ما مشى وينحر بدنة»

عبد الرزاق،

15866 - عن الثوري، عن منصور، ومغيرة، عن إبراهيم، مثل ذلك إلا أن المغيرة قال: «يهدي هديا»

عبد الرزاق،

15867 - عن إسرائيل بن يونس، ومعمر، عن أبي إسحاق، عن أم محبة، أنها نذرت أن تمشي إلى الكعبة، فمشت حتى إذا بلغت عقبة البطن أعيت، فركبت ثم أتت ابن عباس فسألته، فقال لها: «هل تستطيعين أن تحجين قابلا، وتركبي حتى تنتهي إلى المكان الذي ركبتي منه فتمشين ما ركبت؟» قالت: لا قال: «فهل لك بنت تمشي عنك؟» قالت: إن لي لابنتين، ولكنهما أعظم في أنفسهما من ذلك قال: «فاستغفري الله تعالى»

عبد الرزاق،

15868 - عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: «من نذر أن يحج ماشيا، فليحج من مكة»

عبد الرزاق،

15869 - عن عبد الله، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علي، فيمن نذر أن يمشي إلى البيت قال: «يمشي، فإذا أعيى ركب، ويهدي جزورا»

عبد الرزاق،

15870 - عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: «يمشي، فإذا انقطع مشيه ركب وأهدى بدنة، وإن جعل عليه أن يمشي حافيا، انتعل أو

تخفف، ويهريق دما» قال: وقال الحسن: «ويمشي من الأرض التي نذر منها»

عبد الرزاق،

15871 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زحر، عن عبد الله بن مالك، عن أبي سعيد اليحصبي، أن عقبة بن عامر الجهني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أختي نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة قال: «مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام»، وبه كان يفتي

عبد الرزاق،

15872 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لتركب» ثم سأله الثانية، فقال: لتركب، ثم سأله - قال: حسبت أنه قال الثالثة - فقال: «لتركب فإن الله غني عن مشيها»

عبد الرزاق،

15873 - عن ابن جريج قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره، أن أبا الخير حدثه، عن عقبة بن عامر، أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله عز وجل، فأمرتني أن أستفتي لها

النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لتمش، ولتركب» قال: كان أبو الخير لا يفارق عقبة

عبد الرزاق،

15874 - عن ابن جريج قال: سئل عطاء وأنا أسمع عن امرأة رهاطية نذرت إن أخذت من أخ لها نفقة، لتمشين على وجهها إلى مكة، فقال: «إنما نذرت على معصية الله، فلتقبل راكبة حتى إذا كانت عند الحرم، أهلت بعمرة ومشت حتى ترى البيت» قال ابن جريج: وأقول أنا: «لتعتمر من رهاط»

15875 - قال: وسئل عطاء عن رجل نذر ليمشين فلم يمش حتى كبر وضعف، فقال: «ليمش عنه بعض بنيه»

عبد الرزاق،

15876 - عن ابن جريج قال: سمعت عطاء، سئل عن رجل نذر ليحجن أو ليعتمرن ماشيا، ولم ينو في نفسه من أين يمشي قال: «ليمش من ميقاته»

أخبرنا

15877 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، فيمن نذر أن يحج ماشيا قال: «ما نوى»، وكان يمشيهم من البصرة

أخبرنا

15878 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، فيمن نذر أن يمشي إلى مكة ثم عجز قال: «يركب ويهدي بدنة»

أخبرنا

15879 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن في الرجل يقول: علي مشي إلى البيت قال: «يمين يكفرها»

عبد الرزاق،

15880 - عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب قال: " من قال: علي مشي إلى بيت الله، ولم يقل علي نذر، فليس بشيء "

عبد الرزاق،

15881 - عن عمر بن ذر قال: سألت مجاهدا عن الرجل يقول: علي مشي إلى بيت الله ولم يسم من أين يمشي قال: «يمشي، فإذا عجز ركب، وليدخل الحرم ماشيا وليهد لركوبه»

باب: من قال: أنا محرم بحجة

[ج ٨ - ص ٤٥٣]

عبد الرزاق،

15882 - عن معمر، عن قتادة قال: سئل الحسن، وجابر بن زيد عن رجل قال: إن لم أفعل كذا وكذا، فأنا محرم بحجة، قالا: «ليس الإحرام إلا على من نوى الحج، يمين يكفرها»، قال معمر: وأخبرني ابن طاوس، عن أبيه مثل ذلك

عبد الرزاق،

15883 - عن الثوري، عن رجل، عن مجاهد قال: «ليس بشيء» وقال الحسن: «كفارة يمين»، وقال الشعبي وإبراهيم: «يلزمه ذلك»

عبد الرزاق،

15884 - عن الثوري، عن مطرف، عن فضيل، عن إبراهيم، وأبي حصين، عن الشعبي، قالا: " إذا دخلت أشهر الحج أهل بالحج، هذا الذي يقول: هو محرم بحجة "

عبد الرزاق،

15885 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: " من قال: علي حجة أو لله علي حجة فهي يمين "

باب: النذر بالمشي إلى بيت المقدس

[ج ٨ - ص ٤٥٤]

عبد الرزاق،

15886 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر ليمشين إلى بيت المقدس من البصرة قال: «إنما أمرتم بهذا البيت، فليمش إلى هذا البيت» قال: «وكذلك في الجوار» قال: قلت: فالوصية؟ أوصى إنسان في أمر، فرأيت خيرا منه؟ قال: " فافعل الذي هو خير، ما لم يسم الإنسان شيئا، ولكن إن قال: في المساكين أو في سبيل الله، فرأيت خيرا من ذلك، فافعل الذي هو خير ثم رجع عن ذلك "، فقال: «ليفعل الذي قال، ولينفذ أمره»، قال: «وقوله الأول أعجب إلي»

أخبرنا

15887 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، «أن عائشة ابنة أبي بكر، كانت نذرت جوارا في جوف ثبير، فكان أخوها عبد الرحمن يمنعها حتى مات، فجاورت ثم»

عبد الرزاق،

15888 - عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في هؤلاء الذين ينذرون في الجوار على رؤوس الجبال قال: «ليجاوروا عند المسجد»

أخبرنا

15889 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن المسيب قال: «من نذر أن يعتكف في مسجد إيلياء، فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أجزأ عنه، ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه، ومن نذر أن يعتكف على رؤوس الجبال فإنه لا ينبغي له ذلك، ليعتكف في مسجد جماعة»

أخبرنا

15890 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان، أن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن حنة أخبراه، عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس قريب من المقام، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إني نذرت إن فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وللمؤمنين مكة لأصلين في بيت المقدس، وإني وجدت رجلا من أهل الشام هاهنا في قريش خفيرا مقبلا معي ومدبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هاهنا صل»، فعاد الرجل يقول ثلاثا كل

ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «هاهنا صل»، ثم قال الرابعة مقالته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فاذهب فصل فيه، فو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، لو صليت هاهنا لقضى ذلك عنك صلاة في بيت المقدس» قال ابن جريج: أخبرت أن ذلك الرجل الشريد بن سويد من الصدف وهو في ثقيف

عبد الرزاق،

15891 - عن إبراهيم بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح قال: جاء الشريد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن الله فتح عليك أن أصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ها هنا فصل»، ثم عاد حتى قال مثل مقالته هذه ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «هاهنا فصل» ثم قال له في الرابعة: " اذهب فو الذي نفسي بيده لو صليت هاهنا لأجزأ عنك، ثم قال: صلاة في هذا المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة "

أخبرنا

15892 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن طاوس قال: كان من جاء أبي فقال: إني نذرت مشيا إلى بيت المقدس أو زيارة بيت المقدس يقول: «عليك مكة»

عبد الرزاق،

15893 - عن ابن جريج قال: قال رجل لعطاء: رجل جعل ذودا في سبيل الله قال: «أله ذو قرابة؟» قال: نعم قال: «فيدفعها إليهم»، قال: «فكانت هذه فتياه في ذلك وأشباهه»

15894 - عبد الرزاق، أخبرنا الثوري قال: أخبرني عطاء بن السائب، عن مرة الهمداني قال: كنت أصلي عند كل سارية في المسجد ركعتين، فجاء رجل إلى عبد الله وأنا عنده فقال: أرأيت رجلا يصلي في هذا المسجد عند كل سارية ركعتين؟ فقال عبد الله: «لو علم هذا أن الله عند أول سارية ما برح حتى يقضي صلاته»

باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه

[ج ٨ - ص ٤٥٧]

أخبرنا

15895 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعا، فقال: قال ابن عباس: «لم يؤمروا أن يطوفوا حبوا ولكن ليطف سبعين، سبعا لرجليه، وسبعا ليديه»، قلت: ولم يأمره بكفارة؟ قال: لا

عبد الرزاق،

15896 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء فنذر ليطوفن مغمضا أيقاد؟ قال: «لا يفعل ولا يكفر»، قلت: فرجل نذر ليمشين في عمرة ليس على ظهره ثوب؟ قال: «ليلبس»، قلت: أو حافيا؟ قال: «لينتعل ثم ليذبح أو ليصم»، قلت له: فرجل نذر ليزيرن ناقته البيت؟ قال: «ليفعل، ليعقرها، حاجا أو معتمرا»، فراددته فيها فقلت له: أتزور الإبل البيت، فأبى إلا ذلك مرتين

عبد الرزاق،

15897 - عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن رجل نذر جوارا أو مشيا فمات، ولم ينفذه قال: «فينفذه عنه وليه» قلت: فغيره من ذوي قرابته؟ قال: «نعم، وأحب إليه الأولياء»

عبد الرزاق،

15898 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن أبا الشعثاء أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه إنسان مات أبوه - أو أمه - وعليها نذر - قال: حسبت أنه قال: نذر أو حج - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أوفه عنه»

أخبرنا

15899 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن نذر كان على أمه «فأمره بقضائه»

عبد الرزاق،

15900 - عن ابن عيينة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يذكر أن أمه ماتت وعليها اعتكاف قال: فبادرت إخوتي إلى ابن عباس فسألته فقال: «اعتكف عنها وصم»

عبد الرزاق،

15901 - عن معمر قال: سمعت رجلا، حسبت أنه من ولد أسماء ابنة أبي بكر يحدث هشام بن عروة، «أن أسماء أمرت في مرضها أن يقضى عنها مشي كان عليها»

عبد الرزاق،

15902 - عن معمر، عمن سمع الحسن يقول: جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي كان عليها نذر، أفأقضيه؟ قال: «نعم» قال: فينفعها ذلك؟ قال: «نعم»

باب: من نذر لينحرن نفسه

[ج ٨ - ص ٤٥٩]

عبد الرزاق،

15903 - عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: سألت امرأة ابن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة قال: «فلا ينحر ابنه وليكفر عن يمينه»، فقال رجل لابن عباس: كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين؟ فقال ابن عباس: {الذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3]، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت

15904 - عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن رجلا جاء ابن عباس فقال: نذرت لأنحرن نفسي، فقال ابن عباس: " {لقد كان لكم في رسول الله أسوة} [الأحزاب: 21] حسنة "، ثم تلا: {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107]، ثم أمره بذبح كبش " قال: وسمعت عطاء إذا سئل: أين يذبح الكبش؟ قال: بمكة، قلت: فنذر لينحرن فرسه أو بغلته قال: جزور كنت آمره بها أو بقرة، قلت: «أمر ابن عباس بكبش في النفس»، وتقول في الدابة: جزور؟ فأبى إلا ذلك مرتين

أخبرنا

15905 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: أحسبه عن ابن عباس قال: «من نذر أن ينحر نفسه، أو ولده،

فليذبح كبشا»، ثم تلا: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21]، عبد الرزاق،

15906 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: سألت امرأة ابن عباس ثم ذكر نحو حديث ابن جريج، عن يحيى بن سعيد

عبد الرزاق،

15907 - عن ابن جريج قال: قلت لابن طاوس: بشرني عبد بشيء فأعتقته، وليس لي وأهله يبيعونيه إن شئت، كيف كان أبوك يقول؟ قال: كان يقول: «لا يعتق إلا من يملك، وكان لا يرى عتقه شيئا»

عبد الرزاق،

15908 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس في رجل نذر لينحرن نفسه قال: «ليهد مائة بدنة»، عبد الرزاق،

15909 - عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، لا أعلمه إلا عن ابن عباس مثله

عبد الرزاق،

15910 - عن معمر، عن قتادة، عن ابن عباس، أن رجلا سأله فقال: نذرت أن أنحر نفسي قال: «أتجد مائة بدنة؟» قال: نعم قال: «انحرها»،

فلما ولى الرجل قال ابن عباس: «أما أني لو أمرته بكبش أجزأ عنه»

أخبرنا

15911 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن عكرمة أخبره، أن رجلا جاء ابن عباس فقال: لقد أذنبت ذنبا لئن أمرتني لأنحرن الساعة نفسي، والله لا أخبركه، قال ابن عباس: «بلى لعلي أخبرك بكفارته» قال: ما هي؟ «فأمره بمائة ناقة»

عبد الرزاق،

15912 - عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى يحدث عطاء، أن رجلا جاء ابن عمر فقال: نذرت لأنحرن نفسي قال: أوف ما نذرت قال: فأقتل نفسي؟ قال: إذا تدخل النار قال: ألبست علي قال: أنت ألبست على نفسك، فجاء ابن عباس «فأمره بذبح كبش»

عبد الرزاق،

15913 - عن ابن عيينة، عن أيوب بن عائذ قال: سألت الشعبي عن بعض الأمر، فقال: قال مسروق: «النذر نذران، فما كان لله فالوفاء به والكفارة، وما كان للشيطان فلا وفاء به» قال: قلت: أفي طاعة الشيطان؟ قال: «لعلك من القياسيين» قال: «ما علمت أحدا أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق»

عبد الرزاق،

15914 - عن يحيى بن العلاء، عن رشدين بن كريب، مولى ابن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: جاء رجل وأمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد الجهاد، وأمه تمنعه فقال: «عند أمك قر، فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك في الجهاد»

قال: وجاءه رجل آخر فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي، فشغل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل، فوجد يريد أن ينحر نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي النذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا، هل لك مال؟» قال: نعم قال: «اهد مائة ناقة، واجعلها في ثلاث سنين، فإنك لا تجد من يأخذها منك معا»

ثم جاءته امرأة فقالت: إني رسولة النساء إليك، والله ما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوي مخرجي إليك، الله رب النساء والرجال، وإلههن، وأنت رسول الله، إلى الرجال والنساء، كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أجروا، وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، فما يعدل ذلك من النساء؟ قال: «طاعتهن لأزواجهن، والمعرفة بحقوقهم، وقليل منكن تفعله» [ج ٨ - ص ٤٦٣]

باب: من نذر أن ينحر في موضع، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا

[ج ٨ - ص ٤٦٤]

عبد الرزاق،

15915 - عن ابن جريج قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه نذر أن ينحر على بوانة - قال: وبوانة: ماء بحصن من نجد - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لم يكن وثنا أو عيدا من أعياد أهل الجاهلية فانحر عليه» زعموا أن هذا الرجل كرز بن سفيان

عبد الرزاق،

15916 - عن إبراهيم بن أبي يحيى، وابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن أبي سعيد، مولى المهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم إني أعوذ بك أن يتخذ قبري وثنا، ومنبري عيدا»

عبد الرزاق،

15917 - عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: أخبرتني عائشة، وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل به جعل يلقي خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، وهو يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قال: تقول عائشة: «يحذر مثل الذي فعلوا»

عبد الرزاق،

15918 - عن ابن جريج قال: قال الحسن بن مسلم: «المرأة إذا نذرت بغير أمر زوجها، إن شاء منعها، فإن منعها فلتتصدق بصدقة أو لتفعل خيرا في نذرها، وكره أن يمنعها زوجها إذا نذرت»

أخبرنا

15919 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان الأنصاري، عن عبد الله، ومحمد ابني جابر، عن أبيهما جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمين لولد مع والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل الملكة، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاعة بعد الفطام، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح»

باب: الأيمان، ولا يحلف إلا بالله

[ج ٨ - ص ٤٦٦]

عبد الرزاق،

15920 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق، أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره، أن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف أخبره، أن سهل بن حنيف أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " أنت رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلني يقرأ السلام عليكم، ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة "

عبد الرزاق،

15921 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا إلا بالله فمن حلف بالله فليصدق»

عبد الرزاق،

15922 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي، فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»، قال عمر: «فوالله ما حلفت بعد ذاكرا ولا آثرا»

عبد الرزاق،

15923 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: لحقني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ركب وأنا أحلف وأقول: وأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت»

عبد الرزاق،

15924 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق، أن نافعا أخبره، عن ابن عمر، عن عمر قال: سمعني النبي صلى الله عليه وسلم، أحلف بأبي، فقال: «يا عمر، لا تحلف بأبيك، احلف بالله ولا تحلف بغير الله» قال: «فما حلفت بعدها إلا بالله» قال: ورآني أبول قائما، فقال: «يا عمر، لا تبل قائما» فما بلت بعد قائما

عبد الرزاق،

15925 - عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر قال: كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحلفت، فقلت: لا وأبي، فنهرني رجل من خلفي، وقال: «لا تحلفوا بآبائكم» قال: فالتفت، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم

أخبرنا

15926 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبيه، والأعمش، ومنصور، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر قال: كان عمر يحلف: وأبي، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك - أو قال: ألا هو مشرك - "

أخبرنا

15927 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يخبر، أنه سمع ابن الزبير يخبر، أن عمر لما كان بالمخمص من عسفان استبق الناس، فسبقهم عمر فقال ابن الزبير: فانتهزت فسبقته، فقلت: سبقته والكعبة، ثم انتهز فسبقني، فقال: سبقته والله، ثم انتهزت فسبقته، فقلت: سبقته والكعبة، ثم انتهز الثالثة فسبقني، فقال: سبقته والله، ثم أناخ، فقال: «أرأيت حلفك بالكعبة، والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احلف بالله، فأثم أو ابرر»

أخبرنا

15928 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي الجحاف، عن رجل، عن الشعبي قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم، برجل يقول: وأبي، فقال: «قد عذب قوم فيهم خير من أبيك، فنحن منك برآء حتى تراجع»

عبد الرزاق،

15929 - عن الثوري، عن أبي سلمة، عن وبرة قال: قال عبد الله: لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر - لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا "

عبد الرزاق،

15930 - عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول لامرأته: يا أخية، فزجره، ومر برجل يقول: والأمانة فقال: " قلت: والأمانة؟ قلت: والأمانة؟ "

عبد الرزاق،

15931 - عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف فقال في حلفه: واللات، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك فليتصدق بشيء "

أخبرنا

15932 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «يكره أن يحلف إنسان بعتق أو طلاق، وأن يحلف إلا بالله وكره أن يحلف بالمصحف»

باب: الحلف بغير الله، وايم الله، ولعمري

[ج ٨ - ص ٤٦٩]

أخبرنا

15933 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان خالد بن العاص، وشيبة بن عثمان يقولان إذا أقسما: وأبي «فنهاهما أبو هريرة عن ذلك، أن يحلفا بآبائهما» قال: فغير شيبة، فقال: لعمري، وذلك أن إنسانا سأل عطاء عن لعمري، وعن لاها الله إذا أبهما بأس؟ فقال: «لا»، ثم حدث هذا الحديث، عن أبي هريرة وأقول: «ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس، فليس لعمري بقسم»

عبد الرزاق،

15934 - عن ابن جريج قال: سمعت إنسانا سأل عطاء فقال: حلفت بالبيت، أو قلت: وكتاب الله قال: «ليستا لك برب، ليست بيمين»

أخبرنا

15935 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: " من قال: أشهد، أحلف، فليس بشيء، وإذا قال: حلفت ولم يحلف، فهي كذبة "

عبد الرزاق،

15936 - عن معمر، عن قتادة - لا أعلمه إلا رفعه - قال: «لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم ولا بالأمانة»

أخبرنا

15937 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه " كان يكره: لعمرك، ولا يرى ب: لعمري بأسا "

قال معمر: وكان الحسن يقول: لا بأس بايم الله، ويقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وايم الذي نفسي بيده» [ج ٨ - ص ٤٧١]

أخبرنا

15938 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه «كان يكره وايم الله حيث كان، ولا يرى بقوله وايم الله، بأسا»

عبد الرزاق،

15939 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، " أن ابن عمر، كان يكره أن يقول الرجل: والله حيث كان "

أخبرنا

15940 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عبد ربه، عن مجاهد أنه كان يكره أن يقول الرجل: زعم "

أخبرنا

15941 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي، أنه سمع ابن عباس يقول: «وايم الله»

عبد الرزاق،

15942 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: «وايم الله» في حديث غيلان بن سلمة

عبد الرزاق،

15943 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: " إذا قال: حلفت ولم يحلف فهي يمين "

عبد الرزاق،

15944 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب، ومعاذ ابن عفراء فحكما أبي بن كعب فأتياه، فقال عمر بن الخطاب: إلى بيته يؤتى الحكم، «فقضى على عمر باليمين فحلف، ثم وهبها له معاذ»

عبد الرزاق،

15945 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول: لا والحمد لله "

باب: الحلف بالقرآن والحكم فيه

[ج ٨ - ص ٤٧٢]

عبد الرزاق،

15946 - عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: «من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية منه يمين»

عبد الرزاق،

15947 - عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي كنف، أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول: وسورة البقرة، فقال: «أتراه مكفرا؟ أما إن عليه بكل آية منها يمينا»

عبد الرزاق،

15948 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية يمين صبر، فمن شاء بره، ومن شاء فجره»

عبد الرزاق،

15949 - عن معمر قال: أخبرني من، سمع الحسن يقول: «من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر»

عبد الرزاق،

15950 - عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، أنه سمع رجلا يقول: وسورة البقرة، يحلف بها، فقال: «أما إن عليه بكل حرف منها يمينا»

باب: اللغو وما هو؟

[ج ٨ - ص ٤٧٣]

أخبرنا

15951 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنه جاء عائشة أم المؤمنين مع عبيد بن عمير، وكانت مجاورة في جوف ثبير في نحو منى، فقال عبيد: أي هنتاه ما

قول الله عز وجل: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] قالت: " هو الرجل يقول: لا والله، وبلى والله "

قال عبيد: أي هنتاه فمتى الهجرة؟ قالت: «لا هجرة بعد الفتح، إنما كانت الهجرة قبل الفتح، حين يهاجر الرجل بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما حين كان الفتح، فحيثما شاء رجل عبد الله، لا يضيع» قال ابن جريج: قلت لعطاء: فما {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] قال: «والله الذي لا إله إلا هو» قال: قلت له: لشيء يعتمده ويعقل عنه، قولي: والله لا أفعله ولم أعقد، إلا أني والله قلت: لا أفعله قال: «وذلك أيضا مما كسبت قلوبكم»، وتلا: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقرة: 225] [ج ٨ - ص ٤٧٤]

عبد الرزاق،

15952 - عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " هم القوم يتدارؤن في الأمر يقول هذا: لا والله، وبلى والله، وكلا والله يتدارؤن في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم "

عبد الرزاق،

15953 - عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: " هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] قال: أن تحلف على الشيء وأنت تعلمه "

عبد الرزاق،

15954 - عن هشيم بن بشير، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: «هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه»

عبد الرزاق،

15955 - عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى» قال هشيم: وأخبرني منصور، عن الحسن مثل قول إبراهيم

عبد الرزاق،

15956 - عن معمر، عمن سمع الحسن يقول: " هو الخطأ غير العمد كقول الرجل: والله إن هذا لكذا وكذا، وهو يرى أنه صادق فلا يكون كذلك "، وقاله قتادة

عبد الرزاق،

15957 - عن عمر بن ذر قال: سمعت الشعبي يقول: «البر والإثم ما حلف على علمه وهو يرى أنه كذلك، ليس فيه إثم وليس عليه كفارة»

باب: الحلف في البيع والحكم فيه

[ج ٨ - ص ٤٧٦]

أخبرنا

15958 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الوهاب، أن ابن شهاب أخبره، أن سعيد بن المسيب أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الأيمان منفقة للسلع ممحقة للمال»

عبد الرزاق،

15959 - عن معمر، عن الأعمش قال: مر ابن مسعود برجل يبيع سلعته فضربه بالسوط، فلما أجاز سأل عنه الرجل فقيل له: هو عبد الله بن مسعود، فقال له: لم ضربتني؟ قال: «لأنك تحلف، والحلف يلقح البيع ويمحق البركة»

عبد الرزاق،

15960 - عن ابن عيينة، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اليمين الكاذبة تنفق السلعة، وتمحق الكسب»

عبد الرزاق،

15961 - عن معمر، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن قيس، - أحسبه قال: ابن غرزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إن البيع يحضره اللغط والحلف، فشوبوه بشيء من الصدقة، أو من صدقة»

عبد الرزاق،

15962 - عن عبد الله بن كثير، عن شعبة بن الحجاج قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا وائل يحدث، عن قيس بن أبي غرزة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نبيع في السوق ونحن نسمى السماسرة، فقال: «يا معاشر التجار، إن سوقكم هذا يخالطها اللغو والحلف، فشوبوه بشيء من الصدقة، أو من صدقة»

عبد الرزاق،

15963 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: سمعت مجاهدا يقول: «يأتي إبليس بقيروانه فيضعه في السوق، فلا يزال العرش يهتز مما يعلم الله، ويشهد الله ما لم يشهد»

عبد الرزاق،

15964 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: " لا يقولن أحدكم: الله يعلمه، وهو لا يعلمه، فيعلم الله ما لم يعلم، وذلك عند الله عظيم "

عبد الرزاق

15965 - قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي يعلى قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: " إن العبد إذا قال لشيء لم يكن الله يعلم ذلك، يقول الله عز وجل: عجز عبدي أن يعلم غيري "

باب: الخلابة في البيع، وإحناث الإنسان الإنسان، على أيهما التكفير؟

[ج ٨ - ص ٤٧٨]

عبد الرزاق،

15966 - عن ابن جريج قال: سأل سليمان بن موسى عطاء فقال: «ينكر عندنا»، ويقول: «هي خلابة أن يسوم الرجل الرجل بسلعته فيحلف المسوم لا يبيعه بذلك، وهو يضمر في نفسه البيع بذلك، وأن يكفر عن يمينه»

عبد الرزاق،

15967 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " إذا قال: أقسمت عليك بالله فينبغي له أن لا يحنثه، فإن فعل، كفر الذي حلف "

عبد الرزاق،

15968 - عن ابن جريج قال: سمعت عطاء، يسأل عن رجل أقسم على رجل، فأحنثه، على أيهما الكفارة؟ فقال: «على الحانث»، ثم سألته أنا بعد، فقال: مثل ذلك

أخبرنا

- 15969

عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: " تكون الكفارة على الذي حنث، والإثم على الذي أحنثه، ولا يكون يمينا حتى يقول: أقسمت عليك بالله، فأما إن قال: أقسمت فليس بشيء "

أخبرنا

15970 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني من، سمع عكرمة يحدث، عن أبي هريرة، أنه قال: «من أقسم على رجل وهو يرى أن سيبره فلم يبره، فإن إثمه على الذي لم يبرره»

عبد الرزاق،

15971 - عن ابن جريج قال: أخبرت أن مولاة لعائشة أم المؤمنين أقسمت عليها في قديدة تأكلها، فأحنثتها عائشة، «فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، تكفير اليمين على عائشة»

باب: من حلف على ملة غير الإسلام

[ج ٨ - ص ٤٧٩]

أخبرنا

15972 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا» فهو كما قال

عبد الرزاق،

15973 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: " إذا قال أقسمت أو أقسمت بالله فهي يمين، أو قال أشهد أو أشهد بالله فهي يمين أو قال: علي عهد الله وميثاقه فهي يمين، أو قال علي نذر أو علي لله نذر فهي يمين، أو يهودي أو نصراني أو مجوسي فهي يمين، أو بريء من الإسلام فهي يمين، أو قال: علي ذمة أو علي ذمة الله فهي يمين "

عبد الرزاق،

15974 - عن الحسن بن عمارة، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر قال: «يمين مغلظة»

عبد الرزاق،

15975 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: " من قال: أنا كافر، أو أنا يهودي، أو نصراني أو مجوسي أو أخزاني الله أو شبه، ذلك

فهي يمين يكفرها "

عبد الرزاق،

15976 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي في الرجل يقول: أخزاني الله، قطع الله يدي، صلبني الله، فعل الله بي، يدعو على نفسه قال: «ليس بشيء»، قال جابر: وقال الحكم: «أحب إلي أن يكفر»

عبد الرزاق،

15977 - عن ابن جريج قال: سمعت إنسانا قال لعطاء: رجل قال: علي غضب الله، أو أخزاني الله، أو دعوت الله على نفسي بشيء، أأكفر؟ قال: «هو أحب إلي إن فعلت» قال: فإن لم أفعل؟ قال: «ليس عليك شيء، ليست بيمين»

عبد الرزاق،

15978 - عن ابن جريج قال: سمعت عطاء، سئل عن قول الرجل: علي عهد الله وميثاقه، ثم يحنث، أيمين هي؟ قال: لا، إلا أن يكون نوى اليمين، أو قال: أخزاني الله، أو قال: علي لعنة الله أو قال: أشرك بالله أو أكفر بالله أو مثل ذلك قال: «لا، إلا ما حلف بالله عز وجل»

عبد الرزاق،

15979 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في الرجل يقول: علي عهد الله وميثاقه أو علي عهد الله قال: «يمين يكفرها»

عبد الرزاق،

15980 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يرى القسم يمينا "

عبد الرزاق،

15981 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «العهد يمين»

15982 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن فراس، عن الشعبي قال: «العهد يمين»

عبد الرزاق،

15983 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما اليمين المغلظة؟ فما خص لي من الأيمان شيئا دون شيء أنها هي المغلظة، قلت: إنك قلت لي مرة: الحلف بالعتاقة من الأيمان المغلظة، فيها عتق رقبة، فكذلك العتاقة؟ قال: «ما بلغني فيها شيء، وإني لأكره أن أقول فيها شيئا وأن أعتق فيها رقبة أحب إلي إن فعلت»

15984 - عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر

فيما لا تملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا، عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قال لمؤمن: يا كافر، فهو كقتله "

أخبرنا

15985 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وقتادة في الرجل يقول: أشهد وأقسمت وحلفت قالا: " ليس بشيء حتى يقول: أحلف بالله وأقسمت بالله "

عبد الرزاق،

15986 - عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، أن أبا بكر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا حين عبرها: أقسمت بأبي أنت لتخبرني بالذي أخطأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقسم»، ولم يأمر بتكفير

باب: من قال: مالي في سبيل الله

[ج ٨ - ص ٤٨٣]

عبد الرزاق،

15987 - عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن صفية ابنة شيبة، عن عائشة أم المؤمنين، أنها سألتها، أو سمعتها تسأل، عن حالف حلف فقال: مالي ضرائب في رتاج الكعبة أو في سبيل الله، فقالت: «له يمين»، وأخبرني حاتم ختن عطاء: «أنه كان رسول عطاء إلى صفية في ذلك»

عبد الرزاق،

15988 - عن الثوري، عن منصور بن صفية، عن أمه صفية ابنة شيبة، عن عائشة، أنها سئلت عن رجل جعل كل مال له في رتاج الكعبة في شيء كان بينه وبين عمة له قالت عائشة: «يكفره ما يكفر اليمين»، أخبرنا

15989 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عائشة مثله

15990 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر قال: أخبرني من، سمع الحسن، وعكرمة، يقولان مثل قول عائشة

أخبرنا

15991 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يقول: «الحلف بالإعتاق، وكل شيء لي في سبيل الله، وما لي هدي، وهذا النحو يمين من الأيمان كفارته كفارة يمين»

عبد الرزاق،

15992 - عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل قال: علي ألف بدنة قال: «يمين»، وعن رجل قال: علي ألف حجة قال: «يمين»، وعن رجل قال: مالي هدي قال: «يمين»، وعن رجل قال: مالي في المساكين قال: «يمين»، عبد الرزاق،

15993 - عن الثوري قال: أخبرني من، سمع الحسن، يقول فيه مثل قول عطاء، قال: «وكان الشعبي، وإبراهيم يلزمان كل رجل ما جعل على نفسه»

عبد الرزاق،

15994 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني جعلت مالي في سبيل الله، قال ابن عمر: «فهو في سبيل الله»

قال الزهري: ولم أسمع في هذا النحو بوجه إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة: «يجزيك الثلث»، ولكعب بن مالك: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» [ج ٨ - ص ٤٨٤]

عبد الرزاق،

15995 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال: إبلي نذر أو هدي قال: «لعله أن يجزئ عنه بعير، إن كانت إبله كثيرة»

عبد الرزاق،

15996 - عن عمر بن ذر قال: سمعت رجلا يسأل عطاء بن أبي رباح عن رجل جعل إبله هديا، فقال: «لينظر جزورا سمينا فليهده، ثم ليمسك بقية إبله»

عبد الرزاق،

15997 - عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن عبد الله بن خالد، أن عبد الله بن سفيان أخبره، أن رجلا من أهل راهط قال لغلام له: أخرج العتلة أو الزلزلة، فقال الغلام: هي في البيت فأخرجها، فدخل سيده فابتغاها، فلم يجدها فخرج إلى الغلام، فقال: لا أجدها، فقال: إنها في البيت قال: فادخل فإن وجدتها فأنت حر، فدخل الغلام فوجدها فأخرجها، قال عثمان: فأخبرني ابن سفيان أنه كتب بذلك إلى عبد الملك وأنه كتب إليه: «إنما ذلك باطل، وإنما هي يمين»

أخبرنا

15998 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأة من أهل ذي أصبح، فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرة، إن لم يفعل كذا وكذا - لشيء كرهه زوجها - فحلف زوجها ألا يفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر، وابن عباس فقالا: " أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالها "

أخبرنا

15999 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن جابر بن زيد، سئل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله، فقال: «إن الله عز وجل لم يرد أن يغتصب أحدا ماله، فإن كان كثيرا فليهد خمسه، وإن كان وسطا فسبعه، وإن كان قليلا فعشره»، قال قتادة: «والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمسمائة»

عبد الرزاق،

16000 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك - أو تفرق بينك وبين امرأتك - قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب قال: فجاءت معي إليها، فقالت: «أفي

البيت هاروت، وماروت؟» فقالت: يا زينب جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر وهي يهودية ونصرانية، فقالت: «يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته» قال: فكأنها لم تقبل ذلك قال: فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها، فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية قال: فقالت حفصة: «يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته فكأنها أبت»، فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها فلما سلم عرفت صوته، فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك، فقال: «أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب، وأفتتك أم المؤمنين، فلم تقبلي منهما» قالت: يا أبا عبد الرحمن، جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية قال: «يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته»، عبد الرزاق،

16001 - عن معمر، عن أبان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع، عن ابن عمر نحوه غير أنه لم يذكر: كل مملوك لها حر

عبد الرزاق،

16002 - عن الثوري، في رجل قال لرجل: أنا أهديك فيحنث قال: أخبرني المغيرة، عن إبراهيم، وفراس، عن الشعبي، قالا: «يحجه»

عبد الرزاق،

16003 - عن إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية، عن إبراهيم قال: «يحج به ويهدي جزورا»

قال عبد الكريم: وقال عطاء: عن ابن عباس: «يهدي كبشا ولا يحج به»

[ج ٨ - ص ٤٨٨]

عبد الرزاق،

16004 - عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء بن أبي رباح قال: «يهدي شاة»

عبد الرزاق،

16005 - عن الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن علي قال: «يهدي بدنة»

عبد الرزاق،

16006 - عن معمر، عن قتادة قال: «يهدي بدنة» وقال الحسن: «يكفر يمينه»

أخبرنا

16007 - عبد الرزاق قال: أخبرني معمر قال: أخبرني من، سأل سعيد بن جبير عن أخ له قال: أنا أهدي جاريتي هذه قال: «يهدي ثمنها بدنا»، قال معمر: وكان قتادة يقول في أشباه هذا: «بدنة»، قال معمر: وكان الحسن يقول: «يكفر، عن يمينه»

عبد الرزاق،

16008 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا أهدى شيئا فليمضه»

عبد الرزاق،

16009 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن إسماعيل، عن رجل قال: فلقيت أنا ذلك الرجل، فقال: سمعت الشعبي يسأل عن امرأة استعارت قدرا، فقالت: إن كانت عندي فأنا أهديها، ولا ترى أنها عندها وكانت عندها، قال الشعبي: «تهدي ثمنها»

عبد الرزاق،

16010 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: " من قال: ماله ضريبة في رتاج الكعبة أو في سبيل الله فهي بمنزلة يمين يكفرها " قال: وأخبرني من سمع الحسن، وعكرمة يقولان مثل ذلك، قال معمر: «وأحب إلي إن كان موسرا أن يعتق رقبة»

16011 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في رجل قال: علي عتق مائة رقبة، فحنث قال: «يعتق رقبة واحدة»، وقال عثمان البتي: «يعتق مائة رقبة» كما قال

عبد الرزاق،

16012 - عن الثوري قال: كان إبراهيم، والشعبي يشددان فيه " يلزمان كل رجل ما جعل على نفسه، إذا قال: علي مائة رقبة أو مائة حجة أو مائة بدنة "

عبد الرزاق،

16013 - عن معمر، عن أبان، وسليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع، أنه سمع ابن عمر، وسألته امرأة فقالت: إنها حلفت فقالت: هي يوما يهودية، ويوما نصرانية، ومالها في سبيل الله وأشباه هذا، فقال ابن عمر: «كفري عن يمينك»

عبد الرزاق،

16014 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: " من قال: علي عتق رقبة فحنث قال: يمين "، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثله، قال أبو عروة: «وأحب إلي إن كان موسرا أن يعتق رقبة»

عبد الرزاق،

16015 - عن ابن جريج قال: حدثت عن محمد الأشعري قال: ابتاع طاوس جارية فوضعها عندي سنة، ثم مر بي فدعا بها لينطلق بها، فقال لي ولآخر معي: «إن ابن يوسف لا تذكر له جارية رائعة إلا أرسل إليها، وإني أشهدكما أني قد أعتقتها عن ظهر لساني، ليس من نفسي أقوله لأعتل به إن يبعث إليها محمد» وسمعت زمعة يقول: أخبرني محمد الأشعري، ثم ذكر هذا الحديث

باب: من قال: علي مائة رقبة من ولد إسماعيل، وما لا يكفر من الأيمان

[ج ٨ - ص ٤٩١]

عبد الرزاق،

16016 - عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «من كانت عليه رقبة من ولد إسماعيل لم يجزه إلا منا»

عبد الرزاق،

16017 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، أن رجلا قال لابن عمر: جعلت علي عتق رقبة من ولد إسماعيل قال: «فأعتق الحسن بن علي»

قال ابن عيينة: وقال رجل لعمر: إن علي رقبة من ولد إسماعيل قال: «فأعتق علي بن أبي طالب» [ج ٨ - ص ٤٩١]

عبد الرزاق،

16018 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن قتادة، عمن شهد الركب الذين فيهم عمر، أن عمر قال: «من كان عليه محررة من ولد إسماعيل فلا يعتقن من حمير أحدا»

عبد الرزاق،

16019 - عن الثوري، عن ليث، عن رجل، عن إبراهيم النخعي قال: " الأيمان أربعة: يمينان يكفران، ويمينان لا يكفران، إذا قال: والله لقد فعلت ولم يفعل، فهي كذبة، وإذا قال: والله ما فعلت وقد فعل، فهي كذبة، وإذا قال: والله لأفعلن ولم يفعل فهي يمين، أو قال: والله لا أفعل ثم فعل فهي يمين "

عبد الرزاق،

16020 - عن إبراهيم بن يحيى، عن عمرو، عن الحسن قال: " الأيمان أربعة: يمينان يكفران، ويمينان لا يكفران فيهما استغفار وتوبة "، ثم ذكر مثل قول النخعي

أخبرنا

16021 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن في الرجل يحلف على أمر كاذبا يتعمده يقول: والله لقد فعلت ولم يفعل،

والله ما فعلت وقد فعل، فليس فيه كفارة يقول: «هو أعظم من ذلك»، قال معمر: «وأحب إلي أن يكفر»

قال معمر: وقال قتادة: قال الحسن: " وإذا قال: والله لأفعلن ولم يفعل كفر، وإذا قال: والله لا أفعل ثم فعل كفر " [ج ٨ - ص ٤٩٢]

باب: اليمين بما يصدقك صاحبك، وشك الرجل في يمينه، والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يبيعه

[ج ٨ - ص ٤٩٢]

عبد الرزاق،

16022 - عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن الثقة من أهل المدينة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يمينك على ما صدقك به صاحبك»

عبد الرزاق،

16023 - عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن كثير، عن عائشة قالت: «اليمين على ما صدقت به»

عبد الرزاق،

16024 - عن ابن جريج، عن ابن طاوس قال: كان طاوس يقول في الرجل يحلف بالله للرجل على حقه فينوي الحالف ما لا يظنه المحلوف له قال: «ذلك على ما ظن المحلوف له، كأنه حلف واستثنى في نفسه أو ورى اليمين»

عبد الرزاق،

16025 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: «إذا حلف مظلوما، فالنية نيته، وإذا حلف ظالما فالنية نية الذي أحلفه»

أخبرنا

16026 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: جاء رجل عطاء فقال: حلفت على يمين ما أدري ما هي أطلاق أم غيره؟ قال: «إنما ذلك الشيطان، كفر عن يمينك وافعل»

عبد الرزاق،

16027 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم بدا له أن يبيعه، «فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه»

أخبرنا

16028 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: مر معاذ بن جبل على رجل يبيع غنما، فساومه بها فحلف الرجل أن لا يبيعها، فمر عليه بعد ذلك، وقد كسدت فعرضها عليه، فقال له معاذ: «إنك قد حلفت وكره أن يشتريها»

عبد الرزاق،

16029 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «لا بأس أن يشتريها»

عبد الرزاق،

16030 - عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضطروا الناس إلى أيمانهم فيحلفوا بما لا يعلمون»

باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

[ج ٨ - ص ٤٩٤]

عبد الرزاق،

16031 - عن ابن جريج قال: سألت عطاء فقلت له: حلفت على أمر غيره خير منه، أدعه وأكفر عن يميني؟ قال: «نعم»

عبد الرزاق،

16032 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن كثير، أنه سمع رجلا يسأل أبا الشعثاء فقال: حلفت على يمين غيرها خير منها، فقال أبو الشعثاء: «كفر عن يمينك واعمل الذي هو خير»

عبد الرزاق،

16033 - عن هشام بن حسان، عن الحسن، ومحمد بن سيرين، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليعمل الذي هو خير، وليكفر عن يمينه»

16034 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا إلا بالله، فمن حلف بالله فليصدق ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليعمل الذي هو خير وليكفر، عن يمينه»

أخبرنا

16035 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن

أبي قلابة، عن زهدم الجرمي قال: كنت عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه دجاج، فقام رجل من بني عابس فاعتزل، فقال له أبو موسى: ادن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلها، فقال: إني رأيتها تأكل شيئا قذرته فحلفت أن لا آكلها قال: فادن حتى أخبرك عن يمينك أيضا، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فقلنا: يا رسول الله، احملنا فحلف أن لا يحملنا ثم أتاه نهب من إبل فأمر لنا بخمس ذود، فقلنا: تغفلنا يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن ذهبنا بها على هذا لا نفلح قال: فرجعنا إليه، فقلنا: يا نبي الله، إنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فقال: «إن الله تبارك وتعالى هو الذي حملكم، وإني لن أحلف على أمر فأرى الذي هو خير منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللت»

عبد الرزاق،

16036 - عن معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إذا استلجج أحدكم بيمين في أهله فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمر الله بها»، عبد الرزاق،

16037 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

عبد الرزاق،

16038 - عن ابن جريج، ومعمر، قالا: أخبرنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته، أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها حتى أنزل الله كفارة الأيمان، فقال: «والله لا أدع يمينا حلفت عليها أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذي هو خير»

عبد الرزاق،

16039 - عن ابن جريج، ومعمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يقول: «إن حلف رجل على معصية الله فليكفر وليدعه حتى يكون له أجر ما ترك، وأجر ما كفر عن يمينه»

عبد الرزاق،

16040 - عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس قال: «من حلف على ملك يمينه أن يضربه، فإن كفارة يمينه أن لا يضربه، وهي مع الكفارة حسنة»

عبد الرزاق،

16041 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قلت له: رجل حلف أن يضرب مملوكه قال: «يحنث أحب إلي من أن يضربه»

عبد الرزاق،

16042 - عن الثوري، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: كنا عند ابن مسعود، فأتي بضرع فتنحى رجل، فقال عبد الله: «ادن» فقال: إني حرمت الضرع قال: فتلا {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87]: «كل، وكفر»

عبد الرزاق،

16043 - عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نذر رجل أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى، فأخبر به عمر فقال: «اذهب فكل معهم»، ففعل

أخبرنا

16044 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، أن رجلا كان به جدري، فخرج إلى البادية يطلب دواء، فلقي رجلا فنعت له الأراك يطبخه - أو قال: ماء الأراك بأبوال الإبل - وأخذ عليه ألا يخبر به أحدا، ففعل فبرأ، فلما رآه الناس سألوه فأبى أن يخبرهم فجعلوا يأتونه بالمريض، فيلقونه على بابه، فسأل ابن مسعود، فقال: «لقد لقيت رجلا ليس في قلبه رحمة لأحد، انعته للناس»

عبد الرزاق،

16045 - عن إسرائيل بن يونس، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد قال: نزل رجل على رجل من الأنصار فجاء وقد أمسى، فقال: أعشيتم؟ قالوا: لا، انتظرناك قال: انتظرتموني إلى هذه الساعة، والله لا أذوقه، فقالت المرأة: والله لا أذوقه إن لم تذقه وقال الضيف: والله لا آكل إن لم تأكلوا، فلما رأى ذلك الرجل قال: لا أجمع أن أمنع نفسي وضيفي وامرأتي، فوضع يده فأكل فلما، أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقص عليه القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما صنعت؟» قال: أكلت يا نبي الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أطعت الله وعصيت الشيطان»

عبد الرزاق،

16046 - عن إسرائيل، عن عبد العزيز، عن تميم بن طرفة قال: سمعت عدي بن أبي حاتم أتى منزلا فنزله فأتى أعرابي فسأله، فقال: ما معي شيء أعطيك، ولكن لي درع بالكوفة هي لك فسخطها الأعرابي، فحلف أن لا يعطيه، فقال: إنما جئت أسألك في خادم أن تعينني فيها، فقال: أمرت لك بدرعي فوالله لهي أحب إلي من ثلاثة أعبد، فرغب فيها الأعرابي، وقال: أقبل معروفك، فقال عدي: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتبع الذي هو خير ما أعطيتك»

عبد الرزاق،

16047 - عن ابن جريج قال: بلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحوا يوما في بعض شأن الخمس وهم يقسمونه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بلغوا، أقسم أن لا يقسموه، فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقسمه، فقال عمر: أي رسول الله، ألم تكن أقسمت أن لا يقسم، والله لأن نغرمه من أموالنا أحب إلي من أن تأثم فيه، فقال: «إني لم آثم فيه، من حلف على يمين، غيرها خير منها فليعمل الذي هو خير وليكفر عن يمينه»

عبد الرزاق،

16048 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في قوله: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224] قال: «هو الرجل يحلف على الأمر الذي لا يصلح ثم يعتل بيمينه»، ويقول: إن الله يقول: {أن تبروا وتتقوا} [البقرة: 224] يقول: «هو خير من أن يمضي على ما لا يصلح، فإن حلفت كفرت، عن يمينك وفعلت الذي هو خير»

باب من يجب عليه التكفير

[ج ٨ - ص ٥٠١]

عبد الرزاق،

16049 - عن الثوري، عن رجل، عن سعيد بن جبير قال: «يجب التكفير في اليمين على من له ثلاثة دراهم»

عبد الرزاق،

16050 - عن الثوري، عن سعيد بن أبي عروبة، عن فرقد، عن إبراهيم النخعي قال: «لا يجب عليه حتى يكون له عشرون درهما»

عبد الرزاق،

16051 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام»

عبد الرزاق،

16052 - عن الثوري، عن يعلى بن عطاء قال: أخبرني من سمع أبا هريرة يقول: «إنما الصوم في الكفارة لمن لم يجد»

أخبرنا

16053 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «إذا لم يكن له إلا شيء يسير، فليصم الذي يحنث في يمينه»

أخبرنا

16054 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين، فيريد أن يفتدي يمينه؟ قال: «قد كان يفعل، قد افتدى عبيد السهام في إمارة مروان، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كثير، افتدى يمينه بعشرة آلاف»

عبد الرزاق،

16055 - عن إسماعيل، عن شريك، عن عبد الله قال: حدثنا الأسود بن قيس، عن رجل من قومه قال: أعرف حذيفة بعيرا له مع رجل، فخاصمه فقضي لحذيفة بالبعير، وقضي عليه باليمين، فقال حذيفة: «افتد يمينك بعشرة دراهم»، فأبى الرجل، فقال له حذيفة: «بعشرين؟» فأبى قال: «فبثلاثين؟» قال: فأبى قال: «فبأربعين؟» فأبى الرجل، فقال حذيفة: «أتظن أني لا أحلف على مالي؟» فحلف عليه حذيفة

باب الحلف على أمور شتى

[ج ٨ - ص ٥٠٣]

عبد الرزاق،

16056 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: «لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا، ولا يأمره بتكفير» قال عبد الرزاق: «يعني تكفيه كفارة واحدة»

عبد الرزاق،

16057 - عن ابن عيينة، عن محمد بن سوقة قال: جلس إلى ابن عمر رجل، فسمعه يكثر الحلف، فقال: «يا أبا عبد الله، أكلما تحلف تكفر عن يمينك؟» فقال: والله ما حلفت، فقال ابن عمر: «وهذه أيضا»

عبد الرزاق،

16058 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع قال: «كان ابن عمر إذا وكد الأيمان، وتابع بينها في مجلس أعتق رقبة» أخبرنا

16059 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله

عبد الرزاق،

16060 - عن ابن جريج قال: حدثت أن ابن عمر قال لغلام له - ومجاهد يسمع - وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام: «إنك تزمن عند امرأتك - لجارية لعبد الله - فطلقها» فقال الغلام: لا، فقال ابن عمر: «والله

لتطلقنها»، فقال الغلام: والله لا أفعل، حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات لتطلقنها، وحلف العبد أن لا يفعل، فقال عبد الله: «غلبني العبد» قال مجاهد: فقلت لابن عمر: فكم تكفرها؟ قال: «كفارة واحدة»

عبد الرزاق،

16061 - عن الثوري، عن أبان بن عثمان، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه قال: «إذا أقسمت مرارا، فكفارة واحدة»

عبد الرزاق،

16062 - عن الثوري، عن محل، عن إبراهيم قال: «إذا ردد الأيمان فهي يمين واحدة»، وقال سفيان: " ونقول إذا كان يردد الأيمان ينوي يمينا واحدة، فهي يمين واحدة، وإذا أراد أن يغلظ، فكل يمين رددها يمين

عبد الرزاق،

16063 - عن ابن جريج قال: حدثني هشام بن عروة، أن إنسانا استفتى عروة بن الزبير، فقال: يا أبا عبد الله، إن جارية لي قد تعرضت لي، فأقسمت أن لا أقربها، ثم تعرضت لي، فأقسمت أن لا أقربها، ثم تعرضت لي، فأقسمت أن لا أقربها، فأكفر كفارة واحدة، أو كفارات متفارقات؟ قال: «هي كفارة واحدة»

عبد الرزاق،

16064 - عن ابن جريج قال: قال عطاء: قال رجل: والله لا أفعل كذا وكذا - لأمرين شتى عمهما - باليمين قال: «كفارة واحدة»، قلت له: والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا - لأمرين شتى - هو قول واحد، ولكنه خص كل واحد بيمين قال: «كفارتان»، قال فإن حلف على أمر واحد واحدة لقوم شتى، أو حلف عليه أيمانا تترى، أيمانا بأيمان شتى، فكفارتهن شتى، يكفرهن جميعا إن حنث قال: «فإن حلف على أمر واحد بالله، ففي ذلك كفارة واحدة ما لم يكفر» كل هذا عن عطاء

أخبرنا

16065 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عمرو بن دينار قال: يقولون: «من حلف في مجلس واحد بأيمان مرارا، فكفارة واحدة، وإذا كان في مجالس شتى، فكفارات شتى»

أخبرنا

16066 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: «إذا حلف في مجلس واحد، فكفارة واحدة، وإذا كان في مجالس شتى، فكفارات شتى»

عبد الرزاق،

16067 - قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «إذا حلف في مجالس شتى، فكفارة واحدة» قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن، وعكرمة يقولان مثل قول الزهري ما لم يكفر

باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم

[ج ٨ - ص ٥٠٦]

أخبرنا

16068 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين قال: «مدين من حنطة لكل مسكين»

16069 - قال معمر: وسمعت الزهري يحدث عن زيد بن ثابت، وابن عمر مثله

عبد الرزاق،

16070 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «مدين من حنطة لكل مسكين، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام»

أخبرنا

16071 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: «مد لكل مسكين»

عبد الرزاق،

16072 - عن الثوري، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «مد من حنطة ربعه بإدامه»

عبد الرزاق،

16073 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: «مد لكل مسكين يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل إنسان مد من حنطة»

عبد الرزاق،

16074 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: «مد مد لكل مسكين»

أخبرنا

16075 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن أبي وائل، عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب: «إني أحلف أن لا أعطي رجالا، ثم يبدو لي، فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو نصف صاع من قمح»، عبد الرزاق،

16076 - عن معمر، عن منصور، عن أبي وائل، عن عمر مثله

عبد الرزاق،

16077 - عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: «صاع من شعير، أو نصف صاع من قمح»

أخبرنا

16078 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: «مكوك من حنطة، أو مكوك من تمر لكل مسكين، ويطعم كل قوم بمدهم» قال الحسن: «وإن شاء جمعهم فأطعمهم أكلة، خبزا ولحما، فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وخلا وزيتا، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام»

عبد الرزاق،

16079 - عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: «مكوك من حنطة، ومكوك من تمر، وإن شاء جمع المساكين، فغداهم أو عشاهم»

أخبرنا

16080 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني قتادة، أنه سمع الحسن يقول: «مكوك من حنطة، ومكوك من تمر» قال معمر، وسمعت قتادة يقول: مثل قول الحسن

قال معمر: وسمعت قتادة «يأمر في عام غلا فيه السعر بنصف مكوك من حنطة، ونصف مكوك من تمر»، ثم أقبل على أصحابه، فقال: «ما أرى أحدا منكم يستنفق اليوم أكثر من هذا» [ج ٨ - ص ٥٠٨]

أخبرنا

16081 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري قال: قلت لسعيد بن جبير في إطعام الطعام: أجمعهم في بيتي وأطعمهم؟ قال: «لا، مدان لكل مسكين، مدا لطعامه، ومدا لإدامه»

عبد الرزاق،

16082 - عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «مدان لكل مسكين»

عبد الرزاق،

16083 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يقول: «إطعام يوم ليس أكلة، ولكن يوما من أوسط ما يطعم أهله لكل مسكين»

عبد الرزاق،

16084 - عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «كما تطعم الفذ من أهلك»

عبد الرزاق،

16085 - عن ابن جريج قال: قال عطاء: «من أوسط ما يطعم أهله يوما واحدا عشرة أمداد»، هو القائل: «أو كسوتهم» قال: بلغنا أنه ثوب ثوب،

قلت: بلغنا أن أناسا يقولون: حسبه أن يطعمهم أكلة، فما أسند ما يقول إلى آخر قوله: «يطعمون يوما»

أخبرنا

16086 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة " قال: «وأما اليمين التي كان يؤكدها فإن كان يجد ما يعتق أعتق» وذكره عن موسى بن عقبة

عبد الرزاق،

16087 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «تطعم بالمد الذي تقوت به أهلك»

أخبرنا

16088 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود بن يزيد، عن قوله: «من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز والتمر

عبد الرزاق،

16089 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: «لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة» قال: وقال بعض أصحابنا، عن الحسن، أو غيره: «إن رد

الطعام على مسكين واحد أجزأه»

عبد الرزاق،

16090 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، سئل عن إطعام اليهودي والنصراني في الكفارة؟ قال: «يجزئه»، وقال الحكم: «لا يجزئه»، وقال إبراهيم: «أرجو أن يجزئه إذا لم يجد مسلمين، ويعطي المكاتب وذا الرحم، لا يجبر على نفقته»

عبد الرزاق،

16091 - عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: «الكسوة ثوبين ثوبين»

عبد الرزاق،

16092 - عن جعفر قال: سمعت يزيد الرقاشي، عن الحسن، أنه قال: «إزار ورداء ظهراني معقدة» قال: «ثياب يؤتى بها من البحرين»

عبد الرزاق،

16093 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «ثوبين ثوبين»، «وكذلك كسا الأشعري أبو موسى ثوبين ثوبين من معقدة البحرين» قال معمر: وقال قتادة: «ثوبين ثوبين»، وكذلك الأشعري

عبد الرزاق،

16094 - عن الثوري، عن عاصم، عن ابن سيرين: «أن أبا موسى الأشعري كسا في كفارة اليمين ثوبين من معقدة البحرين»

عبد الرزاق،

16095 - عن الثوري، عن داود، عن ابن المسيب قال: «الكسوة عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتف بها»

أخبرنا

16096 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «إزار فصاعدا لكل مسكين»

أخبرنا

16097 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم في كسوة الكفارة قال: «ثوب واحد جامع لكل مسكين»

أخبرنا

16098 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «الكسوة أدناه ثوب، وأعلاه ما شاء»

عبد الرزاق،

16099 - عن الثوري قال: «قولنا في الكسوة إن كسا بعضهم، وأطعم بعضهم أجزأه إذا كانت الكسوة قيمة لطعام»

عبد الرزاق،

16100 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «ثوب لكل مسكين»

عبد الرزاق،

16101 - عن هشام بن محمد، «أن أبا موسى الأشعري، حلف على يمين، فبدا له أن يكفر، فكسا ثوبين ثوبين معقدة البحرين» قال: «وحلف مرة أخرى، فعجن لهم وأطعمهم»

باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير

[ج ٨ - ص ٥١٣]

عبد الرزاق،

16102 - عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: «بلغنا في قراءة ابن مسعود» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات " قال: وكذلك نقرؤها "

أخبرنا

16103 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، والأعمش، قالا في حرف ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»، قال أبو إسحاق: «وكذلك نقرؤها»

عبد الرزاق،

16104 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: جاء رجل إلى طاوس فسأله عن صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين قال: «صم كيف شئت»، فقال له مجاهد: يا أبا عبد الرحمن، فإنها في قراءة ابن مسعود: «متتابعات» قال: «فأخبر الرجل»

عبد الرزاق،

16105 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد قال: «كل صوم في القرآن فهو متتابع، إلا قضاء رمضان»

عبد الرزاق،

16106 - عن الثوري، عن الحكم قال: «إذا صام في كفارة اليمين يومين ثم وجد الكفارة أطعم»

عبد الرزاق،

16107 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كان يحلف فيريد أن يفعل الذي حلف أن لا يفعله، فيكفر مرة قبل أن يفعله، ثم يفعله بعد، ويفعله مرة قبل أن يكفر، ثم يكفر بعدما يفعل»،

عبد الرزاق،

16108 - عن ابن جريج، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مثله قال عبد الرزاق: ثم سمعته من عبيد الله

عبد الرزاق،

16109 - عن ابن جريج قال: سمعت يزيد بن إبراهيم، أو أخبرني من سمعه يحدث - عن ابن سيرين قال: «كان سلمان يكفر قبل أن يحنث»

عبد الرزاق،

16110 - عن الأسلمي، عن رجل سماه، عن محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس أنه كان لا يكفر حتى يحنث "

باب الاستثناء في اليمين

[ج ٨ - ص ٥١٥]

عبد الرزاق،

16111 - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " من حلف فقال: والله إن شاء الله فليس عليه كفارة " عبد الرزاق،

16112 - عن ابن جريج، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مثله، ثم سمعه عبد الرزاق من عبيد الله

16113 - أخبرنا الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يحلف، ويقول: «والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فيفعله ثم لا يكفر» أخبرنا

16114 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، مثل قول ابن عمر، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن، يقوله

عبد الرزاق،

16115 - عن الثوري، ومعمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، قالا: " من حلف فقال: إن شاء الله، فلم يحنث "

عبد الرزاق،

16116 - عن ابن مجاهد، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «من استثنى فلا حنث عليه ولا كفارة»

عبد الرزاق،

16117 - عن الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال أبو ذر: " ما من رجل يقول حين يصبح: اللهم ما قلت من قول، أو نذرت من نذر، أو حلفت من حلف، فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن، فاغفر لي وتجاوز لي عنه، اللهم من صليت عليه فصلاتي عليه، ومن لعنته فلعنتي عليه، إلا كان في استثنائه بقية يومه ذلك "

عبد الرزاق،

16118 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث "

أخبرنا

16119 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال: «من استثنى لم يحنث، وله الثنيا ما لم يقم من مجلسه»

عبد الرزاق،

16120 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: «الاستثناء في اليمين بقدر حلب الناقة الغزيرة»

عبد الرزاق،

16121 - عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: " إذا حلف ثم استثنى على أثر ذلك عند ذلك، كأنه يقول: ما لم يقطع اليمين ويتركه "

عبد الرزاق،

16122 - عن الثوري قال: «إن اتصل الكلام فله استثناؤه، وإن قطعه وسكت، ثم استثنى، فلا استثناء له، والناس عليه»

عبد الرزاق،

16123 - عن ابن عيينة، عن مسعر، عن سماك بن حرب، عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله لأغزون قريشا»، ثم سكت، ثم قال: «إن شاء الله»

16124 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: «له ثنياه ما لم يكن بين ذلك كلام إذا اتصل» أخبرنا

16125 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، فيما نعلم مثله

عبد الرزاق،

16126 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا استثنى في نفسه، فليس بشيء، حتى يظهره بلسانه»

أخبرنا

16127 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حماد قال: «ليس بشيء حتى يسمع نفسه»

عبد الرزاق،

16128 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في الرجل يقول: امرأته طالق إن شاء الله، إن لم أفعل كذا وكذا، ثم لا يفعله قال: «لا تطلق امرأته، ولا كفارة عليه» قال معمر: وقال ذلك حماد، عبد الرزاق،

16129 - عن الثوري، عن ابن طاوس، وحماد، مثل ذلك

عبد الرزاق،

16130 - عن الثوري في الرجل يحلف أن لا يفعل كذا وكذا إلا أن يحنث قال: «إذا حنث وقعت عليه الكفارة»

أخبرنا

16131 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: «إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء»

باب تحليل الضرب

[ج ٨ - ص ٥١٩]

عبد الرزاق،

16132 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، أنه قد رآه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ضربة، فقال عطاء: " قد نزل في ذلك كتاب الله قال: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44] "، فقال رجل: في كم ذلك؟ قال: " بلغنا أنه كان حلف ليجلدنها مائة سوط

عبد الرزاق،

16133 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، أن رجلا أصاب فاحشة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض على سفر موت، فأخبر بعض أهله ما صنع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم - أو قال -: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقنو فيه مائة شمراخ، فضرب به ضربة واحدة»

عبد الرزاق،

16134 - عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، وأبي الزناد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، " أن مقعدا عند حراء سعد زنى بامرأة، فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد بإثكال النخل

عبد الرزاق،

16135 - عن ابن التيمي، عن أبيه، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قلت له: رجل حلف أن يضرب مملوكه قال: «يحنث أحب إلي من أن يضربه»

قال ابن التيمي: وحلفت أن أضرب مملوكة لي راغت إن قدرت عليها فوجدتها، فبلغ ذلك أبي، فقال: «بلغني أنك حلفت أنك إن قدرت على مملوكتك أن تضربها، وإنه قد بلغني أن النفس تدور في البدن، فربما كان قرارها الرأس، وربما كان قرارها في موضع كذا وكذا، حتى عدد مواضع، فتقع الضربة عليها فتتلف، فلا تفعل» قال: فلم أضربها، ولم يأمرني بتكفير [ج ٨ - ص ٥٢١]

باب كفارة الإخلاص

[ج ٨ - ص ٥٢١]